



P U T U S A N

Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I
A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat
pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan
antara :

1. TEHEZISOKHI HUMENDRU, Lahir di Hilihambawa, 15 April 1987, Laki-laki, Agama Islam, alamat di AFD. II PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. HASNAULI D, Lahir di Tapsel, 02 Juli 1976, Agama Islam, Perempuan, alamat di Jl. WR Supratman, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. FATOU'SA ZEBUA, Fatou'osa Zebua, Lahir di Lasara, 21 Februari 1989, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di AFD. VI PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
4. LOMORIA MANIK, Lahir di Sordang Raya, 02 Mei 1982, Agama Kristen, Perempuan, alamat di PT. Torganda AFD. VIII, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;
5. MARLUGA SINAGA, Lahir di Pondok Kuning, 27 Oktober 1995, Agama Kristen, Laki-laki, alamat di AFD. IV Tahunan Ganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;
6. KRISTIWAN PURBA, Lahir di Sihubuk, 12 Januari 1987, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di AFD. IX PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek

Halaman 1

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;

7. SOZANOLO HALAWA, Lahir di Nias, 11 Maret 1989, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di AFD. II PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;

8. DAFRIUS DAMAI LAIA, Lahir di Bawofarono, 11 Agustus 1986, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di AFD. II PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;

9. AGUS VRINUS PANGGABEAN, Lahir di Sei Muka, 02 Agustus 1986, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di Jl. Setia I No. 94, Dusun X, Desa Mulyo Rejo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;

10. TIANA BR SIDABUTAR, Lahir di Pulau Angin, 27 Desember 1983, perempuan, Agama Kristen, alamat di Tahunan Ganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 10;

11. TAGOR PARULIAN SILAEN, Lahir di Sidikalang, 18 Januari 1981, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 11;

12. SAPRIANI HERLINA MUNTHER, Lahir di Air Batu, 11 September 1983, Perempuan, Agama Kristen, alamat di AFD. IV PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 12;

13. MARTHA SITORUS, Lahir di Tebing Tinggi, 29 September 1979, Perempuan, Agama Kristen, alamat di Mess PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 13;

Halaman 2

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



14. ARIYUNUS ZALUKHU, Lahir di Laowawaga, 17 Januari 1971, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di AFD. VII PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 14;
15. JUNJUNGAN NAINGGOLAN, Lahir di Pematang Siantar, 01 Agustus 1977, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di Dusun VII Tornaui, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 15;
16. GIMSON FRANSIKUS MANURUNG, Lahir di Tanah Jawa, 11 April 1969, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 16;
17. FAJARMAN MENDROFA, Lahir di Nias, 16 Januari 1996, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di Kepayang, Kel/Desa Kepayang, Kec. Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 17;
18. EMMI RUHUT NABABAN, Lahir di Tebing Tinggi, 27 Juni 1987, Perempuan, Agama Kristen, alamat di Dusun VII PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 18;
19. TA'ALUI BU'ULELE, Lahir di Loloabolo, 25 November 1976, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di AFD. IV PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 19;
20. FRENGKI HUTABARAT, Lahir di Lumban Silintong, 24 Mei 1987, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di Dusun Kampung Balige, Kel/Desa Kuala Bangka, Kec. Kualuh Hilir Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 20;
21. ESTER RAOWATY SIREGAR, Lahir di Rao Pasaman, 10 September 1975, Perempuan, Agama

Halaman 3

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik, alamat di Desa Tamba Dolok, Kec. Sitio-tio, Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 21;

22. SUKARYA PASARIBU, Lahir di Krasaan, 02 April 1988, Perempuan, Agama Islam, alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 22;

23. NURMALA SILABAN, Lahir di Dolok Sanggul, 19 Agustus 1973, Perempuan, Agama Kristen, alamat di AFD. VII PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 23;

24. IR. ELFRIDA SILALAH, Lahir di Medan, 15 Februari 1969, Perempuan, Agama Kristen, alamat di AFD. IV PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 24;

25. JHON EFENDI SIHOMBING, Lahir di Andan Dewi, 11 April 1979, Laki-laki, Agama Islam, alamat di AFD. II PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 25;

26. MUHAMMAD ILHAM SYAPUTRA, Lahir di Belawan, 30 April 1992, Laki-laki, Agama Islam, alamat di Dusun VII AFD. II PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. LabuhanBatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 26;

27. MERRY LUBIS, Lahir di P. Sidempuan, 01 Januari 1983, Perempuan, Agama Kristen, alamat di AFD. VII PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 27;

28. MURNI HUTASOIT, Lahir di Batu Mardingding, 01 September 1983, Perempuan, Agama Kristen, alamat di Dusun Selat Pematang, Kel/Des Kuala Bangka, Kec. Kualuh Hilir, Kab.

Halaman 4

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 28;

29. JUSTRIANI SIJABAT, Lahir di Bandar, 28 November 1984, Perempuan, Agama Kristen, alamat di Mes PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 29;

30. LAMHOT RUDI YANTO SILALAH, Lahir di Medan, 31 Juli 1988, Laki-laki, Agama Katholik, alamat di Dusun VII Gambangan, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 30;

31. YOSEPUS DASILFA, Lahir di Kupang, 15 Februari 1986, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di AFD. VIII PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 31;

32. EDISON PRANATA TAMPUBOLON, Lahir di Belawan, 22 April 1990, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di AFD. VI PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 32;

33. JONNI BENGET NAINGGOLAN, Lahir di Raja Maligas, 05 November 1989, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di AFD. VII PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 33;

34. MAROJAHAN MANURUNG, Lahir di Simungun, 29 Januari 1974, Laki-laki, Agama Kristen, alamat di AFD. IV PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 34;

35. TIMAYUR MANIK, Lahir di Tanahmera, 17 Mei 1972, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di Desa Raja Maligas I, Kec. Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 35;

Halaman 5

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dermanto Turnip, S.H., M.H., MM., Harafuddin Sihombing, S.H., M.H., dan Pransisko Nainggolan, S.H., M.H., (ADA PENCABUTAN KUASA)** para Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari LAW OFFICE DERMANTO TURNIP & PARTNERS, beralamat di Jalan Raden Saleh No. 35 / 88 A Kecamatan Medan Barat Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **28 November 2025**, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Medan tanggal **16 Desember 2025**, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

LAWAN :

PT. TOR GANDA, Perkebunan Tahun Ganda atau disingkat PT. TOR GANDA THG beralamat di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara - Sumatera Utara dan berkantor pusat di Jl. Abdullah Lubis No.26 Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ronald Christian, S.H., M.H., Widi Atmiko Heru Wibowo, S.H., Patar Aritonang, S.H., Rustam Efendi Pandiangan, S.H., Rinaldo Sinaga, S.H., dan Nuria Deborah Immanuella, S.H.,** Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang berkantor di LAW OFFICE "SABAR GANDA & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Pintu Air 2 No. 12, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **05 Januari 2026**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal **12 Januari 2026**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini;
Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 6

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2025 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal **11 Desember 2025** dalam Register Nomor: 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

I. TENTANG LATAR BELAKANG DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai latar belakang, kedudukan hukum yang sama dan memiliki kepentingan hukum yang sama kepada TERGUGAT yaitu sebagai pekerja/karyawan yang bekerja secara terus-menerus di Perusahaan TERGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 September 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 3 bulan);
- PENGGUGAT 2 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 Mei 2001 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada tanggal 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 22 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 3 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 Januari 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada tanggal 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 4 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 03 Oktober 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada tanggal 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 20 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 5 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 14

Halaman 7

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Oktober 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 Tahun 2 Bulan);

- PENGGUGAT 6 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 April 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 Tahun 8 Bulan);
- PENGGUGAT 7 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 16 Februari 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 11 Tahun 10 Bulan);
- PENGGUGAT 8 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 13 Desember 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 20 Tahun 0 Bulan);
- PENGGUGAT 9 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 18 Januari 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (13 Tahun 10 Bulan);
- PENGGUGAT 10 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 Juni 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 19 Tahun 6 Bulan);
- PENGGUGAT 11 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 07 Oktober 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 13 Tahun 2 Bulan);
- PENGGUGAT 12 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 08 Oktober 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 Tahun 2 Bulan);
- PENGGUGAT 13 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 24 November 1998 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 25 Tahun);
- PENGGUGAT 14 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01

Halaman 8

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 20 Tahun 11 Bulan);

- PENGGUGAT 15 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 April 1999 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 24 Tahun 8 Bulan);
- PENGGUGAT 16 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 07 Februari 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 17 Tahun 10 Bulan);
- PENGGUGAT 17 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 Februari 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 6 Tahun 10 Bulan);
- PENGGUGAT 18 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 07 Juni 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 Tahun 6 Bulan);
- PENGGUGAT 19 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 November 2001 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 22 Tahun 1 Bulan);
- PENGGUGAT 20 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 Desember 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 14 Tahun);
- PENGGUGAT 21 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 26 Juli 1996 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 27 Tahun 4 Bulan);
- PENGGUGAT 22 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 Juli 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 Tahun 5 Bulan);
- PENGGUGAT 23 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 19

Halaman 9

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1996 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 26 Tahun 11 Bulan);

- PENGGUGAT 24 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 April 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 13 Tahun 8 Bulan);
- PENGGUGAT 25 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 Februari 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 19 Tahun 10 Bulan);
- PENGGUGAT 26 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 Maret 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 Tahun 9 Bulan);
- PENGGUGAT 27 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 06 Juni 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 Tahun 6 Bulan);
- PENGGUGAT 28 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 11 Januari 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 17 Tahun 11 Bulan);
- PENGGUGAT 29 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 Juli 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 21 Tahun 5 Bulan);
- PENGGUGAT 30 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 27 November 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 Tahun);
- PENGGUGAT 31 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 Maret 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 Tahun 9 Bulan);
- PENGGUGAT 32 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 21

Halaman 10

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Februari 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 Tahun 9 Bulan);

- PENGGUGAT 33 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 17 Oktober 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 Tahun 1 Bulan);

- PENGGUGAT 34 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 21 November 2001 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 22 Tahun);

- PENGGUGAT 35 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 Desember 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 Tahun);

2. Bahwa PARA PENGGUGAT selama bekerja kepada TERGUGAT di perusahaan PT. Tor Ganda Perkebunan Tahunan Ganda sebagai pekerja/Karyawan, TERGUGAT telah memberikan upah/gaji kepada masing-masing PARA PENGGUGAT dengan variatif nilai upah/gaji, yaitu : Pekerja dengan Jabatan Mandor yang bekerja mulai tahun 2012 dengan upah sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan, namun sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 upah/gaji Mandor diberikan sebesar Rp.3.492.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) per bulan hingga upah/gaji Mandor jabatan tertinggi sebesar Rp.4.915.886,- (empat juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

3. Bahwa TERGUGAT adalah perseroan terbatas yang memiliki bidang usaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit, salah satunya Perkebunan Tahunan Ganda yang terletak/berkedudukan di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, sementara kantor pusatnya beralamat di Jl. Abdullah Lubis No.26 Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan penanggungjawab penuh atas pengelolaan dan management perkebunan PT. Tor Ganda in casu TERGUGAT termasuk dalam lingkup management Perkebunan Tahunan Ganda serta bertanggungjawab pula terhadap segala

Halaman 11

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hak dan kepentingan hukum para pekerja/karyawan (ic. PARA PENGGUGAT);

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja dalam hubungan industrial yang terdapat didalam lingkungan hukum PT Tor Ganda, yaitu PARA PENGGUGAT sebagai pekerja dan TERGUGAT sebagai pemberi kerja;

II. TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;

TENTANG PERSELISIHAN HAK;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT selama bekerja dibawah naungan TERGUGAT secara terus menerus dan bahkan telah banyak PARA PENGGUGAT mencapai puluhan tahun lamanya bekerja, PARA PENGGUGAT selalu berusaha bekerja dengan baik dengan mengikuti segala instruksi dan perintah kerja yang berlaku di lingkungan kerja TERGUGAT dan bahkan tidak pernah mendapatkan surat teguran/surat peringatan dari TERGUGAT;

6. Bahwa meskipun PARA PENGGUGAT telah lama bekerja di perusahaan Perkebunan TERGUGAT, TERGUGAT belum memberikan yang layak terkait hak Cuti Tahunan, Cuti Hari Besar dan upah lembur pada hari libur resmi;

7. Bahwa demikian pula halnya PARA PENGGUGAT telah berulang kali meminta/memohon kepada TERGUGAT agar pihak TERGUGAT dapat memberikan hak-hak PARA PENGGUGAT selama bekerja berupa :

- Hak- hak Cuti diberikan dengan layak,
- Diberikan kebebasan untuk bergabung di Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB),
- Didaftarkan dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dilakukan pemotongan upah/gaji untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,
- Upah Lembur Kerja pada hari libur Resmi yang telah ditetapkan Pemerintah;

8. Bahwa pada PARA PENGGUGAT di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak oleh karena pengurangan tenaga kerja/ efisiensi, maka pada saat itu TERGUGAT tidak memberikan uang THR sesuai aturan yang berlaku kepada PARA PENGGUGAT, sehingga bertentangan dengan

Halaman 12

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak bersesuaian dengan peraturan dari pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dan dinyatakan didalam "Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER – 04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, diatur didalam :

Pasal 1 ayat (1) "Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan"

Pasal 2 ayat (1) "Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun secara terus menerus atau lebih"

9. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, secara eksplisit TERGUGAT tidak melakukan pembayaran THR kepada PARA PENGGUGAT sejak berlakunya "Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER – 04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan" yaitu TERGUGAT tidak membayar THR kepada PARA PENGGUGAT pada tahun terakhir PARA PENGGUGAT bekerja dengan perincian sebagai berikut:

PENGGUGAT 1 (Masa kerja 01 September 2011 s/d 17 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGGUGAT 2 (Masa kerja 01 Mei 2001 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.577.569,-

PENGGUGAT 3 (Masa kerja 01 Januari 2011 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGGUGAT 4 (Masa kerja 03 Oktober 2003 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.755.234,-

PENGGUGAT 5 (Masa kerja 14 Oktober 2014 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGGUGAT 6 (Masa kerja 01 April 2015 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGGUGAT 7 (Masa kerja 16 Februari 2012 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

Halaman 13

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 8 (Masa kerja 13 Desember 2003 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGUGAT 9 (Masa kerja 18 Januari 2010 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGUGAT 10 (Masa kerja 01 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.755.234,-

PENGUGAT 11 (Masa kerja 07 Oktober 2010 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGUGAT 12 (Masa kerja 08 Oktober 2007 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGUGAT 13 (Masa kerja 24 November 1998 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 4.915.886,-

PENGUGAT 14 (Masa kerja 01 Januari 2003 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.755.234,-

PENGUGAT 15 (Masa kerja 01 April 1999 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 4.020.274,-

PENGUGAT 16 (Masa kerja 07 Februari 2006 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGUGAT 17 (Masa kerja 01 Februari 2017 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGUGAT 18 (Masa kerja 07 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.617.494,-

PENGUGAT 19 (Masa kerja 01 November 2001 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.843.344,-

PENGUGAT 20 (Masa kerja 01 Desember 2009 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGUGAT 21 (Masa kerja 26 Juli 1996 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 4.181.528,-

PENGUGAT 22 (Masa kerja 01 Juli 2007 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.617.494,-

PENGUGAT 23 (Masa kerja 19 Desember 1996 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 4.090.401,-

PENGUGAT 24 (Masa kerja 01 April 2010 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.992.000,-

Halaman 14

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT 25 (Masa kerja 01 Februari 2004 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 4.014.241,-

PENGGUGAT 26 (Masa kerja 01 Maret 2013 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGGUGAT 27 (Masa kerja 06 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.617.494,-

PENGGUGAT 28 (Masa kerja 11 Januari 2006 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.617.494,-

PENGGUGAT 29 (Masa kerja 01 Juli 2002 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.844.688,-

PENGGUGAT 30 (Masa kerja 27 November 2007 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGGUGAT 31 (Masa kerja 01 Maret 2014 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGGUGAT 32 (Masa kerja 21 Februari 2011 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGGUGAT 33 (Masa kerja 17 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

PENGGUGAT 34 (Masa kerja 21 November 2001 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.577.569,-

PENGGUGAT 35 (Masa kerja 01 Desember 2013 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2023, sebesar Rp. 3.492.000,-

10. Bahwa selama PARA PENGGUGAT bekerja di Perusahaan TERGUGAT belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan hak cuti tahunan yang semestinya merupakan kewajiban TERGUGAT untuk memberitahukan dan ataupun mengganti hak cuti tahunan tersebut sesuai pasal 79 UU No.13 Tahun 2003, maka dengan demikian sangat patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak tersebut yang apabila diperhitungkan sesuai UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 3.434.105,-/25 hari kerja = Rp. 137.364,- x 12 hari/tahun = Rp.1.648.368,- yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

PENGGUGAT 1 (Masa kerja 01 September 2011 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 3 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 15

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 3 Bulan =
Rp. 20.532.960,-

PENGUGAT 2 (Masa kerja 01 Mei 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun 7 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 35.632.587,-

PENGUGAT 3 (Masa kerja 01 Januari 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 11 Bulan =
Rp. 21.650.400,-

PENGUGAT 4 (Masa kerja 03 Oktober 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 Tahun 2 Bulan =
Rp. 36.350.665,-

PENGUGAT 5 (Masa kerja 14 Oktober 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 Tahun 2 Bulan =
Rp. 15.364.800,-

PENGUGAT 6 (Masa kerja 01 April 2015 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 8 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 Tahun 8 Bulan =
Rp. 14.526.720,-

PENGUGAT 7 (Masa kerja 16 Februari 2012 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 11 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 Tahun 10 Bulan =
Rp. 19.834.560,-

PENGUGAT 8 (Masa kerja 13 Desember 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 Tahun = Rp. 33.523.200,-

PENGUGAT 9 (Masa kerja 18 Januari 2010 s/d 16 November 2023)

Halaman 16

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 13 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 Tahun 10 Bulan = Rp. 23.186.880,-

PENGUGAT 10 (Masa kerja 01 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 Tahun 6 Bulan = Rp. 35.148.990,-

PENGUGAT 11 (Masa kerja 07 Oktober 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 Tahun 2 Bulan = Rp. 22.069.440,-

PENGUGAT 12 (Masa kerja 08 Oktober 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 2 Bulan = Rp. 27.097.920,-

PENGUGAT 13 (Masa kerja 24 November 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 25 Tahun 0 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 48.962.225,-

PENGUGAT 14 (Masa kerja 01 Januari 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 37.402.131,-

PENGUGAT 15 (Masa kerja 01 April 1999 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 24 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 40.041.929,-

PENGUGAT 16 (Masa kerja 07 Februari 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 17

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 Tahun 10 Bulan =
Rp. 29.891.520,-

PENGUGAT 17 (Masa kerja 01 Februari 2017 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 6 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 6 Tahun 10 Bulan =
Rp. 11.453.760,-

PENGUGAT 18 (Masa kerja 07 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 6 Bulan =
Rp. 28.650.552,-

PENGUGAT 19 (Masa kerja 01 November 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun 1 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 38.279.706,-

PENGUGAT 20 (Masa kerja 01 Desember 2009 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 14 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 Tahun = Rp. 23.466.240,-

PENGUGAT 21 (Masa kerja 26 Juli 1996 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 27 Tahun 4 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 41.648.019,-

PENGUGAT 22 (Masa kerja 01 Juli 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 5 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 5 Bulan =
Rp. 28.505.853,-

PENGUGAT 23 (Masa kerja 19 Desember 1996 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 26 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 40.740.394,-

PENGUGAT 24 (Masa kerja 01 April 2010 s/d 16 November 2023)

Halaman 18

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 13 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 tahun 10 bulan = Rp. 26.187.520,-

PENGUGAT 25 (Masa kerja 01 Februari 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 Tahun 10 Bulan = Rp. 38.215.574,-

PENGUGAT 26 (Masa kerja 01 Maret 2013 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 10 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 Tahun 9 Bulan = Rp. 18.018.720,-

PENGUGAT 27 (Masa kerja 06 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 6 Bulan = Rp. 28.650.552,-

PENGUGAT 28 (Masa kerja 11 Januari 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 Tahun 11 Bulan = Rp. 31.110.448,-

PENGUGAT 29 (Masa kerja 01 Juli 2002 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 21 Tahun 5 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 38.293.092,-

PENGUGAT 30 (Masa kerja 27 November 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun = Rp. 26.818.560,-

PENGUGAT 31 (Masa kerja 01 Maret 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 19

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 Tahun 9 Bulan =
Rp. 16.342.560,-

PENGGUGAT 32 (Masa kerja 21 Februari 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 9 Bulan =
Rp. 21.371.040,-

PENGGUGAT 33 (Masa kerja 17 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 1 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 1 Bulan =
Rp. 20.253.600,-

PENGGUGAT 34 (Masa kerja 21 November 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 35.632.587,-

PENGGUGAT 35 (Masa kerja 01 Desember 2013 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 10 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 Tahun = Rp. 16.761.600,-

11. Bahwa PARA PENGGUGAT selama bekerja di Perkebunan TERGUGAT belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan Upah Lembur hari libur resmi/cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah yang merupakan kewajiban TERGUGAT untuk memberitahukan dan ataupun mengganti hak Upah Lembur hari libur resmi/cuti bersama tersebut sesuai pasal 85 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 yang diundangkan di Jakarta pada tahun 2003 maka dengan demikian sangat patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak tersebut yang apabila diperhitungkan sesuai UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar Rp.3.434.105,- dan 2 (dua) kali Upah per hari Rp.137.364/per hari (25 hari kerja) = Rp.274.728,- dikali 16 (enam belas) hari libur resmi = Rp. 4.395.648,- dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

PENGGUGAT 1 (Masa kerja 01 September 2011 s/d 17 November 2023)

Halaman 20

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 12 Tahun 3 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 3 Bulan = Rp. 54.754.560,-

PENGUGAT 2 (Masa kerja 01 Mei 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun 7 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 95.020.233,-

PENGUGAT 3 (Masa kerja 01 Januari 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 11 Bulan = Rp. 57.734.400,-

PENGUGAT 4 (Masa kerja 03 Oktober 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 Tahun 2 Bulan = Rp. 96.935.107,-

PENGUGAT 5 (Masa kerja 14 Oktober 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 Tahun 2 Bulan = Rp. 40.972.800,-

PENGUGAT 6 (Masa kerja 01 April 2015 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 8 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 Tahun 8 Bulan = Rp. 38.737.920,-

PENGUGAT 7 (Masa kerja 16 Februari 2012 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 11 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 Tahun 10 Bulan = Rp. 52.892.160,-

PENGUGAT 8 (Masa kerja 13 Desember 2003 s/d 16 November 2023)

Halaman 21

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 20 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 Tahun = Rp. 89.395.200,-

PENGUGAT 9 (Masa kerja 18 Januari 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 Tahun 10 Bulan = Rp. 61.831.680,-

PENGUGAT 10 (Masa kerja 01 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 Tahun 6 Bulan = Rp. 93.730.641,-

PENGUGAT 11 (Masa kerja 07 Oktober 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 Tahun 2 Bulan = Rp. 58.851.840,-

PENGUGAT 12 (Masa kerja 08 Oktober 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 2 Bulan = Rp. 72.261.120,-

PENGUGAT 13 (Masa kerja 24 November 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 25 Tahun 0 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 130.565.932,-

PENGUGAT 14 (Masa kerja 01 Januari 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 99.739.015,-

PENGUGAT 15 (Masa kerja 01 April 1999 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 24 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 22

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 106.778.477,-

PENGUGAT 16 (Masa kerja 07 Februari 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 Tahun 10 Bulan =
Rp. 79.710.720,-

PENGUGAT 17 (Masa kerja 01 Februari 2017 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 6 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 6 Tahun 10 Bulan =
Rp. 30.543.360,-

PENGUGAT 18 (Masa kerja 07 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 6 Bulan =
Rp. 76.401.473,-

PENGUGAT 19 (Masa kerja 01 November 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun 1 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 102.079.217,-

PENGUGAT 20 (Masa kerja 01 Desember 2009 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 14 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 Tahun = Rp. 62.576.640,-

PENGUGAT 21 (Masa kerja 26 Juli 1996 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 27 Tahun 4 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 111.061.384,-

PENGUGAT 22 (Masa kerja 01 Juli 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 5 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 5 Bulan =
Rp. 76.015.607,-

PENGUGAT 23 (Masa kerja 19 Desember 1996 s/d 16 November 2023)

Halaman 23

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 26 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 108.641.051,-

PENGUGAT 24 (Masa kerja 01 April 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 tahun 10 bulan = Rp. 69.833.387,-

PENGUGAT 25 (Masa kerja 01 Februari 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 Tahun 10 Bulan = Rp. 101.908.198,-

PENGUGAT 26 (Masa kerja 01 Maret 2013 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 10 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 Tahun 9 Bulan = Rp. 48.049.920,-

PENGUGAT 27 (Masa kerja 06 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 6 Bulan = Rp. 76.401.473,-

PENGUGAT 28 (Masa kerja 11 Januari 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 Tahun 11 Bulan = Rp. 82.961.196,-

PENGUGAT 29 (Masa kerja 01 Juli 2002 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 21 Tahun 5 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 102.114.913,-

PENGUGAT 30 (Masa kerja 27 November 2007 s/d 16 November 2023)

Halaman 24

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 16 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun = Rp. 71.516.160,-

PENGGUGAT 31 (Masa kerja 01 Maret 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 Tahun 9 Bulan = Rp. 43.580.160,-

PENGGUGAT 32 (Masa kerja 21 Februari 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 9 Bulan = Rp. 56.989.440,-

PENGGUGAT 33 (Masa kerja 17 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 1 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 1 Bulan = Rp. 54.009.600,-

PENGGUGAT 34 (Masa kerja 21 November 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 95.020.233,-

PENGGUGAT 35 (Masa kerja 01 Desember 2013 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 10 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 Tahun = Rp. 44.697.600,-

12. Bahwa PARA PENGGUGAT selama bekerja di Perkebunan TERGUGAT belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan Upah Lembur di hari Minggu yang ditetapkan oleh pemerintah yang merupakan kewajiban TERGUGAT untuk memberitahukan dan ataupun mengganti hak Upah Lembur hari Minggu tersebut sesuai pasal 85 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 yang diundangkan di Jakarta pada tahun 2003 maka dengan demikian sangat patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak tersebut yang apabila diperhitungkan sesuai UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar Rp.3.434.105,-, dan 2 (dua) kali Upah per hari minggu (Rp.137.364,20/per hari) = Rp.274.728,40 dikali

Halaman 25

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 (lima puluh dua) minggu per tahun = Rp.14.285.876,80,- dan Rp.274.728,40 dikali 4 (empat) minggu per bulan = Rp.1.098.913,60,- dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

PENGUGAT 1 (Masa kerja 01 September 2011 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 3 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 3 Bulan = Rp. 177,672,960,-

PENGUGAT 2 (Masa kerja 01 Mei 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun 7 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 307,957,140,-

PENGUGAT 3 (Masa kerja 01 Januari 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 11 Bulan = Rp. 186,612,480,-

PENGUGAT 4 (Masa kerja 03 Oktober 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 Tahun 2 Bulan = Rp. 314,838,819,-

PENGUGAT 5 (Masa kerja 14 Oktober 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 Tahun 2 Bulan = Rp. 132,975,360,-

PENGUGAT 6 (Masa kerja 01 April 2015 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 8 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 Tahun 8 Bulan = Rp. 125,153,280,-

PENGUGAT 7 (Masa kerja 16 Februari 2012 s/d 16 November 2023)

Halaman 26

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 11 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 Tahun 10 Bulan = Rp. 170,968,320,-

PENGUGAT 8 (Masa kerja 13 Desember 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 Tahun = Rp. 290,534,400,-

PENGUGAT 9 (Masa kerja 18 Januari 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 Tahun 10 Bulan = Rp. 200,021,760,-

PENGUGAT 10 (Masa kerja 01 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 Tahun 6 Bulan = Rp. 304,023,745,-

PENGUGAT 11 (Masa kerja 07 Oktober 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 Tahun 2 Bulan = Rp. 191,082,240,-

PENGUGAT 12 (Masa kerja 08 Oktober 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 2 Bulan = Rp. 234,662,400,-

PENGUGAT 13 (Masa kerja 24 November 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 25 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 423,159,467,-

PENGUGAT 14 (Masa kerja 01 Januari 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 27

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 323,250,543,-

PENGUGAT 15 (Masa kerja 01 April 1999 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 24 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 346,065,186,-

PENGUGAT 16 (Masa kerja 07 Februari 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 Tahun 10 Bulan =
Rp. 258,128,640,-

PENGUGAT 17 (Masa kerja 01 Februari 2017 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 6 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 6 Tahun 10 Bulan =
Rp. 98,334,720,-

PENGUGAT 18 (Masa kerja 07 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 6 Bulan =
Rp. 247,725,989,-

PENGUGAT 19 (Masa kerja 01 November 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun 1 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 330,835,052,-

PENGUGAT 20 (Masa kerja 01 Desember 2009 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 14 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 Tahun = Rp. 203,374,080,-

PENGUGAT 21 (Masa kerja 26 Juli 1996 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 27 Tahun 4 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 359,945,930,-

PENGUGAT 22 (Masa kerja 01 Juli 2007 s/d 16 November 2023)

Halaman 28

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 16 Tahun 5 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 5 Bulan = Rp. 246,568,391,-

PENGUGAT 23 (Masa kerja 19 Desember 1996 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 26 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 352,101,718,-

PENGUGAT 24 (Masa kerja 01 April 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 tahun 10 bulan = Rp. 226,106,880,-

PENGUGAT 25 (Masa kerja 01 Februari 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 Tahun 10 Bulan = Rp. 330,131,180,-

PENGUGAT 26 (Masa kerja 01 Maret 2013 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 10 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 Tahun 9 Bulan = Rp. 155,324,160,-

PENGUGAT 27 (Masa kerja 06 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 6 Bulan = Rp. 247,725,989,-

PENGUGAT 28 (Masa kerja 11 Januari 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 Tahun 11 Bulan = Rp. 268,562,755,-

PENGUGAT 29 (Masa kerja 01 Juli 2002 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 21 Tahun 5 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 29

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 330,950,743,-

PENGUGAT 30 (Masa kerja 27 November 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun = Rp. 232,427,520,-

PENGUGAT 31 (Masa kerja 01 Maret 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 Tahun 9 Bulan = Rp. 140,797,440,-

PENGUGAT 32 (Masa kerja 21 Februari 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 9 Bulan = Rp. 184,377,600,-

PENGUGAT 33 (Masa kerja 17 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 1 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 1 Bulan = Rp. 175,438,080,-

PENGUGAT 34 (Masa kerja 21 November 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 307,957,140,-

PENGUGAT 35 (Masa kerja 01 Desember 2013 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 10 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 Tahun = Rp. 145,267,200,-

13. Bahwa ternyata selama PARA PENGUGAT bekerja diperusahaan TERGUGAT tidak pernah merasakan manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai diisyaratkan dalam Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kemudian dirubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga

Halaman 30

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja sebagaimana dirubah beberapa kali dan yang terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

14. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak masuk bekerja dan tidak pernah menerima manfaat jaminan sosial tenaga kerja dari TERGUGAT, maka sangatlah patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak-haknya tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut yang apabila diperhitungkan sesuai UMSK LabuhanBatu Utara yaitu tahun 2020 sebesar Rp.3.434.105,- yaitu berupa :

- ✓ Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,89 % x upah,
(0,89% x Rp.3.434.105,- = Rp. 30.563,53,-)
- ✓ Program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3 % x Upah,
(0,3% x Rp.3.434.105,- = Rp. 10.302,32,-)
- ✓ Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5.7 % x upah
(3,7 % Pengusaha/perusahaan, 2 % pekerja/buruh)
(3,7% x Rp.3.434.105,- = Rp. 127.061,89,-)
- ✓ Program Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3 % x upah,
(2 % Pengusaha/perusahaan, 1 % pekerja/buruh)
(2% x Rp.3.434.105,- = Rp. 68.682,10,-)
- ✓ Jadi, Total Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang seharusnya diberikan TERGUGAT setiap bulannya adalah sebesar Rp. 236.609,83,-

15. Bahwa dengan perhitungan sebagaimana diatas, PARA PENGGUGAT seyogyanya memperoleh Uang BPJS Ketenagakerjaan dan menjadi kewajiban perusahaan TERGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 236.609,83,- dan jika dihitung dalam setahun adalah 12 bulan x Rp.236.609,83,- = Rp 2.839.318,01,-. Maka dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan rincian sebagai berikut :

PENGGUGAT 1 (Masa kerja 01 September 2011 s/d 17 November 2023)

Halaman 31

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



- Masa kerja 12 Tahun 3 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 240.599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.887.186,- sehingga totalnya adalah 12 Tahun 3 Bulan = Rp. 35,368,024,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 12 Tahun 3 Bulan adalah Rp. 1,768,401,-. Total keseluruhan = Rp. 37,136,425,-

PENGUGAT 2 (Masa kerja 01 Mei 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun 7 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 246,495,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,957,934,- sehingga totalnya adalah 22 Tahun 7 Bulan = Rp. 66,800,011,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 22 Tahun 7 Bulan adalah Rp. 3,340,001,-. Total keseluruhan = Rp. 70,140,011,-

PENGUGAT 3 (Masa kerja 01 Januari 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 12 Tahun 11 Bulan = Rp. 37,292,814,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan

Halaman 32

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Bank selama 12 Tahun 11 Bulan adalah Rp. 1,864,641,-. Total keseluruhan = Rp. 39,157,455,-

PENGUGAT 4 (Masa kerja 03 Oktober 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 258,736,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 3,104,827,- sehingga totalnya adalah 20 Tahun 2 Bulan = Rp. 62,614,021,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 20 Tahun 2 Bulan adalah Rp. 3,130,701,-. Total keseluruhan = Rp. 65,744,722,-

PENGUGAT 5 (Masa kerja 14 Oktober 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 9 Tahun 2 Bulan = Rp. 26,465,868,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 9 Tahun 2 Bulan adalah Rp. 1,407,503,-. Total keseluruhan = Rp. 27,789,161,-

PENGUGAT 6 (Masa kerja 01 April 2015 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 8 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 8 Tahun 8 Bulan = Rp. 25,022,275,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung

Halaman 33

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 8 Tahun 8 Bulan adalah Rp. 1,251,114,-. Total keseluruhan = Rp. 26,273,389,-

PENGUGAT 7 (Masa kerja 16 Februari 2012 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 11 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 11 Tahun 10 Bulan = Rp. 34,165,030,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 11 Tahun 10 Bulan adalah Rp. 1,708,251,-. Total keseluruhan = Rp. 35,873,281,-

PENGUGAT 8 (Masa kerja 13 Desember 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun 0 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 20 Tahun 0 Bulan = Rp. 57,743,712,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 20 Tahun 0 Bulan adalah Rp. 2,887,186,-. Total keseluruhan = Rp. 60,630,898,-

PENGUGAT 9 (Masa kerja 18 Januari 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 13 Tahun 10 Bulan = Rp. 39,939,401,-

Halaman 34

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 13 Tahun 10 Bulan adalah Rp 1,996,970,-. Total keseluruhan = Rp. 41,936,371,-

PENGUGAT 10 (Masa kerja 01 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 258,736,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 3,104,827,- sehingga totalnya adalah 19 Tahun 6 Bulan = Rp. 63,571,342,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 19 Tahun 6 Bulan adalah Rp 3,027,207,-. Total keseluruhan = Rp. 63,571,342,-

PENGUGAT 11 (Masa kerja 07 Oktober 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 13 Tahun 2 Bulan = Rp. 38,014,610,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 13 Tahun 2 Bulan adalah Rp. 1,900,731,-. Total keseluruhan = Rp. 39,915,341,-

PENGUGAT 12 (Masa kerja 08 Oktober 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar

Halaman 35

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 16 Tahun 2 Bulan = Rp. 46,676,167,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 16 Tahun 2 Bulan adalah Rp. 2,333,808,-. Total keseluruhan = Rp. 49,009,976,-

PENGUGAT 13 (Masa kerja 24 November 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 25 Tahun 0 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 338,705,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 4,064,455,- sehingga totalnya adalah 25 Tahun 0 Bulan = Rp. 101,611,364,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 25 Tahun 0 Bulan adalah Rp. 5,080,568,-. Total keseluruhan = Rp. 106,691,932,-

PENGUGAT 14 (Masa kerja 01 Januari 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 258,736,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 3,104,827,- sehingga totalnya adalah 20 Tahun 11 Bulan = Rp. 64,942,641,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 20 Tahun 11 Bulan adalah Rp. 3,247,132,-. Total keseluruhan = Rp. 68,189,773,-

PENGUGAT 15 (Masa kerja 01 April 1999 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 24 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan

Halaman 36

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 276,997,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 3,323,963,- sehingga totalnya adalah 24 Tahun 8 Bulan = Rp. 81,991,076,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 24 Tahun 8 Bulan adalah Rp. 4,099,554,-. Total keseluruhan = Rp. 86,090,630,-

PENGUGAT 16 (Masa kerja 07 Februari 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 17 Tahun 10 Bulan = Rp. 51,488,143,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 17 Tahun 10 Bulan adalah Rp. 2,574,407,-. Total keseluruhan = Rp. 54,062,550,-

PENGUGAT 17 (Masa kerja 01 Februari 2017 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 6 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 6 Tahun 10 Bulan = Rp. 19,729,102,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 6 Tahun 10 Bulan adalah Rp. 986,455,-. Total keseluruhan = Rp. 20,715,557,-

PENGUGAT 18 (Masa kerja 07 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

Halaman 37

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- Masa kerja 16 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 249,245,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,990,944,- sehingga totalnya adalah 16 Tahun 6 Bulan = Rp. 49,350,577,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 16 Tahun 6 Bulan adalah Rp. 2,467,529,-. Total keseluruhan = Rp. 51,818,105,-

PENGUGAT 19 (Masa kerja 01 November 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun 1 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 264,806,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 3,177,677,- sehingga totalnya adalah 22 Tahun 1 Bulan = Rp. 70,173,696,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 22 Tahun 1 Bulan adalah Rp. 3,508,685,-. Total keseluruhan = Rp. 73,682,381,-

PENGUGAT 20 (Masa kerja 01 Desember 2009 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 14 Tahun 0 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 14 Tahun 0 Bulan = Rp. 40,420,598,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan

Halaman 38

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Bank selama 14 Tahun 0 Bulan adalah Rp. 2,021,030,-. Total keseluruhan = Rp. 42,441,628,-

PENGUGAT 21 (Masa kerja 26 Juli 1996 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 27 Tahun 4 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp 288,107,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 3,457,287,- sehingga totalnya adalah 27 Tahun 4 Bulan = Rp. 94,499,188,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 27 Tahun 4 Bulan adalah Rp. 4,724,959,-. Total keseluruhan = Rp. 99,224,147,-

PENGUGAT 22 (Masa kerja 01 Juli 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 5 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp 249,245,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,990,944,- sehingga totalnya adalah 16 Tahun 5 Bulan = Rp. 49,101,331,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 16 Tahun 5 Bulan adalah Rp. 2,455,067,-. Total keseluruhan = Rp. 51,556,398,-

PENGUGAT 23 (Masa kerja 19 Desember 1996 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 26 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp 281,829,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 3,381,944,- sehingga totalnya adalah 26 Tahun 11 Bulan = Rp. 91,030,647,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung

Halaman 39

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 26 Tahun 11 Bulan adalah Rp. 4,551,532,-. Total keseluruhan = Rp. 95,582,179,-

PENGUGAT 24 (Masa kerja 01 April 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp 275,049,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 3,300,586,- sehingga totalnya adalah 13 Tahun 8 Bulan = Rp. 45,108,003,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 13 Tahun 8 Bulan adalah Rp. 2,255,400,-. Total keseluruhan = Rp. 47,363,403,-

PENGUGAT 25 (Masa kerja 01 Februari 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp 276,581,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 3,318,974,- sehingga totalnya adalah 19 Tahun 10 Bulan = Rp. 65,826,327,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 19 Tahun 10 Bulan adalah Rp. 3,291,316,-. Total keseluruhan = Rp. 69,117,643,-

PENGUGAT 26 (Masa kerja 01 Maret 2013 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 10 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 10 Tahun 9 Bulan = Rp. 31,037,245,-

Halaman 40

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 10 Tahun 9 Bulan adalah Rp. 1,551,862,-. Total keseluruhan = Rp. 32,589,107,-

PENGUGAT 27 (Masa kerja 06 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 249,245,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,990,944,- sehingga totalnya adalah 16 Tahun 6 Bulan = Rp. 49,350,577,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 16 Tahun 6 Bulan adalah Rp. 2,467,529,-. Total keseluruhan = Rp. 51,818,105,-

PENGUGAT 28 (Masa kerja 11 Januari 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 249,245,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,990,944,- sehingga totalnya adalah 17 Tahun 11 Bulan = Rp. 53,587,747,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 17 Tahun 11 Bulan adalah Rp. 2,679,387,-. Total keseluruhan = Rp. 56,267,135,-

PENGUGAT 29 (Masa kerja 01 Juli 2002 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 21 Tahun 5 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar

Halaman 41

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 264,899,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 3,178,788,- sehingga totalnya adalah 21 Tahun 5 Bulan = Rp. 68,079,044,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 21 Tahun 5 Bulan adalah Rp. 3,403,952,-. Total keseluruhan = Rp. 71,482,996,-

PENGUGAT 30 (Masa kerja 27 November 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 0 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 16 Tahun 0 Bulan = Rp. 46,194,970,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 16 Tahun 0 Bulan adalah Rp. 2,309,748,-. Total keseluruhan = Rp. 48,504,718,-

PENGUGAT 31 (Masa kerja 01 Maret 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 9 Tahun 9 Bulan = Rp. 28,150,060,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 9 Tahun 9 Bulan adalah Rp. 1,407,503,-. Total keseluruhan = Rp. 29,557,563,-

PENGUGAT 32 (Masa kerja 21 Februari 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan

Halaman 42

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 12 Tahun 9 Bulan = Rp. 36,811,616,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 12 Tahun 9 Bulan adalah Rp. 1,840,581,-. Total keseluruhan = Rp. 38,652,197,-

PENGUGAT 33 (Masa kerja 17 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 1 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 12 Tahun 1 Bulan = Rp. 34,886,826,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 12 Tahun 1 Bulan adalah Rp. 1,744,341,-. Total keseluruhan = Rp. 36,631,167,-

PENGUGAT 34 (Masa kerja 21 November 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun 0 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 246,495,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,957,934,- sehingga totalnya adalah 22 Tahun 0 Bulan = Rp. 65,074,549,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 22 Tahun 0 Bulan adalah Rp. 3,253,727,-. Total keseluruhan = Rp. 68,328,277,-

PENGUGAT 35 (Masa kerja 01 Desember 2013 s/d 16 November 2023)

Halaman 43

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 10 Tahun 0 Bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp 240,599,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2,887,186,- sehingga totalnya adalah 10 Tahun 0 Bulan = Rp. 28,871,856,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 10 Tahun 0 Bulan adalah Rp. 1,443,593,-. Total keseluruhan = Rp. 30,315,449,-

16. Bahwa PARA PENGGUGAT perempuan selama bekerja diperusahaan TERGUGAT tidak pernah diberi Hak cuti haid yang telah kodratnya melekat ada pada dirinya sesuai dalam UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Maka dengan alasan hukum maka seharusnya Perusahaan TERGUGAT harus tunduk pada undang-undang tersebut dan memberikan hak cuti Haid tersebut kepada PARA PENGGUGAT;

17. Bahwa berdasarkan atas UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1) hak cuti haid PENGGUGAT diberi 2 (dua) hari tiap bulannya, maka dengan itu PARA PENGGUGAT berhak mendapat uang cuti sebesar 2 (dua) hari dari upah UMSK Labuhan Batu Utara dikali masa kerja PARA PENGGUGAT di perusahaan TERGUGAT sejak undang-undang itu di undangkan, maka adapun rincian hak cuti haid PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

PENGUGAT 2 (Masa kerja 01 Mei 2001 s/d 16 November 2023) (22 Tahun 7 Bulan)

- Cuti haid Mar 2003 hingga Nov 2023 (Rp. 3.577.569/26hari) x 2 x 249 = Rp. 68.524.206,-

PENGUGAT 4 (Masa kerja 03 Oktober 2003 s/d 16 November 2023) (20 Tahun 2 Bulan)

- Cuti haid Okt 2003 hingga Nov 2023 (Rp. 3.755.234/26hari) x 2 x 242 = Rp. 69.905.125,-

Halaman 44

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 10 (Masa kerja 01 Juni 2004 s/d 16 November 2023) (19 Tahun 6 Bulan)

- Cuti haid Jun 2004 hingga Nov 2023 (Rp. 3.755.234/26hari) x 2 x 234 = Rp. 67.594.212,-

PENGUGAT 12 (Masa kerja 08 Oktober 2007 s/d 16 November 2023) (16 Tahun 2 Bulan)

- Cuti haid Okt 2007 hingga Nov 2023 (Rp. 3.492.000/26hari) x 2 x 194 = Rp. 52.111.385,-

PENGUGAT 13 (Masa kerja 24 November 1998 s/d 16 November 2023) (25 Tahun)

- Cuti haid Mar 2003 hingga Nov 2023 (Rp. 4.915.886/26hari) x 2 x 249 = Rp. 94.158.124,-

PENGUGAT 18 (Masa kerja 07 Juni 2007 s/d 16 November 2023) (16 Tahun 6 Bulan)

- Cuti haid Jun 2007 hingga Nov 2023 (Rp. 3.617.494/26hari) x 2 x 198 = Rp. 55.097.216,-

PENGUGAT 21 (Masa kerja 26 Juli 1996 s/d 16 November 2023) (27 Tahun 4 Bulan)

- Cuti haid Mar 2003 hingga Nov 2023 (Rp. 4.181.528/26hari) x 2 x 249 = Rp. 80.092.344,-

PENGUGAT 22 (Masa kerja 01 Juli 2007 s/d 16 November 2023) (16 Tahun 5 Bulan)

- Cuti haid Jul 2007 hingga Nov 2023 (Rp. 3.617.494/26hari) x 2 x 197 = Rp. 54.818.948,-

PENGUGAT 23 (Masa kerja 19 Desember 1996 s/d 16 November 2023) (26 Tahun 11 Bulan)

- Cuti haid Mar 2003 hingga Nov 2023 (Rp. 4.090.401/26hari) x 2 x 249 = Rp. 78.346.911,-

PENGUGAT 24 (Masa kerja 01 April 2010 s/d 16 November 2023) (13 Tahun 8 Bulan)

- Cuti haid Apr 2010 hingga Nov 2023 (Rp. 3.992.000/26hari) x 2 x 164 = Rp. 50.360.615,-

PENGUGAT 27 (Masa kerja 06 Juni 2007 s/d 16 November 2023) (16 Tahun 6 Bulan)

- Cuti haid Jun 2007 hingga Nov 2023 (Rp. 3.617.494/26hari) x 2 x 198 = Rp. 55.097.216,-

Halaman 45

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT 28 (Masa kerja 11 Januari 2006 s/d 16 November 2023) (17 Tahun 11 Bulan)

- Cuti haid Jan 2006 hingga Nov 2023 (Rp. 3.617.494/26hari) x 2 x 215 = Rp. 59.827.785,-

PENGGUGAT 29 (Masa kerja 01 Juli 2002 s/d 16 November 2023) (21 Tahun 5 Bulan)

- Cuti haid Mar 2003 hingga Nov 2023 (Rp. 3.844.688/26hari) x 2 x 249 = Rp. 73.640.562,-

PENGGUGAT 35 (Masa kerja 01 Desember 2013 s/d 16 November 2023) (10 Tahun)

- Cuti haid Des 2013 hingga Nov 2023 (Rp. 3.492.000/26hari) x 2 x 120 = Rp. 32.233.846,-

18. Bahwa selama PARA PENGGUGAT khususnya perempuan bekerja di perusahaan TERGUGAT tidak pernah diberikan dan dibayarkan hak cuti melahirkan yang semestinya merupakan kewajiban Tergugat untuk memberikan dan ataupun mengganti hak cuti melahirkan tersebut sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka dengan demikian sangat patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT perempuan memperoleh hak tersebut dengan rincian masing-masing PENGGUGAT sebagai berikut;

- PENGGUGAT 2 melahirkan 4 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (Gaji Pokok X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.577.569,- X 1.5 bulan X 2 X 4 = Rp. 42.930.828,-
- PENGGUGAT 4 melahirkan 4 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (Gaji Pokok X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.755.234,- X 1.5 bulan X 2 X 4 = Rp. 45.062.808,-
- PENGGUGAT 10 melahirkan 4 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (Gaji Pokok X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.755.234,- X 1.5 bulan X 2 X 4 = Rp. 45.062.808,-
- PENGGUGAT 12 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo

Halaman 46

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (Gaji Pokok X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.492.000,- X 1.5 bulan X 2 X 3 = Rp. 31.428.000,-

- PENGUGAT 13 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (Gaji Pokok X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 4.915.886,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 29.495.316,-

- PENGUGAT 18 melahirkan 5 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (Gaji Pokok X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.617.494,- X 1.5 bulan X 2 X 5 = Rp. 54.262.410,-

- PENGUGAT 21 melahirkan 4 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (Gaji Pokok X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 4.181.528,- X 1.5 bulan X 2 X 4 = Rp. 50.178.336,-

- PENGUGAT 22 melahirkan 1 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (Gaji Pokok X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.617.494,- X 1.5 bulan 2 X 1 = Rp. 10.852.482,-

- PENGUGAT 23 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (Gaji Pokok X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 4.090.401,- X 1.5 bulan 2 X 3 = Rp. 36.813.609,-

- PENGUGAT 27 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (Gaji Pokok X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.617.494,- X 1.5 bulan 2 X 3 = Rp. 32.557.446,-

- PENGUGAT 28 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Halaman 47

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu (Gaji Pokok X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.617.494,- X 1.5 bulan 2 X 3 = Rp. 32.557.446,-

- PENGGUGAT 29 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (Gaji Pokok X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.844.688,- X 1.5 bulan 2 X 3 = Rp. 34.602.192,-

19. Bahwa PARA PENGGUGAT selama bekerja di Perkebunan TERGUGAT belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan tentang Upah Cuti Besar, yaitu PARA PENGGUGAT tetap bekerja seperti biasanya yang semestinya berhak mendapatkan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus. Hal ini merupakan kewajiban TERGUGAT untuk memberikan kelonggaran kepada PARA PENGGUGAT untuk beristirahat/tidak bekerja, akan tetapi TERGUGAT tetap memaksakan PARA PENGGUGAT bekerja, dan oleh karenanya TERGUGAT tidak pernah mengganti hak Cuti Besar tersebut sesuai pasal 79 UU No.13 Tahun 2003 yang diundangkan di Jakarta pada tahun 2003;

20. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak pernah membayarkan upah cuti besar, maka sangatlah patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak-hak cuti besar tersebut yang apabila diperhitungkan sesuai UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar 2 kali upah bulanan Rp. 3.434.105,- setelah masa kerja 6 tahun yaitu sebesar Rp.6.868.210,- dan berlaku kelipatannya maka dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

PENGUGAT 1 (Masa kerja 01 September 2011 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 3 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 3 Bulan = Rp. 13,968,000,-

PENGUGAT 2 (Masa kerja 01 Mei 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun 7 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 21,465,414,-

Halaman 48

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 3 (Masa kerja 01 Januari 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 11 Bulan = Rp. 13,968,000,-

PENGUGAT 4 (Masa kerja 03 Oktober 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 Tahun 2 Bulan = Rp. 22,531,404,-

PENGUGAT 5 (Masa kerja 14 Oktober 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 Tahun 2 Bulan = Rp. 6,984,000,-

PENGUGAT 6 (Masa kerja 01 April 2015 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 8 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 Tahun 8 Bulan = Rp. 6,984,000,-

PENGUGAT 7 (Masa kerja 16 Februari 2012 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 11 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 Tahun 10 Bulan = Rp. 6,984,000,-

PENGUGAT 8 (Masa kerja 13 Desember 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 Tahun = Rp. 20,952,000,-

PENGUGAT 9 (Masa kerja 18 Januari 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 Tahun 10 Bulan = Rp. 13,968,000,-

PENGUGAT 10 (Masa kerja 01 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 49

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 Tahun 6 Bulan =
Rp. 22,531,404,-

PENGUGAT 11 (Masa kerja 07 Oktober 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 Tahun 2 Bulan =
Rp. 13,968,000,-

PENGUGAT 12 (Masa kerja 08 Oktober 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 2 Bulan =
Rp. 13,968,000,-

PENGUGAT 13 (Masa kerja 24 November 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 25 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 29,495,316,-

PENGUGAT 14 (Masa kerja 01 Januari 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 22,531,404,-

PENGUGAT 15 (Masa kerja 01 April 1999 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 24 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 24,121,644,-

PENGUGAT 16 (Masa kerja 07 Februari 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 Tahun 10 Bulan =
Rp. 13,968,000,-

PENGUGAT 17 (Masa kerja 01 Februari 2017 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 6 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 6 Tahun 10 Bulan =
Rp. 6,984,000,-

Halaman 50

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 18 (Masa kerja 07 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 6 Bulan = Rp. 14,469,976,-

PENGUGAT 19 (Masa kerja 01 November 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun 1 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 23,060,064,-

PENGUGAT 20 (Masa kerja 01 Desember 2009 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 14 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 Tahun = Rp. 13,968,000,-

PENGUGAT 21 (Masa kerja 26 Juli 1996 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 27 Tahun 4 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 25,089,168,-

PENGUGAT 22 (Masa kerja 01 Juli 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 5 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 5 Bulan = Rp. 14,469,976,-

PENGUGAT 23 (Masa kerja 19 Desember 1996 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 26 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 24,542,406,-

PENGUGAT 24 (Masa kerja 01 April 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 tahun 10 bulan = Rp. 15,968,000,-

PENGUGAT 25 (Masa kerja 01 Februari 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 51

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 Tahun 10 Bulan =
Rp. 24,085,446,-

PENGUGAT 26 (Masa kerja 01 Maret 2013 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 10 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 Tahun 9 Bulan =
Rp. 6,984,000,-

PENGUGAT 27 (Masa kerja 06 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 6 Bulan =
Rp. 14,469,976,-

PENGUGAT 28 (Masa kerja 11 Januari 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 Tahun 11 Bulan =
Rp. 14,469,976,-

PENGUGAT 29 (Masa kerja 01 Juli 2002 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 21 Tahun 5 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 23,068,128,-

PENGUGAT 30 (Masa kerja 27 November 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun = Rp. 13,968,000,-

PENGUGAT 31 (Masa kerja 01 Maret 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 Tahun 9 Bulan =
Rp. 6,984,000,-

PENGUGAT 32 (Masa kerja 21 Februari 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 9 Bulan =
Rp. 13,968,000,-

PENGUGAT 33 (Masa kerja 17 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

Halaman 52

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 12 Tahun 1 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 1 Bulan = Rp. 13,968,000,-

PENGGUGAT 34 (Masa kerja 21 November 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 21,465,414,-

PENGGUGAT 35 (Masa kerja 01 Desember 2013 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 10 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 Tahun = Rp. 6,984,000,-

21. Bahwa selama PARA PENGGUGAT bekerja, pihak perusahaan TERGUGAT pernah menyampaikan tentang Penghargaan Akhir Tahun atau Bonus yang akan diberikan setiap tahunnya kepada para pekerja baik dari Kantor Direksi yang disampaikan kepada Manager Kebun hingga ke Afdeling agar para pekerja dapat lebih semangat untuk meningkatkan produktivitas kerjanya demi keuntungan perusahaan, namun faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima Penghargaan Akhir Tahun atau Bonus tersebut, sehingga Bonus yang disampaikan oleh TERGUGAT hanyalah janji-janji belaka yang dengan sengaja untuk bekerja lebih giat lagi, dan tentunya perusahaan TERGUGAT berkembang pesat dari tahun ke tahun, akan tetapi tersebut tidak kunjung diberikan, hal itu juga diatur dalam Peraturan Perusahaan Tergugat yaitu pada Pasal 32 Peraturan Perusahaan Perihal *Bonus Akhir Tahun* "*Berdasarkan kemampuan perusahaan dan atas kebijakan Direksi, perusahaan dapat memberikan Penghargaan Akhir Tahun yang ketentuan dan besarnya akan ditetapkan tersendiri melalui SK Direksi*";

22. Bahwa oleh karena faktanya memang benar disampaikan TERGUGAT tentang Bonus Akhir Tahun tersebut dan tidak pernah diberikan khususnya kepada PARA PENGGUGAT, maka sangatlah patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak Bonus Akhir Tahun tersebut yang apabila diperhitungkan selama PARA PENGGUGAT bekerja diperusahaan TERGUGAT dan diperhitungkan dengan rincian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 53

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 1 (Masa kerja 01 September 2011 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 3 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 3 Bulan = Rp. 83,808,000,-

PENGUGAT 2 (Masa kerja 01 Mei 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun 7 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 143,102,760,-

PENGUGAT 3 (Masa kerja 01 Januari 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 11 Bulan = Rp. 90,792,000,-

PENGUGAT 4 (Masa kerja 03 Oktober 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 Tahun 2 Bulan = Rp. 150,209,360,-

PENGUGAT 5 (Masa kerja 14 Oktober 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 Tahun 2 Bulan = Rp. 62,856,000,-

PENGUGAT 6 (Masa kerja 01 April 2015 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 8 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 Tahun 8 Bulan = Rp. 55,872,000,-

PENGUGAT 7 (Masa kerja 16 Februari 2012 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 11 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 Tahun 10 Bulan = Rp. 83,808,000,-

PENGUGAT 8 (Masa kerja 13 Desember 2003 s/d 16 November 2023)

Halaman 54

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 20 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 Tahun = Rp. 139,680,000,-

PENGUGAT 9 (Masa kerja 18 Januari 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 Tahun 10 Bulan = Rp. 97,776,000,-

PENGUGAT 10 (Masa kerja 01 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 Tahun 6 Bulan = Rp. 142,698,892,-

PENGUGAT 11 (Masa kerja 07 Oktober 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 Tahun 2 Bulan = Rp. 90,792,000,-

PENGUGAT 12 (Masa kerja 08 Oktober 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 2 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 2 Bulan = Rp. 111,744,000,-

PENGUGAT 13 (Masa kerja 24 November 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 25 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 196,635,440,-

PENGUGAT 14 (Masa kerja 01 Januari 2003 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 20 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 150,209,360,-

PENGUGAT 15 (Masa kerja 01 April 1999 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 24 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 55

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 160,810,960,-

PENGUGAT 16 (Masa kerja 07 Februari 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 Tahun 10 Bulan =
Rp. 125,712,000,-

PENGUGAT 17 (Masa kerja 01 Februari 2017 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 6 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 6 Tahun 10 Bulan =
Rp. 48,888,000,-

PENGUGAT 18 (Masa kerja 07 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 6 Bulan =
Rp. 115,759,808,-

PENGUGAT 19 (Masa kerja 01 November 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun 1 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 153,733,760,-

PENGUGAT 20 (Masa kerja 01 Desember 2009 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 14 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 Tahun = Rp. 97,776,000,-

PENGUGAT 21 (Masa kerja 26 Juli 1996 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 27 Tahun 4 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 167,261,120,-

PENGUGAT 22 (Masa kerja 01 Juli 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 5 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 5 Bulan =
Rp. 115,759,808,-

PENGUGAT 23 (Masa kerja 19 Desember 1996 s/d 16 November 2023)

Halaman 56

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 26 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 163,616,040,-

PENGUGAT 24 (Masa kerja 01 April 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 Tahun 8 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 tahun 10 bulan = Rp. 103,792,000,-

PENGUGAT 25 (Masa kerja 01 Februari 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 Tahun 10 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 Tahun 10 Bulan = Rp. 160,569,640,-

PENGUGAT 26 (Masa kerja 01 Maret 2013 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 10 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 Tahun 9 Bulan = Rp. 69,840,000,-

PENGUGAT 27 (Masa kerja 06 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 Tahun 6 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun 6 Bulan = Rp. 115,759,808,-

PENGUGAT 28 (Masa kerja 11 Januari 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 Tahun 11 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 Tahun 11 Bulan = Rp. 130,229,784,-

PENGUGAT 29 (Masa kerja 01 Juli 2002 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 21 Tahun 5 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 153,787,520,-

PENGUGAT 30 (Masa kerja 27 November 2007 s/d 16 November 2023)

Halaman 57

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 16 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 Tahun = Rp. 111,744,000,-

PENGUGAT 31 (Masa kerja 01 Maret 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 Tahun 9 Bulan = Rp. 62,856,000,-

PENGUGAT 32 (Masa kerja 21 Februari 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 9 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 9 Bulan = Rp. 90,792,000,-

PENGUGAT 33 (Masa kerja 17 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 Tahun 1 Bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 Tahun 1 Bulan = Rp. 83,808,000,-

PENGUGAT 34 (Masa kerja 21 November 2001 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 22 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 143,102,760,-

PENGUGAT 35 (Masa kerja 01 Desember 2013 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 10 Tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 Tahun = Rp. 69,840,000,-

23. Bahwa sejak awal masuk bekerja PARA PENGUGAT, TERGUGAT pernah memberitahukan dan menyampaikan secara langsung kepada para pekerjanya termasuk kepada PARA PENGUGAT, apabila ada pekerja yang bisa bertahan bekerja hingga mencapai masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun, maka Bapak D.L Sitorus (almarhum) selaku pemilik perusahaan dan sekaligus Direktur Utama PT. Tor Ganda in casu TERGUGAT dulunya pernah secara langsung (lisan) menyampaikan dan menjanjikan akan memberikan 2 (dua) hektar lahan sawit bagi pekerja yang telah mencapai masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun sebagai penghargaan istimewa dari perusahaan, hal ini disampaikan oleh Bapak D.L Sitorus

Halaman 58

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) kepada para pekerja termasuk PARA PENGGUGAT yang telah bekerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan didengar langsung oleh para staff dan pimpinan manajemen TERGUGAT. Bahwa PARA PENGGUGAT tentunya masih mengingat janji dari pimpinan TERGUGAT jika nantinya setiap pekerja akan menerima penghargaan istimewa kepada pekerja yang loyalitasnya tinggi jika telah bekerja 25 (dua puluh lima) tahun dan berhak atas penghargaan khusus dari perusahaan dan menerima manfaat pensiun yang sangat layak karena sudah cukup lama bekerja diperusahaan dan mengabdikan semasa hidupnya bekerja diperusahaan TERGUGAT;

24. Bahwa dengan adanya janji TERGUGAT kepada para pekerja in casu PARA PENGGUGAT yang telah bekerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun berupa penghargaan khusus/istimewa tersebut, maka PARA PENGGUGAT sangat giat bekerja dan meskipun mendapatkan beban yang berat diterpa hujan dan angin diperkebunan dalam bekerja tetap dilakoninya hingga puluhan tahun lamanya dengan harapan akan masa tua nantinya yang diharapkan dari perusahaan. Adapun janji Bapak D.L Sitorus (almarhum) pemilik perusahaan TERGUGAT secara langsung disampaikan kepada para pekerjanya sejak awal masuk kerja yaitu *"..bagi seluruh karyawan yang bekerja 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, maka akan diberikan penghargaan khusus yaitu lahan sawit sebanyak 2 (dua) hektar untuk masa tuanya dan berhak meminta hak-hak pensiunnya.."*. Hal ini yang selalu membuat PARA PENGGUGAT bersemangat bekerja dan bertahan diperusahaan TERGUGAT, namun faktanya setelah PARA PEKERJA sudah memasuki usia pensiun, hak tersebut tidak kunjung diberikan dan malah ada dimutasikan ke tempat lain dan lebih parahnya membuat PARA PENGGUGAT tidak betah lagi bekerja diperusahaan TERGUGAT dan tidak memberikan hak-haknya ketika tidak bekerja lagi diperusahaan TERGUGAT;

25. Bahwa oleh karena TERGUGAT pernah menyampaikan adanya penghargaan khusus/istimewa kepada pekerja yang masa kerjanya melebihi 25 (duapuluh lima) tahun lamanya berupa lahan sawit 2 (dua) hektar namun tidak pernah diberikan, maka sangatlah patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak penghargaan khusus tersebut karena kemampuan perusahaan TERGUGAT cukup dan mumpuni untuk membayarkan hak penghargaan khusus yang apabila diperhitungkan selama PARA PENGGUGAT bekerja diperusahaan TERGUGAT dan

Halaman 59

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



diperhitungkan dengan keadaan sekarang ini lahan sawit 1 (satu) hektar ditempat PARA PENGGUGAT bekerja yaitu 1 (satu) hektar lahan sawit biasa dengan harga terendah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga dapat diperhitungkan dan dirincikan sebagai berikut:

PENGGUGAT 13, masa kerja + 25 tahun

- Masa kerja + 25 tahun, dihitung penghargaan khusus/istimewa memperoleh 2 (dua) hektar, jika diperhitungkan 1 (satu) hektar minimal seharga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar, maka diperoleh, yaitu $2 \times \text{Rp.150.000.000,-} = \text{Rp.300.000.000,-}$

PENGGUGAT 21, masa kerja + 25 tahun

- Masa kerja + 25 tahun, dihitung penghargaan khusus/istimewa memperoleh 2 (dua) hektar, jika diperhitungkan 1 (satu) hektar minimal seharga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar, maka diperoleh, yaitu $2 \times \text{Rp.150.000.000,-} = \text{Rp.300.000.000,-}$

PENGGUGAT 23, masa kerja + 25 tahun

- Masa kerja + 25 tahun, dihitung penghargaan khusus/istimewa memperoleh 2 (dua) hektar, jika diperhitungkan 1 (satu) hektar minimal seharga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar, maka diperoleh, yaitu $2 \times \text{Rp.150.000.000,-} = \text{Rp.300.000.000,-}$

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memberikan putusan nantinya berupa perintah kepada TERGUGAT untuk membayar hak-hak lainnya yang belum diterima PARA PENGGUGAT sewaktu masih aktif bekerja kepada TERGUGAT berupa Uang THR, dan Uang pengganti Cuti Tahunan, upah lembur libur resmi/cuti bersama, lembur hari Minggu, biaya Jamsostek, hak cuti haid dan hak cuti melahirkan, cuti besar, bonus tahunan serta penghargaan khusus/istimewa yaitu:

- 1) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk terlebih dahulu membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT dengan membayar uang THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan masing-masing pada periode terakhir bekerja (di PHK) sebagai berikut:
 - PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 3.492.000,-

Halaman 60

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 3.577.569,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 3.755.234,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 3.755.234,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 4.915.886,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 3.755.234,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 4.020.274,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 3.617.494,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 3.843.344,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 4.181.528,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 3.617.494,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 4.090.401,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 3.992.000,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 4.014.241,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 3.617.494,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 3.617.494,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 3.844.688,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 3.577.569,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 3.492.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar uang pengganti hak cuti tahunan yang belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan sesuai UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2025 sebesar Rp.3.434.105,- /25 hari kerja = Rp.137.364,- x 12 hari/tahun = Rp.1.648.368,- dikali masa kerja masing-masing PARA PENGGUGAT yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 20.532.960,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 35.632.587,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 21.650.400,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 36.350.665,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 15.364.800,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 14.526.720,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 19.834.560,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 33.523.200,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 23.186.880,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 35.148.990,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 22.069.440,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 27.097.920,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 48.962.225,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 37.402.131,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 40.041.929,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 29.891.520,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 11.453.760,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 28.650.552,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 38.279.706,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 23.466.240,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 41.648.019,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 28.505.853,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 40.740.394,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 26.187.520,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 38.215.574,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 18.018.720,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 28.650.552,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 31.110.448,-

Halaman 62

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 38.293.092,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 26.818.560,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 16.342.560,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 21.371.040,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 20.253.600,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 35.632.587,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 16.761.600,-

3) Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan pembayaran hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT berupa Upah Lembur hari libur resmi/cuti bersama diperhitungkan sesuai UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar Rp.3.434.105,-, dan 2 (dua) kali Upah per hari Rp.137.364/per hari (25 hari kerja) = Rp.274.728,- dikali 16 (enam belas) hari libur resmi/cuti bersama = Rp.4.395.648,- dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 54.754.560,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 95.020.233,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 57.734.400,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 96.935.107,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 40.972.800,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 38.737.920,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 52.892.160,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 89.395.200,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 61.831.680,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 93.730.641,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 58.851.840,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 72.261.120,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 130.565.932,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 99.739.015,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 106.778.477,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 79.710.720,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 30.543.360,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 76.401.473,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 102.079.217,-

Halaman 63

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 62.576.640,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 111.061.384,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 76.015.607,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 108.641.051,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 69.833.387,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 101.908.198,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 48.049.920,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 76.401.473,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 82.961.196,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 102.114.913,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 71.516.160,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 43.580.160,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 56.989.440,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 54.009.600,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 95.020.233,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 44.697.600,-

4) Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan pembayaran hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT berupa Upah Lembur hari libur Minggu diperhitungkan sesuai UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar Rp.3.434.105,-, dan 2 (dua) kali Upah per hari Minggu Rp.137.364,20/per hari = Rp.274.728,40,- dikali 52 (lima puluh dua) minggu per tahun = Rp.14.285.876,80, dan dikali 4 (empat) minggu per bulan = Rp.1.098.913,60,- dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 177.672.960,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 307.957.140,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 186.612.480,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 314.838.819,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 132.975.360,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 125.153.280,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 170.968.320,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 290.534.400,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 200.021.760,-

Halaman 64

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 304.023.745,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 191.082.240,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 234.662.400,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 423.159.467,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 323.250.543,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 346.065.186,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 258.128.640,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 98.334.720,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 247.725.989,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 330.835.052,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 203.374.080,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 359.945.930,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 246.568.391,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 352.101.718,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 226.106.880,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 330.131.180,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 155.324.160,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 247.725.989,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 268.562.755,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 330.950.743,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 232.427.520,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 140.797.440,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 184.377.600,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 175.438.080,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 307.957.140,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 145.267.200,-

5) Menghukum dan Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT untuk terlebih dahulu membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT dengan tidak pernah didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak masuk bekerja dan tidak pernah menerima manfaat jaminan sosial tenaga kerja dari PARA TERGUGAT, dengan total perhitungan kewajiban TERGUGAT sebesar Rp.236.609,83,- (1 tahun = Rp.2.839.318,01,-) dikali masa kerja PARA PENGGUGAT hingga akhir masa kerja yang dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 1992 Jo. PP No. 14/1993, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 65

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 37.136.425,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 70.140.011,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 39.157.455,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 65.744.722,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 27.789.161,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 26.273.389,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 35.873.281,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 60.630.898,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 41.936.371,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 63.571.342,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 39.915.341,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 49.009.976,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 106.691.932,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 68.189.773,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 86.090.630,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 54.062.550,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 20.715.557,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 51.818.105,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 73.682.381,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 42.441.628,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 99.224.147,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 51.556.398,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 95.582.179,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 47.363.403,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 69.117.643,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 32.589.107,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 51.818.105,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 56.267.135,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 71.482.996,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 48.504.718,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 29.557.563,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 38.652.197,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 36.631.167,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 68.328.277,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 30.315.449,-

Halaman 66

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



6) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayarkan Hak Cuti Haid perempuan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1) hak cuti haid Penggugat diberi 2 (dua) hari tiap bulannya, maka dengan itu Para penggugat berhak mendapat uang cuti sebesar 2 (dua) hari dari upah UMSK LabuhanBatu Utara dikali masa kerja PARA PENGGUGAT di perusahaan TERGUGAT sejak undang-undang itu di undangkan, dengan rincian yaitu;

- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 68.524.206,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 69.905.125,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 67.594.212,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 52.111.385,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 94.158.124,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 55.097.216,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 80.092.344,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 54.818.948,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 78.346.911,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 50.360.615,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 55.097.216,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 59.827.785,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 73.640.562,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 32.233.846,-

7) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayarkan hak cuti melahirkan kepada Penggugat yang melahirkan anak di perusahaan TERGUGAT sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu;

- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 42.930.828,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 45.062.808,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 45.062.808,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 31.428.000,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 29.495.316,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 54.262.410,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 50.178.336,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 10.852.482,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 36.813.609,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 32.557.446,-

Halaman 67

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 32.557.446,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 34.602.192,-

8) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk terlebih dahulu membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT berupa hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT perihal hak-hak cuti besar tersebut berdasarkan UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar 2 kali upah bulanan Rp. 3.434.105,- setelah masa kerja 6 tahun yaitu sebesar Rp.6.868.210,- dan berlaku kelipatannya maka dapat diperhitungkan sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 21.465.414,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 22.531.404,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 20.952.000,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 22.531.404,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 29.495.316,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 22.531.404,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 24.121.644,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 14.469.976,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 23.060.064,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 25.089.168,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 14.469.976,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 24.542.406,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 15.968.000,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 24.085.446,-

Halaman 68

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 14.469.976,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 14.469.976,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 23.068.128,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 21.465.414,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 6.984.000,-

9) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk terlebih dahulu membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT berupa hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT perihal hak-hak Bonus Akhir Tahun tersebut berdasarkan UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar 2 kali upah Rp. 3.434.105,- per tahun dikali masa kerja, yang diperhitungkan sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 83.808.000,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 143.102.760,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 90.792.000,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 150.209.360,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 62.856.000,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 55.872.000,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 83.808.000,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 139.680.000,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 97.776.000,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 142.698.892,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 90.792.000,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 111.744.000,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 196.635.440,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 150.209.360,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 160.810.960,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 125.712.000,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 48.888.000,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 115.759.808,-

Halaman 69

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 153.733.760,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 97.776.000,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 167.261.120,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 115.759.808,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 163.616.040,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 103.792.000,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 160.569.640,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 69.840.000,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 115.759.808,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 130.229.784,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 153.787.520,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 111.744.000,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 62.856.000,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 90.792.000,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 83.808.000,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 143.102.760,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 69.840.000,-

10) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk terlebih dahulu membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT yang memiliki hak-hak penghargaan khusus/istimewa bagi pekerja masa kerja 25 (duapuluh) lima tahun tersebut berdasarkan Janji/Kesepakatan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu memberikan sebanyak 2 (dua) hektar lahan sawit yang apabila diperhitung 1 (satu) hektar minimal Rp.150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada :

PENGUGAT 13, masa kerja + 25 tahun

- Masa kerja + 25 tahun, dihitung penghargaan khusus/istimewa memperoleh 2 (dua) hektar, jika diperhitungkan 1 (satu) hektar minimal seharga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar, maka diperoleh, yaitu $2 \times \text{Rp.150.000.000,-} = \text{Rp.300.000.000,-}$

PENGUGAT 21, masa kerja + 25 tahun

- Masa kerja + 25 tahun, dihitung penghargaan khusus/istimewa memperoleh 2 (dua) hektar, jika diperhitungkan 1 (satu) hektar minimal seharga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Halaman 70

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikali 2 (dua) hektar, maka diperoleh, yaitu 2 x
Rp.150.000.000,- = Rp.300.000.000,-

PENGGUGAT 23, masa kerja + 25 tahun

- Masa kerja + 25 tahun, dihitung penghargaan khusus/istimewa memperoleh 2 (dua) hektar, jika diperhitungkan 1 (satu) hektar minimal seharga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar, maka diperoleh, yaitu 2 x
Rp.150.000.000,- = Rp.300.000.000,-

TENTANG PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.

27. Bahwa PARA PENGGUGAT selama bekerja diperusahaan PT. Torganda perkebunan Tahunan Ganda in casu TERGUGAT sejak awal masuk bekerja hingga berakhir hubungan kerja, PARA PENGGUGAT selalu bekerja dengan baik dengan mengikuti segala instruksi dan perintah kerja yang berlaku di lingkungan kerja TERGUGAT dan menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (*job description*) masing-masing, terbukti sebagian besar PARA PENGGUGAT telah bekerja puluhan tahun diperusahaan TERGUGAT dan bahkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun telah bekerja diperusahaan TERGUGAT tanpa ada permasalahan hukum;

28. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa selain permasalahan tersebut diatas, antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga masih mempunyai permasalahan hukum yang berkaitan dengan status PARA PENGGUGAT sebagai pekerjanya TERGUGAT, yaitu tentang adanya pemutusan hubungan kerja sepihak dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan cara tidak sah, yang akhirnya untuk melarang PARA PENGGUGAT untuk bekerja kepada perusahaan TERGUGAT karena telah banyak yang memasuki usia pensiun. Hal inilah yang sangat disayangkan oleh PARA PENGGUGAT yang telah bekerja dan mengabdikan diri kepada TERGUGAT selama puluhan tahun akan tetapi dilakukan efisiensi pekerja dengan cara PHK tidak sah untuk dilarang bekerja bagi yang sudah lanjut usia dan kemudian diusir dari perkebunan milik TERGUGAT tanpa pandang bulu;

29. Bahwa hal yang sama juga dialami oleh PENGGUGAT lainnya mempunyai permasalahan hukum yang berkaitan dengan status PARA PENGGUGAT sebagai pekerjanya TERGUGAT, yaitu tentang adanya

Halaman 71

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dan larangan bagi PARA PENGGUGAT untuk bekerja kepada perusahaan TERGUGAT. Hal mana dilatar belakangi oleh adanya kebijakan dari TERGUGAT untuk melakukan pengurangan tenaga kerja/ efisiensi terhadap PARA PENGGUGAT maupun kepada pekerja harian, sehingga dengan segala cara dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT agar tidak betah lagi bekerja diperusahaan TERGUGAT;

30. Bahwa adapun TERGUGAT yang tega melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT dan tidak diperkenankan lagi bekerja di perusahaan TERGUGAT adalah utamanya TERGUGAT selalu berdalil masih banyak tenaga kerja di Perkebunan Tahunan Ganda dan TERGUGAT juga mengatakan kepada PARA PENGGUGAT maupun pekerja lainnya ternyata perusahaan TERGUGAT telah kelebihan tenaga kerja di Perkebunan Tahunan Ganda, dan dengan adanya *overload*/ kelebihan kapasitas tenaga kerja di perusahaan TERGUGAT tersebut sehingga TERGUGAT melakukan segala cara untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan tidak sah terhadap PARA PENGGUGAT maupun kepada pekerja harian seperti Karyawan Pemanen, Karyawan Perawatan dan dengan sengaja untuk tidak memperhitungkan hak-hak pekerja yang telah begitu lama bekerja diperusahaan TERGUGAT tanpa mempertimbangkan sisi positif berupa keuntungan yang diperoleh TERGUGAT dari PARA PENGGUGAT yang puluhan tahun telah mengabdikan hidupnya diperusahaan TERGUGAT, yang mana seharusnya merupakan tanggungjawab penuh dari TERGUGAT untuk membayarkan hak-hak normatif maupun hak-hak lainnya PARA PENGGUGAT agar dimasa tuanya sejahtera dan memiliki penghidupan yang layak;

31. Bahwa selain adanya penekanan kepada PARA PENGGUGAT tentang pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengurangan tenaga kerja/ efisiensi, PARA PENGGUGAT juga pernah mengalami keterlambatan pembayaran upah PARA PENGGUGAT yaitu telat dan menunggak sampai 3 bulan berturut-turut yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT harus berpikir keras bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari khususnya Sembilan bahan pokok (sembako) yang merupakan kebutuhan pangan yang paling penting bagi tubuh setiap manusia;

32. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa perbuatan TERGUGAT tentang tekanan kepada PARA PENGGUGAT agar di PHK karena alasan efisiensi yang sudah memasuki usia pensiun dan tidak memberikan hak-haknya sebagaimana mestinya adalah merupakan suatu “pernyataan” yang

Halaman 72

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



menyebabkan ketidak jelasan status kerja PARA PENGGUGAT seperti apa sebenarnya diperusahaan TERGUGAT, apakah bisa sesuka hati perusahaan saja untuk melakukan sesuatu kepada PARA PENGGUGAT, dan bahkan ketika TERGUGAT melakukan pengurangan pekerja/ efisiensi tanpa persetujuan dari PARA PENGGUGAT dan dengan terpaksa disuruh untuk menandatangani dan menerima uang pesangon meskipun tidak sesuai dengan kehendak & keinginan PARA PENGGUGAT tetapi harus dilaksanakan oleh PARA PENGGUGAT atas perintah TERGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT tidak mampu untuk melakukan apapun, karena bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT mampu bertahan dengan kondisi yang sangat terjepit yang telah diciptakan TERGUGAT sedemikian rupa demi menguasai hak-hak PARA PENGGUGAT;

33. Bahwa dari upaya – upaya yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dan beberapa rekan PARA PENGGUGAT sesama karyawan dalam hal menemui jajaran pengurus dan manajemen TERGUGAT, selalu mendapat kesulitan karena PARA PENGGUGAT dan beberapa rekannya selalu mendapat penolakan, hal ini membuktikan adanya sikap dari TERGUGAT yang terkesan menghindar dari PARA PENGGUGAT dan beberapa rekannya;

34. Bahwa apabila dicermati tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT maupun pekerja lainnya, maka menurut hemat PARA PENGGUGAT dapat ditarik kesimpulan dimana TERGUGAT sebenarnya berkeinginan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT namun dengan “cara yang salah menurut hukum”, karena terkesan ada keinginan dari TERGUGAT untuk memaksakan kehendaknya kepada PARA PENGGUGAT karena berlatarbelakang kurang mampu dan kurang berpendidikan, sehingga menggunakan segala cara agar terhindar dari pembayaran hak pesangon, hak penghargaan masa kerja dan hak-hak lainnya kepada PARA PENGGUGAT yang sesuai dengan peraturan dibidang ketenagakerjaan;

35. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang tidak menghargai dan dengan sengaja menganiaya hak-hak daripada PARA PENGGUGAT yang menyebabkan PARA PENGGUGAT menjadi bingung dan gamang karena tidak tahu harus berbuat apa. Jikalau PARA PENGGUGAT harus menetap di wilayah perkebunan Tahunan Ganda sementara PARA PENGGUGAT tidak lagi diberi pekerjaan dan tidak diberikan upah, bagaimana PARA PENGGUGAT akan membiayai nafkah hidupnya dan

Halaman 73

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dan jikalau PARA PENGGUGAT memilih untuk pulang kekampung halamannya, akan tetapi TERGUGAT sama sekali tidak memfasilitasi PARA PENGGUGAT pulang kampung dan akhirnya menjadi hal yang dilematis dialami oleh PARA PENGGUGAT;

36. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa karena tidak adanya kejelasan dan kepastian dari TERGUGAT tentang permintaan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT agar bagi para pekerja diberikan hak-hak pekerja yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan karena PARA PENGGUGAT dan pekerja lainnya telah banyak turut andil dan berperan besar dalam membesarkan perusahaan perkebunan milik TERGUGAT dan termasuk PARA PENGGUGAT merupakan perintis karir usaha perusahaan TERGUGAT, namun sangat disayangkan ketika masih muda/ usia produktif telah diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan TERGUGAT dan telah menerima janji-janji manis dan tidak dipertanggungjawabkan akan kesejahteraan PARA PENGGUGAT dan pekerja lainnya, padahal PARA PENGGUGAT telah turut serta membuat usaha TERGUGAT berkembang pesat dan membantunya menikmati keuntungan dan kekayaan yang melimpah dan merupakan perusahaan cukup besar dibidang perkebunan kelapa sawit, karena sebenarnya para pekerja adalah aset dari perusahaan yang telah bekerja maksimal dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan reputasi perusahaan, kinerja perusahaan maupun keuangan perusahaan;

37. Bahwa adapun pokok permasalahan antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT yaitu tentang adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tidak sah terhadap PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan alasan pengurangan tenaga kerja / efisiensi untuk mengoptimalkan hasil kerja dan mengefisiensi biaya tenaga kerja. Akan tetapi PARA PENGGUGAT di PHK oleh TERGUGAT atas kehendak dan keinginan TERGUGAT dan berkeinginan membayarkan hak-hak pesangon dan penghargaan masa kerja PARA PENGGUGAT sesuai dengan kemauan TERGUGAT;

38. Bahwa dengan adanya PHK dengan alasan efisiensi tersebut dikarenakan adanya Surat Keputusan dari Direktur Utama PT. Tor Ganda in casu TERGUGAT dengan Nomor : TG.1/Kpts/240/X/2023 tentang Pengalihan Fungsi Jabatan Mandor Perawatan dan Mandor Panen tertanggal 01 September 2023 yang dilanjutkan keputusan tersebut melalui Surat Internal Memo kepada Manager Kebun dan Personalia Kebun dari Plt.

Halaman 74

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRD Manager, yang pada pokoknya memutuskan “..Bahwa tugas dan tanggungjawab (job description) sebagai Mandor Perawatan dialihkan menjadi pekerja borongan” dan “..Bahwa tugas dan tanggungjawab (job description) sebagai Mandor Panen dialihkan menjadi pekerjaan memanen”, sehingga pekerjaan PARA PENGGUGAT dengan Jabatan Mandor Perawatan dialihkan menjadi pekerja borongan, sementara pekerjaan PARA PENGGUGAT sebagai Mandor Panen dialihkan menjadi Pemanen, sehingga pekerjaan PARA PENGGUGAT yang Jabatan Mandor Perawatan dengan status sebagai pekerja tetap berubah menjadi pekerja borongan, begitu juga dengan PARA PENGGUGAT yang Jabatan Mandor Pemanen dengan status sebagai pekerja tetap menjadi turun jabatan sebagai pemanen dengan status pekerja harian;

39. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengalihkan status PARA PENGGUGAT dari Mandor Perawatan ke pekerjaan borongan dan dari Mandor Pemanen menjadi karyawan pemanen (karyawan harian) menjadi pemicu permasalahan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga terjadi masalah management internal perusahaan TERGUGAT yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tidak begitu lama TERGUGAT terbukti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT dan PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT secara sepihak dengan alasan efisiensi, dan selanjutnya TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT (kecuali PENGGUGAT I) membuat Perjanjian Bersama yang mencantumkan jumlah hak pesangon dan penghargaan masa kerja atas kehendak dan kemauan TERGUGAT di dalam Perjanjian Bersama tersebut;

40. Bahwa terhadap Perjanjian Bersama yang diperbuat atas inisiatif dan kemauan TERGUGAT, faktanya Perjanjian Bersama tersebut ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT (kecuali PENGGUGAT I) dengan keadaan tertekan dan terpaksa, dimana tidak ada pilihan lain kecuali secara terpaksa harus di PHK karena pengurangan tenaga kerja/ efisiensi, dan pada akhirnya PARA PENGGUGAT (kecuali PENGGUGAT I) disuruh untuk menandatangani Perjanjian Bersama dengan dituangkan nominal uang yang harus dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT, akan tetapi nilai nominal uang yang tertera didalam isi Perjanjian Bersama tersebut tidak sesuai dengan nilai nominal uang yang ditransfer oleh TERGUGAT tersebut berdasarkan data rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) di cek oleh PARA PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT tidak membayarkan hak PARA

Halaman 75

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGGUGAT sebagaimana yang diperbuat dalam Perjanjian Bersama meskipun Perjanjian Bersama tersebut diperbuat oleh TERGUGAT. Maka dari perbuatan TERGUGAT yang tidak membayarkan hak PARA PENGGUGAT sesuai dengan isi Perjanjian Bersama tersebut telah nyata dan terbukti TERGUGAT telah melanggar isi dari Perjanjian Bersama antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT;

41. Bahwa yang paling sedihnya, PARA PENGGUGAT dipaksakan harus menandatangani Perjanjian Bersama yang telah disiapkan oleh TERGUGAT tersebut tanpa terkecuali, dan kemudian lokasi penandatanganan tertulis di Medan padahal PARA PENGGUGAT tidak berada di Medan, selanjutnya didalam Perjanjian Bersama tersebut pihak yang menandatangani dari TERGUGAT bernama Irmawaty Siagian selaku Asisten Manager SDM, akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak pernah bertemu dengan pihak TERGUGAT yang bernama Irmawaty Siagian tersebut dan diketahui oleh PARA PENGGUGAT yang melakukan penandatanganan adalah Mangara Purba sebagai Askep (Asisten Kepala). Hal ini membuktikan Perjanjian Bersama yang diperbuat oleh pihak TERGUGAT terlalu tergesa-gesa dan dipaksakan serta tidak sinkron antara tandatangan dengan nama yang membuat Perjanjian Bersama tersebut, sehingga telah jelas dan terbukti Perjanjian Bersama diperbuat dengan keadaan terpaksa dan bercacat serta TERGUGAT juga yang melanggar isi Perjanjian Bersama tersebut dengan tidak membayarkan hak PARA PENGGUGAT, hal ini membuktikan adanya Perjanjian Bersama dibuat secara tidak baik dan terdapat unsur paksaan/tekanan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya;

42. Bahwa didalam Perjanjian Bersama yang diperbuat oleh TERGUGAT, pada point ke 5 (lima) disebutkan : *"Bahwa Pihak Kedua tidak akan membatalkan atas Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani dengan Pihak Pertama, dan apabila Para Pihak mengingkari isi dari Perjanjian Bersama ini, maka bersedia dituntut secara hukum yang berlaku"*, akan tetapi faktanya TERGUGAT telah mengingkari isi dari Perjanjian Bersama tersebut, yaitu:

- Bahwa didalam Perjanjian Bersama Pihak TERGUGAT yang bertanggungjawab dan menandatangani adalah Irmawaty Siagian (Asisten Manager SDM) selaku pihak Pertama, namun faktanya yang menandatangani dari pihak TERGUGAT adalah Asisten Kepala (Askep) bernama Mangara Purba;

Halaman 76

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penandatanganan Perjanjian Bersama berada di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, akan tetapi di Perjanjian Bersama tertulis lokasinya di Medan;
- Bahwa nilai nominal uang yang tertulis di dalam Perjanjian Bersama tidak pernah dibayarkan oleh TERGUGAT sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga TERGUGAT telah jelas mengingkari isi Perjanjian Bersama tersebut;

43. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa adapun perbuatan TERGUGAT yang dengan sengaja membuat seolah-olah Perjanjian Bersama dibuat baik, sempurna dan tak bercacat sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, namun faktanya Perjanjian Bersama diperbuat oleh TERGUGAT atas keinginan dan kepentingan pihak TERGUGAT itu sendiri bukan kepentingan bersama yaitu antara pekerja dengan pemberi kerja harus memiliki kesepahaman dan kesepakatan yang baik dan harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak bersama tanpa adanya tekanan atau paksaan dan harus sesuai antara yang diperjanjikan dengan yang diberikan, akan tetapi hal ini berbeda dari ketentuan-ketentuan demi kebaikan bersama namun yang ada hanya kepentingan milik TERGUGAT saja yang harus dituruti, inilah yang membuktikan adanya ketidakharmonisan dan ketidaksesuaian didalam perjanjian/kesepakatan bersama, sehingga apabila tidak sesuai perjanjian/kesepakatan bersama dengan pelaksanaannya maka secara jelas Perjanjian Bersama telah dilanggar dan pula tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan sehingga Perjanjian Bersama tersebut menjadi cacat dan tak bernilai, dan untuk itu PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan hak-hak normatif dan hak-hak lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku karena TERGUGAT masih tetap kukuh kepada pendiriannya dan tidak bersedia untuk membayarkan hak-hak PARA PENGGUGAT dengan layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan terkait dibidang Ketenagakerjaan;

44. Bahwa oleh karena faktanya, PARA PENGGUGAT yang apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sangat kecil kemungkinan untuk dapat bekerja secara produktif di tempat kerja baru pasca PHK, dan sebagian besar PARA PENGGUGAT yang terdampak PHK tidak bekerja lagi diperusahaan karena tidak mampu lagi untuk bekerja dan adapun PARA PENGGUGAT bekerja hanya sebagai kerja serabutan yang penting bisa menutupi kebutuhan hidupnya dimasa tuanya dan apabila tidak

Halaman 77

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



mendapatkan hak-haknya yang cukup layak ketika di PHK maka sangat berdampak menambah angka kemiskinan, hal inilah yang menjadi permohonan PARA PENGGUGAT untuk diberikan penghidupan yang layak pasca PHK karena sebagian besar hidupnya telah mengabdikan diperusahaan TERGUGAT dan apabila tidak terpenuhi dengan layak hak-haknya, maka tidak menutup kemungkinan penderitaan PARA PENGGUGAT dari dulu hingga masa tuanya semakin lebih parah dan lebih buruk;

45. Bahwa dengan memperhatikan tentang adanya Peraturan Perusahaan yang sudah habis masa berlakunya pada tahun 2021 yang disampaikan pada saat Mediasi Bipartit maupun Tripartit yaitu dalam Kata Pengantar Peraturan Perusahaan tertulis makna dan maksud pembuatan peraturan perusahaan tersebut adalah sebagai pedoman dengan semangat dan tujuan perusahaan TERGUGAT untuk menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kemajuan perusahaan, dan menjaga/mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan perselisihan yang terjadi antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT, terbukti PARA PENGGUGAT telah mengabdikan hidupnya dimasa muda hingga tuanya diperusahaan TERGUGAT untuk turut serta meningkatkan kemajuan perusahaan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan serta memberi dampak positif serta keuntungan kepada perusahaan TERGUGAT, namun sebaliknya tentang kesejahteraan karyawan/pekerja in casu kepada PARA PENGGUGAT belum didapatkan dari TERGUGAT terbukti dengan adanya perselisihan yang terjadi yaitu PARA PENGGUGAT mengharapkan hak-hak pesangonnya, hak penghargaan masa kerja dan hak-hak lainnya tidak diberikan dengan layak oleh TERGUGAT;

46. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak peduli akan nasib kesejahteraan PARA PENGGUGAT dengan memberikan hak-haknya dengan layak, maka TERGUGAT dengan sengaja bermaksud melakukan pemutusan hubungan kerja dengan cara tekanan atau paksaan kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tetap kukuh kepada pendiriannya dan tidak bersedia untuk membayarkan hak-hak PARA PENGGUGAT dengan layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan terkait dibidang Ketenagakerjaan. Maka tindakan TERGUGAT telah terlihat dengan jelas adanya dugaan yang merupakan cara-cara kotor dari TERGUGAT yang patut diketahui hanyalah untuk

Halaman 78

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan dengan sengaja mengurangi hak-hak yang sepatutnya diterima PARA PENGGUGAT secara tidak langsung, sehingga dengan keadaan-keadaan yang menyakitkan dialami PARA PENGGUGAT tersebut, akhirnya PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan perundingan secara Bipartit kepada TERGUGAT, akan tetapi gagal dan tidak berhasil, sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT mengajukan Mediasi kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara agar permasalahan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dapat diselesaikan melalui proses Mediasi secara Tripartit namun tidak berhasil;

47. Bahwa dalam proses Mediasi tersebut, Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mengeluarkan anjuran kepada para pekerja TERGUGAT yang salah satunya adalah kepada PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT, Anjuran mana telah dinyatakan berdasarkan Surat Anjuran dengan Nomor: 500.15/917/DKP-LBU/2024, Sifat : Penting, Lamp.: -, Perihal : Anjuran, tertanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya Mediator menganjurkan sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar perusahaan PT. Tor Ganda Perkebunan Tahunan Ganda- Aek Korsik, yang beralamat di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan berkantor pusat di Jl. Abdullah Lubis No. 26, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara meninjau ulang dan memperbaharui Perjanjian Bersama dengan melakukan perundingan kembali guna melakukan pembahasan hak-hak PHK dan hak-hak lainnya yakni Hak Cuti, Hak Alat Kerja dan Alat Pelindung Diri, hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Hak Upah pekerja kepada 13 orang pekerja 13 orang pekerja yakni atas nama Agus Vrinus Panggabean, Martha Sitorus, Lomoria Manik, Sozanolo Halawa, Tiana Br. Sidabutar, Hotma Maruli Tua Siregar, Hasnauli Dalimunthe, Tagor Parulian Silaen, Kristiwan Purba, Fotou'osa Zebua, Dafrius Damai Laia, Marluga Sinaga, dan Sapriani Herlina Munthe;
2. Agar perusahaan PT. Tor Ganda Perkebunan Tahunan Ganda- Aek Korsik, yang beralamat di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan berkantor pusat di Jl. Abdullah Lubis No. 26, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tetap mempekerjakan pekerja atas nama

Halaman 79

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tehezisokhi Humendru mengingat pekerja tersebut tidak berkeinginan untuk di PHK dan tidak menandatangani Perjanjian Bersama;

3. Agar pekerja atas nama Merry Lubis, DKK (total 52 orang) mempedomani ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berisi *"Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak"* dan terhadap pekerja atas nama Mardiana Panjaitan, dan Linda Siagian dapat mempertahankan haknya terhadap perselisihan PHK dan menempuh prosedur hukum ketenagakerjaan yang berlaku apabila ada keberatannya;

4. Berdasarkan ketentuan pasal 157 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengusaha dan Pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya;

5. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka masing-masing pihak harus memberikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran ini, dan Pasal 14 ayat (1) disebutkan apabila salah satu atau kedua belah pihak menolak Anjuran tertulis tersebut maka pihak yang keberatan dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan;

48. Bahwa terkait dengan Anjuran dari Mediator berupa Surat Anjuran dengan Nomor: 500.15/917/DKP-LBU/2024, Sifat : Penting, Lamp.: -, Perihal : Anjuran, tertanggal 29 Februari 2024 disebutkan apabila kedua belah pihak (ic. PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT) diberi kesempatan memberi jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran, faktanya sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan TERGUGAT tidak memberikan jawaban kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten LabuhanBatu Utara, artinya TERGUGAT telah MENOLAK anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten LabuhanBatu Utara tersebut;

49. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa dikarenakan tidak adanya kepastian hukum akan status hukum PARA PENGGUGAT di lingkungan hukum TERGUGAT, khususnya tidak adanya kepastian hukum akan

Halaman 80

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anjuran dari Mediator tersebut, maka PARA PENGGUGAT memohon kehadiran Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara aquo, agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan cara menyatakan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai pekerja dan pemberi kerja diakhiri dengan pemutusan hubungan kerja dan memohon agar TERGUGAT diperintahkan untuk dihukum membayarkan hak pesangon, penghargaan masa kerja, hak-hak cuti dan hak-hak lainnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan itu;

50. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak menerima/ menolak anjuran tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyebutkan *"dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial"* maka cukup beralasan demi hukum pengajuan Gugatan PARA PENGGUGAT ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

51. Bahwa dengan tindakan TERGUGAT yang melakukan PHK sepihak, PHK tidak sah karena alasan penurunan jabatan dari Mandor menjadi pekerjaan borongan terhadap PARA PENGGUGAT tanpa kesalahan yang jelas sehingga merugikan PARA PENGGUGAT hanya untuk alasan pengurangan tenaga kerja/efisiensi, kerugian mana harus dibayar TERGUGAT secara tunai, seketika dan sekaligus sesuai dengan Pasal 164 ayat 3, Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka pantas dan layak menurut hukum jika TERGUGAT dihukum untuk membayar Hak-hak PARA PENGGUGAT yang ditempatkan pada PT. Torganda Perkebunan Tahunan Ganda sebagai pekerja/ Karyawan, masing-masing PARA PENGGUGAT diperhitungkan sesuai Upah Minimum Sektor Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2025 sebesar Rp. 3.434.105 (tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 81

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 1 (MASA KERJA 01 SEPTEMBER 2011 S/D 17
NOVEMBER 2023) (12 TAHUN 3 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGUGAT 2 (MASA KERJA 01 MEI 2001 S/D 16 NOVEMBER 2023)
(22 TAHUN 7 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,577,569,-	64.396.242,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3,577,569,-	28,620,552,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,577,569,-	21,465,414,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	114.482.208,-

PENGUGAT 3 (MASA KERJA 01 JANUARI 2011 S/D 16 NOVEMBER
2023) (12 TAHUN 11 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGUGAT 4 (MASA KERJA 03 OKTOBER 2003 S/D 16 NOVEMBER
2023) (20 TAHUN 2 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,755,234,-	67.594.212,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3,755,234,-	26,286,638,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,755,234,-	22,531,404,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.412.254,-

PENGUGAT 5 (MASA KERJA 14 OKTOBER 2014 S/D 16 NOVEMBER
2023) (9 TAHUN 2 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	13,968,000,-

Halaman 82

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

PENGUGAT 6 (MASA KERJA 01 APRIL 2015 S/D 16 NOVEMBER
2023) (8 TAHUN 8 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3,492,000,-	10,476,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	94.284.000,-

PENGUGAT 7 (MASA KERJA 16 FEBRUARI 2012 S/D 16 NOVEMBER
2023) (11 TAHUN 10 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	13,968,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

PENGUGAT 8 (MASA KERJA 13 DESEMBER 2003 S/D 16
NOVEMBER 2023) (20 TAHUN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3,492,000,-	24,444,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.252.000,-

PENGUGAT 9 (MASA KERJA 18 JANUARI 2010 S/D 16 NOVEMBER
2023) (13 TAHUN 10 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGUGAT 10 (MASA KERJA 01 JUNI 2004 S/D 16 NOVEMBER
2023) (19 TAHUN 6 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 83

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,755,234,-	67.594.212,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3,755,234,-	26,286,638,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,755,234,-	22,531,404,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.412.254,-

PENGUGAT 11 (MASA KERJA 07 OKTOBER 2010 S/D 16 NOVEMBER 2023) (13 TAHUN 2 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGUGAT 12 (MASA KERJA 08 OKTOBER 2007 S/D 16 NOVEMBER 2023) (16 TAHUN 2 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	104.760.000,-

PENGUGAT 13 (MASA KERJA 24 NOVEMBER 1998 S/D 16 NOVEMBER 2023) (25 TAHUN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,915,886,-	88.485.948,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 4,915,886,-	49,158,860,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,915,886,-	29,495,316,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	167.140.124,-

PENGUGAT 14 (MASA KERJA 01 JANUARI 2003 S/D 16 NOVEMBER 2023) (20 TAHUN 11 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,755,234,-	67.594.212,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3,755,234,-	26,286,638,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,755,234,-	22,531,404,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.412.254,-

Halaman 84

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 15 (MASA KERJA 01 APRIL 1999 S/D 16 NOVEMBER 2023) (24 TAHUN 8 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,020,274,-	72.364.932,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 4,020,274,-	40,202,740,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,020,274,-	24,121,644,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	136.689.316,-

PENGUGAT 16 (MASA KERJA 07 FEBRUARI 2006 S/D 16 NOVEMBER 2023) (17 TAHUN 10 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	104.760.000,-

PENGUGAT 17 (MASA KERJA 01 FEBRUARI 2017 S/D 16 NOVEMBER 2023) (6 TAHUN 10 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3,492,000,-	48.888.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1X 3 X 3,492,000,-	10,476,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	80.316.000,-

PENGUGAT 18 (MASA KERJA 07 JUNI 2007 S/D 16 NOVEMBER 2023) (16 TAHUN 6 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,617,494,-	65.114.892,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.524.820,-

PENGUGAT 19 (MASA KERJA 01 NOVEMBER 2001 S/D 16 NOVEMBER 2023) (22 TAHUN 1 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,843,344,-	69.180.192,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3,843,344,-	30,746,752,-

Halaman 85

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,843,344,-	23,060,064,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	122.987.008,-

PENGUGAT 20 (MASA KERJA 01 DESEMBER 2009 S/D 16
NOVEMBER 2023) (14 TAHUN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGUGAT 21 (MASA KERJA 26 JULI 1996 S/D 16 NOVEMBER
2023) (27 TAHUN 4 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,181,528,-	75.267.504,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 4,181,528,-	41,815,280,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,181,528,-	25,089,168,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	142.171.952,-

PENGUGAT 22 (MASA KERJA 01 JULI 2007 S/D 16 NOVEMBER
2023) (16 TAHUN 5 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,617,494,-	65.114.892,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.524.820,-

PENGUGAT 23 (MASA KERJA 19 DESEMBER 1996 S/D 16
NOVEMBER 2023) (26 TAHUN 11 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,090,401,-	73.627.218,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 4,090,401,-	40,904,010,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,090,401,-	24,542,406,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	139.073.634,-

PENGUGAT 24 (MASA KERJA 01 APRIL 2010 S/D 16 NOVEMBER
2023) (13 TAHUN 8 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 86

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,992,000,-	71.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,992,000,-	19,960,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,992,000,-	23,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	115.768.000,-

PENGUGAT 25 (MASA KERJA 01 FEBRUARI 2004 S/D 16
NOVEMBER 2023) (19 TAHUN 10 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,014,241,-	72.256.338,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 4,014,241,-	28,099,687,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,014,241,-	24,085,446,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	124.441.471,-

PENGUGAT 26 (MASA KERJA 01 MARET 2013 S/D 16 NOVEMBER
2023) (10 TAHUN 9 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	13,968,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

PENGUGAT 27 (MASA KERJA 06 JUNI 2007 S/D 16 NOVEMBER
2023) (16 TAHUN 6 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,617,494,-	65.114.892,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.524.820,-

PENGUGAT 28 (MASA KERJA 11 JANUARI 2006 S/D 16 NOVEMBER
2023) (17 TAHUN 11 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,617,494,-	65.114.892,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.524.820,-

Halaman 87

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 29 (MASA KERJA 01 JULI 2002 S/D 16 NOVEMBER 2023) (21 TAHUN 5 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,844,688,-	69.204.384,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3,844,688,-	30,757,504,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,844,688,-	23,068,128,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	123.030.016,-

PENGUGAT 30 (MASA KERJA 27 NOVEMBER 2007 S/D 16 NOVEMBER 2023) (16 TAHUN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	104.760.000,-

PENGUGAT 31 (MASA KERJA 01 MARET 2014 S/D 16 NOVEMBER 2023) (9 TAHUN 9 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	13,968,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

PENGUGAT 32 (MASA KERJA 21 FEBRUARI 2011 S/D 16 NOVEMBER 2023) (12 TAHUN 9 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGUGAT 33 (MASA KERJA 17 OKTOBER 2011 S/D 16 NOVEMBER 2023) (12 TAHUN 1 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-

Halaman 88

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGGUGAT 34 (MASA KERJA 21 NOVEMBER 2001 S/D 16
NOVEMBER 2023) (22 TAHUN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,577,569,-	64.396.242,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3,577,569,-	28,620,552,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,577,569,-	21,465,414,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	114.482.208,-

PENGGUGAT 35 (MASA KERJA 01 DESEMBER 2013 S/D 16
NOVEMBER 2023) (10 TAHUN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

52. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT dahulunya direkrut TERGUGAT di kampung halamannya masing-masing, maka layak dan patut TERGUGAT dibebankan untuk membayar biaya atau ongkos pulang kepada PARA PENGGUGAT dan keluarganya ke kampung halamannya sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan perincian masing-masing PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 yaitu di Kota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 2 yaitu di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 3 yaitu di Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 4 yaitu di Kecamatan Tampilan Dolok di Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 6,000,000,-
- PENGGUGAT 5 yaitu di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 3,500,000,-

Halaman 89

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 6 yaitu di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun Sumatera Utara sebesar Rp. 6,000,000,-
- PENGGUGAT 7 yaitu di Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 8 yaitu di Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 9 yaitu di Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 10 yaitu di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 3,500,000,-
- PENGGUGAT 11 yaitu di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 12 yaitu di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4,000,000,-
- PENGGUGAT 13 yaitu di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 14 yaitu di Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 15 yaitu di Kotamadya Pematang Slantar Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4,000,000,-
- PENGGUGAT 16 yaitu di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,000,000,-
- PENGGUGAT 17 yaitu di Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 18 yaitu di Kotamadya Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 19 yaitu di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8.000.000,-
- PENGGUGAT 20 yaitu di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 21 yaitu di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 8,000,000,-

Halaman 90

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 22 yaitu di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 23 yaitu di Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 24 yaitu di Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 25 yaitu di Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 26 yaitu di Kotamadya Medan Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 27 yaitu di Kotamadya Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 28 yaitu di Kotamadya Sibolga Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 29 yaitu di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 30 yaitu di Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 31 yaitu di Kotamadya Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 12.000.000,-
- PENGGUGAT 32 yaitu di Kotamadya Belawan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 33 yaitu di Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 34 yaitu di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 35 yaitu di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-

53. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT khawatir setelah perkara ini diputuskan, TERGUGAT tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum, apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa

Halaman 91

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



(*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan dengan baik, seketika dan sempurna;

54. Bahwa oleh karena khawatir akan itikad tidak baik dari TERGUGAT sebelum perkara a quo diputus dan agar gugatan PARA PENGGUGAT ini tidak sia – sia (*illusoir*), maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Harta Bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan TERGUGAT;

55. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk itu, PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta walaupun dilakukan upaya kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voerraad*);

56. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi "*dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (a) ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat*", sehingga beralasan demi hukum gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo layak dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan PARA PENGGUGAT diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 92

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT karena alasan pengurangan tenaga kerja/efisiensi secara sepihak dengan dengan keadaan memaksa dan tidak memberikan hak-hak PARA PENGGUGAT sesuai dengan aturan ketenagakerjaan adalah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Menyatakan TERGUGAT belum membayar hak-hak lainnya dari PARA PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, berupa Uang pengganti Cuti Tahunan, upah lembur libur resmi/cuti bersama, manfaat Jamsostek, hak cuti haid dan hak cuti melahirkan, cuti besar, bonus akhir tahun, penghargaan istimewa, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak;
5. Menghukum TERGUGAT membayar Hak-hak PARA PENGGUGAT karena PHK Sepihak dan/atau PHK tidak sah dengan alasan efisiensi untuk seluruhnya secara tunai, seketika dan serta merta dengan perincian sebagai berikut:

PENGUGAT 1 (MASA KERJA 01 SEPTEMBER 2011 S/D 17 NOVEMBER 2023) (12 TAHUN 3 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGUGAT 2 (MASA KERJA 01 MEI 2001 S/D 16 NOVEMBER 2023) (22 TAHUN 7 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,577,569,-	64.396.242,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 8 X 3,577,569,-	28,620,552,-

Halaman 93

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,577,569,-	21,465,414,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	114.482.208,-

PENGUGAT 3 (MASA KERJA 01 JANUARI 2011 S/D 16 NOVEMBER 2023) (12 TAHUN 11 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGUGAT 4 (MASA KERJA 03 OKTOBER 2003 S/D 16 NOVEMBER 2023) (20 TAHUN 2 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,755,234,-	67.594.212,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3,755,234,-	26,286,638,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,755,234,-	22,531,404,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.412.254,-

PENGUGAT 5 (MASA KERJA 14 OKTOBER 2014 S/D 16 NOVEMBER 2023) (9 TAHUN 2 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	13,968,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

PENGUGAT 6 (MASA KERJA 01 APRIL 2015 S/D 16 NOVEMBER 2023) (8 TAHUN 8 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3,492,000,-	10,476,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	94.284.000,-

PENGUGAT 7 (MASA KERJA 16 FEBRUARI 2012 S/D 16 NOVEMBER 2023) (11 TAHUN 10 BULAN)

Halaman 94

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	13,968,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

**PENGUGAT 8 (MASA KERJA 13 DESEMBER 2003 S/D 16
NOVEMBER 2023) (20 TAHUN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3,492,000,-	24,444,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.252.000,-

**PENGUGAT 9 (MASA KERJA 18 JANUARI 2010 S/D 16 NOVEMBER
2023) (13 TAHUN 10 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

**PENGUGAT 10 (MASA KERJA 01 JUNI 2004 S/D 16 NOVEMBER
2023) (19 TAHUN 6 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,755,234,-	67.594.212,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3,755,234,-	26,286,638,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,755,234,-	22,531,404,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.412.254,-

**PENGUGAT 11 (MASA KERJA 07 OKTOBER 2010 S/D 16
NOVEMBER 2023) (13 TAHUN 2 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

Halaman 95

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 12 (MASA KERJA 08 OKTOBER 2007 S/D 16
NOVEMBER 2023) (16 TAHUN 2 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	104.760.000,-

PENGUGAT 13 (MASA KERJA 24 NOVEMBER 1998 S/D 16
NOVEMBER 2023) (25 TAHUN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,915,886,-	88.485.948,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 4,915,886,-	49,158,860,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,915,886,-	29,495,316,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	167.140.124,-

PENGUGAT 14 (MASA KERJA 01 JANUARI 2003 S/D 16 NOVEMBER
2023) (20 TAHUN 11 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,755,234,-	67.594.212,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3,755,234,-	26,286,638,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,755,234,-	22,531,404,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.412.254,-

PENGUGAT 15 (MASA KERJA 01 APRIL 1999 S/D 16 NOVEMBER
2023) (24 TAHUN 8 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,020,274,-	72.364.932,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 4,020,274,-	40,202,740,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,020,274,-	24,121,644,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	136.689.316,-

PENGUGAT 16 (MASA KERJA 07 FEBRUARI 2006 S/D 16
NOVEMBER 2023) (17 TAHUN 10 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,492,000,-	20,952,000,-

Halaman 96

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	104.760.000,-

PENGUGAT 17 (MASA KERJA 01 FEBRUARI 2017 S/D 16
NOVEMBER 2023) (6 TAHUN 10 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3,492,000,-	48.888.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1X 3 X 3,492,000,-	10,476,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	80.316.000,-

PENGUGAT 18 (MASA KERJA 07 JUNI 2007 S/D 16 NOVEMBER
2023) (16 TAHUN 6 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,617,494,-	65.114.892,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.524.820,-

PENGUGAT 19 (MASA KERJA 01 NOVEMBER 2001 S/D 16
NOVEMBER 2023) (22 TAHUN 1 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,843,344,-	69.180.192,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3,843,344,-	30,746,752,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,843,344,-	23,060,064,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	122.987.008,-

PENGUGAT 20 (MASA KERJA 01 DESEMBER 2009 S/D 16
NOVEMBER 2023) (14 TAHUN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGUGAT 21 (MASA KERJA 26 JULI 1996 S/D 16 NOVEMBER
2023) (27 TAHUN 4 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 97

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,181,528,-	75.267.504,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 4,181,528,-	41,815,280,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,181,528,-	25,089,168,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	142.171.952,-

PENGUGAT 22 (MASA KERJA 01 JULI 2007 S/D 16 NOVEMBER 2023) (16 TAHUN 5 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,617,494,-	65.114.892,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.524.820,-

PENGUGAT 23 (MASA KERJA 19 DESEMBER 1996 S/D 16 NOVEMBER 2023) (26 TAHUN 11 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,090,401,-	73.627.218,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 4,090,401,-	40,904,010,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,090,401,-	24,542,406,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	139.073.634,-

PENGUGAT 24 (MASA KERJA 01 APRIL 2010 S/D 16 NOVEMBER 2023) (13 TAHUN 8 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,992,000,-	71.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,992,000,-	19,960,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,992,000,-	23,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	115.768.000,-

PENGUGAT 25 (MASA KERJA 01 FEBRUARI 2004 S/D 16 NOVEMBER 2023) (19 TAHUN 10 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,014,241,-	72.256.338,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 4,014,241,-	28,099,687,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,014,241,-	24,085,446,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	124.441.471,-

Halaman 98

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 26 (MASA KERJA 01 MARET 2013 S/D 16 NOVEMBER
2023) (10 TAHUN 9 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	13,968,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

PENGUGAT 27 (MASA KERJA 06 JUNI 2007 S/D 16 NOVEMBER
2023) (16 TAHUN 6 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,617,494,-	65.114.892,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.524.820,-

PENGUGAT 28 (MASA KERJA 11 JANUARI 2006 S/D 16 NOVEMBER
2023) (17 TAHUN 11 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,617,494,-	65.114.892,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.524.820,-

PENGUGAT 29 (MASA KERJA 01 JULI 2002 S/D 16 NOVEMBER
2023) (21 TAHUN 5 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,844,688,-	69.204.384,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3,844,688,-	30,757,504,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,844,688,-	23,068,128,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	123.030.016,-

PENGUGAT 30 (MASA KERJA 27 NOVEMBER 2007 S/D 16
NOVEMBER 2023) (16 TAHUN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,492,000,-	20,952,000,-

Halaman 99

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	104.760.000,-

PENGUGAT 31 (MASA KERJA 01 MARET 2014 S/D 16 NOVEMBER 2023) (9 TAHUN 9 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	13,968,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

PENGUGAT 32 (MASA KERJA 21 FEBRUARI 2011 S/D 16 NOVEMBER 2023) (12 TAHUN 9 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGUGAT 33 (MASA KERJA 17 OKTOBER 2011 S/D 16 NOVEMBER 2023) (12 TAHUN 1 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGUGAT 34 (MASA KERJA 21 NOVEMBER 2001 S/D 16 NOVEMBER 2023) (22 TAHUN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,577,569,-	64.396.242,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3,577,569,-	28,620,552,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,577,569,-	21,465,414,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	114.482.208,-

PENGUGAT 35 (MASA KERJA 01 DESEMBER 2013 S/D 16 NOVEMBER 2023) (10 TAHUN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 100

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar hak-hak lainnya dari PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI No. 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1) Membayar THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan PARA PENGGUGAT pada terakhir tahun bekerja dengan perincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 3.577.569,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 3.755.234,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 3.755.234,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 4.915.886,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 3.755.234,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 4.020.274,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 3.617.494,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 3.843.344,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 4.181.528,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 3.617.494,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 4.090.401,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 3.992.000,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 4.014.241,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 3.617.494,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 3.617.494,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 3.844.688,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 3.577.569,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 3.492.000,-

2) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Membayar uang pengganti hak cuti tahunan yang belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan sesuai UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2025 sebesar Rp. 3.434.105,- /25 hari kerja = Rp.137.364,- x 12 hari/tahun = Rp.1.648.368,- dikali masa kerja masing-masing PARA PENGGUGAT yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 20.532.960,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 35.632.587,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 21.650.400,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 36.350.665,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 15.364.800,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 14.526.720,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 19.834.560,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 33.523.200,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 23.186.880,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 35.148.990,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 22.069.440,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 27.097.920,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 48.962.225,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 37.402.131,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 40.041.929,-

Halaman 102

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 29.891.520,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 11.453.760,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 28.650.552,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 38.279.706,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 23.466.240,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 41.648.019,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 28.505.853,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 40.740.394,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 26.187.520,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 38.215.574,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 18.018.720,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 28.650.552,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 31.110.448,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 38.293.092,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 26.818.560,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 16.342.560,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 21.371.040,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 20.253.600,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 35.632.587,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 16.761.600,-

3) Membayar hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT berupa Upah Lembur hari libur resmi diperhitungkan sesuai UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2025 sebesar Rp. 3.434.105,- dan 2 (dua) kali Upah per hari Rp.137.364/per hari (25 hari kerja) = Rp.274.728,- dikali 16 (enam belas) hari libur resmi = Rp.4.395.648,- dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 54.754.560,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 95.020.233,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 57.734.400,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 96.935.107,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 40.972.800,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 38.737.920,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 52.892.160,-

Halaman 103

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 89.395.200,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 61.831.680,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 93.730.641,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 58.851.840,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 72.261.120,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 130.565.932,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 99.739.015,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 106.778.477,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 79.710.720,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 30.543.360,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 76.401.473,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 102.079.217,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 62.576.640,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 111.061.384,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 76.015.607,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 108.641.051,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 69.833.387,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 101.908.198,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 48.049.920,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 76.401.473,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 82.961.196,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 102.114.913,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 71.516.160,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 43.580.160,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 56.989.440,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 54.009.600,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 95.020.233,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 44.697.600,-

4) Membayar hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT berupa berupa Upah Lembur hari libur Minggu diperhitungkan sesuai UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar Rp.3.434.105,-, dan 2 (dua) kali Upah per hari Minggu Rp.137.364,20/per hari = Rp.274.728,40,- dikali 52 (lima puluh dua) minggu per tahun = Rp.14.285.876,80, dan dikali 4 (empat) minggu per bulan = Rp.1.098.913,60,- dengan rincian sebagai berikut yang

Halaman 104

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 177.672.960,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 307.957.140,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 186.612.480,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 314.838.819,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 132.975.360,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 125.153.280,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 170.968.320,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 290.534.400,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 200.021.760,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 304.023.745,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 191.082.240,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 234.662.400,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 423.159.467,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 323.250.543,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 346.065.186,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 258.128.640,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 98.334.720,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 247.725.989,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 330.835.052,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 203.374.080,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 359.945.930,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 246.568.391,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 352.101.718,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 226.106.880,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 330.131.180,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 155.324.160,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 247.725.989,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 268.562.755,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 330.950.743,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 232.427.520,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 140.797.440,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 184.377.600,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 175.438.080,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 307.957.140,-

Halaman 105

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 145.267.200,-

5) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Membayar manfaat jaminan sosial tenaga kerja kepada PARA PENGGUGAT, dengan total perhitungan kewajiban TERGUGAT sebesar Rp.236.609,83,- per bulan (1 tahun = Rp 2.839.318,01,-) dikali masa kerja PARA PENGGUGAT hingga akhir masa kerja yang dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 1992 Jo. PP No. 14/1993, dengan perincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 37.136.425,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 70.140.011,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 39.157.455,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 65.744.722,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 27.789.161,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 26.273.389,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 35.873.281,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 60.630.898,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 41.936.371,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 63.571.342,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 39.915.341,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 49.009.976,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 106.691.932,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 68.189.773,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 86.090.630,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 54.062.550,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 20.715.557,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 51.818.105,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 73.682.381,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 42.441.628,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 99.224.147,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 51.556.398,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 95.582.179,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 47.363.403,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 69.117.643,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 32.589.107,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 51.818.105,-

Halaman 106

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 56.267.135,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 71.482.996,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 48.504.718,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 29.557.563,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 38.652.197,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 36.631.167,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 68.328.277,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 30.315.449,-

6) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Membayar Hak Cuti Haid sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1) hak cuti haid PENGGUGAT diberi 2 (dua) hari tiap bulannya, maka dengan itu PARA PENGGUGAT perempuan berhak mendapat uang cuti sebesar 2 (dua) hari dari upah UMSK Labuhanbatu Utara dikali masa kerja PARA PENGGUGAT di perusahaan TERGUGAT sejak undang-undang itu di undangkan, dengan rincian yaitu;

- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 68.524.206,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 69.905.125,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 67.594.212,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 52.111.385,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 94.158.124,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 55.097.216,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 80.092.344,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 54.818.948,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 78.346.911,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 50.360.615,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 55.097.216,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 59.827.785,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 73.640.562,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 32.233.846,-

7) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayarkan hak cuti melahirkan kepada Penggugat yang melahirkan anak di perusahaan TERGUGAT sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu;

Halaman 107

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 42.930.828,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 45.062.808,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 45.062.808,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 31.428.000,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 29.495.316,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 54.262.410,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 50.178.336,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 10.852.482,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 36.813.609,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 32.557.446,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 32.557.446,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 34.602.192,-

8) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Membayar Hak Cuti besar sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 berupa hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT perihal hak-hak cuti besar tersebut berdasarkan UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar 2 kali upah bulanan Rp. 3.434.105,- setelah masa kerja 6 tahun yaitu sebesar Rp.6.868.210,- dan berlaku kelipatannya maka dapat diperhitungkan sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 21.465.414,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 22.531.404,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 20.952.000,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 22.531.404,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 29.495.316,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 22.531.404,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 24.121.644,-

Halaman 108

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 14.469.976,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 23.060.064,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 25.089.168,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 14.469.976,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 24.542.406,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 15.968.000,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 24.085.446,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 14.469.976,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 14.469.976,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 23.068.128,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 21.465.414,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 6.984.000,-

9) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Membayar Hak Bonus Akhir Tahun berupa hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT berdasarkan UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar 2 kali upah bulanan Rp. 3.434.105,- per tahun selama bekerja yang diperhitungkan sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 83.808.000,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 143.102.760,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 90.792.000,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 150.209.360,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 62.856.000,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 55.872.000,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 83.808.000,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 139.680.000,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 97.776.000,-

Halaman 109

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 142.698.892,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 90.792.000,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 111.744.000,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 196.635.440,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 150.209.360,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 160.810.960,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 125.712.000,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 48.888.000,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 115.759.808,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 153.733.760,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 97.776.000,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 167.261.120,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 115.759.808,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 163.616.040,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 103.792.000,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 160.569.640,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 69.840.000,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 115.759.808,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 130.229.784,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 153.787.520,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 111.744.000,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 62.856.000,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 90.792.000,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 83.808.000,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 143.102.760,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 69.840.000,-

10) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT berupa hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT perihal hak-hak penghargaan khusus/istimewa bagi pekerja masa kerja 25 (dua puluh) lima tahun tersebut berdasarkan Janji/Kesepakatan uang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu memberikan sebanyak 2 (dua) hektar lahan sawit yang apabila diperhitungkan 1 (satu) hektar minimal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar yaitu dengan rincian sebagai berikut :

PENGGUGAT 13, masa kerja + 25 tahun

Halaman 110

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- Masa kerja + 25 tahun, dihitung penghargaan khusus/istimewa memperoleh 2 (dua) hektar, jika diperhitungkan 1 (satu) hektar minimal seharga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar, maka diperoleh, yaitu $2 \times \text{Rp.150.000.000,-} = \text{Rp.300.000.000,-}$

PENGGUGAT 21, masa kerja + 25 tahun

- Masa kerja + 25 tahun, dihitung penghargaan khusus/istimewa memperoleh 2 (dua) hektar, jika diperhitungkan 1 (satu) hektar minimal seharga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar, maka diperoleh, yaitu $2 \times \text{Rp.150.000.000,-} = \text{Rp.300.000.000,-}$

PENGGUGAT 23, masa kerja + 25 tahun

Masa kerja + 25 tahun, dihitung penghargaan khusus/istimewa memperoleh 2 (dua) hektar, jika diperhitungkan 1 (satu) hektar minimal seharga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar, maka diperoleh, yaitu $2 \times \text{Rp.150.000.000,-} = \text{Rp.300.000.000,-}$

11) Pembayaran upah proses PARA PENGGUGAT selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dan juga Yurisprudensi PHI Tahun 2018 yang memutuskan Upah Proses maksimal 6 Bulan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 upah proses $6 \times \text{Rp. 3.492.000} = 20.952.000,-$
- PENGGUGAT 2 upah proses $6 \times \text{Rp. 3.577.569} = 21.465.414,-$
- PENGGUGAT 3 upah proses $6 \times \text{Rp. 3.492.000} = 20.952.000,-$
- PENGGUGAT 4 upah proses $6 \times \text{Rp. 3.755.234} = 22.531.404,-$
- PENGGUGAT 5 upah proses $6 \times \text{Rp. 3.492.000} = 20.952.000,-$
- PENGGUGAT 6 upah proses $6 \times \text{Rp. 3.492.000} = 20.952.000,-$
- PENGGUGAT 7 upah proses $6 \times \text{Rp. 3.492.000} = 20.952.000,-$

Halaman 111

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 8 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 9 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 10 upah proses 6 X Rp. 3.755.234 = 22.531.404,-
- PENGGUGAT 11 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 12 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 13 upah proses 6 X Rp. 4.915.886 = 29.495.316,-
- PENGGUGAT 14 upah proses 6 X Rp. 3.755.234 = 22.531.404,-
- PENGGUGAT 15 upah proses 6 X Rp. 4.020.274 = 24.121.644,-
- PENGGUGAT 16 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 17 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 18 upah proses 6 X Rp. 3.617.494 = 21.704.964,-
- PENGGUGAT 19 upah proses 6 X Rp. 3.843.344 = 23.060.064,-
- PENGGUGAT 20 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 21 upah proses 6 X Rp. 4.181.528 = 25.089.168,-
- PENGGUGAT 22 upah proses 6 X Rp. 3.617.494 = 21.704.964,-
- PENGGUGAT 23 upah proses 6 X Rp. 4.090.401 = 24.542.406,-
- PENGGUGAT 24 upah proses 6 X Rp. 3.992.000 = 23.952.000,-
- PENGGUGAT 25 upah proses 6 X Rp. 4.014.241 = 24.085.446,-

Halaman 112

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 26 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 27 upah proses 6 X Rp. 3.617.494 = 21.704.964,-
- PENGGUGAT 28 upah proses 6 X Rp. 3.617.494 = 21.704.964,-
- PENGGUGAT 29 upah proses 6 X Rp. 3.844.688 = 23.068.128,-
- PENGGUGAT 30 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 31 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 32 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 33 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 34 upah proses 6 X Rp. 3.577.569 = 21.465.414,-
- PENGGUGAT 35 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-

7 Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar biaya atau ongkos pulang PENGGUGAT dan keluarganya dari Perkebunan Tahanan Ganda ke kampung halamannya masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 yaitu di Kota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 2 yaitu di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 3 yaitu di Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 4 yaitu di Kecamatan Tapan Dolok di Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 6,000,000,-
- PENGGUGAT 5 yaitu di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 3,500,000,-

Halaman 113

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 6 yaitu di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun Sumatera Utara sebesar Rp. 6,000,000,-
- PENGGUGAT 7 yaitu di Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 8 yaitu di Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 9 yaitu di Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 10 yaitu di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 3,500,000,-
- PENGGUGAT 11 yaitu di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 12 yaitu di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4,000,000,-
- PENGGUGAT 13 yaitu di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 14 yaitu di Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 15 yaitu di Kotamadya Pematang Slantar Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4,000,000,-
- PENGGUGAT 16 yaitu di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,000,000,-
- PENGGUGAT 17 yaitu di Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 18 yaitu di Kotamadya Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 19 yaitu di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8.000.000,-
- PENGGUGAT 20 yaitu di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 21 yaitu di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 8,000,000,-

Halaman 114

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 22 yaitu di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 23 yaitu di Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 24 yaitu di Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 25 yaitu di Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 26 yaitu di Kotamadya Medan Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 27 yaitu di Kotamadya Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 28 yaitu di Kotamadya Sibolga Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 29 yaitu di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 30 yaitu di Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 31 yaitu di Kotamadya Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 12.000.000,-
- PENGGUGAT 32 yaitu di Kotamadya Belawan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 33 yaitu di Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 34 yaitu di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 35 yaitu di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-

8 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus untuk

Halaman 115

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan dengan baik, seketika dan sempurna;

9 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap Harta Bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan TERGUGAT;

10 Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbar bij vooraad*);

11 Memerintahkan TERGUGAT untuk patuh terhadap isi putusan ini;

12 Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Dermanto Turnip, S.H., M.H., MM., Harafuddin Sihombing, S.H., M.H., dan Pransisko Nainggolan, S.H., M.H., (ADA PENCABUTAN KUASA) sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya Ronald Christian, S.H., M.H., Widi Atmiko Heru Wibowo, S.H., Patar Aritonang, S.H., Rustam Efendi Pandiangan, S.H., Rinaldo Sinaga, S.H., dan Nuria Deborah Immanuella, S.H;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tanggal 12 Januari 2026, sebagai berikut :

1. Semula : Edison Pranata Simbolon, sebagai penggugat 32

Setelah diperbaiki : Edison Pranata Tampubolon, sebagai penggugat 32

2. Semula : Uang Penggantian Hak;

Setelah diperbaiki : Uang Penggantian Hak upah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dengan sederhana, cepat dan biaya ringan bagi pencari keadilan;



Menimbang, bahwa persidangan eletronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana diatur dalam tata cara pendaftaran perkara perdata umum dan perdata khusus melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan *legal standing* para pihak lengkap dan kedua belah pihak menyatakan persetujuan secara tertulis untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat memberikan eksepsi serta jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Bahwa Penggugat 30 Telah Mencabut Surat Kuasa Gugatan Sebagaimana Berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Tanggal 12 Februari 2026 Dan Surat Pemberitahuan Pencabutan Gugatan PHI Yang Ditujukan Kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2026, Penggugat 30 telah menyatakan mencabut Kuasa Gugatannya sehubungan dengan Perkara Gugatan a quo yang sebelumnya dikuasakan kepada Kantor Hukum Dermanto Turnip & Partners sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Tanggal 12 Februari 2026 Dan Surat Pemberitahuan Pencabutan Gugatan PHI Yang Ditujukan Kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Februari 2026;

2. Bahwa atas adanya Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Gugatan Penggugat, maka mengakibatkan seluruh dalil-dalil posita dan petitum Gugatan Para Penggugat menjadi gugur, atas hal tersebut Para Penggugat haruslah mencabut Gugatannya. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dan memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara a quo dalam daftar register perkara;

B. Bahwa Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Sebagai Syarat Dalam Mengajukan Gugatan A quo Tidak Sah Dan Catat Hukum Karena Para Pengggat Tidak Menempuh Upaya

Halaman 117

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundingan Bipartid Terlebih Dahulu Sebagaimana Seharusnya Dilakukan Sebelum Mengajukan Perundingan Tripartit, Sehingga Mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Dan Prematur (Exceptio Dilatoria).

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat terbukti merupakan gugatan yang mengandung Cacat Formil serta Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria), hal tersebut terbukti karena didalam Posita Gugatannya tidak ada menerangkan jika Para Penggugat sudah menempuh upaya Bipartit dengan Tergugat;

Namun secara tiba-tiba Tergugat malah menerima Undangan Mediasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga dalam pertemuan tersebut Tergugat juga telah membantah secara tegas Perundingan Tripartit dari Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya, karena faktanya memang belum pernah dilakukan Perundingan secara Bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat. Adapun pada waktu tersebut pihak Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Labuhanbatu Utara tidak bersedia mencatatkan keberatan Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas dan sah;

2. Bahwa sampai dengan Para Pengugat mengajukan mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, Para Penggugat tidak penuhi dan atau melakukan upaya Bipartid terlebih dahulu dengan Tergugat. Padahal seharusnya Para Penggugat harus melakukan upaya Bipartid terlebih dahulu sebagai syarat utama dalam mengajukan perundingan Tripartit dan sebagai bukti sahnya Perundingan Tripartit berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, secara khusus pada BAB IV Kluster Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat 40 yang menyatakan :

40. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

(1) Pengusaha, Pekada/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

(2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 118

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekeda/Serikat Buruh.

(3) Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

(4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

3. Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, kewajiban untuk melakukan Bipartid juga telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Hukum Acara Peradilan Sengketa Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut: "*Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat*";

4. Bahwa dikarenakan telah terbukti Para Pengggat tidak melakukan upaya Bipartid terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya Tripartid dan mengajukan Gugatan a quo, sehingga mengakibatkan Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak sah dan cacat hukum, demikian juga akibatnya terhadap Gugatan a quo menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan tersebut, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil dan atau prematur.

C. Bahwa Penggugat 14 Dan Penggugat 26 Prematur, Tidak Ada/Tidak Tercatat Dalam Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1. Bahwa Pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial hanya dapat dilakukan setelah para pihak menempuh tahapan mekanisme Bipartit dan perundingan Tripartit (mediasi/ konsiliasi/

Halaman 119

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



arbitrase) pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang dan memperoleh anjuran tertulis dari mediator atau bukti bahwa proses tripartit telah dilaksanakan namun tidak tercapai kesepakatan;

2. Bahwa Anjuran merupakan risalah penyelesaian perselisihan melalui perundingan Tripartit yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan terkait, serta merupakan syarat mutlak dalam mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat"

3. Bahwa setelah Tergugat membacakan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan meneliti Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Dan perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 500.15/917/DKP-LBU/2024 tanggal 29 Februari 2024, ditemukan fakta bahwa ternyata terhadap nama ARIYUNUS ZALUKHU (Penggugat 14) dan MUHAMMAD ILHAM SAYAPUTRA (Penggugat 26) tidak ditemukan/tidak tercatat nama-namanya sebagaimana dalam Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Dan perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 500.15/917/DKP-LBU/2024 tanggal 29 Februari 2024;

Sehingga secara hukum Penggugat 14 dan Penggugat 26 tidak terbukti pernah menempuh prosedur penyelesaian perselisihan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa dengan tidak adanya nama-nama Penggugat 14 dan Penggugat 26 dalam Anjuran tersebut, membuktikan bahwa tidak adanya catatan perundingan perselisihan antara Penggugat 14, Penggugat 26 dengan Tergugat. Serta tidak mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan a quo;

5. Bahwa dikarenakan Penggugat 14 dan Penggugat 26 tidak menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara Tripartit dan tidak ada dalam Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Dan perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 500.15/917/DKP-LBU/2024 tanggal 29 Februari 2024. Maka mengakibatkan Gugatan Penggugat 14 dan Penggugat 26 cacat formil

Halaman 120

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



dan tidak sah, sehingga Gugatan Para Penggugat demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Sebagaimana telah dipertegas dalam Yurisprudensi MA Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2021, yang menyatakan bahwa: Gugatan tanpa dilampiri bukti mediasi/konsiliasi dianggap cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan MA Nomor 118 K/Pdt.Sus-PHI/2019, yang menyatakan bahwa: Risalah atau Anjuran Mediator merupakan bukti sah telah ditempuh tahapan tripartit tanpa bukti tersebut gugatan tidak dapat dilanjutkan.

Putusan MA Nomor 6 K/Pdt.Sus-PHI/2021, yang menegaskan bahwa: Peraturan mengenai tripartit adalah kewajiban hukum formil, sehingga pelanggaran/berdampak pada penolakan/pernyataan tidak dapat diterima gugatan.

D. Bahwa Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Dan Tidak Beralasan Hukum Karena Jangka Waktu Penuntutannya Telah Daluwarsa

1. Bahwa terhadap Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 35 telah berakhirnya hubungan kerjanya dengan Tergugat (PT. Tor Ganda) terhitung sejak tanggal tanggal 16 November 2023 sebagaimana berdasarkan Perjanjian Bersama tertanggal 16 November 2023 yang dibuat dan disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat setelah menerima hak-haknya;
2. Bahwa terhadap Perjanjian Perdamaian tersebut juga telah di daftarkan pada register yang disediakan untuk itu di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan guna menjamin perlindungan hukum, memberikan akta bukti, dan memungkinkan eksekusi jika salah satu pihak wanprestasi. Perjanjian Bersama yang terdaftar tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa kemudian sebanyak 13 Orang Eks Pekerja in casu Penggugat Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 9, Penggugat 13, melalui Kuasanya mengajukan pencatatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Ketenagakerjaan Dan perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara

Halaman 121

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Anjuran Nomor 500.15/917/DKP-LBU/2024 tanggal 29 Februari 2024;

4. Bahwa kemudian Para Penggugat baru mengajukan mengajukan Gugatan a quo, setelah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sejak ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh Para Penggugat dengan Terggat;

5. Bahwa sebagaimana Ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berbunyi: *"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha"* ;

Kemudian Pasal 82 tersebut telah diuji materi (*judicial review*) untuk pertama kalinya oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 114/PUU-XII/2015 (hal. 34), dimana Pasal 82 UU PPHI dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang anak kalimat "Pasal 159";

6. Bahwa Pasa 82 tersebut kembali diuji materil untuk kedua kalinya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 94/PUU-XXI/2023 (hal. 118), Pasal 82 UU PPHI dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha"* ;

7. Berdasarkan alasan dan ketentuan tersebut diatas, Gugatan a quo telah terbukti mengandung cacat formil karena telah Daluwarsa dan seharusnya tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena telah melewati tenggang waktu 1 tahun (telah enam tahun lebih lamanya) sejak putusnya hubungan kerja Penggugat dengan PT TOR GANDA. Sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima karena telah daluwarsa.

Halaman 122

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



E. Bahwa Gugatan Penggugat 2 Sampai Dengan Penggugat 35 Tidak Beralasan Hukum Karena Seluruh Hak-Hak Penggugat Telah Diberikan Oleh Tergugat, Serta Telah Membuat Perjanjian Bersama (PB).

1. Bahwa selain Gugatan Penggugat 1, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 35 tidak beralasan hukum karena seluruh hak-hak Penggugat telah dibayarkan oleh Tergugat dengan perhitungan yang disetujui oleh Penggggat, serta telah diterima dengan baik oleh Para Penggugat;

2. Bahwa atas perhitungan pembayaran hak-hak yang telah disetujui oleh Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 35, maka antara Penggugat dengan Tergugat kemudian juga telah menyepakati dan membuat Perjanjian Bersama tertanggal 16 November 2023;

3. Bahwa pada tanggal 28 November 2023 Tergugat telah membayar dan melunaskan seluruh hak-hak Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 35 sebagaimana yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian Bersama;

4. Bahwa pembayaran hak-hak Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 35 dilaksanakan dan telah sesuai sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan, terlebih Penggugat telah menerimanya dengan baik, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dan menuntut hak-haknya yang belum diterima adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas, serta harus ditolak;

5. Bahwa dikarenakan Tergugat telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran hak-hak Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 35 dengan baik, maka jelas Gugatan Para Penggugat terbukti tidak beralasan hukum dan mengada-ada, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

F. Bahwa Perselisihan Para Penggugat Dan Tergugat Telah Selesai Melalui Perjanjian Bersama Ditingkat Bipartit Yang Telah Didaftarkan Pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, Sehingga Gugatan Para Penggugat Tidak Beralasan Hukum Dan Harus Ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengakhiri hubungan kerjanya terhitung sejak tanggal 16 November 2023 sebagaimana dalam Perjanjian Bersama;
2. Bahwa sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Bersama, Tergugat juga bersedia membayar hak-hak Penggugat yang sebelumnya bermohon untuk diputus hubungan kerjanya berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak lainnya;
3. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama oleh Para Pihak, maka Perselisihan Hubungan Kerja tersebut telah dianggap dan dinyatakan telah selesai oleh Para Pihak;
Sebagaimana bunyi kesepakatan Perjanjian Bersama, Pihak Kedua juga menyatakan tidak akan melakukan tuntutan apapun dan dengan dalih apapun kepada Pihak Pertama, dan Kesepakatan ini dibuat atas dasar kekeluargaan tanpa unsur paksaan dari pihak lain dan kedua belah pihak tidak akan menuntut menuntut dikemudian hari.
4. Bahwa pada tanggal 28 November 2023, Tergugat telah membayarkan seluruh hak-hak Penggugat sesuai dengan perhitungan yang telah disetujui oleh Para Penggugat, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan belum menerima pembayaran hak-haknya;
5. Bahwa setelah Tergugat membayarkan hak-hak Para Penggugat sebagaimana berdasarkan Perjanjian Bersama tersebut, kemudian Tergugat telah mencatatkan Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Para Penggugat tersebut sebagaimana Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 dan 4 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. Bahwa pencatatan Perjanjian Bersama telah mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran, yang menegaskan bahwa perjanjian tersebut sah secara hukum, telah melalui prosedur mediasi, dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pencatatan Registrasi Perjanjian Bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga risiko ketidakpastian dalam hubungan kerja dan potensi perselisihan baru

Halaman 124

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



dapat diselesaikan karena kedua belah pihak telah menyepakati penyelesaian secara tertulis dan resmi;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak dikarenakan Tergugat dengan Para Penggugat telah terikat dalam Perjanjian Bersama sebagaimana telah didaftarkan dan mendapat pengesahan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 dan 4 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

G. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas Serta Diajukan Secara Licik (Doli Prae Sintis)

1. Bahwa Para Penggugat telah secara licik mengajukan Gugatan a quo terhadap Tergugat pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan menggabungkan atau mencampur adukkan gugatan tentang Perselisihan hubungan industrial dengan meminta/menuntut hal-hal yang tidak berkaitan dengan Ketenagakerjaan, yaitu sebagaimana dalam Posita nomor 23, 24 dan 25. Dalam Posita tersebut, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat menuntut janji dari Almarhum Bapak D. L. Sitorus yang menurut Para Penggugat telah menjanjikan 2 (dua) hektar lahan sawit bagi pekerja yang telah mencapai masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun sebagai penghargaan dari perusahaan;

2. Bahwa dalil-dalil tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan menyesatkan, karena almarhum bapak D. L. Sitorus maupun Manajemen Tergugat tidak pernah berjanji untuk memberikan penghargaan berupa 2 (dua) hektar lahan sawit kepada siapa pun;

3. Bahwa lagi pula tuntutan Para Penggugat yang menuntut janji atas 2 hektar lahan sawit yang digabungkan dalam perkara perselisihan hubungan industrial a quo sebagaimana dalam dalil-dalil tersebut, jelas mengakibatkan Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena tuntutan janji tersebut bukan merupakan objek dalam perselisihan hubungan industrial sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tuntutan terhadap janji (Prestasi) telah masuk kedalam ranah

Halaman 125

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



keperdataan umum, sehingga tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Para Penggugat terbukti kabur, tidak jelas dan diajukan secara licik, yang mengakibatkan Gugatan harus ditolak seluruhnya. Sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kemudian apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa seluruh narasi yang dibangun dalam dalil-dalil posita Gugatan Para Penggugat hanya berdasarkan narasi fiktif yang tidak benar adanya, tidak sesuai fakta sebenarnya dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya;

3. Bahwa Tergugat merasa perlu untuk menyampaikan dan menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi tanpa mengesampaingkan setiap fakta-fakta hukum yang ada sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

4. Bahwa benar Para Penggugat merupakan Eks Karyawan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

- Penggugat 1

Masa kerja selama 11 tahun 9 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor Hama dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 2

Masa kerja 22 tahun 6 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor Pemeliharaan dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.385.569 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Penggugat 3

Halaman 126

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Masa kerja 20 tahun 1 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor Pemeliharaan dengan Gaji Terakhir sebesar Rp3.563.000,-;

- Penggugat 4

Masa kerja selama 20 tahun 1 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan Afdeling III dengan Gaji Terakhir sebesar Rp.3.563.234 (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);

- Penggugat 5

Masa kerja 9 tahun 1 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor Panen dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 6

Masa kerja 8 tahun 7 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 7

Masa kerja 13 tahun 9 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor Pemeliharaan dengan Gaji Terakhir sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 8

Masa kerja 12 tahun 6 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor panen dengan gaji terakhir sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 9

Masa kerja 13 tahun 9 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan gaji terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 10

Masa kerja 19 tahun 5 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan gaji terakhir sebesar Rp.3.563.234 (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);

- Penggugat 11

Masa kerja 13 tahun 1 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan gaji terakhir sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 12

Halaman 127

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja 16 tahun 1 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor Hama dengan Gaji Terakhir sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 13

Masa kerja 22 tahun 2 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan gaji terakhir sebesar Rp.4.723.886 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

- Penggugat 14

Masa kerja 20 tahun 4 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor replanting dengan gaji terakhir sebesar Rp. Rp.3.563.234 (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);

- Penggugat 15

Masa kerja 24 tahun 7 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor Pemeliharaan dengan Gaji Terakhir sebesar Rp3.828.274;

- Penggugat 16

Masa kerja 17 tahun 9 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan gaji terakhir sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 17

Masa kerja 6 tahun 2 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan gaji terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 18

Masa kerja 16 tahun 5 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan gaji terakhir sebesar Rp. 3.425.494 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Penggugat 19

Masa kerja 22 tahun, terakhir bekerja sebagai Mandor Pemeliharaan dengan Gaji Terakhir sebesar Rp3.651.344,- (tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

- Penggugat 20

Halaman 128

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja 13 tahun 11 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan gaji terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 21

Masa kerja 24 tahun 7 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor Pemeliharaan dengan Gaji Terakhir sebesar Rp3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Penggugat 22

Masa kerja 15 tahun, terakhir bekerja sebagai Mandor hama dengan gaji terakhir sebesar Rp.3.425.494 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Penggugat 23

Masa kerja 26 tahun 10 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor panen dengan gaji terakhir sebesar Rp.3.898.401 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah);

- Penggugat 24

Masa kerja 13 tahun 7 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan gaji terakhir sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Penggugat 25

Masa kerja 19 tahun, terakhir bekerja sebagai Mandor panen dengan gaji terakhir sebesar Rp. 3.822.241 (tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

- Penggugat 26

Masa kerja 10 tahun 8 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan gaji sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 27

Masa kerja 16 tahun 5 bulan, terakhir bekerja Mandor pemeliharaan dengan gaji terakhir sebesar Rp.3.425.494 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Penggugat 28

Masa kerja 15 tahun, terakhir bekerja sebagai Mandor Pemeliharaan dengan Gaji Terakhir sebesar Rp 3.425.494,- (tiga

Halaman 129

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Penggugat 29

Masa kerja 21 tahun 4 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor Bibitan dengan gaji sebesar Rp.3.652.688 (tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Penggugat 30

Masa kerja 15 tahun 11 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan gaji terakhir sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 31

Masa kerja 9 tahun 8 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan Gaji Terakhir sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 32

Masa kerja 12 tahun 8 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan Gaji Terakhir sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 33

Masa kerja 12 tahun, terakhir menjabat sebagai Mandor panen dengan gaji terakhir sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 34

Masa kerja 19 tahun, terakhir menjabat sebagai Mandor panen dengan gaji sebesar Rp.3.385.569 (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Penggugat 35

Masa kerja 10 tahun 6 bulan, terakhir bekerja sebagai Mandor pemeliharaan dengan gaji sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Penggugat 1 telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat akibat tidak masuk kerja (Mangkir) secara berturut-turut tanpa disertai alasan dan pemberitahuan resmi kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 November 2023 sebagaimana dalam Surat Panggilan Kerja I tanggal 18 November 2023, Surat Panggilan Bekerja Kedua tanggal 23 November 2023, atas tidak adanya respon terhadap kedua surat

Halaman 130

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



panggilan Tergugat maka Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat 1 sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 25 November 2023;

6. Bahwa kemudian terhadap Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 35 tersebut diatas telah berakhir hubungan kerjanya secara bersama-sama dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 16 November 2023 dengan alasan Para Penggugat bermohonan untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan disetujui oleh Tergugat serta telah dibayarkan hak-hak Para Penggugat sebagaimana dituangkan dan disepakati dalam Kesepakatan Perjanjian Bersama;

7. Bahwa Tergugat Membantah Dan Menolak Dengan Tegas Dalil Perselisihan Hubungan Industrial Antara Para Penggugat Dengan Tergugat Yang Diajukan Berdasarkan Risalah Perselisihan/Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Dan perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 29 Februari 2024;

8. Bahwa dari 66 (enam puluh enam) orang eks pekerja Tergugat yang tercatat dalam Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Dan perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 500.15/917/DKP-LBU/2024 tanggal 29 Februari 2024, ternyata hanya sebanyak 14 (empat belas) orang eks karyawan yang keberatannya dicatat oleh Instansi terkait dan mengajukan perselisihan hubungan kerjanya terhadap Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni Dermanto Turnip dkk sesuai dengan bukti Surat Kuasa dari masing-masing pekerja in casu yaitu : Tehezisokhi Humendru (Penggugat 1), Hasnauli Danlimunthe (Penggugat 2), Fotouosa Zebua (Penggugat 3), Lomoria Manik (Penggugat 4), Marluga Sinaga (Penggugat 5), Kristiwan Purba (Penggugat 6), Sozanolo Halawa (Penggugat 7), Daftrius Damai Laia (Penggugat 8), Agus Vrinus Panggabean (Penggugat 9), Tiana Br Sidabutar (Penggugat 10), Tagor Parulian Silaen (Penggugat 11), Sapriani Herlina Munthe (Penggugat 12), Martha Sitorus (Penggugat 13), dan Hotna Maruli Tua Siregar;

9. Bahwa kemudian terhadap eks pekerja sebanyak 52 (lima puluh dua orang) termasuk didalamnya Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 17, Penggugat 18, Penggugat 19, Penggugat 20, Penggugat 21, Penggugat 22, Penggugat 23, Penggugat 24, Penggugat 25, Penggugat 27, Penggugat 28, Penggugat 29,

Halaman 131

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Penggugat 30, Peggugat 31, Peggugat 32, Peggugat 33, Peggugat 34, dan Peggugat 35, ternyata tidak pernah menghadiri Panggilan Klarifikasi ataupun Panggilan Mediasi serta tidak memberikan kuasanya kepada siapapun, sebagaimana Kesimpulan Mediator dalam Anjurannya;

Sehingga Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara telah menyatakan perselisihan kepentingan tersebut dianggap selesai dengan menghasilkan kesepakatan melalui Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani oleh eks pekerja tersebut dan perusahaan.

10. Bahwa meskipun terhadap perselisihan kepentingan atas 20 (dua puluh) orang eks Karyawan Tergugat pada poin 6 tersebut diatas telah dinyatakan selesai dan dengan menghasilkan kesepakatan melalui Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani oleh eks pekerja tersebut dan perusahaan, terhadap 13 eks pekerja yang keberatan tersebut diatas masing-masing juga telah menandatangani Kesepakatan Perjanjian Bersama sebagai solusi penyelesaian perselisihan para pihak;

11. Bahwa faktanya Perselisihan Para Peggugat (Kecuali Peggugat 1) dengan Tergugat telah berhasil diselesaikan melalui Mediasi atau Perundingan Bipatit, dimana Para Peggugat dan Tergugat juga telah menyepakati perhitungan terhadap pembayaran hak-hak Para Peggugat setelah dikurangi atas adanya kewajiban-kewajiban Para Peggugat yang belum dilunaskan, dari total yang disepakati dan termuat dalam Perjanjian Bersama yaitu sebesar :

- Peggugat 2 sebesar Rp.61.224.941,- (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
- Peggugat 3 sebesar Rp.48.888.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Peggugat 4 sebesar Rp.61.509.038,- (enam puluh satu juta lima ratus sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah);
- Peggugat 5 sebesar Rp.46.452.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Peggugat 6 sebesar Rp.42.696.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 132

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 7 sebesar Rp.49.020.000,- (empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah);
- Penggugat 8 sebesar Rp.50.472.000,- (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Penggugat 9 sebesar Rp.49.548.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Penggugat 10 sebesar Rp.60.938.920,- (enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Penggugat 11 sebesar Rp.49.152.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Penggugat 12 sebesar Rp.53.172.000,- (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Penggugat 13 sebesar Rp.84.136.928,- (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Penggugat 14 sebesar Rp.61.794.096,- (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh enam rupiah);
- Penggugat 15 sebesar Rp.76.844.599,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Penggugat 16 sebesar Rp.52.908.000,- (lima puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Penggugat 17 sebesar Rp.35.448.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Penggugat 18 sebesar Rp.55.632.608,- (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Penggugat 19 sebesar Rp.66.213.171,- (enam puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
- Penggugat 20 sebesar Rp.50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Penggugat 21 sebesar Rp.80.406.519,- (delapan puluh juta empat ratus enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah)

Halaman 133

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- Penggugat 22 sebesar Rp.54.810.489,- (lima puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Penggugat 23 sebesar Rp.79.121.043,- (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah);
- Penggugat 24 sebesar Rp.56.496.000,- (lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Penggugat 25 sebesar Rp.64.533.635,- (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- Penggugat 26 sebesar Rp.45.792.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Penggugat 27 sebesar Rp.55.084.529,- (lima puluh lima juta delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Penggugat 28 sebesar Rp.54.810.489,- (lima puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Penggugat 29 sebesar Rp.66.674.664,- (enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- Penggugat 30 sebesar Rp.52.644.000,- (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Penggugat 31 sebesar Rp.46.188.000,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Penggugat 32 sebesar Rp.49.152.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Penggugat 33 sebesar Rp.49.152.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Penggugat 34 sebesar Rp.58.324.486,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- Penggugat 35 sebesar Rp.46.188.000,- (enam puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Nilai pembayaran hak-hak tersebut sebagai bentuk penyelesaian akhir atas berakhirnya hubungan kerja Para Pihak yang termuat dalam

Halaman 134

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perjanjian Bersama Atas hasil Mediasi/Perundingan
Secara Bipartit, sebagaimana dalam:

- Perjanjian Bersama antara HASNAULI D (Penggugat 2) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara FATOU'SA ZEBUA (Penggugat 3) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023
- Perjanjian Bersama antara LOMORIA MANIK (Penggugat 4) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MARLUGA SINAGA (Penggugat 5) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara KRISTIWAN PURBA (Penggugat 6) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara SOZANOLO HALAWA (Penggugat 7) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara DAFRIUS DAMAI LAIA (Penggugat 8) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara AGUS VRINUS PANGGABEAN (Penggugat 9) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara TIANA SIDABUTAR (Penggugat 10) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara TAGOR PARULIAN SILAEN (Penggugat 11) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara SAPRIANI HERLINA MUNTHER (Penggugat 12) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MARTHA SITORUS (Penggugat 13) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara ARIYUNUS ZALUKHU (Penggugat 14) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;

Halaman 135

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Bersama antara BENGET JUNJUNGAN NAINGGOLAN (Penggugat 15) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara GIMSON FRANSISKUS (Penggugat 16) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara FAJARMAN MENDROFA (Penggugat 17) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara EMMI RUHUT NABABAN (Penggugat 18) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara TA'ALUI BU'ULELE (Penggugat 19) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara FRENGKI HUTABARAT (Penggugat 20) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara ESTER RAOWATI SIREGAR (Penggugat 21) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara SUKARYA PASARIBU (Penggugat 22) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara NURMALA SILABAN (Penggugat 23) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara ELFRIDA SILALAH (Penggugat 24) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara JHON EFENDI SIHOMBING (Penggugat 25) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MUHAMMAD ILHAM SYAPUTRA (Penggugat 26) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MERRY LUBIS (Penggugat 27) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;

Halaman 136

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Bersama antara MURNI HUTASOIT (Penggugat 28) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara JUSTRIANI SIJABAT (Penggugat 29) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara LAMHOT RUDIANTO SILALAH (Penggugat 30) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara YOSEPUS DASILVA (Penggugat 31) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara EDISON PRANATA TAMPUBOLON (Penggugat 32) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara JONNI BENGET NAINGGOLAN (Penggugat 33) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MAROJAHAN MANURUNG (Penggugat 34) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara TIMAYUR MANIK (Penggugat 35) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023.

12. Bahwa tercapainya Perjanjian Bersama tersebut diatas merupakan bukti penyelesaian perselisihan para pihak yang diselesaikan secara Mediasi serta sebagai hasil perundingan Bipartit, Perjanjian Bersama tersebut juga merupakan persetujuan dan kesepakatan bersama yang dituangkan berdasarkan itikad baik dan tanpa paksaan siapapun sehingga sah dan mengikat bagi Para Pihak sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan bahwa "*Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak*";

13. Bahwa guna menjamin keabsahan Perjanjian Bersama antara Tergugat dengan Para Penggugat, serta untuk menjamin sah dan memiliki kekuatan eksekutorialnya PB jika salah satu pihak ingkar janji,

Halaman 137

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri;

Berdasarkan ketentuan yang mewajibkan Pendaftaran PB dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa *bahwa Perjanjian Bersama (hasil perundingan bipartit) yang dibuat wajib didaftarkan oleh para pihak ke PHI pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak melakukan perundingan.*

Maka Tergugat telah mencatatkan dan mendaftarkan Perjanjian Bersama tersebut diatas ke Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana dalam Akta Bukti Pendaftaran sebagai berikut :

- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 74/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan HASNAULI D in casu Penggugat 2;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 23/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan FATOU'SA ZEBUA in casu Penggugat 3;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 62/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan LOMORIA MANIK in casu Penggugat 4;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 63/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan MARLUGA SINAGA in casu Penggugat 5;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 27/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan KRISTIWAN PURBA in casu Penggugat 6;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 78/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan SOZANOLO HALAWA in casu Penggugat 7;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 50/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan DAFRIUS DAMAI LAIA in casu Penggugat 8;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 46/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan AGUS VRINUS PANGGABEAN in casu Penggugat 9;

Halaman 138

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 73/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan TIANA SIDABUTAR in casu Penggugat 10;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 56/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan TOGAR PARULIAN SILAEN in casu Penggugat 11;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 20/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan SAFRIANI HERLINA MUNTHE in casu Penggugat 12;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 69/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan MARTHA SITORUS in casu Penggugat 13;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 71/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan ARIYUNUS ZALUKHU in casu Penggugat 14;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 51/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan JUNJUNGAN NAINGGOLAN in casu Penggugat 15;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 26/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan GIMSON FRANSISKUS MANURUNG in casu Penggugat 16;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 47/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan FAJARMAN MENDROFA in casu Penggugat 17;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 37/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan EMMI RUHUT NABABAN in casu Penggugat 18;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 28/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan TA'ALUI BU'ULELE in casu Penggugat 19;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 79/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan FRENGKI HUTABARAT in casu Penggugat 20;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 70/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan ESTER RAOWATY SIREGAR in casu Penggugat 21;

Halaman 139

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 77/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan SUKARYA PASARIBU in casu Penggugat 22;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 31/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan NURMALA SILABAN in casu Penggugat 23;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 65/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan ELFRIDA SILALAH in casu Penggugat 24;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 54/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan JHON EFENDI SIHOMBING in casu Penggugat 25;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 64/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan MUHAMMAD ILHAM SYAPUTRA in casu Penggugat 26;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 38/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan MERRY LUBIS in casu Penggugat 27;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 44/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan MURNI HUTASOIT in casu Penggugat 28;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 72/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan JUSTRIANI SIJABAT in casu Penggugat 29;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 82/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan LAMHOT RUDIANTO SILALAH in casu Penggugat 30;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 41/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan YOSEPUS DASILVA in casu Penggugat 31;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 42/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan EDISON PRANATA TAMPUBOLON in casu Penggugat 32;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 80/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan JONNI BENGET NAINGGOLAN in casu Penggugat 33;

Halaman 140

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 83/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan MAROJAHAN MANURUNG in casu Penggugat 34;

- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 55/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan TIMAYUR MANIK in casu Penggugat 35;

14. Bahwa kemudian terhadap seluruh hak-hak dan kewajiban Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama dan dalam Lapidan Perhitungan yang telah disetujui oleh Para Penggugat, hak-hak tersebut telah dibayarkan seluruhnya oleh Tergugat kepada Para Penggugat melalui transfer bank sebagaimana telah diakui Para Penggugat dalam Gugatannya. Adapun bukti-bukti Pembayaran terhadap hak-hak Para Penggugat tersebut akan Tergugat sampaikan dalam persidangan berikutnya;

15. Bahwa dengan telah dilaksanakannya pembayaran hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana disepakati dan disetujui dalam Perjanjian Bersama tersebut diatas maka Perjanjian Bersama tersebut telah sah dinyatakan selesai dan tetap mengikat para pihak;

Adapun konsekuensi hukum dan dampak dari pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tersebut antara lain :

- Berakhirnya Ikatan Perjanjian: Perjanjian tersebut telah mencapai tujuannya (pemenuhan hak dan kewajiban) sehingga tidak ada lagi tuntutan prestasi yang tersisa antara pihak-pihak yang berjanji.

- Kepastian Hukum dan Perdamaian: Sengketa atau perselisihan yang sebelumnya ada (yang menjadi dasar dibuatnya Perjanjian Bersama) dianggap telah tuntas, damai, dan tidak dapat dituntut kembali atas dasar yang sama.

- Kekuatan Eksekutorial: Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan tetap memiliki nilai eksekutorial, artinya pemenuhan hak dan kewajiban yang telah selesai tersebut memberikan jaminan ketenangan dan keamanan hukum.

- Pacta Sunt Servanda: Para pihak telah mematuhi asas *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi mereka), di mana pemenuhan kewajiban meniadakan risiko wanprestasi.

Halaman 141

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Singkatnya, bahwa pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dalam Perjanjian Bersama telah menutup perselisihan dan mengakhiri hubungan hukum terkait objek perjanjian tersebut secara tuntas.

16. Bahwa dikarenakan Kesepakatan Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat, maka tidak dibenarkan lagi untuk mengajukan sebuah Gugatan baru Perselisihan ke Pengadilan;

17. Namun jika isi dari apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Bersama tersebut diingkari oleh salah satu pihak, tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk eksekusi adalah pihak yang dirugikan mengajukan penetapan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Kesepakatan Bersama tersebut didaftarkan dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan. Bukan dengan cara mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial;

18. Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat dalam Posita Gugatannya ternyata menuntut terhadap hal-hal yang sama yang telah disepakati dan dilaksanakan sebagaimana dalam Perjanjian Bersama, sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak karena tidak beralasan hukum; Harus ditolaknya Gugatan Para Penggugat yang telah terikat dalam Perjanjian Bersama sangat beralasan hukum, karena telah bersesuaian dan sejalan dengan putusan terdahulu yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Register: Nomor 1270 K/Pdt.Sus-PHI/2025 Tanggal 1 Desember 2025 dalam perkara Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. TOR GANDA melawan IRWAN SIAHAAN, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

- *Bahwa oleh karena para pihak telah menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme Bipartit dan telah bersepakat sebagaimana dalam Perjanjian Bersama (PB) dan terbukti Penggugat telah menerima hak-hak sebagaimana kesepakatan maka para pihak harus taat dan patuh pada kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan (vide Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Pasal 1320 KUH Perdata juncto Pasal 1338 KUH Perdata)*

Halaman 142

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- Bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara a quo telah diselesaikandengan dibuat Perjanjian Bersama (PB) maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya”;

Serta sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung terdahulu dalam Perkara Kasasi Nomor: 273 K/Pdt.Sus/2012, yang menyatakan bahwa :

“Bahwa terlepas dari apapun alasan PHK a quo, menimbang bahwa terhadap PHK yang diperkarakan a quo telah dilakukan kesepakatan yang disertai penerimaan penyelesaian/kompensasi PHK oleh para Penggugat dari Tergugat berupa surat PHK, rekomendasi dan slip pesangon, maka menurut Mahkamah Agung antara Para Penggugat dan Tergugat telah tercapai “Kesepakatan Bersama” tertanggal 30 Desember 2010 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.2 Tahun 2004”.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya, serta menyatakan Perjanjian Bersama Sah dan Mengikat.

19. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 8 halaman 9 dan nomor 26 butir 1) halaman 47 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak melakukan Pembayaran Uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Para Penggugat pada tahun terakhir Para Penggugat bekerja berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Faktanya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, telah secara tegas menyatakan bahwa:

Halaman 143

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



“Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan”.

21. Bahwa Para Penggugat telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat jauh sebelum bulan hari raya keagamaan yaitu sejak tanggal 16 November 2023 sebagaimana dalam Perjanjian Bersama, dan/atau telah putus hubungan kerjanya lebih dari 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan (bagi yang beragama Kristen). Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Para Penggugat tidak berhak mendapat THR;

22. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 10 halaman 12 dan nomor 26 butir 2) halaman 48 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat belum pernah membayarkan hak cuti tahunan sesuai Pasal 79 UU No.13 Tahun 2003, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Faktanya, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diubah sejak diundangkan dan berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada BAB IV Ketenagakerjaan Nomor 25 yang menyatakan dengan tegas bahwa :

“25. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Pengusaha wajib memberi:

- a. waktu istirahat; dan*
- b. cuti.*

(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:

- a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan*
- b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.*

Halaman 144

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- (3) *Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.*
- (4) *Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*
- (5) *Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan tertentu sebagaimana*

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

23. Bahwa ketentuan Cuti Tahunan juga telah secara tegas diatur dalam Pasal 41 ayat 4, 5, dan 7 Peraturan Perusahaan Tergugat (PT. Tor Ganda), yang menyatakan bahwa :

Ayat 4 Permohonan cuti tahunan harus diajukan secara tertulis oleh karyawan yang bersangkutan kepada Bagian Personalia/HRD Perusahaan dengan persetujuan atasannya.

Ayat 5 Hak cuti tahunan gugur dengan sendirinya, apabila karyawan tidak mengambil hak cutinya di tahun takwin (Januari sampai dengan Desember).

Ayat 7 Hak cuti tahunan ini tidak dapat diuangkan kecuali hubungan kerja berakhir.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Persahaan tersebut diatas, Tergugat dalam memberikan hak cuti tahunan Para Penggugat haruslah berdasarkan permohonan yang diajukan pekerja secara tertulis kepada Tergugat, namun apabila cuti tahunan tersebut tidak dimohonkan maka akan gugur dengan sendirinya. Hak cuti tahunan tersebut juga tidak dapat diuangkan kecuali hubungan kerja berakhir;

Dalam perkara a quo, Para Penggugat telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat sejak tanggal 16 November 2023, Tergugat telah membayar ganti rugi atas sisa cuti tahunan tahun 2023 yang

Halaman 145

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum di ambil sebagaimana tercantum dalam lembar perhitungan hak-hak yang telah disetujui oleh Para Penggugat sendiri, yang menjadi satu-kesatuan terlampir dalam Perjanjian Bersama.

Sehingga tidak benar dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak membayarkan hak cuti tahunan Para Penggugat

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, serta sebagaimana dikuatkan dalam:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 889 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dalam kaidah hukumnya yang menyatakan: *"Hak cuti tidak dapat dituntut tanpa bukti konkret bahwa hak tersebut belum diberikan"*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 321 K/Pdt.Sus-PHI/2010 dalam kaidah hukumnya yang menyatakan : *"Menegaskan bahwa hak cuti (termasuk cuti haid) tidak dapat diuangkan dan tidak menimbulkan kewajiban pembayaran kompensasi"*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 841 K/Pdt/2005 dalam kaidah hukumnya yang menyatakan : *"Hak normatif hanya dapat dikabulkan apabila didukung bukti konkret, individual, dan relevan"*

Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat terkait dengan hak cuti tahunan seluruhnya.

26. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat belum pernah membayarkan Upah Lembur di hari libur resmi/cuti bersama dan hari Minggu, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Berdasarkan Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: *"Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi"*, dalam ayat 2 ketentuan tersebut juga secara tegas dinyatakan *"Jika Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada harihari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus- menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha"*;

Faktanya, jenis pekerjaan Para Penggugat hanya sebagai Mandor Pemeliharaan/Perawatan, yang tidak termasuk dalam Ketentuan

Halaman 146

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri, sehingga Para Penggugat tidak mungkin dipekerjakan pada hari Minggu.

27. Bahwa kemudian Ketentuan Lembur tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. Tor Ganda, dalam Pasal 36 ayat 1 ditegaskan bahwa "*Kerja lembur yang dilaksanakan harus didasarkan hanya atas surat perintah kerja lembur (SPKL) yang memuat alasan dilakukannya lembur dan bukti-bukti pendukungnya*", terhadap SPKL tersebut juga harus berdasarkan persetujuan Pekerja/karyawan yang diberikan dengan upah yang layak menurut ketentuan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka lembur tanpa perintah kerja tidak sah dan tidak mungkin terjadi, demikian juga Para Penggugat tidak mungkin lembur di hari minggu tanpa adanya upah dan perintah kerja selama bertahun-tahun. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum;

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, serta sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Pdt.Sus-PHI/2012, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : "*Upah lembur tidak dapat dikabulkan tanpa bukti perintah lembur dari perusahaan*" ;

Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat terkait dengan tuntutan pembayaran Upah Lembur di hari libur resmi/cuti bersama dan hari Minggu seluruhnya.

29. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 13, 14 dan 15 halaman 24 dan 25 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak pernah merasakan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang keliru, tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Pasal 99 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa :

Pasal 99

- (1) *Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.*



- (2) *Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menyatakan bahwa : *"Setiap perusahaan atau kegiatan usaha wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan, baik pekerja tetap maupun kontrak. Kewajiban ini berlaku bagi semua jenis usaha tanpa terkecuali"* ; Lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan bahwa: *"Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti"*.

30. Bahwa sesuai dengan amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, yang telah mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjaanya kedalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehubungan dengan hal tersebut Tergugat telah sejak dulu mendaftarkan Para Pekerjaannya in casu Para Penggugat kedalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau yang saat ini dikenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi: Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun, dan Jaminan kehilangan pekerjaan yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Perusahaan PT. Tor Ganda, yang akan Tergugat buktikan dalam persidangan. Sehingga tidak benar dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mendaftarkan pekerjaanya kedalam manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat terkait tuntutan pembayaran manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan seluruhnya.

31. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 16 dan 17 halaman 34 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan hak cuti haid selama pekerja perempuan bekerja, dalil-

Halaman 148

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar, tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan aturan cuti haid bagi karyawan perempuan sebagai berikut:

- 1 *Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.*
- 2 *Pelaksanaan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.*

32. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, hak cuti haid merupakan hak pekerja perempuan untuk tidak wajib bekerja pada saat merasakan sakit. Untuk memperoleh hak/izin cuti haid tersebut, Pekerja Perempuan diwajibkan memberitahukan kondisinya yang sedang haid tersebut kepada Perusahaan untuk dicatatkan haknya, sehingga tidak wajib dalam bekerja 1 sampai dengan 2 hari. Hal tersebut juga dikuatkan sebagaimana dalam Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung terdahulu dalam perkara Kasasi Nomor: 49 K/Pdt.Sus-PHI/2013, dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa: *"Menegaskan bahwa hak cuti haid hanya timbul apabila pekerja perempuan mengalami sakit dan telah memberitahukan kepada pengusaha. Tanpa adanya bukti pemberitahuan, tuntutan cuti haid harus ditolak"* ;

Namun apabila haid tersebut tidak diberitahukan kepada Perusahaan, maka hak cuti haid tersebut dianggap gugur sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 889 K/Pdt.Sus-PHI/2016, dalam kaidah hukumnya yang menyatakan : *"Menyatakan bahwa hak normatif yang tidak digunakan atau tidak dibuktikan secara nyata selama hubungan kerja berlangsung dianggap gugur"*;

33. Bahwa selain kewajiban pemberitahuan tersebut diatas, terhadap Hak Cuti Haid juga tidak dapat diuangkan dan tidak dapat menimbulkan kewajiban pembayaran kompensasi sebagaimana dalam dalil Posita dan Tuntutan Gugatan Para Penggugat, melainkan mewajibkan upah tetap dibayar secara penuh. Hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 321 K/Pdt.Sus-PHI/2010, yang dalam kaidah hukumnya

Halaman 149

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa : *"bahwa hak cuti (termasuk cuti haid) tidak dapat diuangkan dan tidak menimbulkan kewajiban pembayaran kompensasi"* ;

Sehingga tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Posita dan Petitum yang meminta pembayaran atas hak cuti haid. Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat terkait tuntutan pembayaran hak cuti haid seluruhnya.

34. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 18 halaman 35 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak pernah membayarkan hak cuti melahirkan kepada pekerja perempuan selama bekerja, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar, tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Adapun Cuti melahirkan merupakan hak yang diberikan kepada pekerja perempuan yang melahirkan sebagaimana dalam Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, cuti melahirkan meliputi hak istirahat wajib selama 3 bulan terhitung sejak 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Yang wajib diberitahukan atau dimohonkan kepada Perusahaan selambat-lambatnya 1 minggu dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Kandungan atau Bidan;

Bahwa terhadap cuti melahirkan tidak dapat diuangkan atau diganti dengan uang karena sifatnya adalah istirahat untuk pemulihan, bukan cuti tahunan yang dapat hangus. Namun Pekerja perempuan tetap berhak menerima gaji penuh selama masa cuti. Hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 321 K/Pdt.Sus-PHI/2010, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa: *"Hak cuti melahirkan tidak dapat diuangkan dan gugur apabila hubungan kerja telah berakhir"* ;

Sehingga tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Posita dan Petitum yang meminta pembayaran atas hak cuti melahirkan para penggugat perempuan. Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat terkait tuntutan pembayaran hak cuti melahirkan seluruhnya.

Halaman 150

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



35. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 19 dan 20 halaman 37 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak pernah membayarkan hak cuti besar selama bekerja, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar, tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Adapun cuti besar merupakan hak istirahat panjang yang diberikan secara opsional berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kemudian hak istirahat panjang telah gugur apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak hak atas istirahat panjang tersebut timbul pekerja/buruh tidak mempergunakan haknya, atau tidak pernah memberitahukan kepada Perusahaan sesuai Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.51/MEN/IV/2004 Tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu;

Sehingga tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Posita dan Petitum yang meminta pembayaran atas cuti besar para penggugat. Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat terkait tuntutan pembayaran cuti besar seluruhnya.

36. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 21 dan 22 halaman 41 dan 42 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat pernah menyampaikan tentang penghargaan akhir tahun atau bonus setiap tahunnya, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar, tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

37. Bahwa tidak benar Tergugat pernah menyampaikan tentang penghargaan akhir tahun atau bonus setiap tahunnya dan/atau membuat ketentuan mengenai penghargaan akhir tahun/bonus akhir tahun sebagaimana dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat, serta tidak ada klausul bonus akhir tahun tersebut dalam Peraturan Perusahaan Tergugat. Sehingga tidak benar dan tidak jelas dalil Posita dan Petitum Para Penggugat yang meminta bonus akhir.

Halaman 151

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas hal tersebut, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat terkait tuntutan pembayaran bonus akhir tahun seluruhnya.

38. bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 23, 24, 25 dan 26 halaman 46 dan 47 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat pernah menjanjikan akan memberikan 2 (dua) hektar lahan sawit, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak jelas, tidak beralasan hukum;

39. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat yang menuntut pembayaran penghargaan khusus/istimewa berupa tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut, karena Tergugat maupun bapak DL. Sitorus semasa hidupnya tidak pernah menjanjikan untuk memberikan tanah sebagai penghargaan khusus;

Lagi pula, tidak terdapat satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengatur pemberian lahan kepada pekerja berdasarkan masa kerja. Dalam undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, hak-hak Pekerja setelah hubungan kerjanya berakhir hanya mengatur tentang Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;

Sedangkan terkait janji pemberian lahan bukanlah objek perselisihan, dan tidak pernah diatur dalam ketentuan pada Peraturan Perusahaan. Oleh karena itu, dalil-dalil Para Penggugat tidak jelas, mengada-ada dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak secara tegas oleh Majelis Hakim sebagaimana ditegaskan dalam :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013, yang menyatakan : *"Menyatakan bahwa hak pekerja hanya sebatas yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan"*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pdt.Sus-PHI/2010 menyatakan bahwa tuntutan di luar kewenangan PHI harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Oleh karenanya, tuntutan Para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 152

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



40. Bahwa bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 27 halaman 55 sampai dengan nomor 51 halaman 63 yang pada pokoknya mendalilkan serta menuntut Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak Para penggugat, yang telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat sejak tanggal 16 November 2023, dalil-dalil tuntutan Para Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan hukum dan demi hukum haruslah ditolak;

41. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam uraian tersebut diatas, Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 35 tersebut diatas telah berakhir hubungan kerjanya secara bersama-sama dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 16 November 2023 sebagaimana dalam Perjanjian Bersama yang merupakan hasil kesepakatan dalam perundingan Bipartit Tergugat dan Para Penggugat;

42. Bahwa tercapainya Perjanjian Bersama tersebut diatas merupakan bukti komitmen penyelesaian perselisihan yang dilakukann dengan itikad baik oleh Tergugat dan Para Penggugat, serta tanpa paksaan siapapun. Sehingga Perjanjian Bersama tersebut sah dan mengikat bagi Para Pihak sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan bahwa "*Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak*";

43. Bahwa Tergugat juga telah mencatatkan dan mendaftarkan Perjanjian Bersama tersebut diatas pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan, guna menjamin kekuatan eksekutorialnya Perjanjian Bersama tersebut, Sebagaimana bersadarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa : "*bahwa Perjanjian Bersama (hasil perundingan bipartit) yang dibuat wajib didaftarkan oleh para pihak ke PHI pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak melakukan perundingan*";

44. Bahwa dengan telah dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Bersama tersebut diatas maka Perjanjian Bersama tersebut telah

Halaman 153

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



dianggap selesai, berakhir, dan tetap mengikat para pihak. Singkatnya, bahwa pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dalam Perjanjian Bersama telah menutup perselisihan dan mengakhiri hubungan hukum terkait objek perjanjian tersebut secara tuntas.

45. Bahwa dikarenakan Kesepakatan Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat, maka tidak dibenarkan lagi untuk mengajukan sebuah Gugatan baru Perselisihan ke Pengadilan, sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

46. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 27 halaman 55 sampai dengan nomor 52 halaman 69 yang pada pokoknya mendalilkan serta menuntut ongkos pulang. Adapun Tergugat tidak pernah merekrut Para Penggugat dari kampung asalnya masing-masing untuk bekerja ditempat Tergugat, yang benar adalah Para Penggugat datang sendiri dan bermohon kepada Tergugat untuk dapat dipekerjakan dan mendapatkan kehidupan yang layak, namun setelah Para Penggugat mendapatkan kehidupan yang layak, Para Penggugat melalui Kuasa Hukum malah menggugat Tergugat, seolah tidak tahu diri. Sehingga dalil-dalil tuntutan Para Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan hukum dan demi hukum haruslah ditolak;

47. Bahwa sebagaimana berdasarkan bantahan dan sanggahan yang telah Tergugat sampaikan tersebut diatas, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil tuntutan Para Penggugat dalam Gugatannya yang meminta menghukum TERGUGAT untuk membayar hak-hak lainnya yang belum diterima PARA PENGGUGAT sewaktu masih aktif bekerja kepada TERGUGAT berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, Uang THR, Uang pengganti Cuti Tahunan, upah lembur libur resmi/cuti bersama, uang lembur hari Minggu, biaya Jamsostek, biaya peralatan kerja, kekurangan upah, hak cuti haid dan hak cuti melahirkan, cuti besar, bonus tahunan serta penghargaan khusus/istimewa, karena tidak jelas, tidak beralasan hukum dan tidak adanya **PENETAPAN DARI PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SETEMPAT**;

Halaman 154

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Dengan mempertimbangkan PRINSIP KEADILAN DAN KEPATUTAN, sehingga Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (N.O).

48. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas Anjuran yang diterbitkan oleh Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara. Karena Anjuran tersebut sangat tidak beralasan hukum dan sangat merugikan Tergugat. Anjuran tersebut juga tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepatutan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi yang telah disampaikan dengan jelas oleh Tergugat;

49. Bahwa demikian juga terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta membayar upah proses selama 6 (enam) bulan dalam Petitum nomor 11, haruslah ditolak karena Para Penggugat merupakan Karyawan Tetap (PKWTT), sehingga tuntutan para penggugat tidak lah beralasan hukum dan tidak berdasar untuk dikaburkan, sebagaimana ditegaskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Romawi II (Rumusan Hukum Kamar Perdata) Huruf b ayat 1, yang menyatakan : *"Hak Pekerja atas upah proses dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)"* ;

50. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 53 halaman 70-71 yang meminta tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom), tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak serta tidak dapat dilakukan sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA RI No.2331 K/Pdt/2018 tanggal 23 Juli 2009, yang menyatakan: *"uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"*

Dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972, yang menyatakan: *"uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"* ;

51. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil Posita pada nomor 54 halaman 71 Gugatan Para Penggugat yang

Halaman 155

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



pada pokoknya menyatakan *"meminta diletakkannya sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik Tergugat"*, dalil tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 227 ayat (1) HIR yaitu harus adanya persangkaan yang beralasan bahwa si Tergugat sebelum putusan dijalankan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya, atau dengan kata lain bahwa penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi dan pada prinsipnya adalah untuk menjaga kepentingan dari si berpiutang atau Kreditur atas wanprestasi oleh Debitur; Namun gugatan a quo jelas-jelas bukan merupakan gugatan hutang piutang yang dapat dibebankan permohonan sita jaminan, karena sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sebagaimana:

- Putusan Mahkamah Agung RI No.121 K/SIP/1971 Tanggal 15 April 1972 yang menyatakan *"Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa adanya kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang-barang, maka Sita Jaminan tidak dapat dilakukan"*.
- Putusan Mahkamah Agung RI No.597 K/SIP/1983 Tanggal 1984 yang menyatakan *"Sita Jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dapat dibenarkan"*.

Maka dengan demikian Sita Jaminan yang dimohonkan tidak dapat dilakukan dan tidak beralasan hukum serta harus di tolak oleh Majelis Hakim.

52. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil posita Para Penggugat yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) walaupun terdapat upaya hukum, karena tuntutan untuk melaksanakan putusan serta merta tidak dapat didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Para Penggugat;

Lagi pula tuntutan Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 HIR serta ketentuan dalam SEMA RI No.4 Tahun 2001 Jo. SEMA RI No.3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta Dan Provisionil, sehingga tuntutan

Halaman 156

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan serta merta tersebut layak dan sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan memutus Perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Untuk Ditolak Seluruhnya Atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat 1 dengan Tergugat putus karena mangkir;
4. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Bersama tanggal 16 November 2023 sebagaimana dalam Akta Bukti Pendaftaran berikut :
 - Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 74/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan HASNAULI D in casu Penggugat 2;
 - Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 23/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan FATOU'SA ZEBUA in casu Penggugat 3;
 - Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 62/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan LOMORIA MANIK in casu Penggugat 4;
 - Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 63/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan MARLUGA SINAGA in casu Penggugat 5;
 - Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 27/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan KRISTIWAN PURBA in casu Penggugat 6;

Halaman 157

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 78/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan SOZANOLO HALAWA in casu Penggugat 7;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 50/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan DAFRIUS DAMAI LAIA in casu Penggugat 8;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 46/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan AGUS VRINUS PANGGABEAN in casu Penggugat 9;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 73/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan TIANA SIDABUTAR in casu Penggugat 10;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 56/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan TOGAR PARULIAN SILAEN in casu Penggugat 11;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 20/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan SAFRIANI HERLINA MUNTHE in casu Penggugat 12;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 69/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan MARTHA SITORUS in casu Penggugat 13;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 71/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan ARIYUNUS ZALUKHU in casu Penggugat 14;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 51/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan JUNJUNGAN NAINGGOLAN in casu Penggugat 15;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 26/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan GIMSON FRANSISKUS MANURUNG in casu Penggugat 16;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 47/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan FAJARMAN MENDROFA in casu Penggugat 17;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 37/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan EMMI RUHUT NABABAN in casu Penggugat 18;

Halaman 158

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 28/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan TA'ALUI BU'ULELE in casu Penggugat 19;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 79/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan FRENGKI HUTABARAT in casu Penggugat 20;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 70/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan ESTER RAOWATY SIREGAR in casu Penggugat 21;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 77/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan SUKARYA PASARIBU in casu Penggugat 22;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 31/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan NURMALA SILABAN in casu Penggugat 23;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 65/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan ELFRIDA SILALAH in casu Penggugat 24;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 54/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan JHON EFENDI SIHOMBING in casu Penggugat 25;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 64/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan MUHAMMAD ILHAM SYAPUTRA in casu Penggugat 26;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 38/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan MERRY LUBIS in casu Penggugat 27;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 44/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan MURNI HUTASOIT in casu Penggugat 28;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 72/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan JUSTRIANI SIJABAT in casu Penggugat 29;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 82/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan LAMHOT RUDIANTO SILALAH in casu Penggugat 30;

Halaman 159

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 41/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan YOSEPUS DASILVA in casu Penggugat 31;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 42/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan EDISON PRANATA TAMPUBOLON in casu Penggugat 32;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 80/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan JONNI BENGET NAINGGOLAN in casu Penggugat 33;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 83/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan MAROJAHAN MANURUNG in casu Penggugat 34;
- Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 55/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA Dengan TIMAYUR MANIK in casu Penggugat 35;

5. Membebaskan biaya perkara a quo kepada Para Penggugat

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik tanggal 20 Februari 2026 yang pada pokoknya para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan dupliknya tanggal 26 Februari 2026 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-197 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P-255, P-262, P-264, sesuai dengan fotocopy, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/840/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Hasnauli D., Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-01;
2. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/868/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Fatou'osa Zebua, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-02;
3. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/851/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Lomoria Manik,

Halaman 160

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-03;

4. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/857/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Marluga Sinaga, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-04;

5. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/872/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Kristiwan Purba, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-05;

6. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/859/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Sojanolo Halawa, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-06;

7. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/896/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Dafrius Damai Laia, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-07;

8. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/892/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Agus Vrinus Panggabean, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-08;

9. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/860/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Tiana Br Sidabutar, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-09;

10. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/844/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Tagor Parulian Silaen, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-10;

11. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/834/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Junjungan Nainggolan, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-11;

12. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/898/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Martha Sitorus, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-12;

13. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/900/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Ariyunus Zalukhu, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-13;

14. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/873/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Ta'alui Bu'ulele, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-14;

15. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/871/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Gimson Fransiskus Manurung, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-15;

16. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/865/XI/2023, Hal : Berakhirnya

Halaman 161

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Sapriani Herlina Munthe, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-16;
17. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/842/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Jhon Efendi Sihombing, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-17;
18. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/893/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Fajarman Mendrofa, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-18;
19. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/901/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Justriani Sijabat, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-19;
20. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/858/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Marojahan Manurung, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-20;
21. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/855/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Elfida Silalahi, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-21;
22. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/861/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Frengki Hutabarat, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-22;
23. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/843/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Timayur Manik, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-23;
24. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/887/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Merry Lubis, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-24;
25. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/874/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Nurmala Silaban, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-25;
26. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/835/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Sukarya Pasaribu, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-26;
27. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/886/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Emmi Ruhut Nababan, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-27;
28. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/856/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Muhammad Ilham Syaputra, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-28;
29. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/848/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Lamhot Rudianto Silalahi, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-29;

Halaman 162

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/881/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Murni Hutasoit, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-30;
31. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/899/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Ester Raowaty Siregar, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-31;
32. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/883/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Edison Pranata Tampubolon, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-32;
33. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/880/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Yosepus Dasilva, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-33;
34. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/862/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Jonni Benget Nainggolan, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-34;
35. Fotocopy Surat Nomor : 500.15/917/DKP-LBU/2024, Sifat : Penting, Lamp. : -, Perihal : Anjuran, Tertanggal 29 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Tor Ganda Perkebunan Tahuan Ganda, 2. Sdr. Advokat/Penasehat Hukum Dermanto Turnip, SH.,MH.,MM Dkk (Kuasa Hukum 14 Pekerja) 3. Sdr. Merry Lubis, Firman Jaya Gulo, Encus Sianturi, Jonni Manurung, Dkk. (Total 52 Orang Pekerja), selanjutnya diberi tanda : P-35;
36. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : THG /Kpts/ / P/ II / 2006 Atas nama Gimson Fransiskus Manurung tertanggal 06 Februari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Fotocopy Slip Gaji Karyawan PT. TOR GANDA Perk. Tahuan Ganda periode Agustus 2021 atas nama Junjungan Nainggolan, Jabatan Mandor Pemeliharaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/308/AK/IV/2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Junjungan Nainggolan, Nomor Rekening : 206201034108509 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, telah diberikan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;

Halaman 163

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Junjungan Nainggolan, Nomor Rekening : 206201034108509 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotocopy Surat Nomor : THG/RK/Mts/02/P/II/2014, Hal: Pengantar Mutasi Atas nama Junjungan Nainggolan tertanggal 06 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 610/TG-TT/Pers/IV/1999, atas nama Junjungan Nainggolan, tertanggal 01 April 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Fotocopy Surat Nomor : THG / R / 345 / P / V / 2012, atas nama Ariyunus Zalukhu, Hal : Mutasi dengan tanggal surat 18 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
44. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 400/283/AK/IV/ 2024, atas nama Ariyunus Zalukhu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Kecamatan Aek Kuo Desa Aek Korsik tertanggal 05 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. Fotocopy Surat Keputusan Direktur PT TOR GANDA Nomor : ATG.1/ Kpts/388/IV/2007 tentang Mutasi Atas nama Martha Sitorus tertanggal 25 April 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
46. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Umum PT TOR GANDA Nomor : TG.3/ Kpts/538/VII/2002 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT TOR GANDA Atas nama Martha Sitorus tertanggal 17 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
47. Fotocopy Surat Nomor : TG.1/Kpts/1.685/XI/2003 tentang Pengangkatan Kasir PT TOR GANDA Cabang Rantau Prapat Atas nama Martha Sitorus, tertanggal 21 November 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-47;
48. Fotocopy Petikan Akte Kelahiran / Penyerahan Anak-anak dari Martha Sitorus Nomor : 121/PA/GPDI/GJ/XI/2012/20 yang dikeluarkan oleh GEREJA PENTAKOSTA DI INDONESIA PUSAT : Pematang Siantar tertanggal 04 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-48;
49. Fotocopy Petikan Akte Kelahiran / Penyerahan Anak-anak dari Martha Sitorus Nomor : 581/PA/GPDI/Rap/GJ/X/2021 yang dikeluarkan oleh GEREJA PENTAKOSTA DI INDONESIA PUSAT : Pematang Siantar tertanggal 24 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-49;
50. Fotocopy Surat Nomor : THG/ UNIT / 611 / P / IX / 2012, Hal : Pengangkatan Pegawai Tetap Atas nama Safriani Herlina Munthe

Halaman 164

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-50;

51. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Safrianie Herlina Munthe Nomor : 34/01.1/XII/2018 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Tahunan Ganda tertanggal 26-12-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-51;
52. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Safrianie Herlina Munthe Nomor : 61/01.1/XII/2016 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Tahunan Ganda tertanggal 25-12-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-52;
53. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Safrianie Herlina Munthe Nomor : 32/01.1/XII/2021 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Tahunan Ganda tertanggal 19-12-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-53;
54. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Safriani Herlina Munthe, Nomor Rekening : 206201034527509 periode transaksi : 01/10/23 sampai 30/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-54;
55. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Safriani Herlina Munthe, Nomor Rekening : 206201034527509 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-55;
56. Fotocopy Surat Baptisan Anak dari Lomoria Manik Nomor : B/RD/J.D/W.LB/XI/07 yang dikeluarkan oleh GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (G.K.P.I.) Damuli, selanjutnya diberi tanda bukti P-56;
57. Fotocopy Surat Baptisan Kudus Anak dari Lomoria Manik Nomor : 74/01.1/B/RTG/D.XXVILB/XII/2010 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN PERKEBUNAN TAHUNAN GANDA RESORT TAHUNAN GANDA DI STRIK XXVI LB. tertanggal 26 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-57;
58. Fotocopy Surat Baptisan Kudus Anak dari Lomoria Manik Nomor : 49/B/LB-26/XII/2009 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN PERK TAHUNAN GANDA RESSORT TAHUNAN GANDA, selanjutnya diberi tanda bukti P-58;
59. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Lomoria Manik, Nomor Rekening : 206201034302501 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-

Halaman 165

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59;

60. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Lomoria Manik, Nomor Rekening : 206201034302501 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-60;
61. Fotocopy Surat Baptisan Kudus Anak dari Tiana BR Sidabutar Nomor : 83/01.1/B-BTG/D.26-LB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN TAHUAN GANDA RESORT TAHUAN GANDA tertanggal 26 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-61;
62. Fotocopy Surat Baptisan Kudus Anak dari Tiana BR Sidabutar Nomor : 27/01.1/VI/2016 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN TAHUAN GANDA tertanggal 19-06-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-62;
63. Fotocopy Surat Baptisan Kudus Anak dari Tiana BR Sidabutar Nomor : 26 /01.1/VII/2020 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN TAHUAN GANDA tertanggal 22 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-63;
64. Fotocopy Surat Baptisan Kudus Anak dari Tiana BR Sidabutar Nomor : 96/ D XXVI LB/R.THG/SB/VII/2011 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN PERKEBUNAN TAHUAN GANDA RESORT TAHUAN GANDA DI STRIK XXVI LB, selanjutnya diberi tanda bukti P-64;
65. Fotocopy Surat Nomor : THG/ AFD / 188 / P / III / 2015, Hal : Penempatan Atas nama Kristiwan Purba tertanggal 31 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-65;
66. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : THG/ Kpts/135/P/II/2016, tertanggal 29 Februari 2019 berserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-66;
67. Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT. TOR GANDA Nomor : GM/ Kpts/447/VI/2017, tentang Pengangkatan Pegawai Tetap tertanggal 24 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-67;
68. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Marluga Sinaga, Nomor Rekening : 206201033719501 Periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-68;
69. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Marluga Sinaga, Nomor Rekening : 206201033719501 Periode transaksi : 01/11/23 sampai

Halaman 166

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-69;

70. Fotocopy Surat Nomor : THG/ UNIT/788/P/XI/2012, Hal Pengangkatan Pegawai Tetap PT TOR GANDA Atas nama Fatou'osa Zebua tertanggal 26 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-70;
71. Fotocopy Surat Rekomendasi Bekerja Nomor : THG/457/PERS/XI/2023, Atas nama Fatou'osa Zebua tertanggal 18 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-71;
72. Fotocopy Surat Nomor : THG/UNIT-AFD/ 815/P/XI/2012, atas nama Fatou'osa Zebua, Hal : Mutasi dengan tanggal surat 28 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-72;
73. Fotocopy Surat Nomor : 100/TG-RP/ Proy/V/2008, atas nama Hasna Munthe, Hal : Mutasi Jabatan dengan tanggal surat 31 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-73;
74. Fotocopy Surat Keputusan General Manager Penunjang PT. TOR GANDA Nomor : GMP/ Kpts/168/II/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT TOR GANDA Atas nama Hasna Munthe tertanggal 11 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-74;
75. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/325/AK/IV/2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-75;
76. Fotocopy Surat Nomor : THG/ AFD/635/P/IX/2014, Hal: Pengangkatan Mandor Panen PT TOR GANDA Atas nama Tehezisokhi Humendru tertanggal 27 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-76;
77. Fotocopy Surat Nomor : THG/ UNIT/614/P/IX/2014, Hal: Penempatan Atas nama Tehezisokhi Humendru tertanggal 17 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-77;
78. Fotocopy Surat Nomor : PKT/ AFD/199/P/VII/2014, Hal: Mutasi Jabatan nama Tehezisokhi Humendru tertanggal 13 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-78;
79. Fotocopy Surat Nomor : TG-KP/ TG.W-I/Mts/1537/P/X/2012, Hal: Pengantar Mutasi nama Tehezisokhi Humendru tertanggal 13 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-79;
80. Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Perkebunan Karya Perdana Nomor : KP/SK/ /187/P/II/2012 Atas nama Tehezisokhi Humendru tertanggal 31 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-80;
81. Fotocopy Surat Nomor : KP/Unit-KT/ Rkd/860/P/V/2012, Hal: Rokade Atas

Halaman 167

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tehezisokhi Humendru tertanggal 30 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-81;

82. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Tehezisokhi Humendru, Nomor Rekening : 206201033544508 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-82;
83. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Tehezisokhi Humendru, Nomor Rekening : 206201033544508 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-83;
84. Fotocopy Surat Nomor : THG/ AFD/753/P/XI/2008, Hal : Pengangkatan Pegawai Tetap, Atas nama Merry Lubis tertanggal 29 November 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-84;
85. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Merry Lubis Nomor : 22/01.1/VII/2015 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Tahunan Ganda tertanggal 12 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-85;
86. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Merry Lubis Nomor : 40/B/LB-26/III/2009 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Perk. Tahunan Ganda Ressort Tahunan Ganda, selanjutnya diberi tanda bukti P-86;
87. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Merry Lubis, Nomor Rekening : 206201033716503 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-87;
88. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Merry Lubis, Nomor Rekening : 206201033716503 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-88;
89. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : THG /Afeling/110/ Pers/ XI / 2001 Atas nama Marojahan Manurung tertanggal 20 November 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-89;
90. Fotocopy Slip Gaji Karyawan PT. TOR GANDA Perk. Tahunan Ganda periode Agustus 2023 atas nama Marojahan Manurung, Jabatan Mandor Panen, selanjutnya diberi tanda bukti P-90;
91. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Umum PT TOR GANDA Nomor : THG/ AFD/759/P/XI/2008, Hal : Pengangkatan Pegawai Tetap PT TOR GANDA

Halaman 168

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Emmi Ruhut Nababan tertanggal 29 November 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-91;

92. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Emmi Ruhut Nababan, Nomor Rekening: 206201033911501 periode transaksi: 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-92;
93. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Emmi Ruhut Nababan, Nomor Rekening : 206201033911501 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-93;
94. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Emmi Ruhut Nababan Nomor : 59/01.1/XII/2016 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Tahunan Ganda tertanggal 25-12-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-94;
95. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Emmi Ruhut Nababan Nomor : 93/01.1/XII/2013 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Tahunan Ganda tertanggal 26-12-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-95;
96. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Emmi Ruhut Nababan Nomor : 77/01.1/B/RTG/D.XXVI LB/XII/2010 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Tahunan Ganda Ressort Tahunan Ganda DI Strik XXVI LB. tertanggal 26-12-2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-96;
97. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Emmi Ruhut Nababan Nomor : 49/01.1/XII/2017 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Tahunan Ganda tertanggal 17-12-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-97;
98. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Emmi Ruhut Nababan Nomor: 04/ABK/HKBP-THG/XII/2008 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Tahunan Ganda, selanjutnya diberi tanda bukti P-98;
99. Fotocopy Surat Nomor : THG/ UNIT/184/P/IV/2014, Hal : Pengangkatan Pegawai Tetap PT TOR GANDA Atas nama Muhammad Ilham Syahputra tertanggal 17 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-99;
100. Fotocopy Surat Nomor : THG/ UNIT/182/P/IV/2014, Hal : Pengangkatan Pegawai Tetap PT TOR GANDA Atas nama Joni Benget Nainggolan tertanggal 17 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-100;
101. Fotocopy Surat Keputusan Manaager SDM PT TOR GANDA Nomor : TG.11/ Kpts/1150/VII/2014 tentang Pengangkatan Atas nama Jhon Efendi

Halaman 169

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sihombing tertanggal 18 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-101;
102. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Bagian Personalia PT TOR GANDA Nomor : TG.11/ Kpts/1429/X/2005 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT TOR GANDA KPS Bukit Harapan II – Barumun Tenga Atas nama Jhon Efendi Sihombing tertanggal 05 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-102;
 103. Fotocopy Surat Nomor : TG.RK/ TG.1/KPTS/183/P/II/2010, Hal : Pengangkatan dan Pengalihan Gaji Atas nama Justriani Sijabat tertanggal 01 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-103;
 104. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Justriani Sijabat , Nomor Rekening : 2065201033992507 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-104;
 105. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Justriani Sijabat, Nomor Rekening : 206201033992507 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-105;
 106. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Justriani Sijabat Nomor: 1219-L T – 18062013-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tertanggal 18 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-106;
 107. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Justriani Sijabat Nomor : 11/SPN/DR XXII/RTRK/MI/2008 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Menara Iman, selanjutnya diberi tanda bukti P-107;
 108. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Justria Sijabat Nomor : 33/01.1/XII/2020 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Tahunan Ganda tertanggal 26 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-108;
 109. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Murni Hutasoit Nomor: 1223-LT-23042018-0022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-109;
 110. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Murni Hutasoit Nomor: 1223-LT-09122019-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-110;
 111. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Murni Hutasoit Nomor: 1223-

Halaman 170

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LT-09122019-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-111;
112. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Murni Hutasoit, Nomor Rekening : 206201034300509 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-112;
113. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Murni Hutasoit, Nomor Rekening : 206201034300509 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-113;
114. Fotocopy Surat Keputusan General Manager Penunjang PT TOR GANDA Nomor : GMP/Kpts/787/V/2012 Tentang Mutasi Atas nama Sukarya Pasaribu tertanggal 23 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-114;
115. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Sukarya Pasaribu Nomor: 1207-LT-31052021-0174 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang tertanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-115;
116. Fotocopy Surat Nomor : 54/ TG-THG/P/XII/1996 Hal: Pengangkatan Atas nama Nurmala Silaban tertanggal 18 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-116;
117. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nurmala Silaban, Nomor Rekening : 206201034398502 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-117;
118. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nurmala Silaban, Nomor Rekening : 206201034398502 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-118;
119. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Nurmala Silaban Nomor : 93/01.1/D RTG/B.26-LB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Tahunan Ganda Ressort Tahunan Ganda tertanggal 26 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-119;
120. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Nurmala Silaban Nomor : 482/ABK/HKBP/THG/XII/2007 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Tahunan Ganda, selanjutnya diberi tanda bukti P-120;
121. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Nurmala Silaban Nomor :

Halaman 171

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23/ABK/HKBP/RESS-THG/V/2005 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN PT TOR GANDA Perk Tahunan Ganda, selanjutnya diberi tanda bukti P-121;
122. Fotocopy Surat Nomor : 585/ TG-MDN/P/SK/VII/1997, Hal : Pengangkatan Calon Pegawai Atas nama Ester Raowaty Siregar tertanggal 24 Juli 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-122;
123. Fotocopy Surat Pemandian Anak dari Ester Raowaty Siregar Buku V, Hal : 73, No. 580 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Pius X Aekkanopan, Stasi Pulo Angin tertanggal 03 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-123;
124. Fotocopy Surat Pemandian Anak dari Ester Raowaty Siregar Buku VI, Hal : 93, No. 737 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Pius X Aekkanopan, Stasi Pulo Angin tertanggal 30 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-124;
125. Fotocopy Surat Pemandian Anak dari Ester Raowaty Siregar Buku VI, Hal : 157, No. 1245 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Pius X Aek kanopan, Stasi Pulo Angin tertanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-125;
126. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Ester Raowaty Siregar , Nomor Rekening : 206201034107503 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-126;
127. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Ester Raowaty Siregar, Nomor Rekening : 206201034107503 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-127;
128. Fotocopy Surat Nomor : TG.11/SP/2016/ XI / 2013, Hal : Penerimaan Karyawan Atas nama Timayur Manik tertanggal 19 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-128;
129. Fotocopy Surat Nomor : THG/UNIT-AFD/Mts/R/201/P/IV/2017, Hal: Mutasi Jabatan Atas nama Taalui Bulele tertanggal 10 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-129;
130. Fotocopy Surat Nomor : THG/ Afd / 539 / P / VII/ 2007, Hal : Penempatan Atas nama Ta'alui Bulele tertanggal 01 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-130;
131. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Taalui Bulele , Nomor Rekening : 206201033548502 periode transaksi : 01/10/23 sampai

Halaman 172

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-131;
132. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Taalui Buulele, Nomor Rekening : 206201033548502 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-132;
133. Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT TOR GANDA Nomor : GM/ Kpts/447/VI/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT TOR GANDA Atas nama Yosepus Dasilva tertanggal 24 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-133;
134. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Yosepus Dasilva, Nomor Rekening : 206201034299504 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-134;
135. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Yosepus Dasilfa, Nomor Rekening : 206201034299504 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-135;
136. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : THG/ Kpts/852/P/XI/2009 Atas nama Frengki Hutabarat tertanggal 28 November 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-136;
137. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Frengki Hutabarat , Nomor Rekening : 206201034523505 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-137;
138. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Frengki Hutabarat, Nomor Rekening : 206201034523505 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-138;
139. Fotocopy Surat General Manager Penunjang PT TOR GANDA Nomor : GMP/ Kpts/705/VI/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT TOR GANDA Atas nama Elfrida Silalahi tertanggal 15 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-139;
140. Fotocopy Surat Dirtektur PT TOR GANDA Nomor : Dir/Kpts/300/II/2010 tentang Penerimaan Tenaga Kerja Atas nama Elfrida Silalahi tertanggal 02 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-140;
141. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Dafrius Damai Laia,

Halaman 173

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening : 206201034104505 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-141;
142. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Dafrius Damai Laia, Nomor Rekening : 206201034104505 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-142;
143. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Hasna Munthe, Nomor Rekening : 743801015056531 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-143;
144. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Hasnauli D., Nomor Rekening : 743801015056531 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-144;
145. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Elfrida Silalahi, Nomor Rekening : 206201033912507 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-145;
146. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Elfrida Silalahi, Nomor Rekening : 206201033912507 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-146;
147. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Agus Vrinus Panggabean, Nomor Rekening : 206201034206501 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-147;
148. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Agus Vrinus Panggabean, Nomor Rekening : 206201034206501 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-148;
149. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Fatou Osa Zebua, Nomor Rekening : 206201033824500 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-149;
150. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Fatou Osa Zebua, Nomor Rekening : 206201033824500 periode transaksi : 01/11/23 sampai

Halaman 174

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-150;
151. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Kristiwan Purba, Nomor Rekening : 206201034210500 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-151;
152. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Kristiwan Purba, Nomor Rekening : 206201034210500 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-152;
153. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sozanolo Halawa, Nomor Rekening : 206201033721508 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-153;
154. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sozanolo Halawa, Nomor Rekening : 206201033721508 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-154;
155. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Fajarman Mendrofa, Nomor Rekening : 2062010342007507 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-155;
156. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Fajarman Mendrofa, Nomor Rekening : 2062010342007507 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-156;
157. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Tiana Br Sidabutar, Nomor Rekening : 743801015722530 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-157;
158. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Lamhot Rudi Yanto Silalahi, Nomor Rekening : 206201034655506 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-158;
159. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Lamhot Rudi Yanto Silalahi PENGUGAT 30, Nomor Rekening : 206201034655506 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI,

Halaman 175

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti P-159;

160. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Jhon Efendi Sihombing, Nomor Rekening :206201033827508 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-160;
161. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Jhon Efendi Sihombing, Nomor Rekening :206201033827508 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-161;
162. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Muhammad Ilham Syaputra, Nomor Rekening : 206201033718505 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-162;
163. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Muhammad Ilham Syaputra, Nomor Rekening : 206201033718505 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-163;
164. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Jonni Benget Nainggolan, Nomor Rekening : 206201034524501periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-164;
165. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Jonni Benget Nainggolan, Nomor Rekening : 206201034524501periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-165;
166. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Marojahan Manurung, Nomor Rekening : 206201033720502 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-166;
167. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Marojahan Manurung, Nomor Rekening : 206201033720502 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-167;
168. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Timayur Manik, Nomor Rekening : 206201033549508 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-168;

Halaman 176

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Timayur Manik, Nomor Rekening : 206201033549508 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-169;
170. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Martha Sitorus, Nomor Rekening : 206201034106507 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-170;
171. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Martha Sitorus, Nomor Rekening : 206201034106507 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-171;
172. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Ariyunus Zalukhu, Nomor Rekening : 206201033823504 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-172;
173. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Ariyunus Zalukhu, Nomor Rekening : 206201033823504 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-173;
174. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Gimson Fransiskus Manurung, Nomor Rekening : 206201033828504 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-174;
175. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Gimson Fransiskus Manurung, Nomor Rekening : 206201033828504 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-175;
176. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Tagor Parulian Silaen, Nomor Rekening : 206201033550509 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-176;
177. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Tagor Parulian Silaen, Nomor Rekening : 206201033550509 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-177;
178. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sukarya Pasaribu,

Halaman 177

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 206201034712502 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-178;

179. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sukarya Pasaribu, Nomor Rekening : 206201034712502 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-179;

180. Fotocopy Surat Pernyataan Atas nama Lamhot Rudi Yanto Silalahi tertanggal 02 Maret 2026 yang menyatakan tetap sebagai PENGUGAT Nomor 30 karena pernah membuat pencabutan atas intimidasi dan pengaruh/pemaksaan dari pihak PT. Tor Ganda, selanjutnya diberi tanda bukti P-180;

181. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Edison Pranata Tampubolon, Nomor Rekening : 206201034209509 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-181;

182. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Edison Pranata Tampubolon, Nomor Rekening : 206201034209509 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-182;

183. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Hasnauli D Nomor: 1210-LT-27062013-0199 yang dikeluarkan oleh Pejabat dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 05 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-183;

184. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Hasnauli D Nomor: 1210-LT-27062013-0148 yang dikeluarkan oleh Pejabat dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 05 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-184;

185. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Hasnauli D Nomor: 1210-LT-04062015-0053 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-185;

186. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Hasnauli D Nomor: 1210-LT-07062013-0201 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Disdukcapil Labuhan Batu tertanggal 05 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-186;

187. Fotocopy Peraturan Perusahaan sesuai dengan Keputusan Direktur

Halaman 178

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep.1609/PHIJSK-PK/PP/X/2019 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Tor Ganda Tertanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda : P-187;

188. Fotocopy Perjanjian Perdamaian antara PT. Tor Ganda (dalam PKPU) dengan Para Kreditor PT. Tor Ganda (dalam PKPU) tertanggal 26 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda : P-188;

189. Fotocopy Surat Nomor : W2.U1/1383/PAN.PN.W2/KKA/I/2024, Lampiran : 1 (satu) set penetapan, Perihal Pemberitahuan, tertanggal 25 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda : P-189;

190. Fotocopy Internal Memo Head Office PT. Tor Ganda, Hal : Alih Fungsi Jabatan Mandor Perawatan dan Mandor Panen, tetang fungsi kerja sebagai Mandor Perawatan ditiadakan dan fungsi kerja sebagai sebagai Mandor Panen ditiadakan tertanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti : P-190;

191. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No : STTLP/B/449/III/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, atas nama Pelapor Ir Elfrida Silalahi tertanggal 19 Maret 2026, selanjutnya diberi tanda bukti: P-191;

192. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No : STTLP/B/448/III/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, atas nama Pelapor Agus Vrinus Panggabean tertanggal 19 Maret 2026, selanjutnya diberi tanda bukti: P-192;

193. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No : STTLP/B/446/III/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, atas nama Pelapor Sukarya Pasaribu tertanggal 19 Maret 2026, selanjutnya diberi tanda bukti: P-193;

194. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1406042404740006, Atas nama Mangara Purba, Tempat tanggal lahir Silangge, 24-04-1974, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jl. Perumahan Grahaya Rasya, Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan swasta, selanjutnya diberi tanda bukti: P-194;

195. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No : STTLP/B/447/III/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, atas nama Pelapor Nurmala Silaban tertanggal 19 Maret 2026, selanjutnya diberi tanda bukti: P-195;

Halaman 179

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



196. Fotocopy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit di Aek Kuo antara PT Tor Ganda Perkebunan Tahunan Ganda dengan pekerja yang di wakili oleh Tehezisokhi Humendru, Sapriani Herlina Munthe, Sukarya Pasaribu, Elfrida Silalahi, Tagor Parulian Silaen dan di wakili Tumpal Nababan dari PT Tor ganda tertanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti: P-196;

197. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No : STTLP/B/451/III/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, atas nama Pelapor Fatou Osa Zebua tertanggal 19 Maret 2026, selanjutnya diberi tanda bukti: P-197;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama Yuniman TL. Banua, Asaaro Gea, Adieli Harefa, Paijan Saragih, Senti Br. Silalahi dan Berti Naiborhu dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yuniman TL. Banua.

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena kami sama-sama bekerja di PT. Torganda;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Torganda sejak tahun 1989 sampai tahun 2016;
- Bahwa PT. Torganda bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mendapat upah/hari sebesar Rp.79.000,- dan terakhir Saksi terima gaji tahun 2016 sebesar Rp. 85.000,-;
- Bahwa dalam sebulan 25 hari kerja, hari libur kami tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ada terdaftar di BPJS;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat bonus tahunan dan tidak ada cuti tahunan;
- Bahwa tidak ada karyawan PT. Torganda diberi uang THR keagamaan;
- Bahwa pemilik perusahaan PT. Torganda adalah Bapak D.L Sitorus (almarhum) selaku pemilik perusahaan dan sekaligus Direktur Utama PT. Tor Ganda;
- Bahwa Saksi sudah 27 (dua puluh tujuh) tahun bekerja di perusahaan Tergugat;
- Bahwa apabila karyawan mengalami kecelakaan kerja, perusahaan tidak ada menanggung biaya perobatan;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang pesangon/pemberentian dari perusahaan PT. Torganda;

Halaman 180

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- Bahwa awal masuk kerja, Tergugat pernah memberitahukan dan menyampaikan secara langsung kepada para pekerjanya termasuk kepada para Penggugat, apabila ada pekerja yang bisa bertahan bekerja hingga mencapai masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun, maka Bapak D.L Sitorus (almarhum) selaku pemilik perusahaan dan sekaligus Direktur Utama PT. Tor Ganda in casu Tergugat dulunya pernah secara langsung (lisan) menyampaikan dan menjanjikan akan memberikan 2 (dua) hektar lahan sawit bagi pekerja yang telah mencapai masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun sebagai penghargaan istimewa dari perusahaan, hal ini disampaikan oleh Bapak D.L Sitorus (almarhum) kepada para pekerja termasuk Para Penggugat yang telah bekerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan didengar langsung oleh para staff dan pimpinan manajemen Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang belum ada yang terima 2 (dua) hektar lahan sawit tersebut;
- Bahwa Manager perusahaan yang menyampaikan akan diberi lahan 2 Ha setelah bekerja 25 tahun.

2. Asaaro Gea.

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena kami sama-sama bekerja di PT. Torganda;
- Bahwa PT. Torganda bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa perusahaan ada memberikan Jamsostek sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah di PHK Jamsosteknya tidak lanjut lagi;
- Bahwa untuk iuran Jamsostek diambil dari gaji kami yang langsung dipotong;
- Bahwa status kami di Perusahaan Tergugat adalah Buruh Harian Lepas (BHL);
- Bahwa absensi kerja kami dari hari senin sampai dengan hari sabtu setiap Pukul 05.00 Wib dan mulai bekerja Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 Wib;
- Bahwa karyawan PT. Torganda tidak ada di daftarkan di Disnaker;
- Bahwa apabila karyawan mengalami kecelakaan kerja, biaya pengobatan tidak ada ditanggung oleh perusahaan, seperti mata Saksi sakit akibat jatuh berondolan sekarang tidak bisa melihat sampai sekarang;



- Bahwa semua ditentukan bekerja sampai hari sabtu, terkadang hari minggu disuruh Perusahaan masuk kerja karena rotasi panen, dipaksa Perusahaan harus bekerja, kadang hari Besar/hari raya juga disuruh bekerja;
- Bahwa saat Saksi di PHK, Saksi ada terima uang sebesar Rp53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah) sebagai uang pemberhentian dari Perusahaan, tapi ditanda terima tertulis Rp. 58.000.000,-(lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa ada tanda terima tertulis uang yang Saksi terima tersebut;
- Bahwa saat mau bekerja kami dijemput ke Nias oleh Perusahaan;
- Bahwa sebelum penandatanganan surat pemberhentian, kami tidak ada diajak untuk musyawarah;
- Bahwa setelah menandatangani surat ini, Saksi tidak ada membacanya, karena langsung disuruh teken saja;

3. Adieli Harefa.

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena kami sama-sama bekerja di PT. Torganda;
- Bahwa PT. Torganda bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa perusahaan ada memberikan Jamsostek sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah di PHK Jamsosteknya tidak lanjut lagi;
- Bahwa untuk iuran Jamsostek diambil dari gaji kami yang langsung dipotong;
- Bahwa status kami di Perusahaan Tergugat adalah Buruh Harian Lepas (BHL);
- Bahwa absensi kerja kami dari hari senin sampai dengan hari sabtu setiap Pukul 05.00 Wib dan mulai bekerja Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 Wib;
- Bahwa karyawan PT. Torganda tidak ada di daftarkan di Disnaker;
- Bahwa apabila karyawan mengalami kecelakaan kerja, biaya perobatan tidak ada ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa saat Saksi di PHK, Saksi ada terima uang sebesar Rp53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah) sebagai uang pemberhentian dari Perusahaan
- Bahwa ada tanda terima tertulis uang yang Saksi terima tersebut;
- Bahwa sebelum penandatanganan surat pemberhentian, kami tidak ada diajak untuk musyawarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menandatangani surat ini, Saksi tidak ada membacanya, karena langsung disuruh teken saja;

4. Paijan Saragih.

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena kami sama-sama bekerja di PT. Torganda;
- Bahwa PT. Torganda bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa ada surat perjanjian bersama dan ditanda tangani oleh karyawan mengenai pemberhentian karyawan oleh Perusahaan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada musyawarah, langsung saja surat perjanjian bersama itu disodorkan pada karyawan;
- Bahwa status para Penggugat di Perusahaan Tergugat adalah Buruh Harian Lepas (BHL);
- Bahwa adapun tujuan Saksi menggugat ke Pengadilan karena ada hak-hak Saksi (para penggugat) yang tidak dipenuhi oleh Perusahaan;
- Bahwa hak-hak kami yang tidak dipenuhi oleh Perusahaan adalah tidak ada serikat pekerja, tidak ada di jelaskan peraturan perusahaan, dan tidak ada kami tanda tangani tanda terima uang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada karyawan menuntut minta di PHK;
- Bahwa saksi tidak ada membaca isi suratnya, karena langsung disuruh teken saja;
- Bahwa Saksi ada menerima uang pesangon, tapi ada dipotong sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), kata Perusahaan nanti apabila sudah berusia 56 tahun akan dikembalikan;
- Bahwa saat menerima uang pesangon kami tidak ada keberatan;

5. Senti Br. Silalahi.

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena kami sama-sama bekerja di PT. Torganda;
- Bahwa PT. Torganda bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa status para Penggugat di Perusahaan Tergugat adalah Buruh Harian Lepas (BHL);
- Bahwa tidak ada karyawan PT. Torganda yang daftarkan di Disnaker;
- Bahwa apabila karyawan mengalami kecelakaan kerja, biaya perobatan tidak ada ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada karyawan menuntut minta di PHK;

Halaman 183

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada karyawan perempuan melahirkan ada diberi cuti, akan tetapi tidak ada diberi gaji;
- Bahwa perusahaan Tergugat ada memiliki klinik di kebun;
- Bahwa pada saat karyawan melahirkan tidak ada dikasih uang/biaya melahirkan oleh perusahaan;
- Bahwa waktu itu Saksi dan teman-teman ada dipanggil oleh Perusahaan untuk menandatangani surat pemberhentian kerja;
- Bahwa Saksi ada menerima uang pemberhentian kerja dari perusahaan sebesar Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan tanda terima uang Saksi di kwitansi sebesar Rp48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah);

6. Berti Naiborhu.

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena kami sama-sama bekerja di PT. Torganda;
- Bahwa PT. Torganda bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa status para Penggugat di Perusahaan Tergugat adalah Buruh Harian Lepas (BHL);
- Bahwa karyawan PT. Torganda tidak ada di daftarkan di Disnaker;
- Bahwa apabila karyawan mengalami kecelakaan kerja, biaya perobatan tidak ada ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada karyawan menuntut minta di PHK;
- Bahwa kalau ada karyawan perempuan melahirkan ada diberi cuti, akan tetapi tidak ada diberi gaji;
- Bahwa perusahaan Tergugat ada memiliki klinik di kebun;
- Bahwa pada saat karyawan melahirkan tidak ada dikasih uang/biaya melahirkan oleh perusahaan;
- Bahwa waktu itu Saksi dan teman-teman ada dipanggil oleh Perusahaan untuk menandatangani surat pemberhentian kerja;
- Bahwa Saksi ada menerima uang pemberhentian kerja dari perusahaan sebesar Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan tanda terima uang Saksi di kwitansi sebesar Rp48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-66F yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti T-1A, T-1B, T-1C, T-2D, T-3B, T-3C, T-3D, T-4D, T-4B, T-5D, T-6D, T-7B, T-7C, T-7D, T-8D, T-

Halaman 184

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9D, T-10D, T-11D, T-12B, T-12C, T-12D, T-13D, T-14D, T-15A, T-15B, T-15D, T-16D, T-17D, T-18D, T-19B, T-19C, T-19D, T-20D, T-21B, T-21C, T-21D, T-22D, T-23D, T-24D, T-25D, T-26D, T-27D, T-28B, T-28C, T-28D, T-29D, T-31B, T-31C, T-31D, T-32B, T-32C, T-32D, 33D, T-34D, T-35D, T-37, T-39A, T-39B, sesuai dengan fotocopy dan bukti T-36, T-38, T-43A, T-43B, T-43C, T-43D, T-43E, T-43F, sesuai dengan print out, sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Berakhirnya Hubungan Kerja Akibat Mangkir Nomor: THG/AFD/RHS/616/P/XI/2023 Tertanggal 25 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-1 A;
2. Foto Copy Surat Pemanggilan Untuk bekerja Masuk bekerja II (Dua) Nomor: THG/AFD/RHS/SP-II/610/P/XI/2023 Tertanggal 23 November 2023; selanjutnya diberi tanda : T-1 B;
3. Foto Copy Surat Pemanggilan Untuk bekerja Masuk bekerja I (Pertama) Nomor: THG/AFD/RHS/SP-I/602/P/XI/2023 Tertanggal 18 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-1 C;
4. Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 74/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Hasnauli D Selaku Penggugat 2, selanjutnya diberi tanda : T-2A;
5. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Hasnauli D selaku Penggugat 2 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-2B;
6. Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat 2 sebesar Rp.61.224.941,- (enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-2C;
7. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : T-2D;
8. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 23/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan FATOU'SA ZEBUA, selanjutnya diberi tanda: T-3A;
9. Foto Copy Perjanjian Bersama antara FATOU'SA ZEBUA (Penggugat 3) dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023. selanjutnya diberi tanda: T-3B;
10. Foto Copy Kwitansi Pembayaran seluruh hak-hak Penggugat 3 sebesar Rp.48.888.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); selanjutnya diberi tanda: T-3C;

Halaman 185

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



11. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-3D;
12. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 62/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Lomoria Manik selaku Penggugat 4, selanjutnya diberi tanda: T-4A;
13. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Lomoria Manik selaku Penggugat 4 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-4B;
14. Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 4 sebesar Rp.61.509.038,- (enam puluh satu juta lima ratus sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah) tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-4C;
15. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-4D;
16. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 63/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Marluga Sinaga selaku Penggugat 5, selanjutnya diberi tanda: T-5A;
17. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Marluga Sinaga selaku Penggugat 5 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-5B;
18. Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 5 sebesar Rp.46.452.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-5C;
19. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-5D;
20. Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 27/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Kristiwan Purba selaku Penggugat 6; selanjutnya diberi tanda: T-6A;
21. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Kristiwan Purba selaku Penggugat 6 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-6B;
22. Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 6 sebesar Rp.42.696.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-6C;
23. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-6D;

Halaman 186

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



24. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 78/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Sojanolo Halawa selaku Penggugat 7, selanjutnya diberi tanda: T-7A;
25. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Sojanolo Halawa selaku Penggugat 7 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-7B;
26. Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 7 sebesar Rp.49.020.000,- (empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-7C;
27. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-7D;
28. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 50/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Dafrius Damai Laia selaku Penggugat 8, selanjutnya diberi tanda: T-8A;
29. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Dafrius Damai Laia selaku Penggugat 8 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-8B;
30. Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 8 sebesar Rp.50.472.000,- (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-8C;
31. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-8D;
32. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 46/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Agus Vrinus Panggabean selaku Penggugat 9 selanjutnya diberi tanda: T-9A;
33. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Agus Vrinus Panggabean selaku Penggugat 9 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-9B;
34. Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 9 sebesar Rp.49.548.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-9C;
35. Foto Copy Bukti transfer dari rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-9D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 73/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Tiana Sidabutar selaku Penggugat 10, selanjutnya diberi tanda: T-10 A;
37. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Tiana Sidabutar selaku Penggugat 10 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-10 B;
38. Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 10 sebesar Rp.60.938.920,- (enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-10 C;
39. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-10 D;
40. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 56/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Togar/Tagor Parulian Silaen selaku Penggugat 11, selanjutnya diberi tanda: T-11 A;
41. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Togar/Tagor Parulian Silaen selaku Penggugat 11 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-11 B;
42. Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 11 sebesar Rp.49.152.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-11 C;
43. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-11 D;
44. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 20/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Safriani Herlina Munthe selaku Penggugat 12, selanjutnya diberi tanda: T-12 A;
45. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Safriani Herlina Munthe selaku Penggugat 12 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-12 B;
46. Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 12 sebesar Rp.53.172.000,- (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-12 C;
47. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-12 D;

Halaman 188

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 69/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Martha Sitorus selaku Penggugat 13, selanjutnya diberi tanda: T-13 A;
49. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Martha Sitorus selaku Penggugat 13 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-13 B;
50. Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 13 sebesar Rp.84.136.928,- (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-13 C;
51. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-13 D;
52. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 71/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Ariyunus Zalukhu selaku Penggugat 14, selanjutnya diberi tanda: T-14 A;
53. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Ariyunus Zalukhu selaku Penggugat 14 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-14 B;
54. Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 14 sebesar Rp.61.794.096,- (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh enam rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-14 C;
55. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-14 D;
56. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 51/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Junjungan Nainggolan selaku Penggugat 15, selanjutnya diberi tanda: T-15A;
57. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Junjungan Nainggolan selaku Penggugat 15 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-15B;
58. Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 15 sebesar Rp.76.844.599,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), selanjutnya diberi tanda: T-15C;
59. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-15D;

Halaman 189

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.** Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 26/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan GIMSON FRANSISKUS MANURUNG selaku Penggugat 16, selanjutnya diberi tanda: T-16 A;
- 61.** Foto Copy Perjanjian Bersama antara Gimson Fransiskus Manurung selaku Penggugat 16 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-16 B;
- 62.** Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pesangon Penggugat 16 sebesar Rp.52.908.000,- (lima puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-16 C;
- 63.** Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-16 D;
- 64.** Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 47/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan FAJARMAN MENDROFA sebagai Penggugat 17, selanjutnya diberi tanda: T-17 A;
- 65.** Foto Copy Perjanjian Bersama antara Fajarman Mendrofa selaku Penggugat 17 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-17 B;
- 66.** Foto Copy Kwitansi pembayaran Pesangon dan hak – hak lainnya kepada Penggugat 17 sebesar Rp.35.448.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-17 C;
- 67.** Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-17 D;
- 68.** Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 37/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Emmi Ruhut Nababan selaku Penggugat 18, selanjutnya diberi tanda: T-18 A;
- 69.** Foto Copy Perjanjian Bersama antara Emmi Ruhut Nababan selaku Penggugat 18 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-18 B;
- 70.** Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 18 sebesar Rp.55.632.608,- (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-18 C;

Halaman 190

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 190



71. Foto Copy Bukti transfer dari Slip Rekening Koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-18 D;
72. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 28/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Ta'alui Bu'ulele selaku Penggugat 19, selanjutnya diberi tanda: T-19 A;
73. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Ta'alui Bu'ulele selaku Penggugat 19 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-19 B;
74. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 19 sebesar Rp.66.213.171,- (enam puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu serratus tujuh puluh satu rupiah) tanggal 28 November 2023;, selanjutnya diberi tanda: T-19 C;
75. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-19 D;
76. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 79/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Frengki Hutabarat selaku Penggugat 20, selanjutnya diberi tanda: T-20 A;
77. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Frengki Hutabarat selaku Penggugat 20 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-20 B;
78. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 20 sebesar Rp.50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-20 C;
79. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-20 D;
80. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 70/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Ester Raowaty Siregar selaku Penggugat 21, selanjutnya diberi tanda: T-21 A;
81. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Ester Raowaty Siregar selaku Penggugat 21 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-21 B;
82. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 21 sebesar Rp.80.406.519,- (delapan puluh juta empat ratus enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-21 C;



- 83.** Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-21 D;
- 84.** Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 77/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Sukarya Pasaribu selaku Penggugat 22, selanjutnya diberi tanda: T-22 A;
- 85.** Foto Copy Perjanjian Bersama antara Sukarya Pasaribu selaku Penggugat 22 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-22 B;
- 86.** Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 22 sebesar Rp.54.810.489,- (lima puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-22 C;
- 87.** Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-22 D;
- 88.** Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 31/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Nurmala Silaban selaku Penggugat 23, selanjutnya diberi tanda: T-23 A;
- 89.** Foto Copy Perjanjian Bersama antara Nurmala Silaban selaku Penggugat 23 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-23 B;
- 90.** Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 23 sebesar Rp.79.121.043,- (tujuh puluh sembilan juta seraus dua puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-23 C;
- 91.** Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-23 D;
- 92.** Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 65/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Elfrida Silalahi selaku Penggugat 24, selanjutnya diberi tanda: T-24 A;
- 93.** Foto Copy Perjanjian Bersama antara Elfrida Silalahi selaku Penggugat 24 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-24 B;
- 94.** Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 24 sebesar Rp.56.496.000,-(lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-24 C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-24 D;
96. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 54/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Jhon Efendi Sihombing selaku Penggugat 25, selanjutnya diberi tanda: T-25 A;
97. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Jhon Efendi Sihombing selaku Penggugat 25 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-25 B;
98. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 25 sebesar Rp.64.533.635,- (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-25 C;
99. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-25 D;
100. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 64/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Muhammad Ilham Syaputra selaku Penggugat 26, selanjutnya diberi tanda: T-26 A;
101. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Muhammad Ilham Syaputra selaku Penggugat 26 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-26 B;
102. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 26 sebesar Rp.45.792.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-26 C;
103. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-26 D;
104. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 38/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Merry Lubis selaku Penggugat 27, selanjutnya diberi tanda: T-27A;
105. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Merry Lubis selaku Penggugat 27 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-27B;
106. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 27 sebesar Rp.55.084.529,- (lima puluh lima juta delapan puluh empat ribu

Halaman 193

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 193



lima ratus dua puluh sembilan rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-27C;

107. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-27D;

108. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 44/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Murni Hutasoit selaku Penggugat 28, selanjutnya diberi tanda: T-28A;

109. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Murni Hutasoit selaku Penggugat 28 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-28B;

110. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 28 sebesar Rp.54.810.489,- (lima puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-28C;

111. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-28D;

112. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 72/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Justriani Sijabat selaku Penggugat 29, selanjutnya diberi tanda: T-29A;

113. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Justriani Sijabat selaku Penggugat 29 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-29B;

114. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 29 sebesar Rp.66.674.664,- (enam puluh enam juta enam ratus tujuh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-29C;

115. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-29D;

116. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 82/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Lamhot Rudianto Silalahi selaku Penggugat 30, selanjutnya diberi tanda: T-30A;

117. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Lamhot Rudianto Silalahi selaku Penggugat 30 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-30B;

118. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 30 sebesar Rp.52.644.000,- (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh

Halaman 194

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



empa ribu rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-30C;

119. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 41/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Yosepus Dasilva selaku Penggugat 31, selanjutnya diberi tanda: T-31A;

120. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Yosepus Dasilva selaku Penggugat 31 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-31B;

121. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 31 sebesar Rp.46.188.000,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-31C;

122. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-31D;

123. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 42/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Edison Pranata Tampubolon selaku Penggugat 32, selanjutnya diberi tanda: T-32A;

124. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Edison Pranata Tampubolon selaku Penggugat 32 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-32B;

125. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 32 sebesar Rp.49.152.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-32C;

126. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-32D;

127. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 80/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Jonni Benget Nainggolan selaku Penggugat 33, selanjutnya diberi tanda: T-33A;

128. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Jonni Benget Nainggolan selaku Penggugat 33 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-33B;

129. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 33 sebesar Rp.49.152.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh

Halaman 195

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



dua ribu rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-33C;

130. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-33D;

131. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 83/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Marojahan Manurung selaku Penggugat 34, selanjutnya diberi tanda: T-34A;

132. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Marojahan Manurung selaku Penggugat 34 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-34B;

133. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 34 sebesar Rp.58.324.486,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-34C;

134. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-34D;

135. Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 55/Bip/2024/PHI.Mdn antara PT. TOR GANDA dengan Timayur Manik selaku Penggugat 35, selanjutnya diberi tanda: T-35A;

136. Foto Copy Perjanjian Bersama antara Timayur Manik selaku Penggugat 35 dengan PT. TOR GANDA tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-35B;

137. Foto Copy Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat 35 sebesar Rp.46.188.000,- (empat puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda: T-35C;

138. Foto Copy Bukti transfer dari slip rekening koran melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda: T-35D;

139. Foto Copy Bukti Kebersertaan dan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT. Tor Ganda; in casu Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda: T-36;

140. Foto Copy Anjuran Nomor : 500.15/917/DKP – LBU/2024 tertanggal 09 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda: T-37;

141. Foto Copy Peraturan Perusahaan PT Tor Ganda Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.240703016/B/III/2025 tertanggal 10 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda: T-38;

Halaman 196

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



142. Foto Copy Surat Pencabutan Surat Kuasa atas nama Lamhot Rudi Yanto Silalahi (Penggugat 30) tertanggal 12 Februari 2026, selanjutnya diberi tanda: T-39A;

143. Foto Copy Surat Pencabutan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial atas Nama Lamhot Rudi Yanto Silalahi (Penggugat 30) tertanggal 14 Februari 2026, selanjutnya diberi tanda: T-39B;

144. Foto Copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1014/KPTS/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 tertanggal 7 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda: T-40;

145. Foto Copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor.: 1270 K/PDT.SUS-PHI/2025 Tanggal 1 Desember 2025, selanjutnya diberi tanda: T-41;

146. Foto Penggugat 16 (Gimson Fransiskus Manurung) Telah meninggal Dunia Pada Tanggal 15 Januari 2026, selanjutnya diberi tanda bukti : T-42 A;

147. Foto Kuburan atas nama GIMSON FRANSISKUS MANURUNG selaku Penggugat 16, selanjutnya diberi tanda bukti : T-42 B;

148. Foto dokumentasi, selanjutnya diberi tanda bukti : T-43 A;

149. Foto dokumentasi, selanjutnya diberi tanda bukti : T-43 B;

150. Foto dokumentasi, selanjutnya diberi tanda bukti : T-43 C;

151. Foto dokumentasi, selanjutnya diberi tanda bukti : T-43 D;

152. Foto dokumentasi, selanjutnya diberi tanda bukti : T-43 E;

153. Foto dokumentasi, selanjutnya diberi tanda bukti : T-43 F;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut Tergugat mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama Tumpal Martua Pangihutan Hasiholan Nababan, Lidwina Sidauruk, Irmawaty Siagian, Daniel Simanjuntak, Majura dan Drs. Den Martin Nasution dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tumpal Martua Pangihutan Hasiholan Nababan.

- Bahwa Saksi Kenal dengan para Penggugat saat masih bekerja di PT.Torganda;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang dan sekarang saya dibagian personalia;
- Bahwa pada tahun 2023 waktu itu bapak Direktur datang ke kebun dan saat itu sedang memantau hasil pekerjaan para karyawan dan Direktur melihat pekerjaan tidak sesuai dengan hasilnya sehingga lahan

Halaman 197

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



menjadi semak belukar maka dari itu Direktur memerintahkan untuk melakukan PHK terhadap para karyawan;

- Bahwa setelah para karyawan tahu akan di PHK, maka mereka melakukan demo ke kantor yang di kebun;
- Bahwa semua karyawan didaftarkan BPJS/Jamsostek sesuai yang diperintahkan oleh Perusahaan;
- Bahwa bonus akhir tahun tidak ada dari Perusahaan;
- Bahwa Para karyawan saat itu tidak ada komplain dan bahkan mereka manerima;
- Bahwa alat kerja disediakan oleh Perusahaan, kadang kalau karyawan ada memerlukan peralatan lain maka dibeli menggunakan uang karyawan, tapi setelah itu diganti oleh Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Direktur Utama memberikan janji kepada para karyawan kalau sudah bekerja lamanya 25 tahun akan diberikan lahan 3ha oleh Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar di tahun 2001 tentang janji Direktur memberikan lahan 3 Ha ke karyawan yang bekerja 25 tahun lamanya, bahkan sampai sekarang tidak ada janji itu;
- Bahwa pada tahun 2023 Saksi selaku Kepala Personalia mengetahui adanya PB (perjanjian bersama) secara jelas;
- Bahwa sebelum PB dikeluarkan, mandor membuat permohonan PHK dan diberikan kepada pengawas kantor yang ada di kebun;
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 600 orang yang mengajukan permohonan;
- Bahwa hari kerja dari senin sampai dengan sabtu, hari minggu tidak bekerja;
- Bahwa Para karyawan dibayar sesuai hari kerja mereka dan berapa target yang mereka capai, itu nanti mandor yang mencatat siapa saja yang sudah selesai bekerja sesuai target di setiap harinya;
- Bahwa kalau sehari tidak memenuhi target maka bisa dilanjutkan besok hari, tetapi penggajiannya bukan dihari bekerjanya;
- Bahwa saat hari Raya Natal, Idul fitri, dan hari besar lainnya kan libur dan para karyawan tidak bekerja dan tidak digaji karena tidak bekerja;
- Bahwa jika tidak hadir dalam penandatanganan maka dihitung mengundurkan diri sepihak/sendiri;

Halaman 198

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua menandatangani PB sekitar 1000 (seribu) karyawan yang menandatangani;
- Bahwa para Penggugat keluar dari perusahaan karena atas permohonan mandor dan pekerjaan para karyawan tidak sesuai dengan hasil yang ada;

2. Lidwina Sidauruk.

- Bahwa Saksi bekerja mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang sebagai HRD;
- Bahwa pada tahun 2023 waktu itu bapak Direktur datang ke kebun dan saat itu sedang memantau hasil pekerjaan para karyawan dan Direktur melihat pekerjaan tidak sesuai dengan hasilnya sehingga lahan menjadi semak belukar maka dari itu Direktur memerintahkan untuk melakukan PHK terhadap para karyawan;
- Bahwa setelah para karyawan mengetahui akan di PHK, mereka melakukan demo ke kantor yang di kebun;
- Bahwa semua karyawan didaftarkan BPJS/Jamsostek sesuai yang diperintahkan oleh Perusahaan;
- Bahwa bonus akhir tahun tidak ada dari Perusahaan;
- Bahwa Para karyawan saat itu tidak ada komplain dan bahkan mereka manerima;
- Bahwa alat kerja disediakan oleh Perusahaan, kadang kalau karyawan ada memerlukan peralatan lain maka dibeli menggunakan uang karyawan, tapi setelah itu diganti oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar di tahun 2001 tentang janji Direktur memberikan lahan 3 Ha ke karyawan yang bekerja 25 tahun lamanya, bahkan sampai sekarang tidak ada janji itu;
- Bahwa bagi wanita yang melahirkan diberikan cuti sebelum melahirkan 45 hari dan setelah melahirkan diberi cuti juga dan itu berlaku semenjak Saksi bekerja di PT.Torganda itu sudah berlaku;
- Bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 belum diberikan hak cuti melahirkan;
- Bahwa hak ijin haid diberikan jika karyawan memberikan surat keterangan ijin maka pihak pengawas akan memberikan ijin untuk istirahat;

Halaman 199

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi yang mengalami kecelakaan kerja dan yang sakit sudah diberitahu untuk berobat ke klinik yang sudah disediakan oleh Perusahaan, akan tetapi biaya dari karyawan sendiri;
- Bahwa saat hari Raya Natal, Idul Fitri, dan hari besar lainnya kan libur dan para karyawan tidak bekerja dan tidak digaji karena tidak bekerja;
- Bahwa yang mencatat setiap target karyawan adalah mandor yang ada di lapangan;
- Bahwa penandatanganan PB dilakukan pada tanggal 26 November 2023;
- Bahwa peralatan kerja disimpan digudang, kalau mulai bekerja mereka ambil digudang dan setelah selesai bekerja dikembalikan ke semula;
- Bahwa yang menjadi pengawas pekerja adalah mandor;

3. Irmawaty Siagian.

- Bahwa Saksi bekerja mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai Asisten Manger HRD/SDM;
- Bahwa pada tahun 2023 waktu itu bapak Direktur datang ke kebun dan saat itu sedang memantau hasil pekerjaan para karyawan dan Direktur melihat pekerjaan tidak sesuai dengan hasilnya sehingga lahan menjadi semak belukar maka dari itu Direktur memerintahkan untuk melakukan PHK terhadap para karyawan;
- Bahwa setelah para karyawan mengetahui akan di PHK, mereka melakukan demo ke kantor yang di kebun;
- Bahwa semua karyawan didaftarkan BPJS/Jamsostek sesuai yang diperintahkan oleh Perusahaan;
- Bahwa bonus akhir tahun tidak ada dari Perusahaan;
- Bahwa Para karyawan saat itu tidak ada komplain dan bahkan mereka manerima;
- Bahwa alat kerja disediakan oleh Perusahaan, kadang kalau karyawan ada memerlukan peralatan lain maka dibeli menggunakan uang karyawan, tapi setelah itu diganti oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang janji Direktur memberikan lahan 3 Ha ke karyawan yang bekerja 25 tahun lamanya, bahkan sampai sekarang tidak ada janji itu;

Halaman 200

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak-hak yang didapat karyawan selama bekerja di PT.Torganda yaitu Gaji, Cuti tahunan, Cuti Melahirkan dan Cuti Haid;
- Bahwa Perusahaan ada membayar jaminan pensiunan kepada BPJS dari gaji karyawan yang dipotong yaitu Perusahaan sudah membayar 2% dan dari karyawan 1% kepada BPJS;
- Bahwa setahu Saksi para karyawan yang di PHK menerima pesangon hanya 1 kali saja sesuai Peraturan Perusahaan (PP);
- Bahwa Saksi tidak ada saat penandatanganan PB, karena saat itu surat di TTD oleh karyawan saat HRD kasir diutus oleh Dirut untuk terjun ke lapangan langsung dan disitu para karyawan menandatangani surat PB;
- Bahwa yang mengkonsep PB tersebut adalah staff HRD dari kantor direksi;
- Bahwa para Karyawan sudah masuk jaminan pensiunan sejak tahun 2019 dan dapat BPJS juga;
- Bahwa dana pensiunan dapat dilihat diaplikasi JNO dan bisa dilihat di HP;

4. Daniel Simanjuntak.

- Bahwa Saksi bekerja mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai Staff HRD;
- Bahwa Saksi yang mendaftarkan PB ke Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa saksi tahu tentang pemotongan jumlah uang para Penggugat yang seharusnya diterima;
- Bahwa kalau karyawan tidak bekerja maka tidak dibayar gajinya sesuai dengan peraturan dari Perusahaan;
- Bahwa sisa cuti 2023 dihitung pada saat penandatanganan PB;
- Bahwa pada hari minggu para karyawan libur bekerja dan tidak digaji;
- Bahwa perhitungan upah terhadap karyawan tergantung HK (hari kerja) mereka serta target yang dicapai;
- Bahwa jika sakit dan tidak bekerja tetap digaji jika ada memberikan surat sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pesangon yang diberikan kepada para karyawan sesuai atau tidak dengan yang ada di PB, karena pasti ada potongan yang lainnya;

Halaman 201

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



5. Majura.

- Bahwa Saksi Kenal dengan para Penggugat, karena pernah menjadi karyawan PT.Torganda;
- Bahwa jabatan Saksi di perusahaan Tergugat adalah asisten manager;
- Bahwa Saksi mengetahui pak Sabar Ganda Sitorus memerintahkan untuk mengalihkan para Mandor Perawatan menjadi pekerja Perawatan dan Para Mandor Pemanen menjadi pemanen;
- Bahwa karyawan digaji sesuai hari kerja mereka dan target mereka;
- Bahwa pengiriman pesangon menggunakan rekening Perusahaan yaitu rekening BRI atas nama Perusahaan;
- Bahwa semua karyawan mendapat haknya yang sesuai;
- Bahwa hak ijin haid diberikan jika karyawan memberikan surat keterangan ijin maka pihak pengawas akan memberikan ijin untuk istirahat;
- Bahwa bagi yang mengalami kecelakaan kerja dan yang sakit sudah diberitahu untuk berobat ke klinik yang sudah disediakan oleh Perusahaan, akan tetapi biaya dari karyawan sendiri;
- Bahwa saat hari Raya Natal, Idul Fitri, dan hari besar lainnya kan libur dan para karyawan tidak bekerja dan tidak digaji karena sistemnya digaji jika bekerja dan mencapai target;
- Bahwa yang mencatat target karyawan adalah mandor yang ada di lapangan;
- Bahwa penandatanganan PB dilakukan pada tanggal 26 November 2023;
- Bahwa gaji dibayar setiap bulan kepada karyawan dengan lancar, dimana karyawan dibayar sesuai hari kerja mereka dan target;
- Bahwa harus ada persetujuan HRD tentang pembayaran gaji lalu gaji dikeluarkan sesuai jumlahnya;

6. Drs. Den Martin Nasution.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pesangon yang diberikan kepada para karyawan sesuai dengan yang ada di PB karena pasti ada potongan yang lainnya;
- Bahwa pengiriman pesangon menggunakan rekening Perusahaan yaitu rekening BRI atas nama Perusahaan;

Halaman 202

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- Bahwa semua karyawan mendapat haknya yang sesuai;
- Bahwa hak ijin haid diberikan jika karyawan memberikan surat keterangan ijin maka pihak pengawas akan memberikan ijin untuk istirahat;
- Bahwa bagi yang mengalami kecelakaan kerja dan yang sakit sudah diberitahu untuk berobat ke klinik yang sudah disediakan oleh Perusahaan dengan biaya dari karyawan sendiri;
- Bahwa saat hari Raya Natal, Idul Fitri, dan hari besar lainnya kan libur dan para karyawan tidak bekerja dan tidak digaji karena sistemnya digaji jika bekerja dan mencapai target;
- Bahwa yang mencatat target karyawan adalah mandor yang ada di lapangan;
- Bahwa penandatanganan PB dilakukan pada tanggal 26 November 2023;
- Bahwa pada saat itu diwakilkan oleh ibu Irmawaty Siagian dan PB sudah ditandatangani oleh pimpinan yang ada di kebun;
- Bahwa pembayaran pesangon ada dibuat kwitansi yang tertulis *salary crediting payroll*;

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 April 2026;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam jawabannya jika ringkas adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat 300 Telah Mencabut Surat Kuasa Gugatannya Sebagaimana Berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Tanggal 12

Halaman 203

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2026 Atas Perkara a quo di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan;

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2026, Penggugat 300 telah menyatakan mencabut Kuasa Gugatannya sehubungan dengan Perkara Gugatan a quo yang sebelumnya dikuasakan kepada kuasanya pada Kantor Hukum Dermanto Turnip & Partners sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Tanggal 12 Februari 2026;
2. Bahwa atas adanya Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Gugatan Penggugat, maka mengakibatkan seluruh dalil-dalil posita dan petitum Gugatan Para Penggugat menjadi gugur, atas hal tersebut Para Penggugat haruslah mencabut Gugatannya. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dan memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara a quo dalam daftar register perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Mengenai Gugatan Gugur Karena Salah Satu Penggugat Mencabut Gugatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan gugur atau tidak dapat diterima karena salah seorang dari total 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Penggugat (l.c Penggugat 300) telah mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi a quo tidak hanya tidak berdasar hukum, tetapi juga menunjukkan kekeliruan mendasar dalam memahami prinsip hukum acara perdata mengenai pluralitas pihak dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh salah satu Penggugat secara hukum hanya berlaku terhadap diri dan kepentingan hukum pihak yang mencabut gugatan tersebut, serta tidak memiliki akibat hukum menghapus ataupun menggugurkan hak konstitusional dan hak keperdataan Para Penggugat lainnya untuk tetap mencari keadilan melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat satu pun ketentuan dalam HIR, RBg, maupun praktik peradilan yang menyatakan pencabutan gugatan oleh salah seorang Penggugat dalam gugatan jamak mengakibatkan seluruh gugatan otomatis gugur;

Menimbang, bahwa apabila logika Tergugat diikuti, maka cukup dengan keluarnya satu pihak dari sekian banyak Penggugat, seluruh proses peradilan

Halaman 204

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggap berakhir, yang demikian jelas merupakan penafsiran yang keliru, tidak rasional, bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta berpotensi mencederai hak Para Penggugat lainnya untuk memperoleh kepastian hukum dan akses terhadap keadilan;

Menimbang, bahwa terlebih lagi dalam perkara a quo masih terdapat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Penggugat yang tetap mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya, sehingga secara hukum objek sengketa, hubungan hukum, maupun kepentingan yang disengketakan tetap nyata dan masih eksis untuk diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mampu membuktikan adanya keadaan hukum bahwa Penggugat yang mencabut gugatan tersebut merupakan pihak yang bersifat mutlak dan tidak terpisahkan (*indispensable party*) yang kehadirannya menentukan sah atau tidaknya pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat semata-mata dibangun atas asumsi yang tidak memiliki dasar normatif maupun dasar yuridis yang sah, maka eksepsi tersebut patut dinilai kabur, mengada-ada, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat gugur karena salah seorang Penggugat mencabut gugatannya adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya **harus ditolak**;

- Bahwa Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 17, Penggugat 18, Penggugat 19, Penggugat 20, Penggugat 21, Penggugat 22, Penggugat 23, Penggugat 24, Penggugat 25, Penggugat 26, Penggugat 27, Penggugat 28, Penggugat 29, Penggugat 30, Penggugat 31, Penggugat 32, Penggugat 33, Penggugat 34, Penggugat 35, Penggugat 36, Penggugat 37, Penggugat 38, Penggugat 39, Penggugat 40, Penggugat 41, Penggugat 42, Penggugat 43, Penggugat 44, Penggugat 45, Penggugat 46, Penggugat 47, Penggugat 48, Penggugat 49, Penggugat 58 sampai dengan Penggugat 156, Penggugat 158, Penggugat 159, Penggugat 161 sampai dengan Penggugat 164, Penggugat 166 sampai dengan Penggugat 173, Penggugat 176, Penggugat 178 sampai dengan Penggugat 180, Penggugat 184, Penggugat 185, Penggugat 194, Penggugat 196, Penggugat 198, Penggugat 200, Penggugat 204, Penggugat 228, Penggugat 366, dan Penggugat 369 Tidak Pernah Menempuh Upaya Perundingan

Halaman 205

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Bipartid Terlebih Dahulu Sebagaimana Seharusnya Dilakukan Sebelum Mengajukan Perundingan Tripartit, Dengan Demikian Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tanpa Adanya Risalah Perundingan Bipartit Sebagai Syarat Dalam Mengajukan Perundingan Tripartit Tidak Sah Dan Catat Hukum, Sehingga Mengakibatkan Gugatan A Quo Menjadi Cacat Formil Dan Prematur (Exceptio Dilatoria, dengan alasan sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 17, Penggugat 18, Penggugat 19, Penggugat 20, Penggugat 21, Penggugat 22, Penggugat 23, Penggugat 24, Penggugat 25, Penggugat 26, Penggugat 27, Penggugat 28, Penggugat 29, Penggugat 30, Penggugat 31, Penggugat 32, Penggugat 33, Penggugat 34, Penggugat 35, Penggugat 36, Penggugat 37, Penggugat 38, Penggugat 39, Penggugat 40, Penggugat 41, Penggugat 42, Penggugat 43, Penggugat 44, Penggugat 45, Penggugat 46, Penggugat 47, Penggugat 48, Penggugat Penggugat 49, Penggugat 58 sampai dengan Penggugat 156, Penggugat 158, Penggugat 159, Penggugat 161 sampai dengan Penggugat 164, Penggugat 166 sampai dengan Penggugat 173, Penggugat 176, Penggugat 178 sampai dengan Penggugat 180, Penggugat 184, Penggugat 185, Penggugat 194, Penggugat 196, Penggugat 198, Penggugat 200, Penggugat 204, Penggugat 228, Penggugat 366, dan Penggugat 369 ("secara Bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat"), Tidak pernah sama sekali menempuh Perundingan secara Bipartit, hal tersebut terbukti karena didalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak ada menerangkan atau membuktikan jika Para Penggugat sudah menempuh upaya Bipartit terhadap Tergugat;
2. Namun secara tiba-tiba Tergugat malah menerima Undangan Mediasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga dalam pertemuan tersebut Tergugat juga telah membantah secara tegas Perundingan Tripartit dari Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya, karena faktanya memang belum pernah dilakukan Perundingan secara Bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat. Adapun pada waktu tersebut pihak Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Labuhanbatu Utara tidak mencatatkan keberatan Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas dan sah;

Halaman 206

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



3. Bahwa sampai dengan Para Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, Para Penggugat tidak juga menempuh dan atau melakukan upaya Bipartid terlebih dahulu dengan Tergugat. Padahal seharusnya Para Penggugat harus melakukan upaya Bipartid terlebih dahulu sebagai syarat utama dalam mengajukan perundingan Tripartit dan sebagai bukti sahnya Perundingan Tripartit berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, secara khusus pada BAB IV Kluster Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat 40 yang menyatakan :

40. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

1. Pengusaha, Pekeda/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
 2. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekeda/Serikat Buruh.
 3. Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
 4. Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
4. Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, kewajiban untuk melakukan Bipartid juga telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Hukum Acara Peradilan Sengketa Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut: "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat";

Halaman 207

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



5. Bahwa dikarenakan telah terbukti Para Penggugat tidak melakukan upaya Bipartid terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya Tripartid dan mengajukan Gugatan a quo, sehingga mengakibatkan Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak sah dan cacat hukum, demikian juga akibatnya terhadap Gugatan a quo menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Berdasarkan alasan tersebut, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil dan atau prematur.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Mengenai Tidak Ditempuhnya Perundingan dua Pihak (Bipartit), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat tidak pernah menempuh perundingan bipartit sebelum mengajukan penyelesaian perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga anjuran yang diterbitkan mediator menjadi tidak sah dan cacat hukum, serta karenanya gugatan Para Penggugat dianggap cacat formil dan prematur (*exceptio dilatoria*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat dalil Tergugat a quo merupakan dalil yang tidak berdasar, keliru dalam memahami mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta cenderung menempatkan formalitas prosedural secara berlebihan untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perundingan bipartit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengedepankan penyelesaian musyawarah antara pekerja dan pengusaha, namun bukan dimaksudkan sebagai instrumen untuk menghilangkan hak pekerja memperoleh akses terhadap penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum ketika perselisihan nyata-nyata telah terjadi dan penyelesaian secara langsung tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam praktik hubungan industrial, keberadaan proses mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan beserta diterbitkannya anjuran mediator pada prinsipnya menunjukkan perselisihan hubungan industrial

Halaman 208

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah benar-benar ada, baik perundingan dua pihak (bipartit) maupun tripartit dan telah diproses oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena mediator pada Dinas Ketenagakerjaan tetap menerima, memeriksa, dan memproses pengaduan Para Penggugat hingga menerbitkan anjuran, maka secara administratif perselisihan aquo telah dinilai memenuhi syarat untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa apabila benar terdapat kekurangan administratif mengenai risalah bipartit sebagaimana didalilkan Tergugat, maka hal tersebut seharusnya menjadi ranah verifikasi administratif pada tahap mediasi di Dinas Ketenagakerjaan, dan bukan serta-merta dijadikan alasan untuk menghilangkan hak konstitusional Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian hukum nyata (concrete legal prejudice) yang timbul akibat dalil tidak adanya risalah bipartit tersebut, terlebih lagi Tergugat telah mengetahui adanya perselisihan, telah dipanggil dalam proses mediasi serta telah memperoleh kesempatan yang cukup untuk memberikan tanggapan dan pembelaannya dalam proses penyelesaian perselisihan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang semata-mata mendasarkan diri pada pendekatan formalistik administratif tanpa membantah substansi perselisihan justru menunjukkan upaya untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara, yang bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dianut dalam sistem peradilan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya juga berpendirian bahwa hukum acara tidak boleh diterapkan secara kaku dan berlebihan (overly formalistic) hingga mengorbankan pencarian keadilan substantif, terlebih dalam perkara hubungan industrial yang secara filosofis ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada pekerja;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya proses mediasi dan diterbitkannya anjuran mediator dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka perselisihan hubungan industrial aquo nyata telah menempuh mekanisme penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat dinyatakan prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur (exceptio dilatoria)

Halaman 209

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ditempuhnya perundingan bipartit adalah tidak beralasan dan berdasar hukum dan **haruslah ditolak**;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Dan Tidak Beralasan Hukum Karena Jangka Waktu Gugatan Para Penggugat Telah Daluwarsa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Para Penggugat telah lama berakhir masa kerjanya atau lebih dari 2 tahun sebelum Gugatan a quo diajukan, dimana Para Penggugat telah berakhir hubungan kerjanya dalam rentang waktu sejak tahun 2016, 2017 dan 2022 sesuai dengan Pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja, maka demi hukum seharusnya Gugatan Para Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak karena telah terbukti melewati jangka waktu masa penuntutan (Daluwarsa) sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi: "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha"; Dimana Pasal 82 tersebut telah diuji materi (Judicial review) untuk pertama kalinya oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 114/PUU-XII/2015 (hal. 34), dimana Pasal 82 UU PPHI dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang anak kalimat "Pasal 159";

2. Bahwa selanjutnya, Pasal 82 tersebut kembali diuji materi untuk kedua kalinya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 94/PUU-XXI/2023 (hal. 118), Pasal 82 UU PPHI dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha" ;

Halaman 210

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



3. Bahwa berdasarkan alasan dan ketentuan tersebut diatas, Gugatan a quo telah terbukti mengandung cacat formil karena Gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa dan seharusnya tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena telah melewati tenggang waktu lebih dari 3 tahun sejak pemberitahuan putusannya hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat. Sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima karena telah daluwarsa.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Mengenai Gugatan Para Penggugat Telah Daluwarsa, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa), sehingga gugatan a quo dianggap cacat formil dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat dalil Tergugat tidak berdasar hukum, dibangun atas penafsiran yang keliru mengenai konsep daluwarsa dalam perkara hubungan industrial, serta secara nyata mengabaikan substansi hak-hak normatif Para Penggugat yang justru menjadi inti sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa daluwarsa tidak dapat diterapkan secara serampangan dan mekanistik tanpa terlebih dahulu menilai secara cermat jenis hak yang disengketakan, waktu nyata terjadinya pelanggaran hak, serta apakah hubungan hukum para pihak masih berlangsung atau akibat hukumnya masih terus berjalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara hubungan industrial, hak-hak pekerja pada prinsipnya lahir dari hubungan kerja dan kewajiban normatif pengusaha yang pelaksanaannya bersifat terus-menerus (continuing obligation), sehingga selama kewajiban tersebut belum dipenuhi secara sah menurut hukum, maka pelanggaran terhadap hak pekerja tidak dapat serta-merta dianggap hapus hanya dengan berlindung pada dalih lewat waktu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga tidak secara jelas dan terukur menguraikan sejak kapan tenggang waktu daluwarsa tersebut mulai dihitung, dasar hukum spesifik yang digunakan, serta

Halaman 211

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum mana yang dijadikan titik awal daluwarsa, sehingga dalil eksepsi tersebut nyata bersifat kabur, umum, dan tidak memenuhi standar argumentasi hukum yang memadai;

Menimbang, bahwa pengajuan perselisihan oleh Para Penggugat kepada Dinas Ketenagakerjaan hingga diterbitkannya anjuran mediator menunjukkan Para Penggugat secara nyata tetap memperjuangkan hak-haknya dan tidak pernah melepaskan ataupun membiarkan hak tersebut hapus karena lewat waktu;

Menimbang, bahwa secara doktrinal maupun dalam praktik peradilan hubungan industrial, tindakan aktif pekerja menuntut haknya melalui mekanisme penyelesaian perselisihan merupakan bentuk nyata adanya keberlanjutan klaim hukum (continuing claim) yang menegaskan bahwa sengketa masih hidup dan belum kehilangan dasar penuntutannya;

Menimbang, bahwa penerapan daluwarsa dalam perkara hubungan industrial harus dilakukan secara restriktif dan hati-hati, sebab penerapan yang terlalu formalistik justru berpotensi menjadi alat bagi pengusaha untuk menghindari pemenuhan kewajiban normatif terhadap pekerja;

Menimbang, bahwa Majelis menilai eksepsi Tergugat a quo lebih merupakan upaya menghindari pemeriksaan substansi perkara daripada bantahan hukum yang sungguh-sungguh berdasar, karena Tergugat tidak membantah pokok pelanggaran hak yang didalilkan Para Penggugat, melainkan hanya berupaya menggugurkan gugatan melalui pendekatan prosedural yang dipaksakan;

Menimbang, bahwa hukum acara tidak boleh dipergunakan sebagai alat untuk menutup akses pencari keadilan memperoleh pemeriksaan atas pokok haknya, terlebih dalam perkara hubungan industrial yang secara filosofis dibentuk untuk memberikan perlindungan yang adil dan efektif terhadap pekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil daluwarsa yang diajukan Tergugat tidak terbukti secara hukum dan tidak memiliki dasar penerapan yang tepat terhadap perkara a quo, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat telah daluwarsa tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya **haruslah ditolak**;

Halaman 212

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



- Bahwa Gugatan Penggugat 50, Penggugat 51, Penggugat 52, Penggugat 53, Penggugat 54, Penggugat 55, Penggugat 56, Penggugat 57, Penggugat 157, Penggugat 160, Penggugat 174, Penggugat 182, Penggugat 187, Penggugat 188, Penggugat 192, Penggugat 193, Penggugat 205 sampai dengan Penggugat 227, Penggugat 229 sampai dengan Penggugat 237, Penggugat 239 sampai dengan Penggugat 363, Penggugat 365 sampai dengan Penggugat 368, Cacat Formil Dan Tidak Dapat Diajukan Karena Antara Para Penggugat Dengan Tergugat Telah Membuat Kesepakatan Perjanjian Bersama (PB), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat 50, Penggugat 51, Penggugat 52, Penggugat 53, Penggugat 54, Penggugat 55, Penggugat 56, Penggugat 57, Penggugat 157, Penggugat 160, Penggugat 174, Penggugat 182, Penggugat 187, Penggugat 188, Penggugat 192, Penggugat 193, Penggugat 205 sampai dengan Penggugat 227, Penggugat 229 sampai dengan Penggugat 237, Penggugat 239 sampai dengan Penggugat 363, Penggugat 365 sampai dengan Penggugat 368 (selanjutnya disebut sebagai "Para Penggugat") tidak beralasan hukum karena perselisihan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat tersebut telah diselesaikan secara/melalui Perundingan Bipartit, dimana terhadap hak-hak Para Penggugat tersebut juga telah dibayarkan hak-hak oleh Tergugat sesuai dengan perhitungan pembayaran yang telah disetujui Para Penggugat, sebagai terlampir dalam Kesepakatan Perjanjian Bersama;

2. Bahwa setelah Perjanjian Bersama tersebut disepakati Para Pihak, faktanya Tergugat juga telah membayar hak-hak Para Penggugat tersebut setelah dikurangi dari Kewajiban Penggugat (bila ada) sesuai dengan rincian perhitungan yang disetujui oleh Penggugat, yang dibayarkan secara langsung melalui rekening Bank Penggugat sebagaimana juga telah diakui diterima oleh Para Penggugat dalam Gugatannya;

3. Bahwa pembayaran hak-hak Para Penggugat telah dilaksanakan dan telah sesuai sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan, terlebih Para Penggugat telah menerimanya dengan baik, sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan belum menerima hak-haknya dengan menuntut hak-haknya sejak awal bekerja adalah dalil-dalil Posita yang tidak beralasan dan tidak benar, sehingga harus ditolak;

Halaman 213

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



4. Bahwa dalam Perjanjian Bersama yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat didalam poin 4 Para Penggugat telah berjanji dan tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari kepada Tergugat karena Penggugat telah menerima seluruh hak-haknya dari Tergugat sebagaimana disebutkan dalam poin ke 4 (empat) Perjanjian Bersama, yang menyatakan : “Bahwa dengan ditanda tangannya Surat Persetujuan Bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka semua permasalahan tersebut diatas telah dianggap selesai dan Pihak Kedua tidak akan melakukan tuntutan apapun dan dengan dalih apapun kepada Pihak Pertama, dan Kesepakatan ini dibuat atas dasar kekeluargaan tanpa unsur paksaan dari pihak lain dan kedua belah pihak tidak akan menuntut menuntut dikemudian hari”.

5. Bahwa dikarenakan Tergugat telah selesai melaksanakan seluruh kewajiban pembayarannya terhadap hak-hak Para Penggugat sesuai dengan Perjanjian Bersama dengan baik, maka demikian pula Gugatan Penggugat 50, Penggugat 51, Penggugat 52, Penggugat 53, Penggugat 54, Penggugat 55, Penggugat 56, Penggugat 57, Penggugat 157, Penggugat 160, Penggugat 174, Penggugat 182, Penggugat 187, Penggugat 188, Penggugat 192, Penggugat 193, Penggugat 205 sampai dengan Penggugat 227, Penggugat 229 sampai dengan Penggugat 237, Penggugat 239 sampai dengan Penggugat 363, Penggugat 365 sampai dengan Penggugat 368, tidak dapat lagi diajukan dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Mengenai Adanya Perjanjian Bersama (PB), maka Majelis Hakim memper timbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak dapat diajukan karena antara Para Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Bersama (PB), sehingga menurut Tergugat perselisihan a quo telah selesai dan tidak lagi dapat disengketakan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat dalil Tergugat tidak berdasar hukum, disusun atas penafsiran yang sempit

Halaman 214

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



dan keliru mengenai kedudukan hukum Perjanjian Bersama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa Perjanjian Bersama pada prinsipnya memang merupakan bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara damai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, namun keberadaan Perjanjian Bersama tidak serta-merta dan secara otomatis menutup hak pihak pekerja untuk mengajukan gugatan apabila dalam pelaksanaannya timbul perselisihan baru, terdapat pelanggaran terhadap isi kesepakatan, atau terdapat cacat kehendak maupun ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa;

Menimbang, bahwa suatu Perjanjian Bersama tidak dapat diperlakukan sebagai alat kekebalan hukum bagi pengusaha untuk menghindari pemeriksaan pengadilan, terlebih apabila Para Penggugat mendalilkan adanya hak-hak normatif yang belum dipenuhi atau adanya pelaksanaan Perjanjian Bersama yang tidak dilakukan secara patut dan penuh itikad baik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga gagal membuktikan bahwa Perjanjian Bersama dimaksud telah secara sempurna mengakhiri seluruh hubungan dan akibat hukum antara para pihak tanpa menyisakan sengketa apa pun;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, keberadaan Perjanjian Bersama tidak otomatis menghilangkan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa sengketa apabila terdapat perselisihan mengenai pelaksanaan, penafsiran, keabsahan, maupun pemenuhan hak-hak yang lahir dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa apabila argumentasi Tergugat dibenarkan, maka setiap Perjanjian Bersama, tanpa memandang ada atau tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaannya, akan dijadikan alasan absolut untuk menutup akses pekerja mencari keadilan di pengadilan, yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum, asas kebebasan mengajukan gugatan, serta asas keseimbangan dalam hubungan industrial;

Menimbang, bahwa hukum perjanjian sendiri mensyaratkan adanya pelaksanaan dengan itikad baik (good faith), sehingga keberadaan suatu Perjanjian Bersama tidak dapat dipisahkan dari kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut secara benar, penuh, dan tidak merugikan salah satu pihak;

Halaman 215

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tetap mendalilkan adanya hak yang belum dipenuhi dan sengketa nyata masih berlangsung, maka perkara a quo tetap merupakan sengketa hubungan industrial yang sah untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa Majelis menilai eksepsi Tergugat a quo lebih merupakan upaya untuk berlindung di balik formalitas keberadaan Perjanjian Bersama guna menghindari pemeriksaan pokok perkara, daripada membuktikan secara substantif bahwa seluruh hak Para Penggugat telah benar-benar dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak dapat diajukan karena adanya Perjanjian Bersama adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya **haruslah ditolak**;

- Gugatan Penggugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 29, 58, 74, 91, 100, 101, 110, 130, 164, dan 365 Tidak Memiliki Legal Standing Yang Jelas.

1. Bahwa Penggugat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 29, 58, 74, 91, 100, 101, 110, 130, 164, dan 365 (secara Bersama-sama disebut sebagai "Para Penggugat") Tidak Memiliki Legal Standing Yang Jelas dalam mengajukan Gugatan a quo, dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan dan atau menyebutkan secara jelas dasar Para Penggugat dalam bertindak selaku ahli waris dalam mengajukan Gugatan a quo;

2. Bahwa pun jika benar, seharusnya Para Penggugat dapat dengan jelas dan tegas menyebutkan kedudukan selaku ahli waris berdasarkan keterangan waris, namun dengan terbukti tidak jelasnya kedudukan hukum Para Penggugat yang telah mengaku-ngaku selaku ahli waris tanpa menyebutkan dan menerangkan secara tegas legal standingnya, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas serta mengakibatkan cacat formilnya Gugatan a quo;

Oleh karenanya, sangat beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya karena tidak jelas kedudukan hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Mengenai Legal Standing Para Penggugat Sebagai Ahli Waris, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 216

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas untuk mengajukan gugatan a quo karena Para Penggugat dianggap tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan secara jelas dasar kedudukannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum, bersifat mengada-ada, serta menunjukkan upaya mempersoalkan aspek formal secara berlebihan guna menghindari pemeriksaan substansi perkara;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya legal standing dalam hukum acara perdata ditentukan oleh adanya kepentingan hukum (legal interest) dan hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga pihak yang merasa haknya dirugikan atau memiliki hubungan hukum dengan hak yang disengketakan berhak mengajukan gugatan di hadapan pengadilan;

Menimbang, bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris pada hakikatnya merupakan persoalan pembuktian materiil yang diperiksa dalam pokok perkara, dan bukan serta-merta menjadi alasan untuk menyatakan gugatan cacat formil atau tidak dapat diterima sejak tahap eksepsi;

Menimbang, bahwa selama Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari pihak yang memiliki hubungan kerja atau hak yang disengketakan, serta mengajukan tuntutan atas hak-hak yang menurut hukum diwariskan kepada mereka, maka secara hukum telah terdapat dasar kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat mengenai sah atau tidaknya status ahli waris Para Penggugat semestinya dibuktikan melalui proses pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara, bukan dijadikan alasan prematur untuk menggugurkan hak Para Penggugat memperoleh pemeriksaan di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga tidak mampu menunjukkan adanya ketentuan hukum yang mewajibkan seluruh pembuktian status ahli waris harus telah sempurna dan final pada saat gugatan didaftarkan, sebab apabila logika demikian dipaksakan, maka setiap sengketa kewarisan atau hak turunan akan selalu dapat digugurkan hanya melalui bantahan formal semata tanpa pernah diperiksa substansinya;

Halaman 217

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa pendekatan yang digunakan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan prinsip access to justice dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena menjadikan hukum acara sebagai alat penghalang pencari keadilan untuk memperoleh pemeriksaan atas hak-haknya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai dalil eksepsi Tergugat a quo tidak menyentuh substansi ada atau tidaknya hak Para Penggugat, melainkan semata-mata berupaya membangun penghalang prosedural yang prematur dan tidak relevan untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sepanjang Para Penggugat dapat menguraikan hubungan hukumnya dengan pihak pewaris dan objek sengketa dalam surat gugatan, maka persoalan mengenai kekuatan dan kesempurnaan pembuktiannya merupakan domain pembuktian materiil yang harus dinilai dalam pemeriksaan pokok perkara, bukan dalam tahap eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat Para Penggugat memiliki legal standing yang cukup untuk mengajukan gugatan a quo, sedangkan keberatan Tergugat mengenai status ahli waris Para Penggugat harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas dalam mengajukan gugatan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum dan **haruslah ditolak**;

- Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscur Libel) Serta Diajukan Secara Licik (Doli Prae Sintis), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara dalil-dalil posita Gugatan Penggugat terbukti saling bertentangan dan tidak jelas, hal tersebut terbukti sebagaimana dalam posita Gugatan nomor 1 halaman 29, Penggugat 5 dinyatakan terakhir bekerja dengan Tergugat sebagai karyawan perawatan adalah pada tanggal 16 November 2023. Namun dalam posita Gugatan halaman 481, Penggugat 5 malah dinyatakan telah meninggal dunia pada September 2018, sehingga timbul pertanyaan bahwa bagaimana mungkin Penggugat 5 yang telah meninggal tahun 2018 masih bekerja sampai dengan tanggal 16 November 2023 ? Dengan telah terbuktinya seluruh dalil-dalil Posita dan petitum tentang tuntutan atas santunan kematian

Halaman 218

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



tersebut tidak didasarkan pada kebenaran, sengaja dibuat-buat, serta hanya akal bulus licik para Penggugat yang mencoba mencari peruntungan dalam perkara a quo, maka Gugatan a quo haruslah ditolak seluruhnya;

2. Bahwa selanjutnya, Gugatan Para Penggugat a quo adalah merupakan Gugatan yang Kabur dan Tidak jelas, karena Para Penggugat telah keliru dalam mendalilkan perhitungan hak-haknya berdasarkan Pasal 164 ayat 3, Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena ketentuan tersebut telah dicabut atau dihapus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Pelaksananya. Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak relevan dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga harus ditolak;

3. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan dan meminta Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada Para Penggugat berupa tuntutan hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat perihal hak-hak penghargaan khusus/istimewa bagi pekerja masa kerja 25 (dua puluh) lima tahun; Dalil-dalil tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan menyesatkan, karena almarhum bapak D. L. Sitorus maupun Tergugat tidak pernah berjanji untuk memberikan penghargaan berupa 2 (dua) hektar lahan sawit kepada siapa pun;

4. Bahwa lagi pula tuntutan Para Penggugat yang menuntut janji atas 2 hektar lahan sawit yang digabungkan dalam perkara perselisihan hubungan industrial a quo sebagaimana dalam dalil-dalil tersebut, jelas mengakibatkan Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena tuntutan janji tersebut bukan merupakan objek dalam perselisihan hubungan industrial sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tuntutan terhadap janji (Prestasi) telah masuk kedalam ranah keperdataan umum, sehingga tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;

5. Bahwa Para Penggugat secara nyata telah mencampur adukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dengan Gugatan Perdata Umum, sehingga membuat Gugatan semakin tidak jelas apakah Gugatan

Halaman 219

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



ini merupakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan perselisihan hak berdasarkan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat ataukah Gugatan Perdata Umum yang merupakan Gugatan Pelanggaran terhadap suatu Perundang-Undangan;

6. Bahwa Penggabungan/Kumulasi jenis tuntutan berbeda dalam satu jenis Gugatan tidak diperbolehkan secara jelas dan tegas sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa : “penggabungan gugatan (kumulasi) tidak diperbolehkan jika perkara-perkara tersebut tunduk pada hukum acara yang berbeda, Meskipun memiliki hubungan erat, perkara perdata umum tidak boleh digabungkan dengan perkara perdata khusus”;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Para Penggugat terbukti kabur, tidak jelas dan diajukan secara licik, yang mengakibatkan Gugatan harus ditolak seluruhnya. Sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Mengenai Gugatan Kabur (Obscuur Libel) dan Diajukan Secara Licik (Doli Praesintis), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) serta diajukan secara licik (doli prae sintis), sehingga menurut Tergugat gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum, disusun secara spekulatif, serta lebih merupakan bentuk pelabelan sepihak yang tidak disertai argumentasi yuridis yang memadai;

Menimbang, bahwa suatu gugatan hanya dapat dinilai obscur libel apabila posita dan petitumnya benar-benar tidak dapat dipahami, saling bertentangan, atau tidak memungkinkan Tergugat menyusun pembelaan secara layak terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati keseluruhan surat gugatan Para Penggugat, ternyata gugatan a quo secara nyata telah menguraikan identitas para pihak, hubungan hukum, fakta-fakta yang menjadi

Halaman 220

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



dasar sengketa, bentuk pelanggaran hak yang didalilkan, serta tuntutan yang dimohonkan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa justru fakta Tergugat mampu mengajukan jawaban, bantahan, eksepsi, serta uraian pembelaan yang panjang dan rinci terhadap pokok gugatan Para Penggugat membuktikan Tergugat memahami secara utuh substansi gugatan a quo, sehingga dalil yang menyatakan gugatan kabur menjadi kehilangan dasar logis maupun yuridisnya;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat yang pada pokoknya lebih mempersoalkan benar atau tidaknya dalil Para Penggugat sesungguhnya telah masuk ke ranah pembuktian pokok perkara dan bukan lagi menyangkut kejelasan formil gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, upaya Tergugat mencampuradukkan persoalan pembuktian materiil dengan dalil obscur libel merupakan bentuk argumentasi yang keliru secara konseptual dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan gugatan diajukan secara licik (doli prae sintis), Majelis berpendapat dalil tersebut bersifat tendensius, emosional, dan tidak mencerminkan argumentasi hukum yang objektif, sebab Tergugat tidak menguraikan secara jelas bentuk tipu muslihat, rekayasa, atau perbuatan curang apa yang secara konkret dilakukan Para Penggugat dalam pengajuan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa pengadilan menilai istilah “diajukan secara licik” tidak dapat dijadikan dasar eksepsi hanya berdasarkan asumsi, persepsi subjektif, atau ketidaksenangan Tergugat terhadap gugatan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata menuntut setiap dalil eksepsi dibangun atas fakta hukum dan argumentasi normatif yang terukur, bukan atas stigma, opini, ataupun penilaian subjektif yang tidak memiliki parameter yuridis yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis justru menilai penggunaan istilah “licik” oleh Tergugat tanpa dasar pembuktian yang jelas merupakan bentuk argumentasi yang berlebihan (excessive pleading) dan cenderung dimaksudkan untuk membentuk opini negatif terhadap Para Penggugat tanpa membantah substansi hak yang diperjuangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pengadilan tidak dapat membenarkan praktik beracara yang menjadikan pelabelan negatif sebagai substitusi dari argumentasi hukum yang seharusnya dibuktikan secara objektif dan rasional;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan dan dapat dipahami secara jelas

Halaman 221

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



baik mengenai dasar fakta maupun tuntutan, serta tidak terbukti diajukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum, maka dalil eksepsi Tergugat mengenai obscur libel dan doli prae sintis nyata tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) dan diajukan secara licik (doli prae sintis) **haruslah ditolak**;

- Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan A Quo Cacat Hukum Dan Tidak Sah, Sehingga Mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Gugatan Yang Tidak Jelas Atau Obscur Libel, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang digunakan Para Penggugat dalam mendaftarkan Gugatan a quo tidak sempurna, cacat hukum dan tidak sah karena para pihak dalam Surat Kuasa tersebut tidak ada menyebutkan secara Khusus dengan jelas dan tegas tujuan diberikannya Kuasa oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sehubungan untuk keperluan apa, dan atau setidaknya tidak ada memberikan kewenangan secara khusus oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk bertindak selaku Para Penggugat dalam hal membuat, menandatangani serta mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap (Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Buruh) di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

2. Bahwa jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan :

“Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

3. Bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

Halaman 222

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

4. Bahwa adapun dalam Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnya Surat Kuasa Khusus diantaranya harus secara tegas menyebutkan identitas para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat". Kemudian dipertegas kembali sebagaimana dalam Poin 1 butir a Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang menyebutkan bahwa: "Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya."

5. Bahwa adapun Syarat formil Surat Kuasa Khusus menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 14 -15, menerangkan sebagai berikut:

"1. SEMA No. 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:

1. Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Para Tergugat);

Halaman 223

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya.

6. Bahwa kemudian Para Penggugat dalam Gugatannya tidak ada satupun menyebutkan dasar Surat Kuasa secara jelas terang, tidak ada menyebutkan tanggal bulan dan tahun kuasa, sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Para Penggugat terbukti cacat formil dan tidak sah yang mengakibatkan Gugatan harus ditolak seluruhnya. Sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Mengenai Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat cacat hukum dan tidak sah karena dianggap tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, dengan alasan surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara khusus, jelas, dan tegas tujuan pemberian kuasa, sehingga menurut Tergugat gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat dalil Tergugat tidak berdasar hukum, dibangun atas penafsiran yang sempit dan formalistis terhadap ketentuan mengenai surat kuasa khusus, serta nyata mengabaikan substansi dan tujuan hukum acara perdata itu sendiri;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 6 Tahun 1994 pada prinsipnya menghendaki agar surat kuasa khusus memuat identitas para pihak, kewenangan penerima kuasa, serta pokok dan objek perkara yang dikuasakan, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, ternyata surat kuasa a quo telah memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, pihak yang digugat, serta maksud pemberian kuasa untuk mengajukan dan menangani perkara hubungan industrial a quo di Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga

Halaman 224

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



secara substansial telah memenuhi karakteristik surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam praktik peradilan dan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “kekhususan” dalam surat kuasa tidak dapat dimaknai secara berlebihan sampai pada tingkat mensyaratkan redaksi yang hiper-teknis dan kaku, apalagi apabila substansi kuasa dan objek sengketa telah dapat dipahami secara terang dan tidak menimbulkan keraguan mengenai kewenangan penerima kuasa;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata tidak menganut pendekatan ultra-formalistik yang menjadikan kekurangan redaksional administratif sebagai alasan otomatis untuk menggugurkan hak pihak pencari keadilan, terlebih apabila tidak terbukti adanya kerugian nyata terhadap hak pembelaan pihak lawan;

Menimbang, bahwa faktanya Tergugat mampu memahami dengan baik pihak-pihak yang berperkara, objek sengketa, serta maksud gugatan Para Penggugat, terbukti dengan diajukannya jawaban, bantahan, dan eksepsi secara rinci oleh Tergugat sendiri, sehingga dalil yang menyatakan surat kuasa tidak jelas menjadi kontradiktif dengan sikap dan tindakan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang mengaitkan keabsahan surat kuasa dengan dalil obscur libel juga merupakan konstruksi hukum yang keliru, karena obscur libel berkaitan dengan ketidakjelasan substansi gugatan, bukan semata-mata mengenai teknis administrasi surat kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi gugatan Para Penggugat nyata dapat dipahami secara jelas baik mengenai para pihak, dasar hukum, hubungan hukum, maupun petitumnya, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan gugatan a quo kabur;

Menimbang, bahwa Majelis menilai dalil eksepsi Tergugat a quo lebih merupakan upaya mencari-cari kelemahan formal administratif guna menghindari pemeriksaan pokok perkara, daripada membantah substansi hak dan kepentingan hukum Para Penggugat secara serius dan argumentatif;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam praktik peradilan juga secara konsisten menempatkan hukum acara sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, bukan sebagai alat untuk menjebak pencari keadilan dalam formalitas yang berlebihan dan tidak esensial;

Halaman 225

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa sepanjang surat kuasa tersebut secara nyata menunjukkan adanya pemberian kewenangan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara a quo, maka surat kuasa tersebut harus dipandang sah dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Surat Kuasa Khusus Para Penggugat telah memenuhi syarat hukum sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan surat kuasa Para Penggugat cacat hukum, tidak sah, dan mengakibatkan gugatan obscur libel adalah tidak beralasan menurut hukum dan **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat mempunyai latar belakang, kedudukan hukum yang sama dan memiliki kepentingan hukum yang sama kepada Tergugat yaitu sebagai pekerja/karyawan yang bekerja secara terus-menerus di Perusahaan Tergugat dengan tanggal mulai kerja (T.M.K) atau masa kerja, bagian pekerjaan dan upah terakhir sebagaimana dirincikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selama bekerja kepada Tergugat di perusahaan PT. Tor Ganda Perkebunan Tahunan Ganda sebagai pekerja/Karyawan, Tergugat telah memberikan upah/gaji kepada masing-masing Para Penggugat dengan variatif nilai upah/gaji sebagai berikut:

- a. Pekerja dengan Jabatan Perawatan dan Pemanen yang bekerja **tahun 2014** hingga **tahun 2017**, sebagai **Karyawan Perawatan** dengan upah sebesar **Rp.79.000,-** (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perhari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.2.054.000,-** (dua juta lima puluh empat ribu rupiah) per bulan dan **Karyawan Pemanen** sebesar **Rp.85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.2.210.000,-** (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Pekerja dengan Jabatan Perawatan dan Pemanen yang bekerja pada **tahun 2018**, sebagai **Karyawan Perawatan** dengan upah sebesar **Rp.110.000,-** (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari atau jika dikalikan

Halaman 226

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.2.860.000,-** (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan, dan **Karyawan Pemanen** sebesar **Rp.127.000,-** (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.3.302.000,-** (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah) per bulan;

c. Pekerja dengan Jabatan Perawatan dan Pemanen yang bekerja pada **tahun 2019** hingga **tahun 2025**, sebagai **Karyawan Perawatan** dengan upah sebesar **Rp.132.000,-** (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) perhari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.3.432.000,-** (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan, dan **Karyawan Pemanen** sebesar **Rp.147.000,-** (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.3.822.000,-** (tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) per bulan;

d. Pekerja dengan **Jabatan Mandor** yang bekerja mulai **tahun 2012** dengan upah sebesar **Rp.55.000,-** (lima puluh lima ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.1.430.000,-** (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan, namun sejak **tahun 2020** hingga **tahun 2023** upah/gaji Mandor diberikan sebesar **Rp.3.492.000,-** (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) per bulan hingga upah/gaji Mandor jabatan tertinggi sebesar **Rp.4.915.886,-** (empat juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat adalah perseroan terbatas yang memiliki bidang usaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit, salah satunya Perkebunan Tahunan Ganda yang terletak/berkedudukan di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, sementara kantor pusatnya beralamat di Jalan Abdullah Lubis Nomor 26 Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan penanggungjawab penuh atas pengelolaan dan management perkebunan PT. Tor Ganda (l.c Tergugat) termasuk dalam lingkup management Perkebunan Tahunan Ganda serta bertanggungjawab pula terhadap segala sesuatu hak dan kepentingan hukum para pekerja/karyawan (l.c Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum

Halaman 227

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pekerja dan pemberi kerja dalam hubungan industrial yang terdapat didalam lingkungan hukum PT Tor Ganda, yaitu Para Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pemberi kerja dan Para Penggugat selama bekerja dibawah naungan Tergugat secara terus menerus dan bahkan telah banyak Para Penggugat mencapai puluhan tahun lamanya bekerja, Para Penggugat selalu berusaha bekerja dengan baik dengan mengikuti segala instruksi dan perintah kerja yang berlaku di lingkungan kerja Tergugat dan bahkan tidak pernah mendapatkan surat teguran/surat peringatan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat telah lama bekerja di perusahaan Perkebunan Tergugat, Para Penggugat masih diberikan Upah/Gaji kurang layak oleh Tergugat dan terhusus bagi Karyawan Perawatan upah/gaji yang diberikan dibawah UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten) Labuhanbatu Utara untuk setiap tahunnya, meskipun Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada TERGUGAT agar selama bekerja dapat diberikan Upah yang layak sesuai dengan UMSK Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut, namun tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat. Dengan demikian pula halnya Para Penggugat telah berulang kali meminta/memohon kepada Tergugat agar pihak Tergugat dapat memberikan hak-hak Para Penggugat selama bekerja berupa :

- Upah dibayarkan sesuai dengan UMSK Kabupaten LabuhanBatu Utara,
- Hak- hak Cuti diberikan,
- THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan dibayarkan sesuai dengan UMSK Kabupaten LabuhanBatu Utara,
- Diberikan kebebasan untuk bergabung di Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB),
- Didaftarkan dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dilakukan pemotongan upah/gaji untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,
- Upah Lembur Kerja pada hari libur Resmi yang telah ditetapkan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selama Para Penggugat melakoni pekerjaannya sebagai pekerja, Tergugat tidak membekali Para Penggugat dengan memberi dan memfasilitasi peralatan kerja seperti Angkong, Egerek, Dodos, Kampak Buah, Gancu, Batu Asah (peralatan kerja di perkebunan) dan lain-lain kepada Para Penggugat. Namun demikian, meski kepada Para Penggugat tidak dibekali alat-alat kerja yang berkaitan langsung dengan pekerjaan kebun, Para

Halaman 228

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan kerelaan hati terpaksa mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli peralatan – peralatan kerja di kebun dengan rincian biaya sebagai berikut:

Peralatan kerja pemanen

No.	Peralatan	Harga
1	Fiber	Rp. 750.000.,
2	Mata Egrek	Rp. 300.000.,
3	Gancu	Rp. 30.000.,
4	Angkong	Rp. 700.000.,
5	Sepatu Boot	Rp. 100.000.,
6	Batu Asah	Rp. 65.000.,
7	Kampak Buah dan Pegangan	Rp. 100.000.,
8	Dodos dan Pegangan	Rp. 150.000.,
	TOTAL:	Rp. 2.195.000.,

Peralatan Kerja Perawatan

1	Parang Selendang	Rp. 145.000.,
2	Cangkul	Rp. 75.000.,
3	Parang Babat Mata Dua	Rp. 75.000.,
4	Sepatu Boot	Rp. 100.000.,
5	Batu Asah	Rp. 65.000.,
6	Kampak Buah dan Pegangan	Rp. 100.000.,
7	Dodos dan Pegangan	RP. 150.000.,
8	Eggrek dan Pegangan	Rp. 100.000.,
9	Angkong Perawatan	Rp. 700.000.,
	TOTAL:	Rp. 1.510.000.,

Menimbang, bengan nilai total biaya peralatan kerja sebesar Rp.2.195.000 (dua juta serratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk karyawan pemanen dan sebesar Rp.1.510.000 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk karyawan perawatan setiap tahunnya, namun dihitung sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dikuatkan pula dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

Menimbang bahwa Tergugat membantah gugatan Para Penggugat dengan alasan sebagaimana diuraikan Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa seluruh narasi yang dibangun dalam dalil-dalil posita Gugatan Para Penggugat hanya berdasarkan narasi fiktif yang tidak benar adanya, tidak sesuai fakta sebenarnya dan tidak beralasan hukum. Gugatan Para Penggugat juga mengandung tuntutan yang berlebihan yang tidak beralasan hukum sama sekali. Oleh karenanya, Tergugat merasa perlu untuk menyampaikan dan

Halaman 229

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi tanpa mengesampingkan setiap fakta-fakta hukum yang ada sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo secara Patut dan Adil;

Menimbang, bahwa benar Para Penggugat merupakan Eks Karyawan Tergugat yang bekerja Perkebunan Tahunan Ganda, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagaimana diuraikan Tergugat dalam jawabannya dan faktanya Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut atas permintaan/permohonan secara pribadi oleh Para Penggugat kepada. Selain alasan tersebut, juga disebabkan karena tindakan Penggugat sendiri yang telah pergi meninggalkan objek kerja (Kebun Tergugat) tanpa seizin atau pemberitahuan resmi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 17, Penggugat 18, Penggugat 19, Penggugat 20, Penggugat 21, Penggugat 22, Penggugat 23, Penggugat 24, Penggugat 25, Penggugat 26, Penggugat 27, Penggugat 28, Penggugat 29, Penggugat 30, Penggugat 31, Penggugat 32, Penggugat 33, Penggugat 34, Penggugat 35, Penggugat 36, Penggugat 37, Penggugat 38, Penggugat 39, Penggugat 40, Penggugat 41, Penggugat 42, Penggugat 43, Penggugat 44, Penggugat 45, Penggugat 46, Penggugat 47, Penggugat 48, Penggugat Penggugat 49, Penggugat 58 sampai dengan Penggugat 156, Penggugat 158, Penggugat 159, Penggugat 161 sampai dengan Penggugat 164, Penggugat 166 sampai dengan Penggugat 173, Penggugat 176, Penggugat 178 sampai dengan Penggugat 180, Penggugat 184, Penggugat 185, Penggugat 194, Penggugat 196, Penggugat 198, Penggugat 200, Penggugat 204, Penggugat 228, Penggugat 366, dan Penggugat 369, sudah tidak lagi bekerja sejak lama dan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja **karena mangkir atau tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut**, sebagaimana berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 154 A ayat 1 huruf j UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Jo. Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 230

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat 205, Penggugat 206, Penggugat 207, Penggugat 208, Penggugat 209, Penggugat 210, Penggugat 211, Penggugat 212, Penggugat 213, Penggugat 214, Penggugat 215, Penggugat 216, Penggugat 217, Penggugat 218, Penggugat 219, Penggugat 220, Penggugat 221, Penggugat 222, Penggugat 223, Penggugat 224, Penggugat 225, Penggugat 226, Penggugat 227, Penggugat 229, Penggugat 230, Penggugat 231, Penggugat 232, Penggugat 234, Penggugat 235, Penggugat 236, Penggugat 237, Penggugat 239, Penggugat 240, Penggugat 241, Penggugat 242, Penggugat 243, Penggugat 244, Penggugat 245, Penggugat 246, Penggugat 247, Penggugat 248, Penggugat 249, Penggugat 250, Penggugat 251, Penggugat 252, Penggugat 253, Penggugat 254, Penggugat 255, Penggugat 256, Penggugat 258 sampai dengan Penggugat 368, telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat atas adanya Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang mohonkan oleh para pengggat dan dapat diberikan hak-haknya, atas permohonan tersebut Tergugat telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat menyetujui Permohonan untuk dapat di Putus Hubungan Kerjanya oleh Para Penggugat tersebut diatas, kemudian antara Tergugat dengan Para Penggugat telah melakukan Perundingan secara Bipartit untuk membahas penyelesaian terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak. Dan dalam perundingan tersebut, Tergugat dan Para Penggugat telah menyepakati terkait tanggal berakhirnya Hubungan Kerja Para Pihak hak-hak yang diterima Para Penggugat sesuai Rincian Perhitungan yang terlebih dahulu telah dijelaskan oleh Tergugat kepada masing-masing Para Penggugat secara langsung, dimana hal-jhal tersebut disepakati dan dituangkan dalam Kesepakatan berupa Perjanjian Bersama;

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Bersama tersebut ditandatangani oleh Para Pihak, selanjutnya Tergugat telah membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Bersama serta lampiran Rincian Perhitungan yang telah disepakati dan disetujui oleh Para Pihak. Dan terhadap Perjanjian Bersama tersebut diatas, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam Surat Nomor.: TG.11/PB/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Permohonan Pendaftaran Perjanjian Bersama. Dan dengan telah dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana

Halaman 231

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan disepakati dalam Perjanjian Bersama tersebut diatas maka Perjanjian Bersama tersebut telah selesai, berakhir, dan mengikat para pihak:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Perjanjian Bersama tersebut, Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatannya atas apa yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat dan sebagaimana dalam poin 3 dan poin 4 Perjanjian Bersama, lahirnya Perjanjian Bersama pasca berakhirnya hubungan kerja Tergugat dengan Para Penggugat tersebut diatas merupakan upaya penyelesaian perundingan secara bipartit terhadap hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan para pihak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan bahwa : "Pasal 3 ayat (1) : Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat";

Menimbang, bahwa tercapainya Perjanjian Bersama tersebut diatas merupakan bukti penyelesaian perselisihan para pihak yang diselesaikan secara Mediasi serta sebagai hasil perundingan Bipartit, Perjanjian Bersama tersebut juga merupakan persetujuan dan kesepakatan bersama yang dituangkan berdasarkan itikad baik dan tanpa paksaan siapapun sehingga sah dan mengikat bagi Para Pihak sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan bahwa "Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, namun Pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat tersebut telah sesuai sebagaimana berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. Pasal 154A ayat (1) huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita Para Penggugat poin 5, 6 dan poin 7 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat

Halaman 232

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diberikan Upah/Gaji kurang layak oleh Tergugat selama bekerja di tempat Tergugat, karena selama Para Penggugat bekerja di tempat Tergugat, Para Penggugat telah mendapatkan upah yang layak sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, telah diberikan fasilitas Kesehatan layak dan hak-hak lainnya dan berdasarkan Upah Minum yang telah di tetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara sehubungan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 untuk daerah Labuhan Batu Utara sebesar Rp.3.081.813 sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1014/KPTS/2022 tentang Salinan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tertangga 07 Desember 2022. Dan Para Penggugat sendiri berakhir hubungan kerja pada tahun 2023, dan pada saat terakhir bekerja Para Penggugat mendapatkan upah sebesar sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana gaji Para Penggugat diatas dari UMP Labuhan Batu Utara, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat di Gaji dan/atau di mendapatkan Upah dari Tergugat dibawah UMP Labuhan Batu Utara adalah tidak benar dan tanpa atas dasar;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat yang disangkal sebagian oleh Tergugat, maka yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah: Apakah benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat ? Dan jika telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan antara kedua belah pihak, maka Majelis akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan Para Penggugat sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Pengugat";

Menimbang, bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan penyelesaian secara non litigasi yaitu penyelesaian perselisihan secara dua pihak (bipartit) antara Para Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena tidak didapatkan kesepakatan penyelesaian perselisihan, maka perselisihan dilanjutkan dengan penyelesaian melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi

Halaman 233

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara yaitu perundingan antara pekerja dan pengusaha yang difasilitasi oleh mediator yang bersertifikat hubungan industrial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perundingan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, namun tidak didapatkan kesepakatan sehingga pegawai mediator menerbitkan surat Anjuran Nomor 500.15/2118/DKDP/2025 tanggal 13 November 2025 dan oleh karena tidak didapatkannya kesepakatan, maka para pekerja (l.c Para Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijst) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-1017 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi, dan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-376 E dan juga mengajukan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Para Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6 dan angka 7 yang menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena sakit berkepanjangan, karena meninggal dunia, karena pensiun, karena mutasi alasan pengurangan tenaga kerja atau efisiensi sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda P-201 telah dicocokkan dengan aslinya berupa surat anjuran pegawai mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa tanggal mulai kerja (TMK), bagian pekerjaan dan upah Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 234

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 1 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT yang mulai bekerja sejak tanggal 01 Juni 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT pada 01 September 2022 (masa bakti kerja selama 13 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 2 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 April 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT pada tanggal 01 Januari 2022 (masa bakti kerja selama 10 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 3 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Juli 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT pada 14 Mei 2015 (masa bakti kerja selama 2 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 4 adalah pekerja/karyawan yang sebagai Perawatan bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juni 1996 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 19 November 2016 (masa bakti kerja selama 20 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 5 adalah pekerja/karyawan yang sebagai Perawatan bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 6 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juni 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 05 Februari 2016 (masa bakti kerja selama 13 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 7 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 20 Juni 1994 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 Februari 2016 (masa bakti kerja selama 21 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 8 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Oktober 1996 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 30 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 19 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 9 adalah pekerja/karyawan sebagai Jaga lampu yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 September 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 21 Desember 2014 (masa bakti kerja selama 10 tahun 4 bulan);

Halaman 235

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 10 adalah pekerja/karyawan sebagai Jaga Pos yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 November 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 14 Mei 2014 (masa bakti kerja selama 9 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 11 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 Desember 2001 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2017 (masa bakti kerja selama 16 tahun 0 bulan);
- PENGGUGAT 12 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 11 tahun 0 bulan);
- PENGGUGAT 13 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Juni 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 9 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 14 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 November 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 15 November 2024 (masa bakti kerja selama 21 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 15 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Januari 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 14 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 16 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Oktober 1994 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 21 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 17 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 1996 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 20 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 18 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 06 Juni 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 11 tahun 1 bulan);

Halaman 236

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 19 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 November 2000 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 15 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 20 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 22 November 1996 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 19 tahun 7 bulan);
- PENGUGAT 21 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Agustus 1997 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 18 tahun 11 bulan);
- PENGUGAT 22 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Maret 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 7 tahun 4 bulan);
- PENGUGAT 23 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 23 April 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 4 tahun 2 bulan);
- PENGUGAT 24 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 04 Januari 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Agustus 2015 (masa bakti kerja selama 10 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 25 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 September 1993 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 05 Agustus 2016 (masa bakti kerja selama 23 tahun 0 bulan);
- PENGUGAT 26 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 17 Juli 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 07 Februari 2016 (masa bakti kerja selama 8 tahun 7 bulan);
- PENGUGAT 27 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Februari 2016 (masa bakti kerja selama 3 tahun 0 bulan);

Halaman 237

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 28 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Juli 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 14 Februari 2016 (masa bakti kerja selama 3 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 29 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 14 tahun 4 bulan);
- PENGUGAT 30 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 14 Februari 1994 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 05 Agustus 2016 (masa bakti kerja selama 22 tahun 6 bulan);
- PENGUGAT 31 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Maret 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juli 2016 (masa bakti kerja selama 7 tahun 5 bulan);
- PENGUGAT 32 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 04 Juli 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 25 Oktober 2016 (masa bakti kerja selama 8 tahun 4 bulan);
- PENGUGAT 33 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 23 April 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Desember 2016 (masa bakti kerja selama 4 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 34 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 04 Juli 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 11 tahun 0 bulan);
- PENGUGAT 35 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Mei 2001 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 September 2017 (masa bakti kerja selama 16 tahun 5 bulan);
- PENGUGAT 36 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 September 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 05 Januari 2017 (masa bakti kerja selama 8 tahun 4 bulan);

Halaman 238

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 37 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2017 (masa bakti kerja selama 14 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 38 adalah pekerja/karyawan sebagai Jaga bayi yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 April 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Mei 2017 (masa bakti kerja selama 15 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 39 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 20 Agustus 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Oktober 2017 (masa bakti kerja selama 12 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 40 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2001 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2017 (masa bakti kerja selama 16 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 41 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 03 Januari 2017 (masa bakti kerja selama 4 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 42 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2001 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2017 (masa bakti kerja selama 16 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 43 adalah pekerja/karyawan sebagai Transportasi yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 1997 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 April 2017 (masa bakti kerja selama 19 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 44 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Agustus 1999 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Februari 2017 (masa bakti kerja selama 17 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 45 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 18 Juni 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 08 Agustus 2021 (masa bakti kerja selama 15 tahun 2 bulan);

Halaman 239

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 239



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 46 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 Januari 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 September 2021 (masa bakti kerja selama 14 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 47 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 November 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 25 Juli 2021 (masa bakti kerja selama 14 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 48 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 06 Januari 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 08 Agustus 2021 (masa bakti kerja selama 17 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 49 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Agustus 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 25 Juli 2021 (masa bakti kerja selama 8 tahun);
- PENGUGAT 50 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor Lapangan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 November 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juli 2021 (masa bakti kerja selama 17 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 51 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Mei 1996 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juli 2021 (masa bakti kerja selama 25 tahun 3 bulan);
- PENGUGAT 52 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 16 Maret 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2021 (masa bakti kerja selama 19 tahun 3 bulan);
- PENGUGAT 53 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juli 2021 (masa bakti kerja selama 14 tahun 5 bulan);
- PENGUGAT 54 adalah pekerja/karyawan yang sebagai Pemanen bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 Mei 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 April 2021 (masa bakti kerja selama 11 tahun 11 bulan);

Halaman 240

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 55 adalah pekerja/karyawan yang sebagai Pemanen bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Januari 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 22 Januari 2021 (masa bakti kerja selama 19 tahun 1 bulan);
- PENGUGAT 56 adalah pekerja/karyawan yang sebagai Pemanen bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 16 Maret 2016 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2021 (masa bakti kerja selama 5 tahun 3 bulan);
- PENGUGAT 57 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Januari 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 22 Januari 2021 (masa bakti kerja selama 19 tahun 1 bulan);
- PENGUGAT 58 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Februari 1992 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2021 (masa bakti kerja selama 29 tahun 10 bulan);
- PENGUGAT 59 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 24 Juni 1996 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Januari 2021 (masa bakti kerja selama 24 tahun 7 bulan);
- PENGUGAT 60 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 24 Juni 1996 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Januari 2021 (masa bakti kerja selama 24 tahun 7 bulan);
- PENGUGAT 61 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 18 Mei 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 14 Juni 2021 (masa bakti kerja selama 7 tahun 1 bulan);
- PENGUGAT 62 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Maret 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 14 Juni 2021 (masa bakti kerja selama 6 tahun 4 bulan);
- PENGUGAT 63 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 April 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 September 2019 (masa bakti kerja selama 7 tahun 6 bulan);

Halaman 241

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 64 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 11 April 2000 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 05 Januari 2019 (masa bakti kerja selama 18 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 65 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Juli 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 September 2019 (masa bakti kerja selama 6 tahun 2 bulan);
- PENGUGAT 66 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 11 Oktober 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 30 Juni 2019 (masa bakti kerja selama 8 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 67 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Agustus 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 15 Januari 2019 (masa bakti kerja selama 5 tahun 6 bulan);
- PENGUGAT 68 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Oktober 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2019 (masa bakti kerja selama 13 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 69 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juni 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Januari 2019 (masa bakti kerja selama 11 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 70 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 September 2019 (masa bakti kerja selama 9 tahun 3 bulan);
- PENGUGAT 71 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Februari 2016 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 September 2019 (masa bakti kerja selama 3 tahun 7 bulan);
- PENGUGAT 72 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Juli 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Februari 2019 (masa bakti kerja selama 9 tahun 7 bulan);

Halaman 242

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 73 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 April 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 September 2019 (masa bakti kerja selama 7 tahun 6 bulan);
- PENGUGAT 74 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Agustus 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 15 Januari 2019 (masa bakti kerja selama 5 tahun 6 bulan);
- PENGUGAT 75 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Mei 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Januari 2019 (masa bakti kerja selama 8 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 76 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juni 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2019 (masa bakti kerja selama 7 tahun 1 bulan);
- PENGUGAT 77 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 09 Mei 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 11 Oktober 2019 (masa bakti kerja selama 12 tahun 6 bulan);
- PENGUGAT 78 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 02 Maret 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 November 2017 (masa bakti kerja selama 8 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 79 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juni 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juli 2017 (masa bakti kerja selama 7 tahun 2 bulan);
- PENGUGAT 80 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Agustus 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 April 2017 (masa bakti kerja selama 6 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 81 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 21 Februari 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 28 Februari 2017 (masa bakti kerja selama 6 tahun 1 bulan);

Halaman 243

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 82 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 November 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Desember 2017 (masa bakti kerja selama 13 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 83 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 Maret 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 15 Juli 2017 (masa bakti kerja selama 7 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 84 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 20 Agustus 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Oktober 2017 (masa bakti kerja selama 12 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 85 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 September 1998 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 April 2017 (masa bakti kerja selama 18 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 86 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 17 Juli 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 April 2017 (masa bakti kerja selama 9 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 87 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Oktober 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 12 Mei 2017 (masa bakti kerja selama 5 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 88 adalah pekerja/karyawan sebagai Supir yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 30 Juli 1999 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2017 (masa bakti kerja selama 17 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 89 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 April 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Oktober 2017 (masa bakti kerja selama 11 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 90 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Oktober 2017 (masa bakti kerja selama 6 tahun 9 bulan);

Halaman 244

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 91 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Mei 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 03 Januari 2017 (masa bakti kerja selama 10 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 92 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Januari 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Februari 2017 (masa bakti kerja selama 14 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 93 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 September 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 11 Januari 2017 (masa bakti kerja selama 8 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 94 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 25 Januari 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Februari 2017 (masa bakti kerja selama 4 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 95 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 September 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Januari 2017 (masa bakti kerja selama 7 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 96 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 21 April 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Oktober 2017 (masa bakti kerja selama 6 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 97 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2017 (masa bakti kerja selama 14 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 98 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 13 Oktober 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2017 (masa bakti kerja selama 8 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 99 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Oktober 1994 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 21 tahun 9 bulan);

Halaman 245

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 245



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 100 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Juni 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Mei 2016 (masa bakti kerja selama 8 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 101 adalah pekerja/karyawan sebagai Jaga Pos yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Agustus 1997 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 18 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 102 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 April 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Desember 2016 (masa bakti kerja selama 7 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 103 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 April 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Desember 2016 (masa bakti kerja selama 10 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 104 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 06 Oktober 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 15 Februari 2016 (masa bakti kerja selama 5 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 105 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 17 Juli 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 April 2016 (masa bakti kerja selama 8 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 106 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 November 2000 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 03 Januari 2016 (masa bakti kerja selama 15 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 107 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 Februari 1998 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Mei 2016 (masa bakti kerja selama 18 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 108 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Mei 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 19 Juli 2016 (masa bakti kerja selama 4 tahun 3 bulan);

Halaman 246

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 109 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Juni 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 19 Juli 2016 (masa bakti kerja selama 14 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 110 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Mei 1995 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Mei 2016 (masa bakti kerja selama 21 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 111 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 09 Juli 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 08 September 2016 (masa bakti kerja selama 12 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 112 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 06 Juni 2000 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 09 September 2016 (masa bakti kerja selama 16 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 113 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Juli 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 03 Agustus 2016 (masa bakti kerja selama 13 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 114 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 09 Oktober 1995 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juli 2016 (masa bakti kerja selama 20 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 115 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 13 Januari 2001 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 28 Januari 2016 (masa bakti kerja selama 15 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 116 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Mei 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 28 Januari 2016 (masa bakti kerja selama 10 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 117 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 20 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 14 tahun 0 bulan);

Halaman 247

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 118 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 20 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 14 tahun 0 bulan);
- PENGGUGAT 119 adalah pekerja/karyawan yang sebagai Perawatan bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Mei 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 03 Januari 2017 (masa bakti kerja selama 10 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 120 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 25 Oktober 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2017 (masa bakti kerja selama 6 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 121 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Januari 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 02 Juli 2017 (masa bakti kerja selama 15 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 122 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 22 November 1996 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Agustus 2017 (masa bakti kerja selama 20 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 123 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 Januari 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 12 Mei 2017 (masa bakti kerja selama 12 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 124 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Januari 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 15 Februari 2017 (masa bakti kerja selama 11 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 125 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 21 Januari 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 Juni 2017 (masa bakti kerja selama 5 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 126 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor Lapangan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 19 November 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 19 Desember 2017 (masa bakti kerja selama 11 tahun 2 bulan);

Halaman 248

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 127 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Agustus 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Mei 2017 (masa bakti kerja selama 8 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 128 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Juli 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Mei 2017 (masa bakti kerja selama 8 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 129 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Januari 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Maret 2017 (masa bakti kerja selama 9 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 130 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 14 Februari 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 03 Januari 2020 (masa bakti kerja selama 6 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 131 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 11 Desember 2020 (masa bakti kerja selama 8 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 132 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Februari 2016 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 September 2020 (masa bakti kerja selama 4 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 133 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 11 Desember 2020 (masa bakti kerja selama 8 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 134 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Oktober 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Oktober 2020 (masa bakti kerja selama 15 tahun 0 bulan);
- PENGGUGAT 135 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Mei 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 20 Juni 2020 (masa bakti kerja selama 7 tahun 2 bulan);

Halaman 249

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 136 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 Juni 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 03 Januari 2020 (masa bakti kerja selama 5 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 137 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 18 Juli 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 05 November 2020 (masa bakti kerja selama 7 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 138 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 18 Juli 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 05 November 2020 (masa bakti kerja selama 7 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 139 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 11 Januari 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 26 November 2018 (masa bakti kerja selama 9 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 140 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Oktober 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Mei 2018 (masa bakti kerja selama 12 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 141 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 11 Januari 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 19 Juli 2018 (masa bakti kerja selama 9 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 142 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 April 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2018 (masa bakti kerja selama 4 tahun 3 bulan);
- PENGGUGAT 143 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 Februari 1998 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Agustus 2018 (masa bakti kerja selama 20 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 144 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 09 November 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2018 (masa bakti kerja selama 2 tahun 7 bulan);

Halaman 250

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 145 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juni 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 30 November 2018 (masa bakti kerja selama 11 tahun 6 bulan);
- PENGUGAT 146 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 04 September 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Maret 2018 (masa bakti kerja selama 10 tahun 7 bulan);
- PENGUGAT 147 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 25 Maret 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Maret 2018 (masa bakti kerja selama 10 tahun 0 bulan);
- PENGUGAT 148 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 April 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Maret 2018 (masa bakti kerja selama 10 tahun 11 bulan);
- PENGUGAT 149 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 November 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Maret 2018 (masa bakti kerja selama 6 tahun 5 bulan);
- PENGUGAT 150 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Desember 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 September 2018 (masa bakti kerja selama 3 tahun 10 bulan);
- PENGUGAT 151 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Mei 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 April 2018 (masa bakti kerja selama 6 tahun);
- PENGUGAT 152 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 April 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Maret 2018 (masa bakti kerja selama 10 tahun);
- PENGUGAT 153 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 April 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2018 (masa bakti kerja selama 4 tahun 3 bulan);

Halaman 251

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 154 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Mei 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Maret 2018 (masa bakti kerja selama 7 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 155 adalah pekerja/karyawan yang sebagai Pemanen bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 06 Juli 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Januari 2018 (masa bakti kerja selama 2 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 156 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 06 Juli 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Januari 2018 (masa bakti kerja selama 2 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 157 adalah pekerja/karyawan sebagai Mandor Lapangan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 September 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Mei 2022 (masa bakti kerja selama 11 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 158 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juni 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2022 (masa bakti kerja selama 14 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 159 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Oktober 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juli 2022 (masa bakti kerja selama 13 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 160 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Desember 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Desember 2022 (masa bakti kerja selama 12 tahun 0 bulan);
- PENGGUGAT 161 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 06 Juni 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2022 (masa bakti kerja selama 15 tahun 0 bulan);
- PENGGUGAT 162 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Agustus 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 15 Oktober 2022 (masa bakti kerja selama 8 tahun 3 bulan);

Halaman 252

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 163 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Agustus 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 15 Oktober 2022 (masa bakti kerja selama 8 tahun 3 bulan);
- PENGGUGAT 164 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 September 2022 (masa bakti kerja selama 13 tahun 3 bulan);
- PENGGUGAT 165 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 November 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juli 2022 (masa bakti kerja selama 10 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 166 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 Maret 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 09 September 2022 (masa bakti kerja selama 5 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 167 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 02 Oktober 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 30 Juli 2022 (masa bakti kerja selama 9 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 168 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 02 Agustus 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Januari 2022 (masa bakti kerja selama 13 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 169 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Januari 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 September 2017 (masa bakti kerja selama 4 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 170 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Mei 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Januari 2022 (masa bakti kerja selama 15 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 171 adalah pekerja/karyawan sebagai Jaga Pos yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 09 Maret 1996 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 September 2023 (masa bakti kerja selama 27 tahun 6 bulan);

Halaman 253

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 253



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 172 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 November 2023 (masa bakti kerja selama 6 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 173 adalah pekerja/karyawan sebagai supir yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 29 Juni 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 15 Februari 2023 (masa bakti kerja selama 13 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 174 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 September 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Maret 2023 (masa bakti kerja selama 7 tahun 7 bulan);
- PENGUGAT 175 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 09 November 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Agustus 2023 (masa bakti kerja selama 7 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 176 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 16 Mei 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 19 Agustus 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 4 bulan);
- PENGUGAT 177 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 14 November 1993 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 24 Oktober 2023 (masa bakti kerja selama 30 tahun 0 bulan);
- PENGUGAT 178 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juni 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Januari 2023 (masa bakti kerja selama 5 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 179 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Maret 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Januari 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 10 bulan);
- PENGUGAT 180 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2000 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Maret 2023 (masa bakti kerja selama 22 tahun 9 bulan);

Halaman 254

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 254



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 181 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 17 Maret 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 November 2023 (masa bakti kerja selama 20 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 182 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juni 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juni 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 1 bulan)
- PENGUGAT 183 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2018 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 24 Oktober 2023 (masa bakti kerja selama 5 tahun 4 bulan);
- PENGUGAT 184 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 12 Agustus 1999 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 September 2023 (masa bakti kerja selama 24 tahun 1 bulan);
- PENGUGAT 185 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 21 Juni 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 15 Maret 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 186 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 09 November 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun 0 bulan);
- PENGUGAT 187 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 12 Juli 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 April 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 188 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Juni 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 April 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 10 bulan);
- PENGUGAT 189 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 September 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 02 Oktober 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 2 bulan);

Halaman 255

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 190 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 November 2023 (masa bakti kerja selama 6 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 191 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 November 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Januari 2023 (masa bakti kerja selama 3 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 192 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 Maret 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Maret 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 0 bulan);
- PENGGUGAT 193 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 06 Agustus 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Maret 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 194 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Januari 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Oktober 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 195 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 17 Maret 2018 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 November 2023 (masa bakti kerja selama 5 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 196 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 21 Juni 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 15 Maret 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 197 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 09 Agustus 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 November 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 3 bulan);
- PENGGUGAT 198 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Maret 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 9 bulan);

Halaman 256

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 256



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 199 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 20 Maret 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 200 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juni 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Oktober 2023 (masa bakti kerja selama 13 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 201 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 September 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 02 Oktober 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 202 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 203 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 04 Desember 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 30 September 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 204 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 April 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 02 Juli 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 3 bulan);
- PENGGUGAT 205 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Januari 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 206 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Maret 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 207 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 27 Januari 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 10 bulan);

Halaman 257

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 208 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 13 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 209 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Juni 2016 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 7 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 210 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 211 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2000 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 23 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 212 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 02 September 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 18 tahun 3 bulan);
- PENGGUGAT 213 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 25 April 1998 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 25 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 214 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 13 Juli 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 215 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Mei 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 17 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 216 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 September 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun 3 bulan);

Halaman 258

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 217 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 02 Februari 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 18 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 218 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 16 Februari 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 219 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Desember 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 0 bulan);
- PENGGUGAT 220 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Juni 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 221 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 24 November 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 0 bulan);
- PENGGUGAT 222 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 Januari 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 223 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Januari 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 6 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 224 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 02 Maret 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 17 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 225 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 9 bulan);

Halaman 259

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 226 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 16 Juli 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 5 bulan);
- PENGUGAT 227 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Juli 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun 5 bulan);
- PENGUGAT 228 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 November 2018 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 November 2023 (masa bakti kerja selama 5 tahun 1 bulan);
- PENGUGAT 229 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 22 Juni 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 5 bulan);
- PENGUGAT 230 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 26 April 1995 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 28 tahun 7 bulan);
- PENGUGAT 231 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 11 Januari 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 11 bulan);
- PENGUGAT 232 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Mei 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 7 bulan);
- PENGUGAT 233 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 11 Oktober 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 14 01 Januari 2023 (masa bakti kerja selama 3 tahun 3 bulan);
- PENGUGAT 234 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 17 tahun 10 bulan);

Halaman 260

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 235 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 22 Februari 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 17 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 236 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 237 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 238 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 239 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 240 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 11 Mei 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 241 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 Juli 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 13 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 242 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 17 Maret 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 243 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Agustus 1995 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 28 tahun 4 bulan);

Halaman 261

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 261



- PENGGUGAT 244 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 Maret 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 245 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 11 Januari 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 246 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 November 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 247 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Mei 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 6 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 248 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 13 Desember 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 20 tahun 0 bulan);
- PENGGUGAT 249 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 20 Juni 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 250 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Agustus 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 13 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 251 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 23 Januari 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 252 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Agustus 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 4 bulan);

Halaman 262

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 253 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 30 Desember 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 18 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 254 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 255 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 12 Mei 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 256 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 Januari 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 257 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 20 April 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Mei 2023 (masa bakti kerja selama 6 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 258 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 Agustus 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 259 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 260 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 13 Juni 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 19 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 261 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Januari 1998 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 25 tahun 11 bulan);

Halaman 263

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 262 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 22 Februari 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 263 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2016 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 7 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 264 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Januari 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 265 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 April 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 19 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 266 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Juli 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 267 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Desember 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 0 bulan);
- PENGGUGAT 268 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 19 Januari 2018 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 5 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 269 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 11 November 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 270 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 02 November 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 1 bulan);

Halaman 264

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 271 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 02 Juni 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 6 bulan);
- PENGUGAT 272 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 September 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 17 tahun 3 bulan);
- PENGUGAT 273 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 22 Agustus 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 6 tahun 3 bulan);
- PENGUGAT 274 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 10 bulan);
- PENGUGAT 275 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 16 Juli 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun 5 bulan);
- PENGUGAT 276 adalah pekerja/karyawan ADM Spart part yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 19 April 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 13 tahun 7 bulan);
- PENGUGAT 277 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Juli 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 5 bulan);
- PENGUGAT 278 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 November 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 13 tahun 2 bulan);
- PENGUGAT 279 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 13 Januari 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 11 bulan);

Halaman 265

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 280 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Juni 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 281 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 21 Maret 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 282 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Agustus 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 283 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Februari 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 284 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 16 Januari 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 285 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 12 Oktober 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 286 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 Januari 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 287 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 April 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 6 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 288 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 22 Januari 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 10 bulan);

Halaman 266

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 289 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 02 April 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 6 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 290 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 21 Januari 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 291 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Mei 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 292 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 17 Juni 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 293 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 Januari 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 17 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 294 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 20 April 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 295 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 September 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun 3 bulan);
- PENGGUGAT 296 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 16 April 2016 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 7 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 297 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 Maret 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 9 bulan);

Halaman 267

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 267



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 298 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 25 Juli 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 299 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 17 Juli 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 300 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen Operator alat berat yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 23 April 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 31 Oktober 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 301 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 27 Agustus 1999 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 24 tahun 3 bulan);
- PENGGUGAT 302 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 23 Januari 1999 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 24 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 303 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Oktober 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 304 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 305 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Januari 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 19 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 306 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 25 Januari 2000 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 23 tahun 10 bulan);

Halaman 268

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 307 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 308 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Mei 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 309 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 November 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 6 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 310 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 18 Maret 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 311 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 Maret 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 312 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 04 Juli 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 313 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2018 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 5 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 314 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 April 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 315 adalah pekerja/karyawan Jaga Bayi yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 5 bulan);

Halaman 269

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 269



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 316 adalah pekerja/karyawan sebagai jaga pos yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 317 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 12 Februari 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 10 bulan);
- PENGUGAT 318 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 11 Mei 1997 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 26 tahun 7 bulan);
- PENGUGAT 319 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 320 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Desember 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 0 bulan);
- PENGUGAT 321 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 April 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 322 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 19 Maret 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 20 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 323 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 04 Juli 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 19 tahun 5 bulan);
- PENGUGAT 324 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 Februari 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 20 tahun 10 bulan);

Halaman 270

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



- PENGGUGAT 325 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 20 Januari 2018 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 5 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 326 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 21 Agustus 1997 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 26 tahun 3 bulan);
- PENGGUGAT 327 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 18 Februari 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 328 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 13 November 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 329 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 23 Oktober 1996 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 27 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 330 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2018 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 5 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 331 adalah pekerja/karyawan Operator alat berat yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 09 Juni 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 31 Oktober 2023 (masa bakti kerja selama 17 tahun 5 bulan);
- PENGGUGAT 332 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 Januari 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 18 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 333 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 17 Juni 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 5 bulan);

Halaman 271

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 334 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 11 April 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 20 tahun 8 bulan);
- PENGGUGAT 335 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 17 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 336 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Juni 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 337 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Oktober 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 338 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Mei 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 339 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Juni 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 340 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 26 Juli 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 341 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 25 November 2018 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 5 tahun 0 bulan);
- PENGGUGAT 342 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 06 Juli 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Januari 2018 (masa bakti kerja selama 2 tahun 7 bulan);

Halaman 272

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 272



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 343 adalah pekerja/karyawan sebagai pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 20 April 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 7 bulan);
- PENGUGAT 344 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 April 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 345 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 April 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 346 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 19 Maret 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 347 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 22 Februari 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 348 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 12 Desember 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 20 tahun 0 bulan);
- PENGUGAT 349 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 September 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 3 bulan);
- PENGUGAT 350 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 25 Juli 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 13 tahun 4 bulan);
- PENGUGAT 351 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 02 Juli 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun 5 bulan);

Halaman 273

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 273



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 352 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 14 Agustus 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 21 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 353 adalah pekerja/karyawan yang sebagai Perawatan bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 21 tahun 9 bulan);
- PENGGUGAT 354 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 14 Mei 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 355 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 14 Mei 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 7 bulan);
- PENGGUGAT 356 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 357 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juni 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 20 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 358 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 November 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 359 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 02 Februari 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 19 tahun 10 bulan);
- PENGGUGAT 360 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 November 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun 1 bulan);

Halaman 274

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 274



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 361 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 Februari 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun 10 bulan);
- PENGUGAT 362 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 24 Juli 2001 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 22 tahun 4 bulan);
- PENGUGAT 363 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Februari 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 10 bulan);
- PENGUGAT 364 adalah pekerja/karyawan sebagai Supir yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 17 Agustus 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 26 Maret 2024 (masa bakti kerja selama 6 tahun 8 bulan);
- PENGUGAT 365 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 17 Juli 1999 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT pada 01 April 2023 (masa bakti kerja selama 23 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 366 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 06 Oktober 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT pada tanggal 01 Juli 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 367 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 09 Maret 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 9 bulan);
- PENGUGAT 368 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 24 Juli 2001 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 22 tahun 4 bulan);
- PENGUGAT 369 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 01 Mei 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT pada tanggal 01 April 2023 (masa bakti kerja selama 20 tahun);

Halaman 275

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat selama bekerja kepada Tergugat di perusahaan PT. Tor Ganda Perkebunan Tahunan Ganda sebagai pekerja/Karyawan, Tergugat telah memberikan upah/gaji kepada masing-masing Para Penggugat dengan variatif nilai upah/gaji sebagai berikut:

- a) Pekerja dengan Jabatan Perawatan dan Pemanen yang bekerja **tahun 2014** hingga **tahun 2017**, sebagai **Karyawan Perawatan** dengan upah sebesar **Rp.79.000,-** (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perhari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.2.054.000,-** (dua juta lima puluh empat ribu rupiah) per bulan dan **Karyawan Pemanen** sebesar **Rp.85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.2.210.000,-** (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan;
- b) Pekerja dengan Jabatan Perawatan dan Pemanen yang bekerja pada **tahun 2018**, sebagai **Karyawan Perawatan** dengan upah sebesar **Rp.110.000,-** (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.2.860.000,-** (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan, dan **Karyawan Pemanen** sebesar **Rp.127.000,-** (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.3.302.000,-** (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah) per bulan;
- c) Pekerja dengan Jabatan Perawatan dan Pemanen yang bekerja pada **tahun 2019** hingga **tahun 2025**, sebagai **Karyawan Perawatan** dengan upah sebesar **Rp.132.000,-** (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) perhari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.3.432.000,-** (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan, dan **Karyawan Pemanen** sebesar **Rp.147.000,-** (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.3.822.000,-** (tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) per bulan;
- d) Pekerja dengan **Jabatan Mandor** yang bekerja mulai **tahun 2012** dengan upah sebesar **Rp.55.000,-** (lima puluh lima ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar **Rp.1.430.000,-** (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan, namun sejak **tahun 2020** hingga **tahun 2023** upah/gaji

Halaman 276

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandor diberikan sebesar **Rp.3.492.000,-** (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) per bulan hingga upah/gaji Mandor jabatan tertinggi sebesar **Rp.4.915.886,-** (empat juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan upah dibayarkan dibawah upah minimum kabupaten/kota, karena Para Penggugat selama bekerja di Perusahaan Tergugat, Para Penggugat telah mendapatkan upah yang layak sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, telah diberikan fasilitas Kesehatan layak dan hak-hak lainnya dan berdasarkan Upah Minum yang telah di tetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara sehubungan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 untuk daerah Labuhan Batu Utara sebesar Rp.3.081.813 sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1014/KPTS/2022 tentang Salinan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tanggal 07 Desember 2022.

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan pembayaran upah Para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka oleh karena akses terhadap bukti-bukti dalam perselisihan a quo berupa perjanjian kerja, slip upah, buku upah, Peraturan Perusahaan dan surat-surat lainnya lebih dominan dikuasai oleh Tergugat, sehingga sepanjang dalil-dalil Para Penggugat tidak dibantah dan dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, maka hal tersebut haruslah dianggap merupakan fakta dan kebenaran;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Penggugat adalah benar pekerja yang bekerja pada perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo tidak ditemukan adanya bukti secara tertulis tentang hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat apakah sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bukti tertulis tentang status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berbunyi;

Halaman 277

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
2. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VI/ 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi "Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan", juncto ayat (3) "Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap";

Menimbang, bahwa sesuai pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi;

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
 - e. Pekerjaan yang jenis dan sifat kegiatannya bersifat tidak tetap
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Halaman 278

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas bahwa oleh karena tidak adanya bukti surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak mulai bekerja mulai bekerja (vide P-201), maka demi hukum status pekerjaan Para Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat berawal dari kunjungan Direktur Utama PT. Tor Ganda dari Kandır Medan yang mutasi sebagian besar karyawan Tergugat yang sebelumnya sebagai mandor lapangan dialihtugaskan menjadi pemanen dan perawatan, sehingga muncul protes Para Penggugat dan mendatangi kantor kebun dan akhirnya di putuskan hubungan kerja (PHK);

Menimbang, bahwa benar Para Penggugat merupakan eks karyawan Tergugat yang bekerja Perkebunan Tahun Ganda, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat, namun Pemutusan Hubungan Kerja tersebut atas permintaan/permohonan secara pribadi oleh Para Penggugat kepada Tergugat. Selain alasan tersebut, ada yang tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih, juga disebabkan karena tindakan Para Penggugat sendiri yang telah pergi meninggalkan objek kerja (Kebun Tergugat) tanpa seizin atau pemberitahuan resmi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat yang diberi tanda T.1-A, T.1-B dan T.1-C berupa fotocopi surat panggilan ke-1 (pertama) Nomor THG/AFD/RHS/508/P/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dan panggilan ke-II (dua) Nomor THG/AFD/RHS/511/P/IX/2022 tanggal 23 September 2022 serta surat pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mangkir Nomor TG.11/Rhs/537/IX/2022 tanggal 27 September 2022 atas nama Mariati Zai (I.c Penggugat I), bukti T.3-A, T.3-B dan T.3-C berupa fotocopi surat panggilan ke-1 (pertama) Nomor THG/AFD/RHS/SP-1/87/P/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan panggilan ke-II (dua) Nomor THG/AFD/RHS/SP-II/90/P/V/2015 tanggal 14 Mei 2015 serta surat pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mangkir Nomor THG/AFD/RHS/98/P/V/2015 tanggal 17 Mei 2015 atas nama Talinaso Telambanua (I.c Penggugat III), bukti T.4-A, T.4-B dan T.4-C berupa fotocopi surat panggilan ke-1 (pertama) Nomor THG/AFD/RHS/SP-1/235/P/XI/2016 tanggal 14 November 2016 dan panggilan ke-II (dua) Nomor THG/AFD/RHS/SP-II/237/P/XI/2016 tanggal 17 November 2016 serta surat

Halaman 279

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mangkir Nomor THG/AFD/RHS/241/P/XI/2016 tanggal 23 November 2016 atas nama Masrita BR. Simanjuntak (I.c Penggugat IV), begitu juga bukti T.5-A, T.5-B dan T.-C atas nama Juliater Simanjuntak (I.c Penggugat 5), T.6-A, T.6-B dan T.6-C atas nama Tirwana BR. Nababan (I.c Penggugat 6) , T.7-A, T.7-B dan T.7-C atas nama Satila Nazara (I.c Penggugat 7), T.8-A, T.8-B dan T.8-C atas nama Meniria Zega (I.c Penggugat 8), T.9-A, T.9-B dan T.9-C atas nama Gerhat Tampubolon (I.c Penggugat 9), T.10-A, T.10-B dan T.10-C atas nama Mangihut Sitorus (I.c Penggugat 10), T.11-A, T.11-B dan T.11-C atas nama Hotjen Simamora (I.c Penggugat 11), T.12-A, T.12-B dan T.12-C atas nama Lasma Gultom (I.c Penggugat 12), T.13-A, T.13-B dan T.13-C atas nama Atilina Gulo (I.c Penggugat 13), T.15-A, T.15-B dan T.15-C atas nama Nurbaya Siringo-ringo (I.c Penggugat 15), T.16-A, T.16-B dan T.16-C atas nama Julianus Sianipar (I.c Penggugat 16), T.17-A, T.17-B dan T.17-C atas nama Sokhipao Laloli (I.c Penggugat 17), T.18-A, T.18-B dan T.18-C atas nama Sefi Zebua (I.c Penggugat 18), T.19-A, T.19-B dan T.19-C atas nama Nulia Harefa (I.c Penggugat 19), T.20-A, T.20-B dan T.20-C atas nama Arosekhi Nazara (I.c Penggugat 20), T.21-A, T.21-B dan T.21-C atas nama Esmi Purba (I.c Penggugat 21), T.22-A, T.22-B dan T.22-C atas nama Kaneli Gule (I.c Penggugat 22), T.23-A, T.23-B dan T.23-C atas nama Lina Telambanua (I.c Penggugat 23), T.24-A, T.24-B dan T.24-C atas nama Antonius Laoly (I.c Penggugat 24), T.25-A, T.25-B dan T.25-C atas nama Antoni Gulo (I.c Penggugat 25), T.26-A, T.26-B dan T.26-C atas nama Siboloni Telambanua (I.c Penggugat 26), T.27-A, T.27-B dan T.27-C atas nama Jaya Setia Zai (I.c Penggugat 27), T.28-A, T.28-B dan T.28-C atas nama Yusu Ani Nazara (I.c Penggugat 28), T.29-A, T.29-B dan T.29-C atas nama Wartu Najara (I.c Penggugat 29), T.30-A, T.30-B dan T.30-C atas nama Tina Butar-Butar (I.c Penggugat 30), T.31-A, T.31-B dan T.31-C atas nama Efori Harefa (I.c Penggugat 31), T.32-A, T.32-B dan T.32-C atas nama Anasi Tasya Lase (I.c Penggugat 32), T.33-A, T.33-B dan T.33-C atas nama Mawar Telambanua (I.c Penggugat 33), T.34-A, T.34-B dan T.34-C atas nama Ibe Gulo (I.c Penggugat 34), T.35-A, T.35-B dan T.35-C atas nama Emmi Manalu (I.c Penggugat 35), T.36-A, T.36-B dan T.36-C atas nama Hilleria Pasaribu (I.c Penggugat 36), T.37-A, T.37-B dan T.37-C atas nama O'guna'o Telambanua (I.c Penggugat 37), T.38-A, T.38-B dan T.38-C atas nama Nurkaini BR. Damanik (I.c Penggugat 38), T.39-A, T.39-B dan T.39-C atas nama Legimin (I.c Penggugat 39), T.40-A, T.40-B dan T.40-C atas nama Fojunaha Gulo (I.c Penggugat 40), T.41-A, T.41-B dan T.41-C atas nama Yasmin Lase (I.c Penggugat 41), T.42-A, T.42-B dan T.42-C atas

Halaman 280

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Harta Tina TL.Banua (I.c Penggugat 42), T.43-A, T.43-B dan T.43-C atas nama Omrin Simanjuntak (I.c Penggugat 43), T.44-A, T.44-B dan T.44-C atas nama Dumaria Manurung (I.c Penggugat 44), T.45-A, T.45-B, T.45-C dan T.45-D atas nama Gunawan Pasaribu (I.c Penggugat 45), T.47-A, T.47-B, T.47-C dan T.47-D atas nama Syukur Tiaman Zalukhu (I.c Penggugat 47), T.48-A, T.48-B, T.48-C dan T.48-D atas nama Mariana Bintang (I.c Penggugat 48), T.49-A, T.49-B, T.49-C dan T.49-D atas nama Wasilia Telambanua (I.c Penggugat 49), T.58-A, T.58-B dan T.58-C atas nama Feruda Gulo (I.c Penggugat 58), T.59-A, T.59-B dan T.59-C atas nama Asoni Harefa (I.c Penggugat 59), T.60-A, T.60-B dan T.60-C atas nama Desiria Telambanua (I.c Penggugat 60), T.61-A, T.61-B dan T.61-C atas nama Arisman Lase (I.c Penggugat 61), T.62-A, T.62-B, T.62-C dan T.62-D atas nama Merila Waruwu (I.c Penggugat 62), T.63-A, T.63-B dan T.63-C atas nama Ratapan Telambanua (I.c Penggugat 63), T.64-A, T.64-B dan T.64-C atas nama Arman Gule (I.c Penggugat 64), T.65-A, T.65-B dan T.65-C atas nama Yohana Nazara (I.c Penggugat 65), T.66-A, T.66-B dan T.66-C atas nama Solius Laoli (I.c Penggugat 66), T.67-A, T.67-B dan T.67-C atas nama Sekhi Aro Lase (I.c Penggugat 67), T.68-A, T.68-B dan T.68-C atas nama Gatiria Ndaraha (I.c Penggugat 68), T.69-A, T.69-B dan T.69-C atas nama Aperius Harefa (I.c Penggugat 69), T.70-A, T.70-B dan T.70-C atas nama Mawar Telambanua (I.c Penggugat 70), T.71-A, T.71-B dan T.71-C atas nama Maslina Lase (I.c Penggugat 71), T.72-A, T.72-B dan T.72-C atas nama Fatima Laia (I.c Penggugat 72), T.73-A, T.73-B dan T.73-C atas nama Rei Wati Nazara (I.c Penggugat 73), T.74-A, T.74-B dan T.74-C atas nama Adiami Waruwu (I.c Penggugat 74), T.75-A, T.75-B dan T.75-C atas nama Menima Nazara (I.c Penggugat 75), T.76-A, T.76-B dan T.76-C atas nama Fitri Kristiani (I.c Penggugat 76), T.77-A, T.77-B dan T.77-C atas nama Yantonius Telambanua (I.c Penggugat 77), T.78-A, T.78-B dan T.78-C atas nama Ya'ato Telambanua (I.c Penggugat 78), T.79-A, T.79-B dan T.79-C atas nama Torotodo Humendru (I.c Penggugat 79), T.80-A, T.80-B dan T.80-C atas nama Yelmi Mendrofa (I.c Penggugat 80), T.81-A, T.81-B dan T.81-C atas nama Zunaidi Zamasi (I.c Penggugat 81), T.82-A, T.82-B dan T.82-C atas nama Dedy TL.Banua (I.c Penggugat 82), T.83-A, T.83-B dan T.83-C atas nama Arman Zalukhu (I.c Penggugat 83), T.84-A, T.84-B dan T.84-C atas nama Anik (I.c Penggugat 84), T.85-A, T.85-B dan T.85-C atas nama Faaso Telambanua (I.c Penggugat 85), T.86-A, T.86-B dan T.86-C atas nama Noriaman Telambanua (I.c Penggugat 86), T.87-A, T.87-B dan T.87-C atas nama Dedi Lahagu (I.c Penggugat 87), T.88-A, T.88-B dan T.88-C atas nama Walter Simanjuntak (I.c Penggugat 88), T.89-A,

Halaman 281

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.89-B dan T.89-C atas nama Marinus Mendrofa (l.c Penggugat 89), T.90-A, T.90-B dan T.90-C atas nama Watia Hia (l.c Penggugat 90), T.91-A, T.91-B dan T.91-C atas nama Tolona Nazara (l.c Penggugat 91), T.92-A, T.92-B dan T.92-C atas nama Budiwati Zalukhu (l.c Penggugat 92), T.93-A, T.93-B dan T.93-C atas nama Anto Napitupulu (l.c Penggugat 93), T.94-A, T.94-B dan T.94-C atas nama Buala Candra Lase (l.c Penggugat 94), T.95-A, T.95-B dan T.95-C atas nama Ucok Napitupulu (l.c Penggugat 95), T.96-A, T.96-B dan T.96-C atas nama Ratna BR. Lahagu (l.c Penggugat 96), T.97-A, T.97-B dan T.97-C atas nama Yaniati Telambanua (l.c Penggugat 97), T.98-A, T.98-B dan T.98-C atas nama Levianus Harefa (l.c Penggugat 98), T.99-A, T.99-B dan T.99-C atas nama Diana Sitorus (l.c Penggugat 99), T.100-A, T.100-B dan T.100-C atas nama Palinus Gule (l.c Penggugat 100), T.101-A, T.101-B dan T.101-C atas nama Sariaman Sihotang (l.c Penggugat 101), T.200-A, T.200-B dan T.200-C atas nama Pariaman Humendru (l.c Penggugat 200), T.204-A, T.204-B dan T.204-C atas nama Filiati Halawa (l.c Penggugat 204) berupa fotocopi surat panggilan ke-1 (pertama) Nomor THG/AFD/RHS/181/P/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dan panggilan ke-II (dua) Nomor THG/AFD/RHS/SP II/191/P/IV/2023 tanggal 19 April 2023 serta surat pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mangkir Nomor THG.11/Rhs/357/IV/2023 tanggal 21 April 2023 atas nama Filiati Halawa (l.c Penggugat 204) **adalah surat panggilan kerja ke-1 (pertama), panggilan kerja ke-2 (dua) dan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, kecuali bukti T.2-A, T.2-B, T.14-A, T.14-B, T.46-A, T.46-B, T.50-A, T.50-B, T.50-C, T.50-D, T.51-A, T.51-B, T.51-C, T.51-D, T.52-A, T.52-B, T.52-C, T.52-D, T.53-A, T.53-B, T.53-C, T.53-D, T.54-A, T.54-B, T.54-C, T.54-D, T.55-A, T.55-B, T.55-C, T.55-D, T.56-A, T.56-B, T.56-C, T.56-D, T.57-A, T.57-B, T.57-C, T.57-D, T.160-A, T.160-B, T.160-C, T.165-A, T.165-B, T.174-A, T.174-B, T.174-C, T.174-D, T.175-A, T.175-B, T.175-C, T.175-D, 175-E, 175-F, T.177-A, T.177-B, T.177-C, T.181-A, T.181-B, T.182-A, T.182-B, T.182-C, T.183-A, T.183-B, T.186-A, T.186-B, T.187-A, T.187-B, T.187-C, T.188-A, T.188-B, T.188-C, T.189-A, T.189-B, T.190-A, T.190-B, T.191-A, T.191-B, T.191-C, T.192-A, T.192-B, T.192-C, T.192-D, T.193-A, T.193-B, T.193-C, T.193-D, T.195-A, T.195-B, T.197-A, T.197-B, T.199-A, T.199-B, T.201-A, T.201-B, T.202-A, T.202-B, T.203-A, T.203-B, T.203-C adalah surat perjanjian bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat, surat permohonan pengunduran diri, form pengunduran diri dan bukti pembayaran uang pisah atau tali asih sebesar 1 (satu) bulan upah yaitu Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus

Halaman 282

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 282



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) serta bukti T.118-A berakhirnya hubungan kerja karena melakukan pelanggaran berupa pencurian buah kelapa sawit di blok 6 K afdeling IV Perkebunan Tahunan Ganda (THG) dan bukti T.118-B adalah surat tanda penerimaan laporan pengaduan atas peristiwa pencurian buah kelapa sawit sebanyak 40 jajang dengan nomor pengaduan LP/B/03/II/2024/SPKT/Polsek Aek Natas/Polres Labuhanbatu/Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut ; melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang bilik perusahaan”;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang amarnya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “.... bukan atas pengaduan pengusaha ...”; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “.... kecuali Pasal 158 ayat (1) ...”; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “.... Pasal 158 ayat (1) ...”; dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “.... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ...” Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa poin 3 huruf a surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang

Halaman 283

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas, berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta, alat bukti, keterangan saksi, serta ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa: Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut;

1. Surat panggilan kerja ke-1 (pertama) dan surat panggilan kerja ke-2 terhadap Para Penggugat belum 5 (lima) hari sudah dipanggil dan jarak panggilan ke-1 (pertama) dengan ke-2 (dua) hanya 1 dan 2 hari, tidak sesuai dengan yang diatur undang-undang yaitu tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, akibat tidak

Halaman 284

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan tersebut diatas menjadi surat panggilan terhadap Para Penggugat menjadi tidak sah.

2. Surat panggilan kerja ke-1 (pertama) dan surat panggilan kerja ke-2 (dua) tidak disampaikan kepada yang bersangkutan (l.c Para Penggugat) atau surat panggilan kerja tersebut tidak dikirimkan ke alamat Para Penggugat sesuai alamat yang tercatat di Perusahaan Tergugat, sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat ini menjadi surat panggilan kerja tersebut menjadi tidak sah.

3. Surat panggilan kerja ke-1 (pertama) dan surat panggilan kerja ke-2 (dua) terhadap Para Penggugat tidak ada tanda terima, sehingga tidak bisa dipastikan surat panggilan kerja tersebut telah sampai kepada yang bersangkutan atau belum.

4. Dokumen atau seluruh surat panggilan kerja terhadap Para Penggugat yang dijadikan bukti oleh Tergugat dalam perkara aquo adalah fotocopi dari fotocopi sehingga diragukan keaslian dan kebenarannya dan haruslah dikesampingkan karena tidak bernilai, sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7011 K/Sip/1974, pengakuan keabsahan identiknya fotocopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut dan mampu menunjukkan aslinya dimuka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya, maka fotocopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan beberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Dan ketentuan lainnya mengenai pembuktian sebuah fotocopi alat bukti terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 yaitu surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

5. Menimbang, bahwa oleh karena surat panggilan kerja ke-1 (pertama) dan surat panggilan ke-2 (dua) terhadap Para Penggugat tidak sah karena pemanggilannya tidak patut dan tertulis, maka surat pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat juga tidak sah dan haruslah dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T.1-A, T.1-B dan T.1-C berupa fotocopi surat panggilan ke-1 (pertama) Nomor THG/AFD/RHS/508/P/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dan panggilan ke-II (dua) Nomor THG/AFD/RHS/511/P/IX/2022 tanggal 23 September 2022 serta surat pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mangkir

Halaman 285

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor TG.11/Rhs/537 /IX/2022 tanggal 27 September 2022 atas nama Mariati Zai (I.c Penggugat I), bukti T.3-A, T.3-B dan T.3-C berupa fotocopi surat panggilan ke-1 (pertama) Nomor THG/AFD/RHS/SP-1/87/P/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan panggilan ke-II (dua) Nomor THG/AFD/RHS/SP-II/90/P/V/2015 tanggal 14 Mei 2015 serta surat pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mangkir Nomor THG/AFD/RHS/98/P/V/2015 tanggal 17 Mei 2015 atas nama Talinaso Telambanua (I.c Penggugat III), bukti T.4-A, T.4-B dan T.4-C berupa fotocopi surat panggilan ke-1 (pertama) Nomor THG/AFD/RHS/SP-1/235/P/XI/2016 tanggal 14 November 2016 dan panggilan ke-II (dua) Nomor THG/AFD/RHS /SP-II/237/P/XI/2016 tanggal 17 November 2016 serta surat pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mangkir Nomor THG/AFD/RHS/241/P/XI/2016 tanggal 23 November 2016 atas nama Masrita BR. Simanjuntak (I.c Penggugat IV), begitu juga bukti T.5-A, T.5-B dan T.5-C atas nama Juliater Simanjuntak (I.c Penggugat 5), T.6-A, T.6-B dan T.6-C atas nama Tirwana BR. Nababan (I.c Penggugat 6) , T.7-A, T.7-B dan T.7-C atas nama Satila Nazara (I.c Penggugat 7), T.8-A, T.8-B dan T.8-C atas nama Meniria Zega (I.c Penggugat 8), T.9-A, T.9-B dan T.9-C atas nama Gerhat Tampubolon (I.c Penggugat 9), T.10-A, T.10-B dan T.10-C atas nama Mangihut Sitorus (I.c Penggugat 10), T.11-A, T.11-B dan T.11-C atas nama Hotjen Simamora (I.c Penggugat 11), T.12-A, T.12-B dan T.12-C atas nama Lasma Gultom (I.c Penggugat 12), T.13-A, T.13-B dan T.13-C atas nama Atilina Gulo (I.c Penggugat 13), T.15-A, T.15-B dan T.15-C atas nama Nurbaya Siringo-ringo (I.c Penggugat 15), T.16-A, T.16-B dan T.16-C atas nama Julianus Sianipar (I.c Penggugat 16), T.17-A, T.17-B dan T.17-C atas nama Sokhipao Laloli (I.c Penggugat 17), T.18-A, T.18-B dan T.18-C atas nama Sefi Zebua (I.c Penggugat 18), T.19-A, T.19-B dan T.19-C atas nama Nulia Harefa (I.c Penggugat 19), T.20-A, T.20-B dan T.20-C atas nama Arosekhi Nazara (I.c Penggugat 20), T.21-A, T.21-B dan T.21-C atas nama Esmi Purba (I.c Penggugat 21), T.22-A, T.22-B dan T.22-C atas nama Kaneli Gule (I.c Penggugat 22), T.23-A, T.23-B dan T.23-C atas nama Lina Telambanua (I.c Penggugat 23), T.24-A, T.24-B dan T.24-C atas nama Antonius Laoly (I.c Penggugat 24), T.25-A, T.25-B dan T.25-C atas nama Antoni Gulo (I.c Penggugat 25), T.26-A, T.26-B dan T.26-C atas nama Siboloni Telambanua (I.c Penggugat 26), T.27-A, T.27-B dan T.27-C atas nama Jaya Setia Zai (I.c Penggugat 27), T.28-A, T.28-B dan T.28-C atas nama Yusu Ani Nazara (I.c Penggugat 28), T.29-A, T.29-B dan T.29-C atas nama Wartu Najara (I.c Penggugat 29), T.30-A, T.30-B dan T.30-C atas nama Tina Butar-Butar (I.c Penggugat 30), T.31-A, T.31-B dan T.31-C atas nama Efori Harefa (I.c Penggugat 30).

Halaman 286

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 286



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 31), T.32-A, T.32-B dan T.32-C atas nama Anasi Tasya Lase (I.c Penggugat 32), T.33-A, T.33-B dan T.33-C atas nama Mawar Telambanua (I.c Penggugat 33), T.34-A, T.34-B dan T.34-C atas nama Ibe Gulo (I.c Penggugat 34), T.35-A, T.35-B dan T.35-C atas nama Emmi Manalu (I.c Penggugat 35), T.36-A, T.36-B dan T.36-C atas nama Hilleria Pasaribu (I.c Penggugat 36), T.37-A, T.37-B dan T.37-C atas nama O'guna'o Telambanua (I.c Penggugat 37), T.38-A, T.38-B dan T.38-C atas nama Nurkaini BR. Damanik (I.c Penggugat 38), T.39-A, T.39-B dan T.39-C atas nama Legimin (I.c Penggugat 39), T.40-A, T.40-B dan T.40-C atas nama Fojunaha Gulo (I.c Penggugat 40), T.41-A, T.41-B dan T.41-C atas nama Yasmin Lase (I.c Penggugat 41), T.42-A, T.42-B dan T.42-C atas nama Harta Tina TL.Banua (I.c Penggugat 42), T.43-A, T.43-B dan T.43-C atas nama Omrin Simanjuntak (I.c Penggugat 43), T.44-A, T.44-B dan T.44-C atas nama Dumaria Manurung (I.c Penggugat 44), T.45-A, T.45-B, T.45-C dan T.45-D atas nama Gunawan Pasaribu (I.c Penggugat 45), T.47-A, T.47-B, T.47-C dan T.47-D atas nama Syukur Tiaman Zalukhu (I.c Penggugat 47), T.48-A, T.48-B, T.48-C dan T.48-D atas nama Mariana Bintang (I.c Penggugat 48), T.49-A, T.49-B, T.49-C dan T.49-D atas nama Wasilia Telambanua (I.c Penggugat 49), T.58-A, T.58-B dan T.58-C atas nama Feruda Gulo (I.c Penggugat 58), T.59-A, T.59-B dan T.59-C atas nama Asoni Harefa (I.c Penggugat 59), T.60-A, T.60-B dan T.60-C atas nama Desiria Telambanua (I.c Penggugat 60), T.61-A, T.61-B dan T.61-C atas nama Arisman Lase (I.c Penggugat 61), T.62-A, T.62-B, T.62-C dan T.62-D atas nama Merila Waruwu (I.c Penggugat 62), T.63-A, T.63-B dan T.63-C atas nama Ratapan Telambanua (I.c Penggugat 63), T.64-A, T.64-B dan T.64-C atas nama Arman Gule (I.c Penggugat 64), T.65-A, T.65-B dan T.65-C atas nama Yohana Nazara (I.c Penggugat 65), T.66-A, T.66-B dan T.66-C atas nama Solius Laoli (I.c Penggugat 66), T.67-A, T.67-B dan T.67-C atas nama Sekhi Aro Lase (I.c Penggugat 67), T.68-A, T.68-B dan T.68-C atas nama Gatiria Ndaraha (I.c Penggugat 68), T.69-A, T.69-B dan T.69-C atas nama Aperius Harefa (I.c Penggugat 69), T.70-A, T.70-B dan T.70-C atas nama Mawar Telambanua (I.c Penggugat 70), T.71-A, T.71-B dan T.71-C atas nama Maslina Lase (I.c Penggugat 71), T.72-A, T.72-B dan T.72-C atas nama Fatima Laia (I.c Penggugat 72), T.73-A, T.73-B dan T.73-C atas nama Rei Wati Nazara (I.c Penggugat 73), T.74-A, T.74-B dan T.74-C atas nama Adiami Waruwu (I.c Penggugat 74), T.75-A, T.75-B dan T.75-C atas nama Menima Nazara (I.c Penggugat 75), T.76-A, T.76-B dan T.76-C atas nama Fitri Kristiani (I.c Penggugat 76), T.77-A, T.77-B dan T.77-C atas nama Yantonius Telambanua (I.c Penggugat 77), T.78-A, T.78-B dan T.78-C atas nama Ya'ato Telambanua (I.c

Halaman 287

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 78), T.79-A, T.79-B dan T.79-C atas nama Torotodo Humendru (I.c Penggugat 79), T.80-A, T.80-B dan T.80-C atas nama Yelmi Mendrofa (I.c Penggugat 80), T.81-A, T.81-B dan T.81-C atas nama Zunaidi Zamasi (I.c Penggugat 81), T.82-A, T.82-B dan T.82-C atas nama Dedy TL.Banua (I.c Penggugat 82), T.83-A, T.83-B dan T.83-C atas nama Arman Zalukhu (I.c Penggugat 83), T.84-A, T.84-B dan T.84-C atas nama Anik (I.c Penggugat 84), T.85-A, T.85-B dan T.85-C atas nama Faaso Telambanua (I.c Penggugat 85), T.86-A, T.86-B dan T.86-C atas nama Noriaman Telambanua (I.c Penggugat 86), T.87-A, T.87-B dan T.87-C atas nama Dedi Lahagu (I.c Penggugat 87), T.88-A, T.88-B dan T.88-C atas nama Walter Simanjuntak (I.c Penggugat 88), T.89-A, T.89-B dan T.89-C atas nama Marinus Mendrofa (I.c Penggugat 89), T.90-A, T.90-B dan T.90-C atas nama Watia Hia (I.c Penggugat 90), T.91-A, T.91-B dan T.91-C atas nama Tolona Nazara (I.c Penggugat 91), T.92-A, T.92-B dan T.92-C atas nama Budiwati Zalukhu (I.c Penggugat 92), T.93-A, T.93-B dan T.93-C atas nama Anto Napitupulu (I.c Penggugat 93), T.94-A, T.94-B dan T.94-C atas nama Buala Candra Lase (I.c Penggugat 94), T.95-A, T.95-B dan T.95-C atas nama Ucok Napitupulu (I.c Penggugat 95), T.96-A, T.96-B dan T.96-C atas nama Ratna BR. Lahagu (I.c Penggugat 96), T.97-A, T.97-B dan T.97-C atas nama Yaniati Telambanua (I.c Penggugat 97), T.98-A, T.98-B dan T.98-C atas nama Levianus Harefa (I.c Penggugat 98), T.99-A, T.99-B dan T.99-C atas nama Diana Sitorus (I.c Penggugat 99), T.100-A, T.100-B dan T.100-C atas nama Palinus Gule (I.c Penggugat 100), T.101-A, T.101-B dan T.101-C atas nama Sariaman Sihotang (I.c Penggugat 101), T.200-A, T.200-B dan T.200-C atas nama Pariaman Humendru (I.c Penggugat 200), T.204-A, T.204-B dan T.204-C atas nama Filiati Halawa (I.c Penggugat 204) berupa fotocopi surat panggilan ke-1 (pertama) Nomor THG/AFD/RHS/181/P/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dan panggilan ke-II (dua) Nomor THG/AFD/RHS/SP II/191/P/IV/2023 tanggal 19 April 2023 serta surat pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mangkir Nomor THG.11/Rhs/357/IV/2023 tanggal 21 April 2023 atas nama Filiati Halawa (I.c Penggugat 204) dinyatakan tidak sah karena pemanggilannya tidak patut dan tertulis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan haruslah dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pasal 36 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat: 1. mengajukan permohonan

Halaman 288

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 288



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; 2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi "Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa salah satu pokok perselisihan dalam perkara a quo antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai sah atau tidaknya surat pengunduran diri Para Penggugat yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk mengakhiri hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut bersifat imperatif dan kumulatif, sehingga seluruh syarat dimaksud wajib dipenuhi secara bersamaan agar suatu pengunduran diri dapat dinyatakan sah menurut hukum dan alat bukti surat dan keterangan para saksi terungkap fakta hukum bahwa surat pengunduran diri Para Penggugat diajukan dan efektif berlaku dalam tenggang waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan undang-undang maupun ketentuan internal perusahaan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari bukanlah formalitas administratif semata, melainkan merupakan instrumen perlindungan hukum guna memastikan adanya masa transisi hubungan kerja, memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mempertimbangkan kembali keputusannya secara bebas, serta memberikan waktu bagi pengusaha untuk melakukan penyesuaian operasional perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat one month notice tersebut tidak dipenuhi, maka unsur pengunduran diri atas kemauan sendiri sebagaimana

Halaman 289

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



dimaksud Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan harus dimaknai sebagai syarat substantif keabsahan pengunduran diri, sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka pengunduran diri tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam praktik hubungan industrial, pengunduran diri yang tidak memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditentukan undang-undang tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pengunduran diri sukarela, sebab hal tersebut berpotensi menghilangkan hak-hak normatif pekerja secara sepihak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusan hubungan industrial juga telah menegaskan bahwa syarat pengunduran diri bersifat kumulatif dan apabila satu syarat tidak terpenuhi maka pengunduran diri tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan hubungan kerja berakhir karena Para Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidaklah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pengunduran diri Para Penggugat terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan Perjanjian Kerja Bersama, maka surat pengunduran diri tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan telah terdapat Perjanjian Bersama antara Para Penggugat dan Tergugat sebagai dasar penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perjanjian Bersama adalah perjanjian hasil perundingan bipartit yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih;

Menimbang, bahwa esensi utama Perjanjian Bersama terletak pada adanya proses perundingan yang nyata, setara, bebas dari tekanan, dan dilandasi kesepakatan sukarela para pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tidak terbukti adanya proses perundingan bipartit yang sungguh-sungguh antara Para Penggugat dan Tergugat sebelum Perjanjian Bersama tersebut ditandatangani;

Halaman 290

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya risalah perundingan, notulen rapat, pembahasan hak dan kewajiban secara timbal balik, maupun adanya ruang negosiasi yang menunjukkan bahwa Perjanjian Bersama tersebut lahir dari proses musyawarah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa keadaan demikian menunjukkan Perjanjian Bersama tersebut pada hakikatnya bukan merupakan hasil konsensus para pihak, melainkan lebih merupakan dokumen sepihak yang diformalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa asas konsensualisme dalam hukum perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan bebas para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa apabila kesepakatan diperoleh tanpa proses perundingan yang sejati atau terdapat ketidakseimbangan posisi tawar yang nyata, maka unsur sepakat sebagai syarat sah perjanjian menjadi dipertanyakan validitasnya. Dan selain itu, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Bersama oleh Tergugat tidak sesuai dengan substansi maupun kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang dalam pelaksanaannya justru diingkari oleh pihak yang membuatnya menunjukkan tidak adanya itikad baik (good faith) sebagaimana menjadi asas fundamental dalam hukum perjanjian dan asas pacta sunt servanda mengandung konsekuensi bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan secara konsisten dan penuh itikad baik oleh para pihak;

Menimbang, bahwa ketika Tergugat sendiri tidak melaksanakan isi Perjanjian Bersama secara konsisten, maka secara yuridis hal tersebut memperlihatkan cacat mendasar dalam keberadaan dan pelaksanaan Perjanjian Bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Bersama terbukti tidak lahir dari proses perundingan bipartit yang sah dan pelaksanaannya pun bertentangan dengan isi perjanjian itu sendiri, maka Majelis berpendapat Perjanjian Bersama a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perjanjian Bersama tersebut patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena Perjanjian Bersama yang dijadikan dasar oleh Tergugat terbukti bukan merupakan hasil perundingan bipartit yang sebenarnya serta pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi perjanjian sehingga dengan demikian Perjanjian Bersama tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 291

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pengunduran diri, surat Perjanjian Bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diberi tanda T.2-A, T.2-B, T.14-A, T.14-B, T.46-A, T.46-B, T.50-A, T.50-B, T.50-C, T.50-D, T.51-A, T.51-B, T.51-C, T.51-D, T.52-A, T.52-B, T.52-C, T.52-D, T.53-A, T.53-B, T.53-C, T.53-D, T.54-A, T.54-B, T.54-C, T.54-D, T.55-A, T.55-B, T.55-C, T.55-D, T.56-A, T.56-B, T.56-C, T.56-D, T.57-A, T.57-B, T.57-C, T.57-D, T.160-A, T.160-B, T.160-C, T.165-A, T.165-B, T.174-A, T.174-B, T.174-C, T.174-D, T.175-A, T.175-B, T.175-C, T.175-D, 175-E, 175-F, T.177-A, T.177-B, T.177-C, T.181-A, T.181-B, T.182-A, T.182-B, T.182-C, T.183-A, T.183-B, T.186-A, T.186-B, T.187-A, T.187-B, T.187-C, T.188-A, T.188-B, T.188-C, T.189-A, T.189-B, T.190-A, T.190-B, T.191-A, T.191-B, T.191-C, T.192-A, T.192-B, T.192-C, T.192-D, T.193-A, T.193-B, T.193-C, T.193-D, T.195-A, T.195-B, T.197-A, T.197-B, T.199-A, T.199-B, T.201-A, T.201-B, T.202-A, T.202-B, T.203-A, T.203-B, T.203-C, tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang diajukan oleh Tergugat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T.205-A, T.205-B, T.205-C dan T.205-D berupa Perjanjian Bersama, kwitansi pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya, permohonan pemutusan hubungan kerja, perhitungan uang pesangon, uang jasa dan ganti rugi lainnya dan rekening koran pembayaran hak-hak atas nama Beriman Lase (I.c Penggugat 205), T.206-A, T.206-B, T.206-C dan T.T.206-D atas nama Yalima Laoli (I.c Penggugat 206), T.207-A, T.207-B, T.207-C dan T.T.207-D atas nama Masa Rintang Zebua (I.c Penggugat 207), T.208-A, T.208-B, T.208-C dan T.T.208-D atas nama Nota Kristiani Zalukhu (I.c Penggugat 208), T.209-A, T.209-B, T.209-C dan T.T.209-D atas nama Mamisaria Bu'ulolo (I.c Penggugat 209), T.210-A, T.210-B, T.210-C dan T.T.210-D atas nama Rita Sinaga (I.c Penggugat 210), T.211-A, T.211-B, T.211-C dan T.T.211-D atas nama Enima Waruwu (I.c Penggugat 211),), T.211-A, T.211-B, T.211-C dan T.T.211-D atas nama Enima Waruwu (I.c Penggugat 211),), T.212-A, T.212-B, T.212-C dan T.T.212-D atas Yudiria Zebua (I.c Penggugat 212), sampai dengan T.294-A, T.294-B, T.294-C dan T.294-D berupa Perjanjian Bersama, kwitansi pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya, permohonan pemutusan hubungan kerja, perhitungan uang pesangon, uang jasa dan ganti rugi lainnya dan rekening koran pembayaran hak-hak atas nama Analisa Jalukhu (I.c Penggugat 294);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dibawah sumpah atau janji menurut agamanya atas nama Ta'alui Bu'ulele, Agus

Halaman 292

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 292



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vrinus Panggabean, Nuraidah Tampubolon, Joni Benget Nainggolan dan Muhammad Ilham Syahputra yang menerangkan Perjanjian Bersama (PB) antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan karena perundingan tetapi disiapkan dan dicetak oleh pihak perusahaan serta disuruh teken kepada Para Penggugat dan beberapa hari kemudian akan terima uangnya, uangnyapun tidak sama dengan surat Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani, banyak potongan-potongan bahkan ada yang minus;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat atas nama Irmawaty Siagian dibawah sumpah atau janji menurut agamanya menerangkan bahwa benar bukan tandatangannya yang ada di surat Perjanjian Bersama (PB) tersebut, akan tetapi ditandatangani oleh pimpinan kebun atas perintah dari kantor Direksi (Kandir) Medan. Saksi Tergugat lainnya atas nama Mespul Sitorus dibawah sumpah atau janji menurut agamanya menerangkan bahwa benar surat Perjanjian Bersama (PB) yang ada nama Irmawaty Siagian ditandatangani oleh pimpinan kebun karena dikebun Assisten Manager SDM Irmawaty Siagian tidak ada dikebun saat itu, namun atas perintah Dirut Perjanjian Bersama tersebut ditandatangani oleh Pimpinan kebun saat itu;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Juncto pasal 7 ayat (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, Juncto ayat (2) yang berbunyi bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta, alat bukti, keterangan saksi, serta ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa: Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan mendalilkan surat Perjanjian Bersama (PB) tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut;

Halaman 293

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seluruh surat Perjanjian Bersama (PB) antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diwakili Assisten Manager SDM PT. Tor Ganda Irmawaty Siagian, tidak ada pemberian wewenang dari Direksi kepada Irmawaty Siagian untuk mewakili Tergugat dalam mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat,
2. Surat Perjanjian Bersama (PB) antara Para Penggugat dengan Tergugat bukanlah hasil dari perundingan dua pihak (bipartite) pasca terjadinya perselisihan hubungan industrial.
3. Pelaksanaan isi dari surat Perjanjian Bersama (PB) tidak sesuai, jumlah uang dibayarkan lebih rendah dari yang telah disepakati dalam surat Perjanjian Bersama.
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam surat Perjanjian Bersama (PB) sangat besar dugaan telah terjadi pemalsuan surat atau tanda tangan karena telah diakui dalam persidangan.
5. Surat Perjanjian Bersama (PB) antara Para Penggugat dengan Tergugat belum di daftarkan dan belum memiliki akta bukti pendaftaran PB pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri sehingga tidak memiliki nilai eksekutorial.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T.205-A, T.205-B, T.205-C dan T.205-D berupa Perjanjian Bersama, kwitansi pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya, permohonan pemutusan hubungan kerja, perhitungan uang pesangon, uang jasa dan ganti rugi lainnya dan rekening koran pembayaran hak-hak atas nama Beriman Lase (I.c Penggugat 205), T.206-A, T.206-B, T.206-C dan T.T.206-D atas nama Yalima Laoli (I.c Penggugat 206), T.207-A, T.207-B, T.207-C dan T.T.207-D atas nama Masa Rintang Zebua (I.c Penggugat 207), T.208-A, T.208-B, T.208-C dan T.T.208-D atas nama Nota Kristiani Zalukhu (I.c Penggugat 208), T.209-A, T.209-B, T.209-C dan T.T.209-D atas nama Mamisaria Bu'ulolo (I.c Penggugat 209), T.210-A, T.210-B, T.210-C dan T.T.210-D atas nama Rita Sinaga (I.c Penggugat 210), T.211-A, T.211-B, T.211-C dan T.T.211-D atas nama Enima Waruwu (I.c Penggugat 211),), T.211-A, T.211-B, T.211-C dan T.T.211-D atas nama Enima Waruwu (I.c Penggugat 211),), T.212-A, T.212-B, T.212-C dan T.T.212-D atas Yudiria Zebua (I.c Penggugat 212), sampai dengan T.294-A, T.294-B, T.294-C dan T.294-D berupa Perjanjian Bersama, kwitansi pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya, permohonan pemutusan hubungan kerja, perhitungan uang pesangon, uang jasa dan ganti rugi lainnya dan rekening

Halaman 294

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



koran pembayaran hak-hak atas nama Analisa Jalukhu (I.c Penggugat 294) dinyatakan tidak sah karena pembuatan surat Perjanjian Bersama (PB) terbukti tidak lahir dari proses perundingan bipartit yang sah dan pelaksanaannya pun bertentangan dengan isi perjanjian itu sendiri, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat tidak sah karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan oleh karena hubungan kerja tidak harmonis lagi, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan karena efesiensi sejak putusan ini diucapkan, dan Tergugat dihukum untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat sesuai surat anjuran pegawai mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 500.15/2118/DKDP/2025 tanggal 13 November 2025, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 cukup beralasan dan berdasar hukum untuk **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pekerja/Buruh dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pengusaha karena alasan Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan, maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), ; b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) ; dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa sesuai ketentua tersebut diatas, Tergugat berkewajiban membayarkan hak-hak Para Penggugat mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dengan perincian sebagai berikut:

PENGGUGAT 1 (Masa Kerja 01 Juni 2009 s/d 01 September 2022)
Masa Kerja 13 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116,759,570,-

Halaman 295

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 2 (Masa Kerja 01 April 2011 s/d 01 Januari 2022) Masa Kerja 10 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	2 X 4 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 3 (Masa Kerja 07 Juli 2012 s/d 14 Mei 2015) Masa Kerja 2 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 3 X 3.434.105,-	20.604.630,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	-	-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	41,209,260,-

PENGUGAT 4 (Masa Kerja 01 Juni 1996 s/d 19 November 2016) Masa Kerja 20 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	2 X 7 X 3.434.105,-	48.077.470,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	130,495,990,-

PENGUGAT 365 (Masa Kerja 17 Juli 1999 s/d 01 April 2023) Masa Kerja 23 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	137,364,200,-

PENGUGAT 366 (Masa Kerja 06 Oktober 2014 s/d 01 Juli 2023) Masa Kerja 8 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	2 X 3 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 367 (Masa Kerja 09 Maret 2012 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 11 tahun 9 bulan

Halaman 296

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	2 X 4 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 368 (Masa Kerja 24 Juli 2001 s/d 16 November 2023)
Masa Kerja 22 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	137,364,200,-

PENGUGAT 369 (Masa Kerja 01 Mei 2003 s/d 16 01 April 2023)
Masa Kerja 20 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	2 X 7 X 3.434.105,-	48,077,470,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	130,495,990,-

Menimbang, bahwa sesuai pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan:

- Sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan: uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2).
- ang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Halaman 297

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, Tergugat berkewajiban membayarkan sejumlah uang kepada para ahli warisnya dengan perincian sebagai berikut;

PENGUGAT 5 (Masa Kerja 01 Juli 2011 s/d 08 September 2018) **Masa Kerja 7 tahun 3 bulan**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 6 (Masa Kerja 01 Juni 2002 s/d 05 Februari 2016) Masa Kerja 13 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 7 (Masa Kerja 20 Juni 1994 s/d 18 Februari 2016) Masa Kerja 21 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 8 (Masa Kerja 07 Oktober 1996 s/d 30 Juni 2016) Masa Kerja 19 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 9 (Masa Kerja 01 September 2004 s/d 21 Desember 2014) Masa Kerja 10 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-

Halaman 298

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-
--	--------------	------------------	---------------------

PENGUGAT 10 (Masa Kerja 01 November 2004 s/d 14 Mei 2014)
Masa Kerja 9 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 11 (Masa Kerja 05 Desember 2001 s/d 16 November 2017) Masa Kerja 16 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

Menimbang, bahwa sesuai pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) ; b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa sesuai pasal 167 ayat (5) Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, Tergugat berkewajiban membayarkan sejumlah uang kepada Para Penggugat karena telah memasuki usia pensiun dengan perincian sebagai berikut;

PENGUGAT 16 (Masa Kerja 08 Oktober 1994 s/d 16 Juni 2016)
Masa Kerja 21 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-

Halaman 299

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 26 (Masa Kerja 17 Juli 2007 s/d 07 Februari 2016) Masa Kerja 8 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 35 (Masa Kerja 01 Mei 2001 s/d 16 September 2017) Masa Kerja 16 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 38 (Masa Kerja 01 April 2002 s/d 01 Mei 2017) Masa Kerja 15 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 58 (Masa Kerja 03 Februari 1992 s/d 17 November 2021) Masa Kerja 29 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116,759,570,-

PENGUGAT 88 (Masa Kerja 30 Juli 1999 s/d 16 Juni 2017) Masa Kerja 17 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-

Halaman 300

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-
--	--------------	------------------	----------------------

PENGUGAT 96 (Masa Kerja 21 April 2011 s/d 16 Oktober 2017)
Masa Kerja 6 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48.077.470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

PENGUGAT 99 (Masa Kerja 08 Oktober 1994 s/d 16 Juni 2016)
Masa Kerja 21 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 101 (Masa Kerja 01 Agustus 1997 s/d 16 Juni 2016)
Masa Kerja 18 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 110 (Masa Kerja 08 Mei 1995 s/d 10 Mei 2016) Masa Kerja 21 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27,472,840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

Menimbang, bahwa sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa

Halaman 301

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa sesuai pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, Tergugat berkewajiban membayarkan Hak-hak Para Penggugat karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian dengan perincian sebagai berikut;

PENGGUGAT 12 (Masa Kerja 01 Juli 2005 s/d 16 Juni 2016) Masa Kerja 11 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGGUGAT 13 (Masa Kerja 15 Juni 2007 s/d 16 Juni 2016) Masa Kerja 9 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940

PENGGUGAT 15 (Masa Kerja 08 Januari 2002 s/d 16 Juni 2016) Masa Kerja 14 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-



PENGUGAT 17 (Masa Kerja 01 Maret 1996 s/d 16 Juni 2016) Masa Kerja 20 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 18 (Masa Kerja 06 Juni 2005 s/d 16 Juni 2016) Masa Kerja 11 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 19 (Masa Kerja 07 November 2000 s/d 16 Juni 2016) Masa Kerja 15 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 20 (Masa Kerja 22 November 1996 s/d 16 Juni 2016) Masa Kerja 19 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 21 (Masa Kerja 01 Agustus 1997 s/d 16 Juni 2016) Masa Kerja 18 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 22 (Masa Kerja 03 Maret 2009 s/d 16 Juni 2016) Masa Kerja 7 tahun 4 bulan

Halaman 303

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 23 (Masa Kerja 23 April 2012 s/d 16 Juni 2016) Masa Kerja 4 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61,813,890,-

Menimbang, bahwa sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa sesuai pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, Tergugat berkewajiban membayarkan Hak-hak Para Pengugat karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian dengan perincian sebagai berikut;

PENGUGAT 14 (Masa Kerja 01 November 2003 s/d 15 November 2024) Masa Kerja 21 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 304

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27,472,840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 24 (Masa Kerja 04 Januari 2005 s/d 16 Agustus 2015)

Masa Kerja 10 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 25 (Masa Kerja 01 September 1993 s/d 05 Agustus

2016) Masa Kerja 23 tahun 0 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 27 (Masa Kerja 01 Maret 2013 s/d 10 Februari 2016)

Masa Kerja 3 tahun 0 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 4 X 3.434.105,-	27.472.840,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	54,945,680,-

PENGUGAT 28 (Masa Kerja 07 Juli 2012 s/d 14 Februari 2016) Masa

Kerja 3 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 4 X 3.434.105,-	27.472.840,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	54,945,680,-

PENGUGAT 29 (Masa Kerja 01 Maret 2002 s/d 16 Juni 2016) Masa

Kerja 14 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-

Halaman 305

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 30 (Masa Kerja 14 Februari 1994 s/d 05 Agustus 2016)

Masa Kerja 22 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 31 (Masa Kerja 03 Maret 2009 s/d 16 Juli 2016) Masa

Kerja 7 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 32 (Masa Kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2016) Masa

Kerja 8 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	10.817.431,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 33 (Masa Kerja 23 April 2012 s/d 01 Desember 2016)

Masa Kerja 4 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61,813,890,-

PENGUGAT 34 (Masa Kerja 04 Juli 2005 s/d 16 Juni 2016) Masa

Kerja 11 tahun 0 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-



PENGUGAT 36 (Masa Kerja 08 September 2008 s/d 05 Januari 2017) Masa Kerja 8 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 37 (Masa Kerja 01 Februari 2003 s/d 01 Juni 2017) Masa Kerja 14 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 39 (Masa Kerja 20 Agustus 2005 s/d 10 Oktober 2017) Masa Kerja 12 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 40 (Masa Kerja 01 Februari 2001 s/d 01 Juni 2017) Masa Kerja 16 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 41 (Masa Kerja 01 Maret 2012 s/d 03 Januari 2017) Masa Kerja 4 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61,813,890,-

PENGUGAT 42 (Masa Kerja 01 Februari 2001 s/d 01 Juni 2017) Masa Kerja 16 tahun 5 bulan

Halaman 307

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 43 (Masa Kerja 01 Juli 1997 s/d 01 April 2017) Masa Kerja 19 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 44 (Masa Kerja 01 Agustus 1999 s/d 01 Februari 2017) Masa Kerja 17 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 45 (Masa Kerja 18 Juni 2006 s/d 08 Agustus 2021) Masa Kerja 15 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 46 (Masa Kerja 10 Januari 2007 s/d 01 September 2021) Masa Kerja 14 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 47 (Masa Kerja 10 November 2006 s/d 25 Juli 2021) Masa Kerja 14 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-

Halaman 308

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 48 (Masa Kerja 06 Januari 2004 s/d 08 Agustus 2021)
Masa Kerja 17 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 49 (Masa Kerja 01 Agustus 2013 s/d 25 Juli 2021) Masa Kerja 8 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 50 (Masa Kerja 01 November 2003 s/d 01 Juli 2021)
Masa Kerja 17 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 51 (Masa Kerja 01 Mei 1996 s/d 01 Juli 2021) Masa Kerja 25 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116,759,570,-

PENGUGAT 52 (Masa Kerja 16 Maret 2002 s/d 01 Juni 2021) Masa Kerja 19 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

Halaman 309

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 53 (Masa Kerja 01 Maret 2007 s/d 01 Juli 2021) Masa Kerja 14 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 54 (Masa Kerja 10 Mei 2009 s/d 01 April 2021) Masa Kerja 11 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 55 (Masa Kerja 01 Januari 2002 s/d 22 Januari 2021) Masa Kerja 19 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 56 (Masa Kerja 16 Maret 2016 s/d 01 Juni 2021) Masa Kerja 5 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

PENGUGAT 57 (Masa Kerja 01 Januari 2002 s/d 22 Januari 2021) Masa Kerja 19 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-



PENGUGAT 59 (Masa Kerja 24 Juni 1996 s/d 05 01 Januari 2021)

Masa Kerja 24 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116,759,570,-

PENGUGAT 60 (Masa Kerja 24 Juni 1996 s/d 01 Januari 2021) Masa

Kerja 24 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116,759,570,-

PENGUGAT 61 (Masa Kerja 18 Mei 2014 s/d 14 Juni 2021) Masa

Kerja 7 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 62 (Masa Kerja 07 Maret 2015 s/d 14 Juni 2021) Masa

Kerja 6 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48.077.470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

PENGUGAT 63 (Masa Kerja 01 April 2012 s/d 01 September 2019)

Masa Kerja 7 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 64 (Masa Kerja 11 April 2000 s/d 05 Januari 2019) Masa

Kerja 18 tahun 9 bulan



No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 65 (Masa Kerja 03 Juli 2013 s/d 01 September 2019)

Masa Kerja 6 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48.077.470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

PENGUGAT 66 (Masa Kerja 11 Oktober 2010 s/d 30 Juni 2019)

Masa Kerja 8 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 67 (Masa Kerja 01 Agustus 2013 s/d 15 Januari 2019)

Masa Kerja 5 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

PENGUGAT 68 (Masa Kerja 01 Oktober 2005 s/d 01 Juni 2019)

Masa Kerja 13 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 69 (Masa Kerja 01 Juni 2007 s/d 01 Januari 2019) Masa

Kerja 11 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-

Halaman 312

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 70 (Masa Kerja 01 Juli 2010 s/d 10 September 2019)

Masa Kerja 9 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 71 (Masa Kerja 07 Februari 2016 s/d 01 September 2019) Masa Kerja 3 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 4 X 3.434.105,-	27.472.840,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	54,945,680,-

PENGUGAT 72 (Masa Kerja 03 Juli 2009 s/d 01 Februari 2019) Masa Kerja 9 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 73 (Masa Kerja 01 April 2012 s/d 01 September 2019) Masa Kerja 7 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 74 (Masa Kerja 01 Agustus 2013 s/d 15 Januari 2019) Masa Kerja 5 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

Halaman 313

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 75 (Masa Kerja 01 Mei 2010 s/d 01 Januari 2019) Masa Kerja 8 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 76 (Masa Kerja 01 Juni 2012 s/d 01 Juni 2019) Masa Kerja 7 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 77 (Masa Kerja 09 Mei 2007 s/d 11 Oktober 2019) Masa Kerja 12 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 78 (Masa Kerja 02 Maret 2009 s/d 10 November 2017) Masa Kerja 8 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 79 (Masa Kerja 01 Juni 2010 s/d 01 Juli 2017) Masa Kerja 7 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 80 (Masa Kerja 03 Agustus 2010 s/d 17 April 2017) Masa Kerja 6 tahun 9 bulan

Halaman 314

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48.077.470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

PENGUGAT 81 (Masa Kerja 21 Februari 2011 s/d 28 Februari 2017)
Masa Kerja 6 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48.077.470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

PENGUGAT 82 (Masa Kerja 01 November 2004 s/d 01 Desember 2017) Masa Kerja 13 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 83 (Masa Kerja 05 Maret 2010 s/d 15 Juli 2017) Masa Kerja 7 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 84 (Masa Kerja 20 Agustus 2005 s/d 10 Oktober 2017)
Masa Kerja 12 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 85 (Masa Kerja 01 September 1998 s/d 01 April 2017)
Masa Kerja 18 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-

Halaman 315

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 86 (Masa Kerja 17 Juli 2007 s/d 01 April 2017) Masa Kerja 9 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 87 (Masa Kerja 01 Oktober 2011 s/d 12 Mei 2017) Masa Kerja 5 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

PENGUGAT 89 (Masa Kerja 01 April 2006 s/d 01 Oktober 2017) Masa Kerja 11 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 90 (Masa Kerja 01 Februari 2011 s/d 01 Oktober 2017) Masa Kerja 6 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48.077.470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

PENGUGAT 91 (Masa Kerja 01 Mei 2006 s/d 03 Januari 2017) Masa Kerja 10 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-

Halaman 316

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-
--	--------------	------------------	---------------------

PENGUGAT 92 (Masa Kerja 01 Januari 2003 s/d 01 Februari 2017)

Masa Kerja 14 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 93 (Masa Kerja 08 September 2008 s/d 11 Januari 2017) Masa Kerja 8 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 94 (Masa Kerja 25 Januari 2013 s/d 01 Februari 2017)

Masa Kerja 4 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61,813,890,-

PENGUGAT 95 (Masa Kerja 07 September 2009 s/d 16 Januari 2017) Masa Kerja 7 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 97 (Masa Kerja 01 Februari 2003 s/d 01 Juni 2017)

Masa Kerja 14 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

Halaman 317

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 98 (Masa Kerja 13 Oktober 2008 s/d 16 Juni 2017)

Masa Kerja 8 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 100 (Masa Kerja 15 Juni 2007 s/d 10 Mei 2016) Masa

Kerja 8 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 102 (Masa Kerja 01 April 2009 s/d 01 Desember 2016)

Masa Kerja 7 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 103 (Masa Kerja 01 April 2006 s/d 01 Desember 2016)

Masa Kerja 10 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 104 (Masa Kerja 06 Oktober 2010 s/d 15 Februari 2016)

Masa Kerja 5 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

PENGUGAT 105 (Masa Kerja 17 Juli 2007 s/d 01 April 2016) Masa

Kerja 8 tahun 9 bulan

Halaman 318

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 106 (Masa Kerja 07 November 2000 s/d 03 Januari 2016) Masa Kerja 15 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 107 (Masa Kerja 05 Februari 1998 s/d 10 Mei 2016) Masa Kerja 18 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 108 (Masa Kerja 07 Mei 2012 s/d 19 Juli 2016) Masa Kerja 4 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34,341,050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61,813,890,-

PENGUGAT 109 (Masa Kerja 03 Juni 2002 s/d 19 Juli 2016) Masa Kerja 14 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 111 (Masa Kerja 09 Juli 2004 s/d 08 September 2016) Masa Kerja 12 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 319

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 112 (Masa Kerja 06 Juni 2000 s/d 09 September 2016)

Masa Kerja 16 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 113 (Masa Kerja 15 Juli 2003 s/d 03 Agustus 2016)

Masa Kerja 13 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 114 (Masa Kerja 09 Oktober 1995s/d 16 Juli 2016)

Masa Kerja 20 tahun10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 115 (Masa Kerja 13 Januari 2001 s/d 28 Januari 2016)

Masa Kerja 15 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 116 (Masa Kerja 15 Mei 2005 s/d 28 Januari 2016) Masa

Kerja 10 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-

Halaman 320

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 117 (Masa Kerja 01 Juli 2002 s/d 20 Juni 2016) Masa Kerja 14 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 118 (Masa Kerja 01 Juli 2002 s/d 20 Juni 2016) Masa Kerja 14 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 119 (Masa Kerja 01 Mei 2006 s/d 03 Januari 2017) Masa Kerja 10 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 120 (Masa Kerja 25 Oktober 2010 s/d 16 Juni 2017) Masa Kerja 6 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48,077,470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

PENGUGAT 121 (Masa Kerja 08 Januari 2002 s/d 02 Juli 2017) Masa Kerja 15 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-



PENGUGAT 122 (Masa Kerja 22 November 1996 s/d 01 Agustus 2017) Masa Kerja 20 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 123 (Masa Kerja 10 Januari 2005 s/d 12 Mei 2017) Masa Kerja 12 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 124 (Masa Kerja 03 Januari 2006 s/d 15 Februari 2017) Masa Kerja 11 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 125 (Masa Kerja 21 Januari 2012 s/d 16 Juni 2017) Masa Kerja 5 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41,209,260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

PENGUGAT 126 (Masa Kerja 19 November 2006 s/d 19 Desember 2017) Masa Kerja 11 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 127 (Masa Kerja 08 Agustus 2008 s/d 01 Mei 2017) Masa Kerja 8 tahun 9 bulan

Halaman 322

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 128 (Masa Kerja 07 Juli 2008 s/d 01 Mei 2017) Masa Kerja 8 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 129 (Masa Kerja 15 Januari 2008 s/d 01 Maret 2017) Masa Kerja 9 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 130 (Masa Kerja 14 Februari 2013 s/d 03 Januari 2020) Masa Kerja 6 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48,077,470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

PENGUGAT 131 (Masa Kerja 01 Maret 2012 s/d 11 Desember 2020) Masa Kerja 8 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 132 (Masa Kerja 15 Februari 2016 s/d 01 September 2020) Masa Kerja 4 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34,341,050,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-

Halaman 323

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61,813,890,-

PENGUGAT 133 (Masa Kerja 01 Maret 2012 s/d 11 Desember 2020)

Masa Kerja 8 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 134 (Masa Kerja 08 Oktober 2005 s/d 01 Oktober 2020)

Masa Kerja 15 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 135 (Masa Kerja 01 Mei 2013 s/d 20 Juni 2020) Masa

Kerja 7 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54,945,680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 136 (Masa Kerja 10 Juni 2014 s/d 03 Januari 2020)

Masa Kerja 5 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41,209,260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

PENGUGAT 137 (Masa Kerja 18 Juli 2013s/d 05 November 2020)

Masa Kerja 7 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54,945,680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

Halaman 324

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 138 (Masa Kerja 18 Juli 2013 s/d 05 November 2020)

Masa Kerja 7 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54,945,680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 139 (Masa Kerja 11 Januari 2009 s/d 26 November 2018) Masa Kerja 9 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 140 (Masa Kerja 01 Oktober 2005 s/d 01 Mei 2018) Masa Kerja 12 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 141 (Masa Kerja 11 Januari 2009 s/d 19 Juli 2018) Masa Kerja 9 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 142 (Masa Kerja 01 April 2014 s/d 01 Juni 2018) Masa Kerja 4 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34,341,050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61,813,890,-

PENGUGAT 143 (Masa Kerja 10 Februari 1998 s/d 01 Agustus 2018) Masa Kerja 20 tahun 6 bulan

Halaman 325

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 144 (Masa Kerja 09 November 2015 s/d 01 Juni 2018)

Masa Kerja 2 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 3 X 3.434.105,-	20,604,630,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	-	-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	41,209,260,-

PENGUGAT 145 (Masa Kerja 01 Juni 2007 s/d 30 November 2018)

Masa Kerja 11 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 146 (Masa Kerja 04 September 2007 s/d 10 Maret 2018)

Masa Kerja 10 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 147 (Masa Kerja 25 Maret 2008 s/d 10 Maret 2018)

Masa Kerja 10 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 148 (Masa Kerja 10 April 2007 s/d 01 Maret 2018) Masa

Kerja 10 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-

Halaman 326

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 149 (Masa Kerja 01 November 2011 s/d 01 Maret 2018)

Masa Kerja 6 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48,077,470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

PENGUGAT 150 (Masa Kerja 01 Desember 2014 s/d 01 September

2018) Masa Kerja 3 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 4 X 3.434.105,-	27,472,840,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	54,945,680,-

PENGUGAT 151 (Masa Kerja 01 Mei 2012 s/d 01 April 2018) Masa

Kerja 6 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48,077,470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

PENGUGAT 152 (Masa Kerja 01 April 2008 s/d 01 Maret 2018) Masa

Kerja 10 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 153 (Masa Kerja 01 April 2014 s/d 01 Juni 2018) Masa

Kerja 4 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34,341,050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61,813,890,-

Halaman 327

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 154 (Masa Kerja 01 Mei 2010 s/d 01 Maret 2018) Masa Kerja 7 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54,945,680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 155 (Masa Kerja 06 Juli 2015 s/d 10 Januari 2018) Masa Kerja 2 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 3 X 3.434.105,-	20,604,630,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	-	-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	41,209,260,-

PENGUGAT 156 (Masa Kerja 06 Juli 2015 s/d 10 Januari 2018) Masa Kerja 2 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 3 X 3.434.105,-	20,604,630,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	-	-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	41,209,260,-

PENGUGAT 157 (Masa Kerja 10 September 2010s/d 01 Mei 2022) Masa Kerja 11 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 158 (Masa Kerja 01 Juni 2008 s/d 01 Juni 2022) Masa Kerja 14 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 159 (Masa Kerja 01 Oktober 2008 s/d 01 Juli 2022) Masa Kerja 13 tahun 10 bulan

Halaman 328

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.434.105,-$	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 5 \times 3.434.105,-$	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	$6 \times 3.434.105,-$	20,604,630,-
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	99,589,045,-

PENGUGAT 160 (Masa Kerja 03 Desember 2010 s/d 01 Desember 2022) Masa Kerja 12 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.434.105,-$	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 5 \times 3.434.105,-$	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	$6 \times 3.434.105,-$	20,604,630,-
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	99,589,045,-

PENGUGAT 161 (Masa Kerja 06 Juni 2007 s/d 01 Juni 2022) Masa Kerja 15 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.434.105,-$	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 6 \times 3.434.105,-$	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	$6 \times 3.434.105,-$	20,604,630,-
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	103,023,150,-

PENGUGAT 162 (Masa Kerja 07 Agustus 2014 s/d 15 Oktober 2022) Masa Kerja 8 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.434.105,-$	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 3 \times 3.434.105,-$	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	$6 \times 3.434.105,-$	20,604,630,-
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	92,720,835,-

PENGUGAT 163 (Masa Kerja 07 Agustus 2014 s/d 15 Oktober 2022) Masa Kerja 8 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.434.105,-$	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 3 \times 3.434.105,-$	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	$6 \times 3.434.105,-$	20,604,630,-
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	92,720,835,-

PENGUGAT 164 (Masa Kerja 01 Juli 2009 s/d 01 September 2022) Masa Kerja 13 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.434.105,-$	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa	$1 \times 5 \times 3.434.105,-$	17,170,525,-

Halaman 329

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 165 (Masa Kerja 07 November 2011 s/d 01 Juli 2022)

Masa Kerja 10 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 166 (Masa Kerja 10 Maret 2017 s/d 05 09 September

2022) Masa Kerja 5 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41,209,260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

PENGUGAT 167 (Masa Kerja 02 Oktober 2012 s/d 30 Juli 2022)

Masa Kerja 9 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 168 (Masa Kerja 02 Agustus 2008 s/d 01 Januari 2022)

Masa Kerja 13 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 169 (Masa Kerja 07 Januari 2013 s/d 01 September

2017) Masa Kerja 4 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34,341,050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61,813,890,-

Halaman 330

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 170 (Masa Kerja 08 Mei 2006 s/d 01 Januari 2022) Masa Kerja 15 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 171 (Masa Kerja 09 Maret 1996 s/d 01 September 2023) Masa Kerja 27 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116,759,570,-

PENGUGAT 172 (Masa Kerja 01 Maret 2017 s/d 01 November 2023) Masa Kerja 6 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48.077.470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

PENGUGAT 173 (Masa Kerja 29 Juni 2009 s/d 15 Februari 2023) Masa Kerja 13 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 174 (Masa Kerja 01 September 2015 s/d 01 Maret 2023) Masa Kerja 7 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 175 (Masa Kerja 09 November 2015 s/d 01 Agustus 2023) Masa Kerja 7 tahun 9 bulan

Halaman 331

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54,945,680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85,852,625,-

PENGUGAT 176 (Masa Kerja 16 Mei 2009 s/d 19 Agustus 2023)
Masa Kerja 14 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 177 (Masa Kerja 14 November 1993 s/d 24 Oktober 2023) Masa Kerja 30 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 0 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116,759,570,-

PENGUGAT 178 (Masa Kerja 01 Juni 2017 s/d 01 Januari 2023)
Masa Kerja 5 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41,209,260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

PENGUGAT 179 (Masa Kerja 07 Maret 2011 s/d 01 Januari 2023)
Masa Kerja 11 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 180 (Masa Kerja 01 Juli 2000 s/d 01 Maret 2023) Masa Kerja 22 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 8 X 3.434.105,-	27,472,840,-

Halaman 332

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 181 (Masa Kerja 17 Maret 2003 s/d 01 November 2023)

Masa Kerja 20 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 182 (Masa Kerja 01 Juni 2013 s/d 01 Juni 2023) Masa

Kerja 10 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 183 (Masa Kerja 01 Juli 2018 s/d 24 Oktober 2023)

Masa Kerja 5 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41,209,260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

PENGUGAT 184 (Masa Kerja 12 Agustus 1999 s/d 01 September

2023) Masa Kerja 24 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34,341,050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116,759,570,-

PENGUGAT 185 (Masa Kerja 21 Juni 2013 s/d 15 Maret 2023) Masa

Kerja 9 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

Halaman 333

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 333



PENGUGAT 186 (Masa Kerja 09 November 2015 s/d 01 November 2023) Masa Kerja 8 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 187 (Masa Kerja 12 Juli 2010 s/d 01 April 2023) Masa Kerja 12 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 188 (Masa Kerja 07 Juni 2013 s/d 01 April 2023) Masa Kerja 9 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 189 (Masa Kerja 01 September 2014 s/d 02 Oktober 2023) Masa Kerja 9 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 190 (Masa Kerja 01 Maret 2017 s/d 01 November 2023) Masa Kerja 6 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48,077,470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

PENGUGAT 191 (Masa Kerja 05 November 2019 s/d 01 Januari 2023) Masa Kerja 3 tahun 2 bulan

Halaman 334

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 4 \times 3.434.105,-$	27,472,840,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 2 \times 3.434.105,-$	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	$6 \times 3.434.105,-$	20,604,630,-
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	54,945,680,-

PENGUGAT 192 (Masa Kerja 05 Maret 2009 s/d 01 Maret 2023) **Masa Kerja 14 tahun**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.434.105,-$	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 5 \times 3.434.105,-$	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	$6 \times 3.434.105,-$	20,604,630,-
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	99,589,045,-

PENGUGAT 193 (Masa Kerja 06 Agustus 2010 s/d 01 Maret 2023) **Masa Kerja 12 tahun 7 bulan**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.434.105,-$	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 5 \times 3.434.105,-$	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	$6 \times 3.434.105,-$	20,604,630,-
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	99,589,045,-

PENGUGAT 194 (Masa Kerja 01 Januari 2009 s/d 01 Oktober 2023) **Masa Kerja 14 tahun 10 bulan**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.434.105,-$	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 5 \times 3.434.105,-$	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	$6 \times 3.434.105,-$	20,604,630,-
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	99,589,045,-

PENGUGAT 195 (Masa Kerja 17 Maret 2018 s/d 10 November 2023) **Masa Kerja 5 tahun 8 bulan**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 6 \times 3.434.105,-$	41,209,260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 2 \times 3.434.105,-$	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	$6 \times 3.434.105,-$	20,604,630,-
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	68,682,100,-

PENGUGAT 196 (Masa Kerja 21 Juni 2013 s/d 15 Maret 2023) Masa Kerja 9 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.434.105,-$	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 4 \times 3.434.105,-$	13,736,420,-

Halaman 335

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 197 (Masa Kerja 09 Agustus 2009 s/d 01 November 2023) Masa Kerja 14 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 198 (Masa Kerja 01 Juli 2008 s/d 01 Maret 2023) Masa Kerja 14 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 199 (Masa Kerja 20 Maret 2011 s/d 10 November 2023) Masa Kerja 12 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 200 (Masa Kerja 01 Juni 2010 s/d 01 Oktober 2023) Masa Kerja 13 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 201 (Masa Kerja 01 September 2014 s/d 02 Oktober 2023) Masa Kerja 9 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

Halaman 336

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 202 (Masa Kerja 01 Februari 2019 s/d 10 November 2023) Masa Kerja 4 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61.813.890,-

PENGUGAT 203 (Masa Kerja 04 Desember 2008 s/d 30 September 2023) Masa Kerja 14 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 204 (Masa Kerja 05 April 2008 s/d 02 Juli 2023) Masa Kerja 15 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 205 (Masa Kerja 07 Januari 2013 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 10 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 206 (Masa Kerja 08 Maret 2014 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 9 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 207 (Masa Kerja 27 Januari 2008 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 15 tahun 10 bulan

Halaman 337

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 208 (Masa Kerja 01 Maret 2010 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 13 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 209 (Masa Kerja 15 Juni 2016 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 7 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85.852.625,-

PENGUGAT 210 (Masa Kerja 01 Juli 2008 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 15 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 211 (Masa Kerja 01 Juli 2000 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 23 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109.891.360,-

PENGUGAT 212 (Masa Kerja 02 September 2005 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 18 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-

Halaman 338

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 213 (Masa Kerja 25 April 1998 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 25 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.759.570,-

PENGUGAT 214 (Masa Kerja 13 Juli 2012 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 11 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 215 (Masa Kerja 07 Mei 2006 s/d 17 November 2023)

Masa Kerja 17 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 216 (Masa Kerja 01 September 2007 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 16 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 217 (Masa Kerja 02 Februari 2005 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 18 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

Halaman 339

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 218 (Masa Kerja 16 Februari 2015 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 8 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92.720.835,-

PENGUGAT 219 (Masa Kerja 01 Desember 2014 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 9 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 220 (Masa Kerja 16 Februari 2015 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 10 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 221 (Masa Kerja 24 November 2019 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 4 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61.813.890,-

PENGUGAT 222 (Masa Kerja 05 Januari 2009 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 14 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 223 (Masa Kerja 01 Januari 2017s/d 16 November 2023) Masa Kerja 6 tahun11 bulan

Halaman 340

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48.077.470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78.984.415,-

PENGUGAT 224 (Masa Kerja 02 Maret 2006s/d 16 November 2023)
Masa Kerja 17 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 225 (Masa Kerja 01 Maret 2019 s/d 16 November 2023)
Masa Kerja 4 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61.813.890,-

PENGUGAT 226 (Masa Kerja 16 Juli 2014 s/d 16 November 2023)
Masa Kerja 9 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 227 (Masa Kerja 15 Juli 2015 s/d 16 November 2023)
Masa Kerja 8 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92.720.835,-

PENGUGAT 228 (Masa Kerja 01 November 2018 s/d 01 November 2023) Masa Kerja 5 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-

Halaman 341

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68.682.100,-

PENGUGAT 229 (Masa Kerja 22 Juni 2012 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 11 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 230 (Masa Kerja 26 April 1995s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 28 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.759.570,-

PENGUGAT 231 (Masa Kerja 11 Januari 2014 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 9 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 232 (Masa Kerja 01 Mei 2014 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 9 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 233 (Masa Kerja 11 Oktober 2019 s/d 01 Januari 2023)

Masa Kerja 3 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 4 X 3.434.105,-	27.472.840,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	54.945.680,-

Halaman 342

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 234 (Masa Kerja 01 Februari 2006 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 17 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 235 (Masa Kerja 22 Februari 2006 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 17 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 236 (Masa Kerja 01 Juli 2008 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 15 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 237 (Masa Kerja 01 Februari 2019 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 4 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61.813.890,-

PENGUGAT 238 (Masa Kerja 01 Maret 2019 s/d 01 November 2023) Masa Kerja 4 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61.813.890,-

PENGUGAT 239 (Masa Kerja 01 Juli 2008 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 15 tahun 5 bulan

Halaman 343

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 240 (Masa Kerja 11 Mei 2009 s/d 16 November 2023)
Masa Kerja 14 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 241 (Masa Kerja 05 Juli 2010 s/d 16 November 2023)
Masa Kerja 13 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 242 (Masa Kerja 17 Maret 2019 s/d 18 November 2023)
Masa Kerja 4 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.396.630,-

PENGUGAT 243 (Masa Kerja 01 Agustus 1995 s/d 16 November 2023)
Masa Kerja 28 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.759.570,-

PENGUGAT 244 (Masa Kerja 10 Maret 2008 s/d 16 November 2023)
Masa Kerja 15 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-

Halaman 344

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 245 (Masa Kerja 11 Januari 2014 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 9 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 246 (Masa Kerja 03 November 2015 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 8 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92.720.835,-

PENGUGAT 247 (Masa Kerja 01 Mei 2017 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 6 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48.077.470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78.984.415,-

PENGUGAT 248 (Masa Kerja 13 Desember 2003 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 20 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 249 (Masa Kerja 20 Juni 2012 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 11 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

Halaman 345

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 250 (Masa Kerja 01 Agustus 2010 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 13 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 251 (Masa Kerja 23 Januari 2013 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 10 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 252 (Masa Kerja 15 Agustus 2008 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 15 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 253 (Masa Kerja 30 Desember 2004 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 18 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 254 (Masa Kerja 01 Februari 2008 s/d 17 November 2023) Masa Kerja 15 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 255 (Masa Kerja 12 Mei 2012 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 11 tahun 7 bulan

Halaman 346

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 256 (Masa Kerja 10 Januari 2019 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 4 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34,341,050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61.813.890,-

PENGUGAT 257 (Masa Kerja 20 April 2017 s/d 01 Mei 2023) Masa Kerja 6 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48,077,470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78.984.415,-

PENGUGAT 258 (Masa Kerja 10 Agustus 2015 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 8 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92.720.835,-

PENGUGAT 259 (Masa Kerja 01 Februari 2008 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 15 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 260 (Masa Kerja 13 Juni 2004 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 19 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-

Halaman 347

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 261 (Masa Kerja 07 Januari 1998 s/d 18 November 2023) Masa Kerja 25 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.759.570,-

PENGUGAT 262 (Masa Kerja 22 Februari 2013 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 10 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 263 (Masa Kerja 01 Februari 2016 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 7 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54,945,680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85.852.625,-

PENGUGAT 264 (Masa Kerja 01 Januari 2008 s/d 18 November 2023) Masa Kerja 15 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 265 (Masa Kerja 15 April 2004 s/d 18 November 2023) Masa Kerja 19 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

Halaman 348

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 266 (Masa Kerja 15 Juli 2015 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 8 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92.720.835,-

PENGUGAT 267 (Masa Kerja 01 Desember 2014 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 9 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 268 (Masa Kerja 19 Januari 2018 s/d 17 November 2023) Masa Kerja 5 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41,209,260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68.682.100,-

PENGUGAT 269 (Masa Kerja 11 November 2011 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 12 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 270 (Masa Kerja 02 November 2019 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 4 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34,341,050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61.813.890,-

PENGUGAT 271 (Masa Kerja 02 Juni 2008 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 15 tahun 6 bulan

Halaman 349

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 272 (Masa Kerja 01 September 2006 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 17 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 273 (Masa Kerja 22 Agustus 2017 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 6 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48,077,470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78.984.415,-

PENGUGAT 274 (Masa Kerja 01 Februari 2008 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 15 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 275 (Masa Kerja 16 Juli 2007 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 16 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 276 (Masa Kerja 19 April 2010 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 13 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-

Halaman 350

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 277 (Masa Kerja 08 Juli 2013 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 10 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 278 (Masa Kerja 10 November 2010 s/d 18 November

2023) Masa Kerja 13 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 279 (Masa Kerja 13 Januari 2012 s/d 16 November

2023) Masa Kerja 11 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 280 (Masa Kerja 07 Juni 2013 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 10 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 281 (Masa Kerja 21 Maret 2007 s/d 17 November 2023)

Masa Kerja 16 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

Halaman 351

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 282 (Masa Kerja 15 Agustus 2007 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 16 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 283 (Masa Kerja 08 Februari 2015 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 8 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92.720.835,-

PENGUGAT 284 (Masa Kerja 16 Januari 2014 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 9 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 285 (Masa Kerja 12 Oktober 2009 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 14 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 286 (Masa Kerja 05 Januari 2007 s/d 18 November 2023) Masa Kerja 16 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 287 (Masa Kerja 03 April 2017 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 6 tahun 8 bulan

Halaman 352

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48,077,470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78.984.415,-

PENGUGAT 288 (Masa Kerja 22 Januari 2013 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 10 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 289 (Masa Kerja 02 April 2017 s/d 18 November 2023) Masa Kerja 6 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48,077,470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78.984.415,-

PENGUGAT 290 (Masa Kerja 21 Januari 2013 s/d 18 November 2023) Masa Kerja 10 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 291 (Masa Kerja 15 Mei 2015 s/d 17 November 2023) Masa Kerja 8 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92.720.835,-

PENGUGAT 292 (Masa Kerja 17 Juni 2008 s/d 17 November 2023) Masa Kerja 15 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-

Halaman 353

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 293 (Masa Kerja 05 Januari 2006 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 17 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 294 (Masa Kerja 20 April 2011 s/d 17 November 2023) Masa Kerja 12 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 295 (Masa Kerja 01 September 2007 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 16 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 296 (Masa Kerja 16 April 2016 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 7 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54,945,680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85.852.625,-

PENGUGAT 297 (Masa Kerja 10 Maret 2014 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 9 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

Halaman 354

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 298 (Masa Kerja 25 Juli 2011 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 12 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 299 (Masa Kerja 17 Juli 2012 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 11 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 301 (Masa Kerja 27 Agustus 1999 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 24 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116,759,570,-

PENGUGAT 302 (Masa Kerja 23 Januari 1999 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 24 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116,759,570,-

PENGUGAT 303 (Masa Kerja 01 Oktober 2008 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 15 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 304 (Masa Kerja 01 Maret 2007 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 16 tahun 9 bulan

Halaman 355

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 305 (Masa Kerja 08 Januari 2004 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 19 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 306 (Masa Kerja 25 Januari 2000 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 23 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27,472,840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	102,679,740,-

PENGUGAT 307 (Masa Kerja 01 Maret 2019 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 4 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34,341,050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 308 (Masa Kerja 01 Mei 2011 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 12 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 309 (Masa Kerja 01 November 2017 s/d 18 November 2023) Masa Kerja 6 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48,077,470,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-

Halaman 356

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

PENGUGAT 310 (Masa Kerja 18 Maret 2014 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 9 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 311 (Masa Kerja 05 Maret 2013 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 10 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 312 (Masa Kerja 04 Juli 2007 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 16 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 313 (Masa Kerja 01 Maret 2018 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 5 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41,209,260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

PENGUGAT 314 (Masa Kerja 01 April 2009 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 14 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

Halaman 357

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 315 (Masa Kerja 01 Juli 2011 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 12 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 316 (Masa Kerja 01 Maret 2008 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 15 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 317 (Masa Kerja 12 Februari 2013 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 10 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 318 (Masa Kerja 11 Mei 1997 s/d 18 November 2023)

Masa Kerja 26 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116,759,570,-

PENGUGAT 319 (Masa Kerja 01 Maret 2012 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 11 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940

PENGUGAT 320 (Masa Kerja 01 Desember 2014s/d 16 November 2023) Masa Kerja 9 tahun

Halaman 358

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 321 (Masa Kerja 07 April 2014 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 9 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 322 (Masa Kerja 19 Maret 2003 s/d 17 November 2023)

Masa Kerja 20 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 323 (Masa Kerja 04 Juli 2004 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 19 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 324 (Masa Kerja 10 Februari 2003 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 20 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 325 (Masa Kerja 20 Januari 2018 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 5 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41,209,260,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-

Halaman 359

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

PENGUGAT 326 (Masa Kerja 21 Agustus 1997 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 26 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116,759,570,-

PENGUGAT 327 (Masa Kerja 18 Februari 2019 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 4 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34,341,050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	74,483,680,-

PENGUGAT 328 (Masa Kerja 13 November 2008 s/d 17 November 2023) Masa Kerja 15 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 329 (Masa Kerja 23 Oktober 1996 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 27 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116,759,570,-

PENGUGAT 330 (Masa Kerja 01 Februari 2018 s/d 18 November 2023) Masa Kerja 5 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41,209,260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

Halaman 360

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 331 (Masa Kerja 09 Juni 2006 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 17 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 332 (Masa Kerja 10 Januari 2005 s/d 16 November

2023) Masa Kerja 18 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255

PENGUGAT 333 (Masa Kerja 17 Juni 2013 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 10 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 334 (Masa Kerja 11 April 2003 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 20 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 335 (Masa Kerja 01 Februari 2006 s/d 16 November

2023) Masa Kerja 17 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 336 (Masa Kerja 03 Juni 2013 s/d 17 November 2023)

Masa Kerja 10 tahun 6 bulan

Halaman 361

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 337 (Masa Kerja 01 Oktober 2007 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 16 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150

PENGUGAT 338 (Masa Kerja 15 Mei 2014 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 9 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 339 (Masa Kerja 08 Juni 2009 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 14 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 340 (Masa Kerja 26 Juli 2011 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 12 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61,813,890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 341 (Masa Kerja 25 November 2018 s/d 18 November 2023) Masa Kerja 5 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41,209,260,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-

Halaman 362

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68,682,100,-

PENGUGAT 342 (Masa Kerja 09 Januari 2006 s/d 17 November 2023) Masa Kerja 17 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 343 (Masa Kerja 20 April 2011 s/d 17 November 2023) Masa Kerja 12 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045

PENGUGAT 344 (Masa Kerja 07 April 2014 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 9 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 345 (Masa Kerja 10 April 2012 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 11 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 346 (Masa Kerja 19 Maret 2007 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 16 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

Halaman 363

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 347 (Masa Kerja 22 Februari 2012 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 11 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940

PENGUGAT 348 (Masa Kerja 12 Desember 2003 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 20 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 349 (Masa Kerja 01 September 2019 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 4 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34,341,050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61,813,890,-

PENGUGAT 350 (Masa Kerja 25 Juli 2010 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 13 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

PENGUGAT 351 (Masa Kerja 02 Juli 2015 s/d 18 November 2023) Masa Kerja 8 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 352 (Masa Kerja 14 Agustus 2002 s/d 18 November 2023) Masa Kerja 21 tahun 4 bulan

Halaman 364

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27,472,840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 353 (Masa Kerja 01 Maret 2002 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 21 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27,472,840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 354 (Masa Kerja 14 Mei 2008 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 15 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 355 (Masa Kerja 14 Mei 2008 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 15 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 356 (Masa Kerja 01 Februari 2012 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 11 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 357 (Masa Kerja 01 Juni 2003 s/d 16 November 2023)

Masa Kerja 20 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-

Halaman 365

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 365



	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 358 (Masa Kerja 01 November 2013 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 10 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13,736,420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96,154,940,-

PENGUGAT 359 (Masa Kerja 02 Februari 2004 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 19 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24,038,735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106,457,255,-

PENGUGAT 360 (Masa Kerja 01 November 2015 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 8 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92,720,835,-

PENGUGAT 361 (Masa Kerja 08 Februari 2007 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 16 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103,023,150,-

PENGUGAT 362 (Masa Kerja 22 April 2009 s/d 16 November 2023) Masa Kerja 14 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17,170,525
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99,589,045,-

Halaman 366

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 363 (Masa Kerja 01 Februari 2019 s/d 18 November 2023) Masa Kerja 4 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34,341,050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6,868,210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61,813,890,-

PENGUGAT 364 (Masa Kerja 17 Agustus 2017 s/d 26 Maret 2024) Masa Kerja 6 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48,077,470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10,302,315
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78,984,415,-

Menimbang, bahwa sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, para pihak telah menempuh penyelesaian perselisihan melalui mekanisme mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya anjuran tertulis mediator hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mediator hubungan industrial merupakan pejabat fungsional pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap perselisihan hubungan industrial secara objektif, independen, dan profesional. Dan anjuran mediator pada hakikatnya merupakan hasil penilaian yuridis dan faktual atas keseluruhan dokumen, keterangan para pihak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun anjuran mediator bukan merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana putusan pengadilan, namun anjuran tersebut memiliki nilai pembuktian dan nilai pertimbangan hukum yang penting karena diterbitkan oleh pejabat yang secara khusus diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memediasi dan menilai perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati secara seksama substansi anjuran mediator dimaksud dan menemukan bahwa pertimbangan yang digunakan mediator telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 367

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mediator dalam anjurannya telah mempertimbangkan aspek normatif mengenai hak dan kewajiban para pihak, kronologi hubungan kerja, serta prosedur penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya kekeliruan mendasar, penyalahgunaan kewenangan, ataupun cacat prosedural dalam proses mediasi maupun dalam penerbitan anjuran mediator tersebut;

Menimbang, bahwa justru fakta-fakta persidangan memperkuat kesimpulan dan anjuran mediator, terutama berkaitan dengan adanya pelanggaran prosedur ketenagakerjaan dan tidak terpenuhinya hak-hak normatif Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi anjuran mediator terbukti selaras dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis berpendapat anjuran mediator tersebut telah tepat dan beralasan menurut hukum sehingga majelis hakim mengambil alih sebagian pertimbangan mediator tersebut sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, Tergugat juga dihukum membayarkan hak-hak Para Penggugat lainnya sesuai surat anjuran pegawai mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat angka 16 (enam belas) berupa permohonan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan, menurut Majelis Hakim bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu *dwangsom* apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah

Halaman 368

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini **haruslah ditolak**;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka (17) dimana Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, di manapun berada dan akan ditentukan kemudian secara khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg, sita jaminan dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang patut diduga bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang-barangnya guna menghindari pelaksanaan putusan;

Menimbang bahwa sita jaminan merupakan upaya hukum yang bersifat luar biasa (*exceptional measure*) dan hanya dapat diberikan apabila terdapat bukti awal (*prima facie evidence*) yang cukup mengenai adanya kekhawatiran yang beralasan bahwa harta milik Tergugat akan dialihkan atau disembunyikan sehingga menyulitkan pelaksanaan putusan;

Menimbang bahwa dari seluruh dalil gugatan Penggugat, bukti surat yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak diperoleh fakta hukum yang menunjukkan adanya tindakan atau indikasi dari Tergugat untuk mengalihkan, menyembunyikan, atau mengurangi harta kekayaannya guna menghindari tanggung jawab hukum;

Menimbang bahwa selain itu, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat bersifat umum dan tidak menyebutkan secara spesifik objek harta kekayaan yang dimohonkan untuk disita, sehingga tidak memenuhi asas kepastian dan kejelasan objek sita;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg, maka petitum angka (17) tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) RBg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta

Halaman 369

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Uit voerbaarr bij voorraad) mengenai petitum dalam gugatan Penggugat karena dalam perkara ini terhadap putusan masih ada upaya hukum kasasi, sehingga putusan ini belum *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Para Penggugat haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah **dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan melebihi dari Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat sesuai pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena alasan perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan

Halaman 370

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perincian sebagai berikut:

**PENGUGAT 1 (MASA KERJA 01 SEPTEMBER 2011 S/D 17
NOVEMBER 2023) (12 TAHUN 3 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

**PENGUGAT 2 (MASA KERJA 01 MEI 2001 S/D 16 NOVEMBER 2023)
(22 TAHUN 7 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,577,569,-	64.396.242,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3,577,569,-	28,620,552,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,577,569,-	21,465,414,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	114.482.208,-

**PENGUGAT 3 (MASA KERJA 01 JANUARI 2011 S/D 16 NOVEMBER
2023) (12 TAHUN 11 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

**PENGUGAT 4 (MASA KERJA 03 OKTOBER 2003 S/D 16
NOVEMBER 2023) (20 TAHUN 2 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,755,234,-	67.594.212,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3,755,234,-	26,286,638,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,755,234,-	22,531,404,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.412.254,-

Halaman 371

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



**PENGGUGAT 5 (MASA KERJA 14 OKTOBER 2014 S/D 16
NOVEMBER 2023) (9 TAHUN 2 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	13,968,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

**PENGGUGAT 6 (MASA KERJA 01 APRIL 2015 S/D 16 NOVEMBER
2023) (8 TAHUN 8 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3,492,000,-	10,476,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	94.284.000,-

**PENGGUGAT 7 (MASA KERJA 16 FEBRUARI 2012 S/D 16
NOVEMBER 2023) (11 TAHUN 10 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	13,968,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

**PENGGUGAT 8 (MASA KERJA 13 DESEMBER 2003 S/D 16
NOVEMBER 2023) (20 TAHUN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3,492,000,-	24,444,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.252.000,-

**PENGGUGAT 9 (MASA KERJA 18 JANUARI 2010 S/D 16 NOVEMBER
2023) (13 TAHUN 10 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-

Halaman 372

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerja		
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGUGAT 10 (MASA KERJA 01 JUNI 2004 S/D 16 NOVEMBER 2023) (19 TAHUN 6 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,755,234,-	67.594.212,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3,755,234,-	26,286,638,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,755,234,-	22,531,404,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.412.254,-

PENGUGAT 11 (MASA KERJA 07 OKTOBER 2010 S/D 16 NOVEMBER 2023) (13 TAHUN 2 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

PENGUGAT 12 (MASA KERJA 08 OKTOBER 2007 S/D 16 NOVEMBER 2023) (16 TAHUN 2 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	104.760.000,-

PENGUGAT 13 (MASA KERJA 24 NOVEMBER 1998 S/D 16 NOVEMBER 2023) (25 TAHUN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,915,886,-	88.485.948,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 4,915,886,-	49,158,860,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,915,886,-	29,495,316,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	167.140.124,-

PENGUGAT 14 (MASA KERJA 01 JANUARI 2003 S/D 16 NOVEMBER 2023) (20 TAHUN 11 BULAN)

Halaman 373

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,755,234,-	67.594.212,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3,755,234,-	26,286,638,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,755,234,-	22,531,404,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.412.254,-

PENGUGAT 15 (MASA KERJA 01 APRIL 1999 S/D 16 NOVEMBER 2023) (24 TAHUN 8 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,020,274,-	72.364.932,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 4,020,274,-	40,202,740,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,020,274,-	24,121,644,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	136.689.316,-

PENGUGAT 16 (MASA KERJA 07 FEBRUARI 2006 S/D 16 NOVEMBER 2023) (17 TAHUN 10 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	104.760.000,-

PENGUGAT 17 (MASA KERJA 01 FEBRUARI 2017 S/D 16 NOVEMBER 2023) (6 TAHUN 10 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3,492,000,-	48.888.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1X 3 X 3,492,000,-	10,476,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	80.316.000,-

PENGUGAT 18 (MASA KERJA 07 JUNI 2007 S/D 16 NOVEMBER 2023) (16 TAHUN 6 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,617,494,-	65.114.892,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.524.820,-

Halaman 374

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



**PENGUGAT 19 (MASA KERJA 01 NOVEMBER 2001 S/D 16
NOVEMBER 2023) (22 TAHUN 1 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,843,344,-	69.180.192,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3,843,344,-	30,746,752,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,843,344,-	23,060,064,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	122.987.008,-

**PENGUGAT 20 (MASA KERJA 01 DESEMBER 2009 S/D 16
NOVEMBER 2023) (14 TAHUN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

**PENGUGAT 21 (MASA KERJA 26 JULI 1996 S/D 16 NOVEMBER
2023) (27 TAHUN 4 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,181,528,-	75.267.504,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 4,181,528,-	41,815,280,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,181,528,-	25,089,168,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	142.171.952,-

**PENGUGAT 22 (MASA KERJA 01 JULI 2007 S/D 16 NOVEMBER
2023) (16 TAHUN 5 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,617,494,-	65.114.892,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.524.820,-

**PENGUGAT 23 (MASA KERJA 19 DESEMBER 1996 S/D 16
NOVEMBER 2023) (26 TAHUN 11 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,090,401,-	73.627.218,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 4,090,401,-	40,904,010,-

Halaman 375

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,090,401,-	24,542,406,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	139.073.634,-

PENGUGAT 24 (MASA KERJA 01 APRIL 2010 S/D 16 NOVEMBER

2023) (13 TAHUN 8 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,992,000,-	71.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,992,000,-	19,960,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,992,000,-	23,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	115.768.000,-

PENGUGAT 25 (MASA KERJA 01 FEBRUARI 2004 S/D 16

NOVEMBER 2023) (19 TAHUN 10 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 4,014,241,-	72.256.338,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 4,014,241,-	28,099,687,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 4,014,241,-	24,085,446,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	124.441.471,-

PENGUGAT 26 (MASA KERJA 01 MARET 2013 S/D 16 NOVEMBER

2023) (10 TAHUN 9 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	13,968,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

PENGUGAT 27 (MASA KERJA 06 JUNI 2007 S/D 16 NOVEMBER

2023) (16 TAHUN 6 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,617,494,-	65.114.892,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.524.820,-

PENGUGAT 28 (MASA KERJA 11 JANUARI 2006 S/D 16

NOVEMBER 2023) (17 TAHUN 11 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 376

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 376



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,617,494,-	65.114.892,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,617,494,-	21,704,964,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	108.524.820,-

PENGGUGAT 29 (MASA KERJA 01 JULI 2002 S/D 16 NOVEMBER 2023) (21 TAHUN 5 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,844,688,-	69.204.384,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3,844,688,-	30,757,504,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,844,688,-	23,068,128,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	123.030.016,-

PENGGUGAT 30 (MASA KERJA 27 NOVEMBER 2007 S/D 16 NOVEMBER 2023) (16 TAHUN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	104.760.000,-

PENGGUGAT 31 (MASA KERJA 01 MARET 2014 S/D 16 NOVEMBER 2023) (9 TAHUN 9 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	13,968,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

PENGGUGAT 32 (MASA KERJA 21 FEBRUARI 2011 S/D 16 NOVEMBER 2023) (12 TAHUN 9 BULAN)

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

Halaman 377

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



**PENGUGAT 33 (MASA KERJA 17 OKTOBER 2011 S/D 16
NOVEMBER 2023) (12 TAHUN 1 BULAN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3,492,000,-	17,460,000,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	101.268.000,-

**PENGUGAT 34 (MASA KERJA 21 NOVEMBER 2001 S/D 16
NOVEMBER 2023) (22 TAHUN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,577,569,-	64.396.242,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3,577,569,-	28,620,552,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,577,569,-	21,465,414,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	114.482.208,-

**PENGUGAT 35 (MASA KERJA 01 DESEMBER 2013 S/D 16
NOVEMBER 2023) (10 TAHUN)**

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3,492,000,-	62.856.000,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3,492,000,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3,492,000,-	20,952,000,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	97.776.000,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat lainnya sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan perincian sebagai berikut;

1) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Para Penggugat pada terakhir tahun bekerja dengan perincian sebagai berikut:

- PENGUGAT 1 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGUGAT 2 sebesar Rp. 3.577.569,-
- PENGUGAT 3 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGUGAT 4 sebesar Rp. 3.755.234,-
- PENGUGAT 5 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGUGAT 6 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGUGAT 7 sebesar Rp. 3.492.000,-

Halaman 378

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 3.755.234,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 4.915.886,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 3.755.234,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 4.020.274,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 3.617.494,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 3.843.344,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 4.181.528,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 3.617.494,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 4.090.401,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 3.992.000,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 4.014.241,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 3.617.494,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 3.617.494,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 3.844.688,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 3.492.000,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 3.577.569,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 3.492.000,-

2) Membayar uang pengganti hak cuti tahunan yang belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan sesuai UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2025 sebesar Rp. 3.434.105,- /25 hari kerja = Rp.137.364,- x 12 hari/tahun = Rp.1.648.368,- dikali masa kerja masing-masing Para Penggugat yang dihitung sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 20.532.960,-

Halaman 379

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 35.632.587,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 21.650.400,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 36.350.665,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 15.364.800,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 14.526.720,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 19.834.560,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 33.523.200,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 23.186.880,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 35.148.990,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 22.069.440,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 27.097.920,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 48.962.225,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 37.402.131,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 40.041.929,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 29.891.520,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 11.453.760,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 28.650.552,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 38.279.706,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 23.466.240,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 41.648.019,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 28.505.853,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 40.740.394,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 26.187.520,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 38.215.574,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 18.018.720,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 28.650.552,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 31.110.448,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 38.293.092,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 26.818.560,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 16.342.560,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 21.371.040,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 20.253.600,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 35.632.587,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 16.761.600,-

Halaman 380

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



3) Membayar hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat berupa Upah Lembur hari libur resmi diperhitungkan sesuai UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2025 sebesar Rp.3.434.105,- dan 2 (dua) kali Upah per hari Rp.137.364/per hari (25 hari kerja) = Rp.274.728,- dikali 16 (enam belas) hari libur resmi = Rp.4.395.648,- dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 54.754.560,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 95.020.233,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 57.734.400,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 96.935.107,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 40.972.800,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 38.737.920,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 52.892.160,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 89.395.200,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 61.831.680,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 93.730.641,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 58.851.840,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 72.261.120,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 130.565.932,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 99.739.015,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 106.778.477,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 79.710.720,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 30.543.360,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 76.401.473,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 102.079.217,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 62.576.640,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 111.061.384,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 76.015.607,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 108.641.051,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 69.833.387,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 101.908.198,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 48.049.920,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 76.401.473,-

Halaman 381

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 82.961.196,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 102.114.913,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 71.516.160,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 43.580.160,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 56.989.440,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 54.009.600,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 95.020.233,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 44.697.600,-

4) Membayar hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat berupa berupa Upah Lembur hari libur Minggu diperhitungkan sesuai UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar Rp.3.434.105,-, dan 2 (dua) kali Upah per hari Minggu Rp.137.364,20/per hari = Rp.274.728,40,- dikali 52 (lima puluh dua) minggu per tahun = Rp.14.285.876,80, dan dikali 4 (empat) minggu per bulan = Rp.1.098.913,60,- dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 177.672.960,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 307.957.140,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 186.612.480,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 314.838.819,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 132.975.360,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 125.153.280,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 170.968.320,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 290.534.400,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 200.021.760,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 304.023.745,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 191.082.240,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 234.662.400,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 423.159.467,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 323.250.543,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 346.065.186,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 258.128.640,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 98.334.720,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 247.725.989,-

Halaman 382

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 330.835.052,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 203.374.080,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 359.945.930,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 246.568.391,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 352.101.718,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 226.106.880,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 330.131.180,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 155.324.160,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 247.725.989,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 268.562.755,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 330.950.743,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 232.427.520,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 140.797.440,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 184.377.600,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 175.438.080,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 307.957.140,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 145.267.200,-

5) Membayar manfaat jaminan sosial tenaga kerja kepada Para Penggugat, dengan total perhitungan kewajiban Tergugat sebesar Rp.236.609,83,- per bulan (1 tahun = Rp 2.839.318,01,-) dikali masa kerja Para Penggugat hingga akhir masa kerja yang dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 1992 Jo. PP No. 14/1993, dengan perincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 37.136.425,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 70.140.011,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 39.157.455,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 65.744.722,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 27.789.161,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 26.273.389,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 35.873.281,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 60.630.898,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 41.936.371,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 63.571.342,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 39.915.341,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 49.009.976,-

Halaman 383

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 383



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 106.691.932,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 68.189.773,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 86.090.630,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 54.062.550,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 20.715.557,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 51.818.105,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 73.682.381,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 42.441.628,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 99.224.147,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 51.556.398,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 95.582.179,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 47.363.403,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 69.117.643,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 32.589.107,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 51.818.105,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 56.267.135,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 71.482.996,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 48.504.718,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 29.557.563,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 38.652.197,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 36.631.167,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 68.328.277,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 30.315.449,-

6) Membayar Hak Cuti Haid sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1) hak cuti haid PENGGUGAT diberi 2 (dua) hari tiap bulannya, maka dengan itu Para Penggugat perempuan berhak mendapat uang cuti sebesar 2 (dua) hari dari upah UMSK Labuhanbatu Utara dikali masa kerja Para Penggugat di perusahaan Tergugat sejak undang-undang itu di undangkan, dengan rincian yaitu;

- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 68.524.206,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 69.905.125,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 67.594.212,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 52.111.385,-

Halaman 384

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 94.158.124,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 55.097.216,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 80.092.344,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 54.818.948,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 78.346.911,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 50.360.615,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 55.097.216,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 59.827.785,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 73.640.562,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 32.233.846,-

7) Membayarkan hak cuti melahirkan kepada Para Penggugat yang melahirkan anak di perusahaan Tergugat sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu;

- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 42.930.828,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 45.062.808,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 45.062.808,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 31.428.000,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 29.495.316,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 54.262.410,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 50.178.336,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 10.852.482,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 36.813.609,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 32.557.446,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 32.557.446,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 34.602.192,-

8) Membayar Hak Cuti besar sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 berupa hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat perihal hak-hak cuti besar tersebut berdasarkan UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar 2 kali upah bulanan Rp.3.434.105,- setelah masa kerja 6 tahun yaitu sebesar Rp.6.868.210,- dan berlaku kelipatannya maka dapat diperhitungkan sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 385

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 21.465.414,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 22.531.404,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 20.952.000,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 22.531.404,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 29.495.316,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 22.531.404,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 24.121.644,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 14.469.976,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 23.060.064,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 25.089.168,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 14.469.976,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 24.542.406,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 15.968.000,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 24.085.446,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 14.469.976,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 14.469.976,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 23.068.128,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 6.984.000,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 13.968.000,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 21.465.414,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 6.984.000,-

Halaman 386

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Membayar Hak Bonus Akhir Tahun berupa hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat berdasarkan UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar 2 kali upah bulanan Rp.3.434.105,- per tahun selama bekerja yang diperhitungkan sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 83.808.000,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 143.102.760,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 90.792.000,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 150.209.360,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 62.856.000,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 55.872.000,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 83.808.000,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 139.680.000,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 97.776.000,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 142.698.892,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 90.792.000,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 111.744.000,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 196.635.440,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 150.209.360,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 160.810.960,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 125.712.000,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 48.888.000,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 115.759.808,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 153.733.760,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 97.776.000,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 167.261.120,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 115.759.808,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 163.616.040,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 103.792.000,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 160.569.640,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 69.840.000,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 115.759.808,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 130.229.784,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 153.787.520,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 111.744.000,-

Halaman 387

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 387



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 62.856.000,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 90.792.000,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 83.808.000,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 143.102.760,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 69.840.000,-

10) Membayarkan upah proses kepada Para Penggugat selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dan juga Yurisprudensi PHI Tahun 2018 yang memutuskan Upah Proses maksimal 6 Bulan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 2 upah proses 6 X Rp. 3.577.569 = 21.465.414,-
- PENGGUGAT 3 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 4 upah proses 6 X Rp. 3.755.234 = 22.531.404,-
- PENGGUGAT 5 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 6 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 7 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 8 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 9 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 10 upah proses 6 X Rp. 3.755.234 = 22.531.404,-
- PENGGUGAT 11 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 12 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-

Halaman 388

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 388



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 13 upah proses 6 X Rp. 4.915.886 = 29.495.316,-
- PENGGUGAT 14 upah proses 6 X Rp. 3.755.234 = 22.531.404,-
- PENGGUGAT 15 upah proses 6 X Rp. 4.020.274 = 24.121.644,-
- PENGGUGAT 16 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 17 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 18 upah proses 6 X Rp. 3.617.494 = 21.704.964,-
- PENGGUGAT 19 upah proses 6 X Rp. 3.843.344 = 23.060.064,-
- PENGGUGAT 20 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 21 upah proses 6 X Rp. 4.181.528 = 25.089.168,-
- PENGGUGAT 22 upah proses 6 X Rp. 3.617.494 = 21.704.964,-
- PENGGUGAT 23 upah proses 6 X Rp. 4.090.401 = 24.542.406,-
- PENGGUGAT 24 upah proses 6 X Rp. 3.992.000 = 23.952.000,-
- PENGGUGAT 25 upah proses 6 X Rp. 4.014.241 = 24.085.446,-
- PENGGUGAT 26 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 27 upah proses 6 X Rp. 3.617.494 = 21.704.964,-
- PENGGUGAT 28 upah proses 6 X Rp. 3.617.494 = 21.704.964,-
- PENGGUGAT 29 upah proses 6 X Rp. 3.844.688 = 23.068.128,-
- PENGGUGAT 30 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-

Halaman 389

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 31 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 32 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 33 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-
- PENGGUGAT 34 upah proses 6 X Rp. 3.577.569 = 21.465.414,-
- PENGGUGAT 35 upah proses 6 X Rp. 3.492.000 = 20.952.000,-

11) Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya atau ongkos pulang Para Penggugat dan keluarganya dari Perkebunan Tahanan Ganda ke kampung halamannya masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 yaitu di Kota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 2 yaitu di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 3 yaitu di Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 4 yaitu di Kecamatan Tapan Dolok di Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 6,000,000,-
- PENGGUGAT 5 yaitu di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 3,500,000,-
- PENGGUGAT 6 yaitu di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun Sumatera Utara sebesar Rp. 6,000,000,-
- PENGGUGAT 7 yaitu di Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 8 yaitu di Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 9 yaitu di Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-

Halaman 390

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 10 yaitu di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 3,500,000,-
- PENGGUGAT 11 yaitu di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 12 yaitu di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4,000,000,-
- PENGGUGAT 13 yaitu di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 14 yaitu di Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 15 yaitu di Kotamadya Pematang Slantar Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4,000,000,-
- PENGGUGAT 16 yaitu di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,000,000,-
- PENGGUGAT 17 yaitu di Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 18 yaitu di Kotamadya Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 19 yaitu di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8.000.000,-
- PENGGUGAT 20 yaitu di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 21 yaitu di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 22 yaitu di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 23 yaitu di Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 24 yaitu di Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-

Halaman 391

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 25 yaitu di Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 26 yaitu di Kotamadya Medan Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 27 yaitu di Kotamadya Padang Sidelmpuan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 28 yaitu di Kotamadya Sibolga Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 29 yaitu di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 30 yaitu di Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6.500.000,-
- PENGGUGAT 31 yaitu di Kotamadya Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 12.000.000,-
- PENGGUGAT 32 yaitu di Kotamadya Belawan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 33 yaitu di Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.7,000,000,-
- PENGGUGAT 34 yaitu di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.6,500,000,-
- PENGGUGAT 35 yaitu di yaitu di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.6.500.000,-

5. Menyatakan bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat diperhitungkan sebagai pemenuhan (factor pengurang) dari hak-hak Para Penggugat;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp.557.400,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 27 April 2026, oleh kami, Zufida Hanum, S.H., M.H, sebagai

Halaman 392

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Dr. Meilinus Gulo, S.Kom., S.H., M.H dan Surya Dharma, S.H., S.E.,M.H.,M.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi,S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik (e-court) kepada Para Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Dr. Meilinus Gulo, S.Kom., S.H., M.H

Zufida Hanum, S.H., M.H,

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.,M.M

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H

Perincian biaya:

- Biaya Panggilan : Rp. 57.400
- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000
- Biaya proses : Rp.150.000
- Biaya Materai : Rp. 10.000
- Redaksi : Rp. 10.000
- Biaya sumpah : Rp.300.000

Jumlah : Rp.557.400

(lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 393

Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn